معجم فقه شرح صحيح مسلم للإمام النّوويّ.

إعداد:

محمّد بن عثمان بن آدم الجبرتيّ.

المجلّد الأوّل

بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمد لله ربّ العالمين، والصّلاة والسّلام الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه غرّ الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين.

أما بعد: فإنّ صناعة المعاجم كأسلوب من أساليب التّاليف قد ظهرت وشاعت منذ العصور القديمة، ومن أوائل العلوم التي دوّنت بهذا الأسلوب: كتب علم الرّجال واللّغة، ثمّ تلتها معاجم المتون الحديثية،ثمّ جاء دور المعاجم الفقهية في وقت متأخر، ولم أعثر على معجم فقهيّ ألّف قبل هذا العصر.

ومن المعاجم الفقهية المعاصرة:

1- **الموسوعة الفقهية الكويتية. وتعتبر من أضخم الأعمال العلمية المعاصرة.**
2- **معجم فقه ابن حزم الظّاهري الأندلسي رحمه الله. لمحمد منتصر الكتاني.**
3- **معجم فقه التّمهيد. لعليّ بن عبد القادر الجزائري.**
4- **معجم فقه فتح الباري. للدكتور بسّام صهيوني.**

ومن أهمّ فوائد هذا الأسلوب:

1- تقريب المسائل والفوائد للباحثين.

2- تنويع أساليب الكتابة والتّأليف.

3- تنمية القدرات والمواهب لدى المؤلفين.

هذا المعجم الفقهي وسبب تأليفه:

وقفت على بعض تلك المعاجم السابق ذكرها فأحببت أن أتشرف بخدمة متواضعة لشرح صحيح مسلم للإمام أبي زكريا النّووي رحمه الله رحمة واسعة، للقبول الّذي وضع له في الأرض-كسائر مؤلفاته الأخرى، فعملت هذا المعجم الّذي بين يديك، آملا من الله العليّ القدير الكريم الوهّاب أن يتقبله مني وأن يضع له القبول في الأرض..

وبعد بحث وتفتيش عن وجود معجم فقهي لهذا الكتاب في الساحة العلمية لم أجد ، فاستخرت الله تعالى في إعداده فله الحمد والمنّة على توفيقه وتيسيره.

ويشتمل هذا المعجم على مسائل الكتاب كلّها إلا فيما يتعلق برجال الحديث والاستطرادات اللغوية التي يوردها الشارح أحيانا.

فأوردت فيه المسائل العقدية والفقهية والآداب والتفسير ومصطلح الحديث والفضائل والشمائل والمعجزات وغيرها مرتّبة على الحروف.

مادة الكتاب:

يتكوّن الكتاب من:

- كلمات أصلية أذكر تحتها المسائل الفقهية، ذاكرا المجلّد والصفحة واعتمدت على طبعة "**دار إحياء التراث العربي – بيروت- الطبعة الثانية ، 1392هـ** وعدد أجزائها : 18).
- وكلمات إحالة على الكلمات الأصلية، مثل قولي: الأدب: راجع: الآداب، الأنفال: راجع: الغنيمة، وهكذا.

منهجي فيه:

1- أعددت الألفاظ القاموسية الفقهية الّتي تصلح لعنوان، مثل آداب، آصع، آنية... إلخ فوضعتها كعنوان لما يندرج تحتها من المسائل.

2- قمت بجمع المسائل المتفرقّة التي ترجع إلى موضوع واحد، وضمّ المسائل المذكورة في غير مظانها إلى نظائرها.

3- رتّبت تلك العناوين على الحروف الهجائية مبتدئا بالألف، ومنتهيا بالياء.

4- وضعت عناوين فرعية تحت العنوان الرئيسيّ، ثم أوردت تحت كل عنوان المسائل المتعلقة في المبحث.

5- وهناك عناوين جديدة أوردتها في هذا المعجم ولم ترد في الأصل مثل: الشمائل، ومعظم مسائله كانت في كتاب الفضائل، وكذلك: الابتلاء، الاتباع، الاجتهاد، الاختلاف، التكفير، التوحيد، التوسل، الجاهلية، خبر الواحد، الخوارج، الدّعوة، السّنّة، الشورى، الشيعة، الصّحابة، الطائفة المنصورة، الطاغوت، الغناء، الكفر، وغيرها كثير ممّا ورد في ضمن أبواب أخرى.

6- ذكرت في كلّ مسألة خلاصة كلام الإمام النووي والرأي الذي يختاره هو في شرح الحديث.

فإن كانت المسألة خلافية وأورد الإمام فيها أقوالا عديدة حذفت الأقوال كلها وأبقيت الرأي الذي يرجحه الإمام أو يميل إليه، وربما أبقيت قولا ثانيا أو ثالثا لقوّته في نظري مع مراعاة الاختصار.

7- حرصت على إبقاء عبارات الإمام وألفاظه غالبا، وربما أتصرف في صياغة العبارة إذا كانت عبارة الإمام طويلة، أو كانت من استنباطاته من الحديث. وربما أضطر في ذلك إلى زيادة بعض الكلمات لكي يستقيم الكلام.

ومن العبارات الّتي استخدمتها : عبارة ينبغي كذا وكذا أو ورد كذا، أو جاء فضل في كذا، وكذلك في المسائل التي تتعلق في الترغيب والفضائل ولم يستخدم الإمام فيها لفظ الاستحباب أو الوجوب أو غيرهما.

8- أشرت إلى المواضيع ذات الصلة بالعنوان الرّئيسي، مثل قولي:
الآداب: [ذات الصلة: الأخلاق، الاستئذان، الشمائل] مقتديا في ذلك بالموسوعة الفقهية الكويتية.

9- اجتنبت عن تكرير المسألة في موضعين أو أكثر إلا نادرا.

10- العناوين الّتي بين المعكوفتين [ ] لا تحمل دلالة خاصة.

11- لم أتطرق إلى التّعليق على المسائل ودراستها وتخريجها لأن طبيعة المعجم تستدعي الاختصار، إلا فيما يتعلق بالعقائد مثل "صفات الله" عز وجل أو يمسّ ببعض مسائل العقيدة بشكل عام، فقد علّقت عليها ملخّصا من كتاب **"الردود والتعقبات على ما وقع للإمام النووي في شرح صحيح مسلم من التأويل في الصفات وغيرها من المسائل المهمّات"** لفضيلة الشيخ العلامة مشهور حسن سلمان حفظه الله تعالى، ومن أراد التوسع فليرجع إليه فإنه مفيد جدا في بابه.

12- وكذلك لم أترجم للمؤلف لشهرته واستغنائه عن التعريف، ولم أترجم أيضا للأعلام الواردة في الكتاب. فهو في هذا الجانب يشبه "**معجم فقه التمهيد**" **للأستاذ: على بن عبد القادر الجزائري.**

شكر وتقدير:

وإني لأحمد الله تبارك وتعالى وأشكره على نعمه التي لا تحصى وعلى آلائه التي لا تستقصى، الّتي أعظمها بعد الإسلام والسّنة أن حببني إلى طلب العلم الشرعي والكتابة فيه، وأشكره على وجه أخص على إنهاء هذا المعجم سائلا إياه أن يتقبله مني ويجعله خالصا له، وأن يعينني على إتمام بقية مشاريعي العلميّة التي شرعت فيها والّتي منها :**ترتيب معاجم الطبراني الثلاثة على الأبواب الفقهية.**

كما أنني أتقدّم بالشكر والدعاء لكلّ من كانت له يد في تأليف هذا الكتاب، ولكلّ من شجعني أثناء عكوفي على إعداده، فجزاهم الله عنّي خير الجزاء.

وصلّى الله وسلّم وبارك على نبيّنا وحبيبنا وقدوتنا محمّد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين.

محمّد بن عثمان بن آدم الجبرتي.

في مدينة جالكعيو- الصّومال. حرسها الله.

21-جمادى الأولى-1438هـ

حرف الألف

****

الآداب: [ذات الصلة: الأخلاق، الاستئذان، الشمائل]

استحباب مجالسة الصّالحين ومجانبة قرناء السّواء:

- حديث تمثيله صلّى الله عليه وسلّم الجليس الصّالح بحامل المسك والجليس السّوء بنافخ الكير؛
- فيه: فضيلة مجالسة الصّالحين وأهل الخير والمروءة ومكارم الأخلاق والورع والعلم والأدب؛

- والنّهي عن مجالسة أهل الشّرّ وأهل البدع ومن يغتاب النّاس أو يكثر فجره وبطالته ونحو ذلك من الأنواع المذمومة.*(178/16)*

- **آداب المجلس:**
- الأدب أن المفضول لا يجلس بين الفاضلين إلا لعذر.*(231/6)*
- والسّنّة أن يقدّم أهل الفضل في كل مجمع إلى الأمام وكبير المجلس..... ويكون الناس فيها على مراتبهم في العلم والدين والعقل والشرف والسن والكفاءة في ذلك الباب. *(155/4)*

- ينزّل النّاس منازلهم ويقدّم أهل الفضل على غيرهم ويبدأ بهم في المكارم. *(212/14)*
- ومواضع الصالحين وأهل الفضل تنزه عن الهوى واللغو ونحوه وإن لم يكن فيه إثم. *(183/6)*

من أتى مجلسا فوجد فرجة فجلس فيها وإلّا وراءهم:

قاصد الحلقة إن رأى فرجة دخل فيها وإلّا جلس وراءهم.*(158/14)*

- **يحرم إقامة الإنسان من موضعه المباح الّذي سبق إليه:**والنّهي فيه للتّحريم.*(160/14)*

- **إذا قام من مجلسه ثمّ عاد فهو أحقّ به:***(161/14)*

[من أساليب الاضطجاع]

[الاستلقاء كان جائزا في الشرائع السابقة كما هو في شريعتنا]

في عثور موسى بخضر عليهما السلام كان "**مستلقيا على حلاوة القفا**"-أي الخضر ولم ينكر عليه موسى.وحلاوة القفا: هي وسط القفا، ومعناه: لم يمل إلى أحد جانبيه.*(143/15)*

- **يحرم مناجاة الاثنين دون الثّالث بغير رضاه:**
- والمناجاة: المسارة، وانتجى القوم وتناجوا أي سار بعضهم بعضا.

- ينهى عن تناجي اثنين بحضرة ثالث، وكذا ثلاثة وأكثر بحضرة واحد، وهو نهي تحريم، فيحرم على الجماعة المناجاة دون واحد منهم إلّا أن يأذن....
- أمّا اذا كانو أربعة فتناجى اثنان دون اثنين فلا بأس بالإجماع والله أعلم. *(167/14)*
- تجوز المسارة بالحاجة بحضرة الجماعة وإنّما نهي أن يتناجى اثنان دون الثالث. *(216/13)*

[الصغير يخدم الكبار]

يستحب لصغير السنّ خدمة الكبار، هذا إذا تتساووا في الفضل أو تقاربوا.*(150/13)*

يفوض الكلام إلى الكبار دون الصّغار لأنّهم أعرف. ***(117/17)***

[سؤال الإنسان عن أسراره]

يجوز سؤال الإنسان عن بعض أسرار الإنسان فإن كان مما يجب كتمانه كتمه وإلا فيذكره.*(4/11)*

[القيام للداخل]

- ورد النهي عن قيام الغلمان والتباع على رأس متبوعهم الجالس لغير حاجة؛
- وأما القيام للداخل إذا كان من أهل الفضل والخير فليس من هذا بل هو جائز قد جاءت به أحاديث وأطبق عليه السلف والخلف..*(135/4)*

الألفاظ من الأدب وغيرها:

النّهي عن سبّ الدّهر.

قال سبحانه وتعالى: "**يسبّ ابن آدم الدّهر وأنا الدّهر بيدي اللّيل والنّهار**"....

- أي لا تسبّوا فاعل النّوازل فإنّكم إذا سببتم فاعلها وقع السبّ على الله تعالى، لأنّه هو فاعلها ومنزلها، وأمّا الدّهر الّذي هو الزّمان فلا فعل له بل هو مخلوق من جملة خلق الله تعالى.
- ومعنى "فإنّ الله هو الدّهر" أي فاعل النوازل والحوادث وخالق الكائنات والله آعلم.*(15/2-3).*

حكم إطلاق لفظة العبد والأمة والمولي والسيّد:

قال صلّى الله عليه وسلّم: "**لا يقولنّ أحدكم عبدي وأمتي، كلّكم عبيد الله وكلّ نسائكم إماء الله، ولكن ليقل غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي**".....والظّاهر أنّ المراد بالنهي من استعمله على جهة التّعاظم والارتفاع لا للوصف والتّعريف والله أعلم. (15\5-7).

كراهة تسمية العنب كرما:

يكره تسمية العنب كرما، بل يقال عنب أو حبلة. وإنّما يستحقّ هذا الاسم الرّجل المسلم أو قلب المؤمن، لأنّ الكرم مشتقّ من الكرم بفتح الراء. (15\4-5)

كراهة قول الإنسان خبثت نفسي:

وإنّما كره لفظ الخبث لبشاعة الاسم وعلمهم الأدب في الألفاظ واستعمال حسنها وهجران خبيثها.

(8-7\15)

[احتراز المرء من إضافة الشّرّ إلى نفسه]

فيقولمثلا "يا ويله" هو من آداب الكلام، وهو أنّه إذا عرض في الحكاية عن الغير ما فيه سوء واقتضت الحكاية رجوع الضمير إلى المتكلّم صرف الحاكي الضّمير عن نفسه تصاونا عن صورة إضافة السوء إلى نفسه. *(71/2)*

[كلمات تطلق عند الغضب ولا براد بها المعنى الحقيقيّ]

مثل قوله "**كذب عدو الله**" قال العلماء: هو على وجه الإغلاظ والزّجر عن مثل قوله، لا أنّه يعتقد أنّه عدوّ الله حقيقة..... وحال الغضب تطلق الألفاظ ولا تراد بها حقائقها والله أعلم.*(137/15)*

[ما يصدر من الوالد في حق أولاده من كلمات قاسية]

مثل قوله: "**اقض بيني وبين هذا الكاذب**" إلى آخره. قال جماعة من العلماء: معناه هذا الكاذب إن لم ينصف، فحذف الجواب. *(72/12)*.

[قول المرء: لا أبا لك]

هذه كلمة تذكرها العرب للحثّ على الشّيء. ومعناها: أنّ الإنسان إذا كان له أب وحزبه أمر ووقع في شدّة عاونه أبوه ورفع عنه بعض الكلّ، فلا يحتاج من الجدّ والاهتمام إلى ما يحتاج إليه حالة الانفراد، وعدم الأب المعاون.*(174/2)*

النّهي عن قول هلك الناس:

- واتّفق العلماء على أنّ هذا الذّم إنّما هو فيمن قاله على سبيل الإزراء على النّاس واحتقارهم وتفضيل نفسه عليهم وتقبيح أحوالهم، لأنّه لا يعلم سرّ الله في خلقه.
- قالوا: فأمّا من قال ذلك تحزّنا لما يرى في نفسه وفي النّاس من النّقص في أمر الدين فلا بأس عليه.*(16/-175-176)*

[جواز قول: هلك فلان]

يجوز قول: هلك فلان إذا مات، وقد كثرت الأحاديث به، وجاء في القرآن العزيز قوله تعالى: {**حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا**}. *(231/12)*

من ألفاظ الآداب: [راجع: الكلام]

[استعمال صرائح الألفاظ التي قد تستبشع]

قال أسامة: "**نزل فبال**" ولم يقل أسامة أراق الماء. وفيه استعمال صرائح الألفاظ التي قد تستبشع ولا يكنى عنها إذا دعت الحاجة إلى التصريح بأن خيف لبس المعنى أو اشتباه الألفاظ أو غير ذلك.*(31/9)*

[التّفاؤل]

مثل القول: "**سيّد الحيّ سليم**" أي لديغ، قالوا سمّي بذلك تفاؤلا بالسلامة.*(188/14)*

ومثل القول: "**ما وجع الرجل؟ قال مطبوب**". المطبوب المسحور، يقال طبّ الرّجل إذا سحر فكنوا بالطّب عن السّحر، كما كنوا بالسّليم عن اللّديغ.*(177/14)*

[توقير الكبير عند المخاطبة]

يخاطب الصّغير الكبير بياعم احتراما له ورفعا لمرتبته، ولا يحصل هذا الغرض بقول يا ابن عمّ والله أعلم. (2\202-203)

ومثل قول أنس لأبي طلحة:"**يا أبتاه**". فيه استعمال المجاز لقوله "يا أبتاه" وإنّما هو زوج أمّه.*(223/13)*

جواز قوله لغير ابنه يا بنيّ واستحبابه للملاطفة:

يجوز قول الإنسان لغير ابنه ممّن هو أصغر سنّا منه:يا ابني ويا بنيّ مصغّرا، ويا ولدي.... *(129/14)*

[طيب الكلام]

والكلمة الطيبة سبب للنجاة من النار وهي الكلمة التي فيها تطيب قلب إنسان إذا كانت مباحة أو طاعة. *(101/7)*

كلمة ويح:

وروينا عن الحسن البصري قال: ويح كلمة رحمة والله أعلم.*(199/11).*

[الإمساك عن الكلام الذي ليس فيه خير]

لقوله صلّى الله عليه وسلّم: "**فليقل خيرا أو ليصمت**".

- فمعناه: أنّه إذا أراد أن يتكلّم فإن كان ما يتكلّم به خيرا محقّقا يثاب عليه واجبا أومندوبا فليتكلّم، وإن لم يظهر له أنّه خير يثاب عليه فليمسك عن الكلام، سواء ظهر له أنه حرام أو مكروه أو مباح مستوي الطرفين؛
- فعلى هذا يكون الكلام المباح مأمورا بتركه مندوبا إلى الإمساك عنه مخافة من انجراره إلى المحرّم أو المكروه....*(19/2)*

لزوم الصّمت إلّا عن الخير وكون ذلك كلّه من الإيمان:

قال أهل اللغة: يقال صمت يصمت بضم الميم صمتا وصموتا وصمات أي سكت. *(18/2)*

حفظ اللسان:

قال صلّى الله عليه وسلّم: "**إنّ الرّجل ليتكلّم بالكلمة ما يتبيّن ما فيها يهوى بها في النّار**".

معناه: لا يتدبرها ويفكّر في قبحها ولا يخاف ما يترتب عليها، وهذا كالكلمة عند السلطان وغيره من الولاة، وكالكلمة تقذف أو معناه كالكلمة الّتي يترتب عليها إضرار مسلم ونحو ذلك، وهذا كلّه حثّ على حفظ اللّسان..*(117/18)*

[الإنصات للكلام]

قال صلّى الله عليه وسلّم: "**استنصت الناس**". معناه: مرهم بالإنصات ليسمعوا هذه الأمور المهمّة والقواعد الّتي سأقرّرها لكم وأحملكموها.*(56/2)*

يستحب إذا كان في الجمع مشهور بالفضل أو بالصّلاح أن يطلب منه الحديث، فإن لم يطلبوا استحبّ له الابتداء بالحديث. *(132/12)*

[قول المرء: لله أبوك]

وقوله: "**لله أبوك**" كلمة مدح تعتاد العرب الثّناء بها، فإنّ الاضافة إلى العظيم تشريف، ولهذا يقال: بيت الله وناقة الله.

قال صاحب التّحرير[1]: فإذا وجد من الولد ما يحمد قيل له: **لله أبوك**، حيث أتى بمثلك.*(171/2)*

[آداب تتعلّق بالأسماء] راجع: **الصبيّ**.

النّهي عن التّكني بأبي القاسم وبيان ما يستحبّ من الأسماء:

- اختلف العلماء في هذه المسألة على مذاهب كثيرة وجمعها القاضي وغيره...
- **أحدها:** مذهب الشّافعيّ وأهل الظاهر: أنّه لا يحلّ التّكنّي بأبي القاسم لأحد أصلا سواء كان اسمه محمّدا أو أحمد أم لم يكن.
- **والثّاني:** أنّ هذا النّهي منسوخ، .....وهذا مذهب مالك، قال القاضي وبه قال جمهور السّلف وفقهاء الأمصار وجمهور العلماء..... وذكر أقوالا أخرى. *(112/14)*

[أحبّ الأسماء إلى الله]

---

[1] هو أبو عبد الله مُحَمَّد بن إسماعيل الأصبهاني. المتوفى شابا في 526هـ، مات قبل إكمال الكتاب فأكمله والده إسماعيل بن مُحَمَّد بن الفضل بن علي بن أحمد بن طاهر القرشي التيمي، ثم الطلحي الأصبهاني أبو القاسم قوام السّنّة الأصفهاني. المولود في 457هـ المتوفى في 535هـ

والتحرير شرح صحيح مسلم ينقل عنه النووي كثيرًا. ولم يصل إلينا هذا الشرح كما قاله أهل الاطلاع الواسع.

تاريخ الإسلام (ج36 ص372)؛ سير أعلام النبلاء (ج20 ص84) كلاهما للّذهبي، طبقات الفقهاء الشافعيين لابن كثير: 2\ ص592)؛ الرسالة المستطرفة للكتاني (ص57).

"**إن أحبّ أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرّحمن**". فيه التّسمية بهذين الاسمين وتفضيلهما على سائر ما يسمّى به.*(113/14)*

[الإجماع على جواز التكنية بما عدا أبا القاسم]

- وأمّا غير أبي القاسم من الكنى فأجمع المسلمون على جوازه سواء كان له ابن أو بنت فكنى به أو بها أو لم يكن له ولد، أو صغيرا أو كنى بغير ولده.
- ويجوز أن يكنى الرّجل أبا فلان وأبا فلانة، وأن تكنى المرأة أمّ فلانة وأمّ فلان.*(116-115/14).*

[هل يسمّي بأسماء الملائكة؟]

قال القاضي: وقد كره بعض العلماء التّسمي بأسماء الملائكة وهو قول الحارث بن مسكين؛

قال: وكره مالك التّسمي بجبريل وياسين. *(117/14)*

[تسمية المولود بأسماء الأقارب]

وسبب تسمية النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم هذا المولود المنذر لأنّ ابن عمّ أبيه المنذر بن عمرو كان قد استشهد ببئر معونة وكان أميرهم، فيقال بكونه خلفا منه.*(128/14)*

كراهة التّسمية بالأسماء القبيحة وبنافع أفلح ورباح ويسار ونحو ذلك:

- وكان صلى الله عليه و سلم يحب الاسم الحسن ويكره الاسم القبيح. *(155/9)*

- قال أصحابنا: يكره التّسمية بهذه الأسماء وما في معناها ولا تختصّ الكراهة بها وحدها، وهي كراهة تنزيه لا تحريم، والعلّة في الكراهة ما بيّنه صلّى الله عليه وسلّم في قوله "فإنك تقول: أثمّ هو؟ فيقول لا" فكره لبشاعة الجواب، وربّما أوقع بعض النّاس في شيء من الطّيرة.*(14/117-119).*

استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن وتغيير اسم برّة إلى زينب وجويرية ونحوهما:

وقد ثبتت أحاديث بتغييره صلّى الله عليه وسلّم أسماء جماعة كثيرين من الصّحابة وقد بيّن صلّى الله عليه و سلم العلّة في النّوعين وما في معناهما وهي التزكية أو خوف التّطير.*(14/119-121).*

تحريم التّسمّي بملك الأملاك أو بملك الملوك:

واعلم أنّ التّسمّي بهذا الاسم حرم وكذلك التّسمّي بأسماء الله تعالى المختصّة به كالرّحمن والقدوس والمهيمن وخالق الخلق ونحوها.*(14/121-122).*

تجوز تكنية من لم يولد له وتكنية الصغير:*(14/128-129).*

يجوز تكنية المرء نفسه بما اشتهر به:

ولا بأس أن يكنى الإنسان نفسه على سبيل التعريف إذا اشتهر بالكنية.*(5/230-231).*

من آداب البيوت:

..إغلاق الأبواب وذكر اسم الله تعالى عليها وإطفاء السّراج والنّار عند النّوم.....

فأمر صلّى الله عليه وسلّم بهذه الآداب الّتي هي سبب للسّلامة من إيذاء الشّيطان وجعل الله عز وجلّ هذه الأسباب أسبابا للسّلامة من إيذائه فلا يقدر على كشف إناء ولا حلّ سقاء ولا فتح باب ولا إيذاء صبيّ وغيره إذا وجدت هذه الأسباب.*(185/13).(187/13).*

آداب الطعام والشراب وأحكامهما:

- يبدأ الكبير والفاضل في غسل اليد للطّعام، وفي الأكل. *(188/13)*
- يستحبّ فتّ الطّعام واختيار الثّريد على الغمس باللّقم. *(219/13)*

غسل اليدين للنظافة:

واختلف العلماء في استحباب غسل اليد قبل الطّعام وبعده والأظهر استحبابه أولا، إلا أن يتيقن من نظافة اليد من النجاسة والوسخ.

واستحبابه بعد الفراغ إلا أن لايبقى على اليد أثر الطعام بأن كان يابسا ولم يمسه بها. *(46/4)*

[التّسمية قبل الأكل والشّرب]

- يستحبّ التّسمية في ابتداء الطّعام وهذا مجمع عليه، ولذا يستحبّ حمدالله تعالى في آخره كما سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى؛
- وكذا تستحب التّسمية في أوّل الشّراب بل في أوّل كلّ أمر ذي بال.
- قال العلماء: ويستحبّ أن يجهر بالتّسمية ليسمع غيره وينبّهه عليها، ولو ترك التسمية في أوّل الطعام عامدا أو ناسيا أو جاهلا أو مكرها أو عاجزا لعارض آخر ثمّ تمكّن في أثناء أكله منها يستحبّ أن يسمّى ويقول: **بسم الله أوله وآخره**.....

[كيف تحصل التسمية؟]

- وتحصل التسمية بقوله: **بسم الله**، فإن قال بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كان حسنا، وسواء في استحباب التسمية الجنب والحائض وغيرهما؛
- وينبغي أن يسمّي كلّ واحد من الآكلين، فإن سمّى واحد منهم حصل أصل السّنّة، نصّ عليه الشّافعيّ ﷺ.*(13/188-189).*

[الأكل والشرب باليمين]

- يستحبّ الأكل والشرب باليمين ووردت كراهتهما بالشّمال، وكذلك الأخذ والإعطاء؛
- وهذا إذا لم يكن عذر فإن كان عذر يمنع الأكل والشرب باليمين من مرض أو جراحة أوغير ذلك فلا كراهة في الشمال.*(13/191-193).*

استحباب تواضع الآكل وصفة قعوده:

قال أنس ﷺ: "**رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلّم مقعيا يأكل تمرا**".*(227/13)*

نهي الآكل مع جماعة عن قران تمرتين ونحوهما في لقمة إلّا باذن أصحابه:

- هذا النّهي متفق عليه حتّى يستأذنهم، فإذا أذنوا فلا بأس.
- فإن كان الطّعام مشتركا بينهم فالقران حرام إلّا برضاهم...
- ويحصل الرضا بتصريحهم به أو بما يقوم مقام التّصريح من قرينة حال أو إدلال عليهم كلّهم.
- وإن كان الطعام لغيرهم أو لأحدهم اشترط رضاه وحده فإن قرن بغير رضاه فحرام، ويستحب أن يستأذن الآكلين معه ولا يجب؛
- وإن كان الطعام لنفسه وقد ضيّفهم به فلا يحرم عليه القران؛*(229-228/13).*

المؤمن يأكل في معى واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء:

وقيل إنّ المراد أنّ المؤمن يقتصد في أكله.*(26-23/14).*

لا يعيب الطّعام:

- هذا من آداب الطّعام المتأكّدة، وعيب الطّعام كقوله: مالح، قليل الملح، حامض، رقيق، غليظ، غير ناضج، ونحوذلك.
- **وأمّا حديث ترك أكل الضّبّ**: فليس هو من عيب الطّعام إنما هو إخبار بأنّ هذا الطعام الخاص لا أشتهيه.*(26/14)*

استحباب حمدالله تعالى بعد الأكل والشّرب:

- يستحبّحمدالله تعالى عقب الأكل والشّرب.
- ولواقتصر على الحمد لله حصل أصل السّنّة. *(51/17)*

[شكر الله وحمده بعد الشبع من الأكل]

يجوز الشّبع وما جاء في كراهة الشّبع فمحمول على المداومة عليه لأنّه يقسي القلب وينسى أمر المحتاجين.*(214/13)*

[من آداب الشرب: عدم اختناث الإناء]

"**نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن اختناث الأسقية**"."واختناثها" أن يقلب رأسها حتّى يشرب منه.

واتّفقوا على أنّ النّهي عن اختناثها نهي تنزيه لا تحريم، لحديث آخر يدلّ على عدم التّحريم.

(194-193/13)

من آداب الشرب:عدم التنفس في الإناء:

قال العلماء والنهى عن التنفس فى الإناء هو من طريق الأدب مخافة من تقذيره ونتنه وسقوط شئ من الفم والأنف فيه ونحو ذلك والله أعلم. *(160/3)*

الشرب قائما:

[ورود النّهي عنه وجاءت الرّخصة فيه والجمع بين الأدلة]

- والصّواب فيها أنّ النّهي فيها محمول على كراهة التّنزيه.
- وأمّا شربه صلّى الله عليه وسلّم قائما فبيان للجواز، فلا إشكال ولاتعارض.*(13/194-197).*
- يجوز الشرب قائما وراكبا. *(3/8)*

يكره التّنفّس في نفس الإناء ويستحبّ التّنفّس ثلاثا خارج الإناء:*(13/198-199).*

استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما على يمين المبتدي:

- ورد أنّ الأيمن في الشّراب ونحوه يقدّم وإن كان صغيرا أو مفضولا لأنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قدّم الأعرابيّ والغلام على أبي بكر رضي الله تعالى عنه؛
- وأمّا تقديم الأفاضل والكبار فهوعند التّساوي في باقي الأوصاف ولهذا يقدم الأعلم والأقرأ على الأسنّ النّسيب في الإمامة في الصلاة.*(13/199-201).*

[الاستئذان من صاحب الحقّ إذا أراد مجاوزته]

- وتضمّن ذلك أيضا بيان هذه السّنّة وهي أنّ الأيمن أحقّ ولا يدفع إلى غيره إلّا بإذنه وأنّه لا بأس باستئذانه وأنّه لا يلزمه الإذن...*(13/199-201).*

[جواز خلط اللبن بماء للشرب لا للبيع]

يجوز ذلك وإنّما نهى عن شوبه اذا أراد بيعه لأنّه غشّ. قال العلماء: والحكمة فى شوبه أن يبرد أو يكثر أو للمجموع.*(13/200-201).*

[إفضال الطّعام]

قال العلماء في هذا: أنّه يستحبّ للآكل والشّارب أن يفضل ممّا يأكل ويشرب فضلة ليواسي بها من بعده لا سيّما إن كان ممّن يتبرّك بفضلته، وكذا إذا كان في الطّعام قلّة ولهم إليه حاجة، ويتأكد هذا في حقّ الضّيف لا سيّما إن كانت عادة أهل الطعام أن يخرجوا كلّ ما عندهم وتنتظر عيالهم الفضلة كما يفعله كثير من النّاس، ونقلوا أنّ السّلف كانوا يستحبّون إفضال هذه الفضلة المذكورة.*(14/9-10).*

يستحبّ لعق الأصابع والقصعة وأكل اللّقمة السّاقطة بعد مسح ما يصيبها من أذى ويكره مسح اليد قبل لعقها لاحتمال كون بركة الطّعام في ذلك الباقي والسّنّة الأكل بثلاثة أصابع.*(13/203-207).*

استحباب وضع النّوى خارج التمر ...

ولا يلقي في إناء التّمر لئلا يختلط بالتّمر.*(13/225-226).*

استحباب تخمير الإناء وهو تغطيته وإيكاء السّقاء...:

- وردت فيه أحاديث..وذكر العلماء للأمر بالتغطية فوائد منها: الفائدتان اللّتان وردتا في هذه الأحاديث وهما: صيانته من الشيطان فإنّ الشيطان لا يكشف غطاء ولا يحلّ سقاء؛
- وصيانته من الوباء الّذي ينزل في ليلة من السّنة.
- والفائدة الثّالثة صيانته من النّجاسة والمقذرات.
- والرّابعة: صيانته من الحشرات والهوام فربّما وقع شيء منها فيه فشربه وهو غافل أو في اللّيل فيتضرّر به والله أعلم.

[هل التغطية تختص بالليل؟]

والأمر بتغطية الإناء عام ويتمسك بالعموم.*(13/182-185).*

****

آدم: راجع: الخلق. [ذات الصلة: حواء].

****

آدمي: راجع: طهارة الآدميّ الميّت: في الجنائز، وحرمة وسم وجهه في: الحيوان.

****

الآصع: [ذات الصلة: المكيال].

والآصع جمع صاع، وفي الصاع لغتان التذكير والتأنيث، وهو مكيال يسع خمسة أرطال وثلثا بالبغدادي، هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وجماهير العلماء؛

وقال أبو حنيفة: يسع ثمانية أرطال وأجمعوا على أن الصاع أربعة أمدادا. *(122/8)*

****

آل البيت: راجع: الصلاة على النبيّ ﷺ في حرف الصّاد.

****

آنية: [ذات الصلة: الأشربة والأطعمة]

[حكم استعمال آنية الكفّار]:

- ينهى عن الأكل في آنيتهم الّتي كانوا يطبخون فيها لحم الخنزير ويشربون الخمر.....
- وإنّما نهيعن الأكل فيها بعد الغسل للاستقذار وكونها معتادة للنّجاسة، كما يكره الأكل في المحجمة المغسولة.
- ويقول الفقهاء :يجوز استعمال أواني المشركين إذا غسلت ولا كراهة فيها بعد الغسل، سواء وجد غيرها أم لا؛ومرادهم مطلق آنية الكفّار الّتي ليست مستعملة في النّجاسات، فهذه يكره استعمالها قبل غسلها، فإذا غسلت فلا كراهة فيها لأنّها طاهرة وليس فيها استقذار ولم يريدوا نفي الكراهة عن آنيتهم المستعملة في الخنزير وغيره من النّجاسات والله أعلم.*(13/79-80).*

تحريم استعمال أواني الذّهب والفضّة في الشرب وغيره على الرّجال والنّساء:

والنّهي يتناول جميع من يستعمل إناء الذّهب أو الفضّة من المسلمين والكفّار لأنّ الصحيح أنّ الكفار مخاطبون بفروع الشّرع والله أعلم.

[نقل الإجماع في هذا الحكم]

وأجمع المسلمون على تحريم الأكل والشرب في إناء الذّهب وإناء الفضّة على الرّجل وعلى المرأة في الأكل والشرب وجميع وجوه الاستعمالات، حتى التوضؤ منها، إلا للضرورة، كما تباح الميتة في حال الضرورة.وكذلك يحرم اتّخاذها من غير استعمال.*(14/27-30)*

- قال الشّافعي والأصحاب: لو توضأ أو اغتسل من إناء ذهب أو فضّة عصى بالفعل وصحّ وضوءه وغسله. وكذا لو أكل منه أو شرب عصى بالفعل ولا يكون المأكول والمشروب حراما.*(30/14)*
- وفعل الملائكة واستعمالهم إيّاه لا يشملنا، وليس بلازم أن يكون حكمهم حكمنا. *(218/2)*

[حكم الأواني النّفيسة غير الذّهب والفضّة]

- وأمّا إناء الزّجاج النّفيس فلا يحرم بالإجماع.
- وأمّا إناء الياقوت والزّمرد والفيروزج ونحوها فالأصحّ عند أصحابنا جواز استعمالها، ومنهم من حرّمها والله أعلم. *(30/14)*

****

أب: راجع: تأديب، الهبات.

****

إباحة: راجع: التكليف.

****

إباق: راجع: الكفر: تسمية العبد الآبق كافرا. الصحّة: "إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة".

****

الابتلاء:

[ابتلاء الأنبياء لينالوا جزيل الأجر]

- في حديث هرقل مع أبي سفيان: "**وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة**"
- معناه: يبتليهم الله بذلك ليعظم أجرهم بكثرة صبرهم وبذلهم وسعهم في طاعة الله تعالى.

(148/12)(106/12)

- ورد ما ابتلى به الأنبياء والصّالحون من أذى السّفهاء والجهّال وصبرهم عليهم. *(127/15)*

[الأمراض جائزة على الأنبياء]:

ويجوز الإغماء على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ولا شك في جوازه فإنه مرض والمرض يجوز عليهم بخلاف الجنون فإنه لا يجوز عليهم لأنه نقص.*(136/4)*

يثاب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك حتّى الشّوكة يشاكها.

(131-126/16).

****

الإبل:

[من صفات أهل الإبل القسوة والكبر]

قال صلّى الله عليه وسلّم: "**إنّ القسوة فى الفدّادين عند أصول أذناب الإبل**": معناه: الّذين لهم جلبة وصياح عند سوقهم لها.*(34/2)*

****

ابن صيّاد:

ذكر بن صيّاد:

- يقال له بن صيّاد وابن صائد، وسمّي بهما في هذه الأحاديث، واسمه صاف.
- قال العلماء: وقصته مشكلة وأمره مشتبه في أنّه هل هو المسيح الدّجّال المشهور أم غيره؟ ولا شك في أنّه دجّال من الدجّاجلة.....
- ومن اشتباه قصّته وكونه أحد الدّجاجلة الكذّابين قوله للنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: "**أتشهد أنّي رسول الله**" ودعواه أنّه يأتيه صادق وكاذب، وأنّه يرى عرشا فوق الماء، وأنّه لا يكره أن يكون هو الدّجال، وأنّه يعرف موضعه، وقوله: إنّي لأعرفه وأعرف مولده وأين هو الآن! وانتفاخه حتّى ملأ السّكّة!!
- وأمّا إظهاره الإسلام وحجّه وجهاده وإقلاعه عمّا كان عليه فليس بصريح في أنّه غير الدّجّال.

.(48-46/18)

****

الاتباع: [ذات الصلة: المسائل، الوحي]

- **يجب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره صلّى الله عليه وسلّم من معايش الدّنيا على سبيل الرّأي:**

فأمّا ما قاله باجتهاده صلّى الله عليه و سلم ورآه شرعا يجب العمل به. *(116/15)*

- **توقيره صلّى الله عليه وسلّم وترك إكثار سؤاله عمّا لا ضرورة إليه أو لا يتعلّق به تكليف وما لا يقع ونحو ذلك: [راجع أيضا: المسائل]**
- نهاهم صلّى الله عليه وسلّم عن إكثار السؤال والابتداء بالسّؤال عمّا لا يقع، وكره ذلك لمعان.... *(111-110/15).*

- قال العلماء: كانوا يمتنعون من إيقاظه صلى الله عليه و سلم لما كانوا يتوقعون من الإيحاء إليه في المنام. *(190/5)*

[حرص الصحابة على اتباعه ﷺ]

قال ابن عمر: "فبقول رسول الله صلى الله عليه و سلم أحق أن تأخذ أو بقول ابن عباس إن كنت صادقا".

- فمعناه: إن كنت صادقا في إسلامك واتّباعك رسول الله صلى الله عليه وسلّم فلا تعدل عن فعله وطريقته إلى قول ابن عباس وغيره والله أعلم. *(218-217/8).*
- قال صلّى الله عليه وسلّم: "**والله لا ألبسه أبدا–أي خاتمه– فنبذ النّاس خواتيمهم**".

- فيه بيان ما كانت الصّحابة ﷺ عليه من المبادرة إلى امتثال أمره ونهيه صلّى الله عليه وسلّم والاقتداء بأفعاله.*(14/66-67).*

[الاعتصام بحبل الله]

وأما الاعتصام بحبل الله: فهو التّمسك بعهده وهو اتّباع كتابه العزيز وحدوده، والتأدّب بأدبه.

والحبل: يطلق على العهد وعلى الأمان وعلى الوصلة وعلى السبب... *(12/10-11).*

[النّهي عن التّفرّق]:

وأما قوله صلى الله عليه و سلم: "**ولا تفرقوا**". فهو أمر بلزوم جماعة المسلمين، وتألّف بعضهم ببعض، وهذه إحدى قواعد الإسلام. *(12/10-11).*

[أتباع الرّسل]

وأما قوله: **أن الضعفاء هم اتباع الرسل:** فلكون الأشراف يأنفون من تقدّم مثلهم عليهم، والضعفاء لا يأنفون فيسرعون إلى الانقياد واتّباع الحقّ.*(12/105)*

[الأصل وجوب حمل النصوص على ظواهرها]

يعمل بظاهر الحديث إذا لم يكن مانع من حمله على حقيقته فوجب الحكم بأنه على ظاهره والله أعلم.

(120/5)

[الاكتفاء بشريعتنا عن الإسرائيليات]

قوله: "**قلت أأقرأ التّوراة؟!**"[2]

ومعناه: ما أعلم ولاعندي شيء إلّا عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ولا أنقل عن التّوراة ولا غيرها من كتب الأوائل شيئا....*(124/18)*

****

الإثم: راجع: التكليف، الكبيرة، الصغيرة.

****

الإجارة:

تجوز إجارة السفينة. ***(137/15)***

****

[2]والقائل هو أو هريرة رضي الله عنه.

الاجتهاد: [ذات الصلة: الأمر، الإجماع، التكليف].

[هل كان الاجتهادا جائزا للرسول؟]

وهذه المسألة وهي اجتهاده صلى الله عليه وسلّم فيها تفصيل معروف:

- **فأما أمور الدّنيا:** فاتّفق العلماء رضى الله عنهم على جواز اجتهاده صلّى الله عليه وسلّم فيها، ووقوعه منه.
- **وأمّا أحكام الدين:** فقال أكثر العلماء بجواز الاجتهاد له صلّى الله عليه وسلّم، لأنّه إذا جاز لغيره فله صلّى الله عليه وسلّم أولى، وقول الجمهور أنه وقع فعلا، ولا يقرّ عليه الخطأ إذا وقع منه على رأي المحققين **والله اعلم**. *(241/1)*
- وقيل: لا يجوز لتمكنه من الوحى والصواب الأول.*(10/16-17). (78/8)*
- والصحيح أنه صلى الله عليه وسلّم كان له أن يجتهد في الأحكام ولا يشترط في حكمه أن يكون بوحي، وقيل يشترط. *(101/9)*

[وهل يجوز عليه الخطأ؟]

- قال: وأكثر العلماء على أنه يجوز عليه الخطأ فيما لم ينزل عليه، وقد أجمعوا كلهم على أنه لا يقر عليه.
- قال: ومعلوم أنه صلى الله عليه و سلم وإن كان الله تعالى قد رفع درجته فوق الخلق كلهم فلم ينزهه عن سمات الحدث والعوارض البشرية وقد سهى في الصلاة فلا ينكر أن يظن به حدوث بعض هذه الأمور في مرضه فيتوقف في مثل هذا الحال حتى تتبين حقيقته. *(11/89-92)(12/5)*

[جواز الاجتهاد في زمن النّبي صلّى الله عليه و سلم]:

وقد اختلف أصحابنا وغيرهم من أهل الأصول في هذه المسألة على ثلاثة أوجه: أصحها يجوز الاجتهاد في زمنه صلى الله عليه و سلم بحضرته وفي غير حضرته.
والثاني: لايجوز بحال. والثالث: لايجوز بحضرته ويجوز في غير حضرته والله أعلم.*(63/4)*

ومن أدلة ذلك: حديث العنبر الذي حصل عليه أبو عبيدة وأصحابه.*(13/85-86)*.

[جوازه بعد النبيّ صلّى الله عليه وسلّم لمن تأهّل له]

- قول أبي بكر رضى الله عنه: "**والله لأقاتلنّ من فرّق بين الصلاة والزكاة**". *(1/207)*
- وفيه: اجتهاد الأئمّة فى النّوازل وردّها إلى الأصول ومناظرة أهل العلم فيها، ورجوع من ظهر له الحقّ إلى قول صاحبه.
- وفيه: ترك تخطئة المجتهدين المختلفين فى الفروع بعضهم بعضا.*(1/213)*
- **ويجوز الاجتهاد في مسائل الفروع والاختلاف فيها والله أعلم**. ***(8/111)***
- يجوز الاجتهاد في الحروب ونحوها كما يجوز في الأحكام. *(14/212)*

[ترك الاجتهاد والقياس عند وجود النص]

يرجع إلى النص عند الاختلاف ويترك الاجتهاد والقياس عند وجود النص. *(8/125-126)*.

[هل كلّ مجتهد مصيب؟]

وقد اختلف العلماء في أنّ كلّ مجتهد مصيب أم المصيب واحد، وهو من وافق الحكم الّذي عند الله تعالى، والآخر مخطئ لا إثم عليه لعذره؟ والأصحّ عند الشافعي وأصحابه: أن المصيب واحد.

وهذا الاختلاف إنما هو في الاجتهاد في لفروع، فأما أصول التوحيد فالمصيب فيها واحد بإجماع من يعتد به.(12/13-14).(12/39-40).

لا يعنّف المجتهد فيما فعله باجتهاده إذا بذل وسعه في الاجتهاد.(12/98)

المجتهد لا يقلّد المجتهد.(1/210)

[إذا تغيّر الاجتهاد يؤخذ بالقول الأخير]

والصّحيح عند أصحابنا وغيرهم من الأصولين: أنّ المجتهد إذا قال قولا ثمّ رجع عنه لا يبقي قولا له ولا ينسب إليه. (14/29)

لا اعتراض في المسائل الاجتهادية لا سيما إذا وافق المجتهد عليها أكثر النّاس وأهل الحلّ والعقد فيها.(14/210)

****

الأجر: راجع الثّواب، العبادة.

****

الأجرة:

ويجوز ركوب السفينة والدابة وسكنى الدار ولبس الثوب ونحو ذلك بغير أجرة برضى صاحبه. *(137/15)*

[أجرة المحرّم]

- قال البغويّ من أصحابنا والقاضى عياض: أجمع المسلمون على تحريم حلوان الكاهن لأنه عوض عن محرم، ولأنه أكل المال بالباطل؛
- وكذلك أجمعوا على تحريم أجرة المغنية للغناء والنائحة للنّوح؛
- وأما الذى جاء في غير صحيح مسلم من النهي عن كسب الإماء، فالمراد به: كسبهن بالزنى وشبهه لا بالغزل والخياطة ونحوهما.*(231/10)*

****

الإجماع: [ذات الصلة: الأمر، الاجتهاد، التكليف]

[حجية الإجماع]

الإجماع حجّة. *(67-65/13).*

الصّحابة معصومون من الإجماع على الخطأ. *(72/10)*

[لا بدّ في الإجماع من اتّفاق المجتهدين كلّهم]

الإجماع لا ينعقد إذا خالف من أهل الحلّ والعقد واحد، وهذا هو الصّحيح المشهور وخالف فيه بعض أصحاب الأصول. *(213/1).*

[وهل يشترط انقراض عصر الإجماع؟]

المحققون من الأصوليين لا يشترطون انقراض العصر في صحة الإجماع. *(72/10)*

[هل يعتدّ بقول داود الظّاهري وأتباعه في الإجماع والخلاف؟]

فالمحقّقون يقولون: لايعتد به لإخلاله بالقياس وهو أحد شروط المجتهد الّذي يعتدّ به.*(29/14)*

[الإجماع بعد الاختلاف]

- وفي صحة الإجماع بعد الخلاف خلاف مشهور لأهل الأصول. *(222/7)*
- والأصح أن الإجماع بعد الخلاف يصح والله أعلم. *(26/7)*
- قال القاضي عياض: والأصح عند أصحابنا أنه لا يرفعه بل يدوم الخلاف ولا يصير المسألة بعد ذلك مجمعا عليها أبدا. *(182-181/9).*

****

احتباء راجع: اللباس.

****

الاحتكار:

تحريم الاحتكار في الأقوات:

- لقوله صلى الله عليه و سلم: "**من احتكر فهو خاطئ**".
- وهذا الحديث صريح في تحريم الاحتكار.
- قال أصحابنا: الاحتكار المحرّم هو الاحتكار في الأقوات خاصة، وهو أن يشتري الطعام في وقت الغلاء للتّجارة ولا يبيعه في الحال، بل يدّخره ليغلوا ثمنه؛
- فأما إذا جاء من قريته أو اشتراه في وقت الرخص وادّخره أو ابتاعه في وقت الغلاء لحاجته إلى أكله أو ابتاعه ليبيعه في وقته فليس باحتكار ولا تحريم فيه.
- وأما غير الأقوات فلا يحرم الاحتكار فيه بكل حال. هذا تفصيل مذهبنا.

وذكر تفاصيل أخرى رحمه الله.*(43/11)*

****

الاحتلام: [ذات الصلة: المنيّ، الجنابة، الغسل]

- عند بعض العلماء يجوز الاحتلام على الأنبياء، وفيه خلاف، الأشهر امتناعه قالوا لأنه من تلاعب الشيطان وهم منزهون عنه. *(222-221/7).*
- عتد بعض العلماء الاحتلام مستحيل في حقّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لأنّه من تلاعب الشيطان بالنائم فلا يكون المنيّ الذي على ثوبه صلّى الله عليه وسلّم إلا من الجماع. *(198/3)*

****

الإحداد:

قال أهل اللغة: الإحداد والحداد مشتق من الحد، وهو المنع لأنها تمنع الزينة والطيب...

وأما الإحداد في الشرع: فهو ترك الطّيب والزّينة وله تفاصيل مشهورة في كتب الفقه.

ويجب الإحداد في عدّة الوفاة ويحرم في غير ذلك إلا ثلاثة أيام.

- ويجب الإحداد على المعتدة من وفاة زوجها وهو مجمع عليه في الجملة وإن اختلفوا في تفصيله، فيجب على كلّ معتدة عن وفاة سواء المدخول بها وغيرها والصغيرة والكبيرة والبكر والثيب والحرة والأمة والمسلمة والكافرة، هذا مذهب الشافعي والجمهور....
- وأجمعوا على أنه لا إحداد على أم الولد ولا على الأمة إذا توفي عنهما سيدهما ولا على الزوجة الرجعية.
- واختلفوا في المطلقة ثلاثا، والجمهور على أنه لا إحداد عليها.

[مدة الحداد]

- هي أربعة أشهر وعشرا. فالمراد به وعشرة أيام بلياليها؛
- هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة.
- وعندنا وعند الجمهور لا تحل حتى تدخل ليلة الحادى عشر.
- أما اذا كانت حاملا فعدتها بالحمل، ويلزمها الإحداد في جميع العدة حتى تضع سواء قصرت المدة أم طالت، فإذا وضعت فلا إحداد بعده.

[الحكمة في الإحداد]

- قال العلماء: والحكمة في وجوب الإحداد في عدة الوفاة دون الطلاق لأن الزينة والطيب يدعوان إلى النّكاح ويوقعان فيه فنهيت عنه ليكون الامتناع من ذلك زاجرا عن النكاح...
- ولهذه العلة وجبت العدة على كل متوفى عنها وإن لم تكن مدخولا بها بخلاف الطّلاق..
- وجعلت أربعة أشهر وعشرا لأن الأربعة فيها ينفخ الروح في الولد إن كان والعشر احتياطا، وفي هذه المدة يتحرك الولد في البطن.

[الإحداد على غير زوج]

يجوز الإحداد على غير الزوج ثلاثة أيام فما دونها- للأدلة الواردة في هذا.

[منع الكحل والزينة عن الحادة]

- يحرم الاكتحال على الحادة سواء احتاجت إليه أم لا.
- وإذا لم تحتج إليه لا يحل لها وإن احتاجت لم يجز بالنهار ويجوز بالليل والأولى تركه، فإن فعلته مسحته بالنهار؛
- وتنهى عن جميع الثياب المصبوغة للزينة إلا ثوب العصب.
- والأصح عند أصحابنا تحريمه مطلقا. **وهذا الحديث حجة لمن أجازه**.
- قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحادة لبس الثياب المعصفرة والمصبغة إلا ما صبغ بسواد..
- قال أصحابنا: ويجوز كل ما صبغ ولا تقصد منه الزينة.
- ويجوز لها لبس الحرير في الأصح، ويحرم حلى الذهب والفضة، وكذلك اللؤلؤ. وفي اللؤلؤ وجه أنه يجوز.

- ورخّص الطّيب للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة تتبع به أثر الدم لا للتطيب والله تعالى أعلم.*(10/111-119).*

****

الإحرام: راجع: الحجّ.

****

الإحسان:

"الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فانه يراك".

- هذا من جوامع الكلم الّتي أوتيها صلّى الله عليه وسلّم..
- فمقصود الكلام الحثّ على الإخلاص فى العبادة ومراقبة العبد ربه تبارك وتعالى فى إتمام الخشوع والخضوع وغير ذلك؛
- وقد ندب أهل الحقائق إلى مجالسة الصّالحين ليكون ذلك مانعا من تلبّسه بشيء من النقائص احتراما لهم واستحياء منهم.

فكيف بمن لا يزال الله تعالى مطّلعا عليه فى سرّه وعلانيّته.*(1/157).*

****

الإحصار: راجع: الحج، التحلل بالإحصار.

****

إحصان: [ذات الصلة: الحدود–الرجم].

وقد ورد الإحصان في الشّرع على خمسة أقسام: العفّة والإسلام والنّكاح والتّزويج والحرّية.*(84/2)*

****

إحياء الموات: راجع: الموات.

****

إخبار: راجع: الحديث، العلم، المرض.

****

الاختلاط:[ذات الصلة: الخلوة]

[عزل النساء عن الرجال]

النّساء إذا حضرن صلاة الرجال ومجامعهم يكن بمعزل عنهم خوفا من فتنة أو نظرة أو فكر ونحوه.

(172/6)

****

الاختلاف:

[هل الاختلاف رحمة؟]

قال الخطابي: والاختلاف في الدّين ثلاثة أقسام:

أحدها: في إثبات الصانع ووحدانيته، وإنكار ذلك كفر؛

والثاني: في صفاته ومشيئته وإنكارها بدعة؛

والثالث: في أحكام الفروع المحتملة وجوها، فهذا جعله الله تعالى رحمة وكرامة للعلماء.(*11\92).*

[اختلاف الصحابة في فهم النصوص المحتملة]

وأما اختلاف الصحابة ﷺ في المبادرة بالصلاة عند ضيق وقتها وتأخيرها، فسببه: أنّ أدلّة الشّرع تعارضت عندهم. *(12/98)*

****

أخرس: راجع:الإسلام، [هل يسلم بالنّطق بالشّهادتين بلغة العجم؟]، الصلاة: وجوب قراءة الفاتحة في كلّ ركعة وأنّه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلّمها قرأ ما تيسّر له من غيرها.

****

الإخلاص: [ذات الصلة: الرّياء].

[من مظاهرالإخلاص]

يستحبب إخفاء الأعمال الصّالحة وما يكابده العبد من المشاقّ في طاعة الله تعالى، ولا يظهر شيئا من ذلك إلّا لمصلحة مثل بيان حكم ذلك الشّيء والتّنبيه على الاقتداء به فيه ونحو ذلك، وعلى هذا يحمل ما وجد للسلف من الأخبار بذلك.*(12/197-198)*.

****

الأخلاق: [ذات الصّلة: الآداب، الشمائل]

"**إنّ من خياركم أحاسنكم أخلاقا**". فيه: الحث على حسن الخلق وبيان فضيلة صاحبه وهو صفة أنبياء الله تعالى وأوليائه.

قال الحسن البصري: حقيقة حسن الخلق بذل المعروف وكفّ الأذى وطلاقة الوجه.

قال القاضي: والصحيح أنّ منه ماهو غريزة، ومنه ما يكتسب بالتّخلّق والإقتداء بغيره والله أعلم.*(15/78-79).*

[من معايير حسن الخلق]: "وليأت إلى الناس الذي يجب أن يؤتى إليه".

هذا من جوامع كلمه صلّى الله عليه وسلّم وبديع حكمه. وهذه قاعدة مهمة فينبغي الاعتناء بها، وأنّ الإنسان يلزم أن لا يفعل مع النّاس إلّا ما يحبّ أن يفعلوه معه.*(12/233)*

مداراة من يتّقي فحشه:

تجوز مداراة من يتّقي فحشه؛*(16/144)*

التّغافل عن السّفهاء:

يستحبّ تغافل أهل الفضل عن سفه المبطلين إذا لم تترتّب عليه مفسدة.

قال الشّافعيّ رحمه الله: الكيّس العاقل هو الفطن المتغافل. *(147/14)*

استحباب طلاقة الوجه عند اللّقاء:

ورد الحثّ على فضل المعروف وما تيسّر منه وإن قلّ حتّى طلاقة الوجه عند اللقاء.*(177/16)*

فضل من يملك نفسه عند الغضب وبأيّ شيء يذهب الغضب:

- ينبغي كظم الغيظ وإمساك النفس عند الغضب عن الانتصار والمخاصمة والمنازعة.
- والغضب في غير الله تعالى من نزغ الشّيطان وينبغي لصاحب الغضب أن يستعيذ فيقول: أعوذ بالله من الشّيطان الرّجيم، وهو سبب لزوال الغضب.*(161/16-163).*

من الأخلاق الرّذيلة: [ذات الصلة: الظلم، الغيبة، الكذب، الجاهلية، الكبر، الشح– في قسم الإنفاق]

[خبث ذي الوجهين]

قال صلّى الله عليه وسلّم في ذي الوجهين: **أنّه من شرار النّاس.**

فسببه ظاهر لأنّه نفاق محض وكذب وخداع وتحيّل على اطّلاعه على أسرار الطائفتين، وهو الذي يأتي كلّ طائفة بما يرضيها ويظهر لها أنّه منها في خير أو شرّ وهي مداهنة محرّمة.*(79/16) (156/16)*

تحريم النّميمة:

وهي نقل كلام النّاس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد.*(159/16)*

[أخلاقيات تخرم الأخوة الإيمانية] ذات الصلة: الهجر، الظّلم.

تحريم الظّنّ والتّجسّس والتّنافس والتّناجش ونحوها:

قال بعض العلماء: التّحسّس بالحاء: الاستماع لحديث القوم، وبالجيم البحث عن العورات، وقيل بالجيم التّفتيش عن بواطن الأمور، وأكثر ما يقال في الشّرّ.*(16/118-120).*

يحرم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله:*(16/120)*

****

أدب: راجع: الآداب.

****

الادّخار: راجع: النّفقة.

****

الأذان:

تعريف الأذان:

قال أهل اللغة: الأذان الإعلام، قال الله تعالى: "**وأذان من الله ورسوله**".

وقال تعالى" "**فأذّن مؤذّن**". ويقال: الأذان والتّأذين والآذين.

[جواز الأذان قائما هو السنة مع جوازه في غيره]:

مذهبنا المشهور أنه سنة فلو أذن قاعدا بغير عذر صح أذانه لكن فاتته الفضيلة، وكذا لو أذن مضطجعا مع قدرته على القيام صح أذانه على الأصح، لأن المراد الإعلام وقد حصل ولم يثبت في اشتراط القيام شيء والله أعلم.

[تفضيل المؤذّن حسن الصّوت]:

قال أصحابنا: فلو وجدنا مؤذنا حسن الصوت يطلب على أذانه رزقا وآخر يتبرع بالأذان لكنه غير حسن الصوت فأيهما يؤخذ فيه؟ وجهان أصحهما يرزق حسن الصوت وهو قول ابن شريح والله أعلم.

[من حكمة تشريعه]:

وذكر العلماء في حكمة الأذانأربعة اشياء:

إظهار شعار الاسلام، وكلمة التوحيد، والإعلام بدخول وقت الصلاة وبمكانها، والدعاء إلى الجماعة والله أعلم.

.(77-75/4)

فضل الاذان وهروب الشيطان عند سماعه:
"المؤذّنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة"..

واختلف السّلف والخلف في معناه، فقيل معناه: أكثر الناس تشوفا إلى رحمة الله تعالى، لآنّ المتشوّف يطيل عنقه إلى ما يتطلع إليه، فمعناه كثرة ما يرونه من الثواب.

وقال النضر بن شميل: اذا ألجم الناس العرق يوم القيامه طالت أعناقهم لئلا ينالهم ذلك الكرب والعرق....

"إذا نودي للصّلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين..."

- قال العلماء: وإنما أدبر الشيطان عند الأذان لئلا يسمعه فيضطر إلى أن يشهد له بذلك يوم القيامة لقول النبي صلى الله عليه و سلم لايسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة.
- وقيل: إنما يدبر الشيطان لعظم أمر الأذان لما اشتمل عليه من قواعد التوحيد وإظهار شعائر الإسلام وإعلانه..

[التأذين أفضل أم الإمامة؟]

- واختلف أصحابنا هل الأفضل للانسان أن يرصد نفسه للأذان أم للإمامة؟

على أوجه، أصحها: الأذان أفضل وهو نص الشافعي ﷺ في الامّ وقول اكثر أصحابنا.

- والثاني الإمامة أفضل وهونص الشافعي أيضا.
- والثالث هما سواء. والرابع إن علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة وجميع خصالها فهي أفضل وإلا فالأذان..
- وأما جمع الرجل بين الإمامة والأذان فإن جماعة من أصحابنا يستحب أن لا يفعله، وقال بعضهم: يكره. وقال محققوهم وأكثرهم أنه لابأس به بل يستحب وهذا أصح والله أعلم. *(93-89/4)*

صفة الأذان:

ورد الأمر بشقع الأذن وإيتار الإقامة إلا كلمة الإقامة فإنها مثنى:

وهذا مجمع عليه اليوم، وحكى في إفراده خلاف عن بعض السلف.

[وهل يجوز التربيع؟]

وبالتربيع قال: الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وجمهور العلماء. وبالتثنية قال: مالك.

[جواز الترجيع]

الترجيع في الأذان ثابت مشروع وهو: العود إلى الشهادتين مرتين برفع الصوت بعد قولهما مرتين بخفض الصوت.

.(81-77/4)

[إدخال الاصبع في الأذن أثناء الأذان]

يستحبب وضع الاصبع في الأذن عند رفع الصوت بالأذان ونحوه ممّا يستحب له رفع الصّوت...

.(230/2)

- **الالتفات في الحيعلتين:**
- يسن للمؤذن الإلتفات في الحيعلتين يمينا وشمالا برأسه وعنقه، قال أصحابنا ولا يحوّل قدميه وصدره عن القبلة وإنما يلوي رأسه وعنقه.
- واختلفوا في كيفية التفاته على مذاهب وهي ثلاثة أوجه لأصحابنا أصحها وهو قول الجمهور أنه يقول: حيّ على الصلاة مرتين عن يمينه ثم يقول عن يساره مرتين حي على الفلاح. *(219/4)*

يستحبّ اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد:قال أصحابنا: فإذا احتاج إلى أكثر من مؤذنين اتخذ ثلاثة وأربعة فأكثر بحسب الحاجة.*(83-82/4).*

[المؤذن الراتب]

- يستحبّ اتخاذ مؤذن راتب للمسجد.
- ويجوز إعلام المؤذن الإمام بحضور الصلاة واقامتها واستدعائه لها وقد صرح به أصحابنا وغيرهم.

(20/6)

[أذان الفجر]

"**كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما**".*(3/6)*

- **جواز الأذان للفجر قبل طلوعه:**

يستحبّ أذانان للصبح أحدهما قبل الفجر والآخر بعد طلوعه أول الطلوع.

[جواز أذان الأعمى]:

- يجوز أذان الأعمى قال أصحابنا هو جائز فإن كان معه بصير كابن أم مكتوم مع بلال فلا كراهة فيه وإن لم يكن معه بصير كره للخوف من غلطه. *(202/7)*
- أذان الأعمى صحيح وهو جائز بلا كراهة إذا كان معه بصير كما كان بلال وابن أم مكتوم.

قال أصحابنا ويكره أن يكون الأعمى مؤذنا وحده والله أعلم. *(83/4)*

- **الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان:**

- الأذان يمنع الإغارة على أهل ذلك الموضع، لأنه دليل على إسلامهم.
- والنطق بالشهادتين يكون إسلاما وإن لم يكن باستدعاء ذلك منه وهذا هو الصواب....*(84/4)*

[يشرع الأذان للمنفرد]

وهذا هو الصحيح المشهور في مذهبنا ومذهب غيرنا. *(84/4)*

- **يستحبّ القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلّي على النّبي صلّى الله عليه و سلم ثم يسأل له الوسيلةإلا في الحيعلتين لاحول ولا قوة الا بالله.**
- ويستحب أن يقول السامع كل كلمة بعد فراغ المؤذن منها ولا ينتظر فراغه من كل الأذان.
- يستحب أن يقول بعد قوله وأنا أشهد أن مُحَمَّدا رسول الله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا.

[هل يجيب في جميع الأحوال؟]

- واعلم أنه يستحب إجابة المؤذن بالقول مثل قوله لكل من سمعه من متطهر ومحدث وجنب وحائض وغيرهم ممن لا مانع له من الإجابة؛
- فمن أسباب المنع أن يكون في الخلاء أو جماع أهله أو نحوهما؛
- ومنها أن يكون في صلاة فمن كان في صلاة فريضة أو نافلة فسمع المؤذن لم يوافقه وهو في الصلاة فإذا سلّم أتى بمثله...
- ولو سمع الأذان وهو في قراءة أو تسبيح أو نحوهما قطع ما هو فيه وأتى بمتابعة المؤذن.
- وإذا ثوّب المؤذن في صلاة الصبح فقال: الصلاة خير من النوم، قال سامعة: صدقت وبررت، هذا تفصيل مذهبنا.
- **وهل هذا القول مثل قول المؤذن واجب على من سمعه في غير الصلاة أم مندوب؟ فيه خلاف، حكاه الطحاوي الصحيح الذي عليه الجمهور أنه مندوب.***(4/84-88).*

[حكم الخروج من المسجد بعد الأذان]

يكره الخروج من المسجد بعد الأذان حتى يصلي المكتوبة إلا لعذر والله أعلم. *(157/5)*

[الأذان لمن يصلي في البيت]:

- واختلفوا في الأذان فقال بعضهم يشرع له وقال بعضهم لا يشرع ومذهبنا الصحيح أنه يشرع له الأذان إن لم يكن سمع أذان الجماعة وإلا فلا يشرع.
- وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف إلى أن الإقامة سنة في حقه ولا يكفيه إقامة الجماعة. *(15/5)*

الأذان للفائتة:

- ثبتت الإقامة للفائتة وفيه إشارة إلى ترك الأذان للفائتة ؛
- وفي المسألة خلاف مشهور، والأصح عندنا إثبات الأذان بحديث أبي قتادة وغيره من الأحاديث الصحيحة.

(182/5)

الأذان في السفر:

في حديث بلال: الأذان في السفر.

قال الشافعي ﷺ ولا أكره من تركه في السفر ما أكره من تركه في الحضر لأن أمر المسافر مبني على التخفيف.
(219/4)

****

إرادة الله:

- يستحيل عند أهل الحقّ أن يريد الله تعالى شيئا فلا يقع.
- ومذهب أهل الحقّ أن الله تعالى مريد لجميع الكائنات خيرها وشرّها، ومنها الإيمان والكفر فهو سبحانه وتعالى مريد لإيمان المؤمن ومريد لكفر الكافر خلافا للمعتزلة في قولهم: إنّه أراد إيمان الكافر ولم يرد كفره، تعالى الله عن قولهم الباطل فإنّه يلزم من قولهم: إثبات العجز في حقّه سبحانه، وأنّه وقع في ملكه ما لم يرده.*(147/17).*

****

الإرداف:

يجوز الإرداف إذا كانت الدابة مطيقة وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بذلك.

ويجوز إرداف الرجل المرأة من محارمه والخلوة بها وهذا مجمع عليه.*(143/8)(186/8)(186/12)(166/14)*

[الارتداف مع أهل الفضل]

يستحب الركوب في الدفع من عرفات ويجوز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة،ويجوز الارتداف مع أهل الفضل ولا يكون ذلك خلاف الأدب. *(25/9)(157/12)*

[ركوب ثلاثة على دابة]

يجوز ركوب ثلاثة على دابة إذا كانت مطيقة، وهذا مذهبنا ومذهب العلماء كافّة.*(194/15)*

جواز إرداف المرأة الأجنبية إذا أعيت في الطّريق:

ويجوز إرداف المرأة الّتي ليست محرما إذا وجدت فى طريق قد أعيت لا سيّما مع جماعة رجال صالحين، ولا شكّ في جواز مثل هذا.وأمّا إرداف المحارم فجائز بلا خلاف بكلّ حال.*(166/14)*

****

الأرض:

إنّ الأرضين سبع طبقات، وهو موافق لقول الله تعالى: {**سبع سماوات ومن الأرض مثلهن**}.

(48/11)

كراء الأرض: راجع: المخابرة.

****

الإسبال: [ذات الصلة: الخيلاء].

- الإسبال يكون في الإزار والقميص والعمامة، ولا يجوز إسباله تحت الكعبين إن كان للخيلاء، فإن كان لغيرها فهو مكروه، وظواهر الأحاديث في تقييدها بالجرّ خيلاء تدلّ على أنّ التّحريم مخصوص بالخيلاء، وهكذا نصّ الشّافعيّ على الفرق كما ذكرنا.
- وأجمع العلماء على جواز الإسبال للنساء، وقد صحّ عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم الإذن لهنّ في إرخاء ذيولهنّ ذراعا والله أعلم.
- وأمّا القدر المستحبّ فيما ينزل إليه طرف القميص والإزار فنصف السّاقين.
- والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين فما نزل عن الكعبين فهو ممنوع، فإن كان للخيلاء فهو ممنوع منع تحريم وإلّا فمنع تنزيه.
- وأمّا الأحاديث المطلقة بأنّ ما تحت الكعبين في النّار فالمراد بها ما كان للخيلاء لأنّه مطلق فوجب حمله على المقيد والله أعلم. *(14/62-63).(2/116)*

****

الاستئذان:

- أجمع العلماء أنّ الاستئذان مشروع وتظاهرت به دلائل القرآن والسّنّة وإجماع الأمة.

- والسّنّة أن يسلّم ويستأذن ثلاثا، فيجمع بين السّلام والاستئذان كما صرّح به في القرآن.

- واختلفوا في أنّه هل يستحبّ تقديم السّلام ثمّ الاستئذان؟ أو تقديم الاستئذان ثمّ السّلام؟

– الصّحيح الّذي جاءت به السنة وقاله المحقّقون أنّه يقدّم السّلام، فيقول: السّلام عليكم أأدخل؟

– أمّا إذا أستأذن ثلاثا فلم يؤذن له وظنّ أنّه لم يسمعه، ففيه ثلاثة مذاهب، أشهرها: أنه ينصرف ولا يعيد الاستئذان. *(14/130-131).*

[الحضّ على الاستئذان:

- يجب الاستئذان على الانسان في منزله وإن علم أنه وحده لأنه قد يكون على حالة يكره الاطلاع عليه فيها؛

ولا فرق بين الرجل الجليل وغيره في الحاجة إلى الاستئذان؛ *(10/93) (14/132)*

كراهة قول المستأذن: "أنا" إذا قيل من هذا؟

قال العلماء: إذا استأذن فقيل له من أنت أو من هذا؟ كره أن يقول أنا للأحاديث الواردة، ولأنه لم يحصل بقوله أنا فائدة ولا زيادة، بل الإبهام باق بل ينبغي أن يقول فلان باسمه، وإن قال أنا فلان فلا بأس.*(14/135-136).*

تحريم النّظر في بيت غيره:

وقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إنّما جعل الإذن من أجل البصر".

معناه أنّ الاستئذان مشروع ومأمور به، وإنّما جعل لئلّا يقع البصر على الحرام فلا يحلّ لاحد أن ينظر في جحر باب ولا غيره ممّا هو متعرض فيه لوقوع بصره على امرأة أجنبية..*(136/14)*

نظر الفجأة:

ومعنى نظر الفجأة: أن يقع بصره على الأجنبية من غير قصد؛

فلا إثم عليه في أوّل ذلك ويجب عليه أن يصرف بصره في الحال، فإن صرف في الحال فلا إثم عليه، وإن استدام النّظر أثم..*(139/14)*

جواز جعل الإذن رفع حجاب أو غيره من العلامات:

يجوز اعتماد العلامة في الإذن في الدّخول.*(150/14)*

[جواز الدخول في ملك الغير بدون إذن إذا علم رضاه بذلك]

بل يجوز له الانتفاع بأدواته وأكل طعامه والحمل من طعامه إلى بيته وركوب دابته ونحو ذلك من التصرف الذى يعلم أنه لا يشق على صاحبه، هذا هو المذهب الصحيح الّذي عليه جماهير السلف والخلف من العلماء رحمة الله عليهم، وصرح به أصحابنا.

قال أبو عمر بن عبد البرّ: وأجمعوا على أنّه لا يتجاوز الطّعام وأشباهه إلى الدراهم والدنانير وأشباههما؛

(239/1)

يجوز دخول الإنسان بستان صديقه وقريبه الّذي يدلّ عليه ويعرف أنّه لا يكره له ذلك بغير إذنه بشرط أن يعلم أنّه ليس له هناك زوجة مكشوفة ونحو ذلك.*(93/17)*

لا بأس بأكل طعام الصديق من غير استئذان.*(99/13)*

[الاستئذان من النبيّ إذا كانوا معه على أمر جامع]

قال العلماء: هذا الاستئذان امتثال لقوله تعالى {**وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه**}.*(234/14)*

[استئذان النّبيّ صلى الله عليه وسلّم من أصحابه في حقوقهم]

قال صلّى الله عليه وسلّم: "**أتأذنان؟ قلنا نعم**".

هذا تعليم منه صلّى الله عليه وسلّم لأمّته الآداب الشرعية والورع والاحتياط والاستئذان في مثل هذا وإن كان يعلم أنّهما راضيان وقد أرصدا ذلك له صلّى الله عليه وسلّم ثمّ لمن بعده.*(140/18)*

****

الاستبراء: راجع: الجماع: تحريم وطء الحامل المسبية قبل الاستبراء. ومبحث النسب. وفي: قضاء الحاجة.

****

الاستثبات:

- وأما قول أبيّ بن كعب "**آلله سماني لك**" فيؤخذ منه الاستثبات في المحتملات.*(86/6)*

****

الاستثناء:

يصحّ الاستثناء من الاستثناء، وقد رتب عليه أصحابنا مسائل في الطّلاق والإقرار، ومثله في القرآن {**إنّا أرسلنا إلى قوم مجرمين* إلّا آل لوط إنا لمنجوهم آجمعين* إلا امرأته**}. *(10/16)*

****

الاستجمار: [ذات الصلة: الاستطابة، قضاء الحاجة].

فهو مسح محل البول والغائط بالجمار وهي الأحجار الصغار.

قال العلماء يقال الاستطابة والاستجمار والاستنجاء لتطهير محل البول والغائط فأما الاستجمار فمختص بالمسح بالاحجار. *(125/3)*

[من أحكام الاستجمار]:

- الإيتار فيه: وهو أن يكون عدد المسحات ثلاثا أو خمسا أو فوق ذلك من الأوتار.

وحاصل المذهب أن الإنقاء واجب واستيفاء ثلاث مسحات واجب فإن حصل الانقاء بثلاث فلا زيادة وإن لم يحصل وجب الزيادة، ثم إن حصل بوتر فلا زيادة وإن حصل بشفع كأربع أو ست استحب الإيتار. *(126/3)*

[تكريم اليمنى في الاستجمار]

قال أصحابنا: ويستحب أن لا يستعين باليد اليمنى فى شئ من أمور الاستنجاء إلا لعذر، فاذا استنجى بماء صبه باليمنى ومسح باليسرى، واذا استنجى بحجر فإن كان فى الدبر مسح بيساره وان كان فى القبل وأمكنه وضع الحجر على الأرض أو بين قدميه بحيث يتأتى مسحه أمسك الذكر بيساره ومسحه على الحجر فإن لم يمكنه ذلك واضطر إلى حمل الحجر حمله بيمينه وأمسك الذكر بيساره ومسح بها ولا يحرك اليمنى هذا هو الصواب؛

ثم إن فى النهى عن الاستنجاء باليمين تنبيها على إكرامها وصيانتها عن الأقذار ونحوها.*(156/3)*

النهي عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار:

- استيفاء ثلاث مسحات واجب لابد منه وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فمذهبنا: أنه لابد فى الاستنجاء بالحجر من إزالة عين النجاسة واستيفاء ثلاث مسحات.
- قال أصحابنا: ولو استنجى بحجر له ثلاثة أحرف مسح بكل حرف مسحة أجزأه لأن المراد المسحات والأحجار الثلاثة أفضل من حجر له ثلاثة أحرف.
- **ولو استنجى فى القبل والدبر** وجب ست مسحات لكل واحد ثلاث مسحات.

- والخرقه الصفيقة التى إذا مسح بها لا يصل البلل إلى الجانب الآخر يجوز أن يمسح بجانبها والله أعلم.

[هل يستجمر بغير الأحجار؟]

- وذهب العلماء كافة من الطوائف كلها إلى أن الحجر ليس متعينا بل تقوم الخرق والخشب وغير ذلك مقامه وأن المعنى فيه كونه مزيلا وهذا يحصل بغير الحجر.
- قال أصحابنا والذى يقوم مقام الحجر كل جامد طاهر مزيل للعين ليس له حرمة ولا هو جزء من حيوان...

[الاستجمار بغير طاهر أو بمحترم]

- فإن استنجى بنجس لم يصح استنجاؤه ووجب عليه بعد ذلك الاستنجاء بالماء ولا يجزئه الحجر لأن الموضع صار نجسا بنجاسة أجنبية.
- ولو استنجى بمطعوم أو غيره من المحترمات الطاهرات فالأصح أنه لا يصح استنجاؤه ولكن يجزئه الحجر بعد ذلك إن لم يكن نقل النجاسة من موضعها، وقيل أن استنجاؤه الاوّل يجزئه مع المعصية والله أعلم. *(157/3)*

والاستنجاء بالحجر إنما يجوز الاقتصار عليه في النجاسة المعتادة وهي البول والغائط أمّا النادر كالدم والمذي وغيرهما فلا بد فيه من الماء وهذا أصح القولين في مذهبنا.*(213/3)*

[الاستنجاء بالماء وهل يستخدم معها الأحجار؟]

- يجوز الاستنجاء بالماء يستحبّ ويترجح على الاقتصار على الحجر.
- وقد اختلف الناس في هذه المسألة فالذي عليه الجماهير من السلف والخلف وأجمع عليه أهل الفتوى من أئمة الامصار: أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر..
- فإن اقتصر على أحدهما فالماء أفضل من الحجر لأن الماء يطهر المحل طهارة حقيقية وأما الحجر فلا يطهره وانما يخفف النجاسة ويبيح الصلاة مع النجاسة المعفو عنها.*(3/162-163).*

****

الاستحاضة:

- هي: جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه، وأنه يخرج من عرق يقال له العاذل بالعين المهملة وكسر الذال المعجمة بخلاف دم الحيض فإنه يخرج من قعر الرحم.

المستحاضة وغسلها وصلاتها:

- فاعلم أن المستحاضة لها حكم الطاهرات في معظم الأحكام، فيجوز لزوجها وطؤها في حال جريان الدم عندنا وعند جمهور العلماء..
- وأما الصلاة والصيام والاعتكاف وقرآة القرأن ومس المصحف وحمله وسجود التلاوة وسجود الشكر ووجوب العبادات عليها فهي في كل ذلك كالطاهرة وهذا مجمع عليه.

[كيف تستعدّ المستحاضة للصّلاة]:

- واذا أرادت المستحاضة الصلاة فإنها تؤمر بالاحتياط في طهارة الحدث وطهارة النجس فتغسل فرجها قبل الوضوء والتيمم إن كانت تتيمم وتحشو فرجها بقطنة أوخرقة رفعا للنجاسة أو تقليلا لها، فإن كان دمها قليلا يندفع بذلك وحده فلا شيء عليها غيره.
- واذا استوثقت بالشدّ علىالصفة التي ذكرناها ثم خرج منها دم من غير تفريط لم تبطل طهارتها ولا صلاتها ولها أن تصلي بعد فرضها ماشاءت من النوافل لعدم تفريطها ولتعذر الاحتراز عن ذلك.

[كم صلاة تصلي بالطهارة الواحدة؟]

- ثم أعلم أن مذهبنا أن المستحاضة لا تصلي بطهارة واحدة أكثر من فريضه واحدة مؤداة كانت أو مقضية وتستبيح معها ما شاءت من النوافل قبل الفريضة وبعدها.

[دم الاستحاضة هل ينقض الوضوء؟]

- وقال ربيعة ومالك وداود: دم الاستحاضة لاينقض الوضوء فإذا تطهرت فلها أن تصلي بطهارتها ماشاءت من الفرائض إلى أن تحدث بغير الاستحاضة والله أعلم.

[وهل يصحّ تطهّرها قبل الوقت؟]

- قال أصحابنا ولا يصح وضوء المستحاضة لفريضة قبل دخول وقتها، لأنها طهارة ضرورة فلا تجوز قبل وقت الحاجة.

[هل تؤدّي الصّلاة فورا؟]

قال أصحابنا واذا توضأت بادرت إلى الصلاة عقب طهارتها.

[كيفيّة نية المستحاضة؟]

- قال أصحابنا وكيفية نية المستحاضة في وضوئها أن تنوي استباحة الصلاة ولا تقتصر على نية رفع الحدث..

- **[اغتسال المستحاصة للصلاة]**: واعلم أنه لايجب على المستحاضة الغسل لشيء من الصلاة ولا في وقت من الأوقات إلّا مرة واحدة في وقت انقطاع حيضها وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف..

[أنواع المستحاضة]

- وأعلم أن المستحاضة على ضربين: إحداهما أن تكون ترى دما ليس بحيض ولا يخلط بالحيض كما اذا رأت دون يوم وليلة.
- والضرب الثاني: أن ترى دما بعضه حيض وبعضه ليس بحيض بأن كانت ترى دما متصلا دائما أومجاوزا لأكثر الحيض وهذه لها ثلاثة أحوال:
- أحدها أن تكون مبتدأة وهي التي لم تر الدم قبل ذلك وفي هذا قولان للشافعي أصحهما ترد إلى يوم وليلة، والثاني إلى ست أو سبع.
- والحال الثاني: أن تكون معتادة فترد إلى قدر عادتها في الشهر الذي قبل شهر استحاضتها.
- والثالث: أن تكون مميزة ترى بعض الأيام دما قويا وبعضها دما ضعيفا كالدم الأسود والأحمر فيكون حيضها أيام ألاسود بشرط أن لا ينقص الأسود عن يوم وليلة ولا يزيد على خمسة عشر يوما ولاينقص الأحمر عن خمسة عشر.

(204/3) .(20-16/4)

المستحاضة تصلّى أبدا إلافي الزمن المحكوم بأنه حيض وهذا مجمع عليه. *(21/4)*

****

الاستحداد:

- فهو حلق العانة سمى استحدادا لاستعمال الحديدة وهي الموسى.*(148/3).(54/10)*
- وهو سنة والمراد به نظافة ذلك الموضع، والأفضل فيه الحلق ويجوز بالقص والنتف والنورة.
- والمراد بالعانة الشعر الذي فوق ذكر الرجل وحواليه وكذاك الشعر الذي حوالي فرج المرأة؛

- ونقل عن أبي العباس بن سريج أنه الشعر النابت حول حلقة الدبر فيحصل من مجموع هذا استحباب حلق جميع ما على القبل والدبر وحولهما.

وأما وقت حلقه: فالمختار أنه يضبط بالحاجة وطوله فاذا طال حلق، وكذلك الضبط في قص الشارب ونتف الابط وتقليم الأظفار.

- ولا يترك تركا يتجاوز به أربعين.*(3/148-149).*

****

الاستخارة:

تستحبّ صلاة الاستخارة لمن همّ بأمر، سواء كان ذلك الأمر ظاهر الخير أم لا. *(9/228)*

****

الاستخدام: [ذات الصّلة: العشرة].

[استخدام النساء في رعي المواشي]

يجوز استخدام السيد جاريته في الرعي وإن كانت تنفرد في المرعى وإنما حرم الشرع مسافرة المرأة وحدها لأن السفر مظنة الطمع فيها وانقطاع ناصرها والذاب عنها وبعدها منه، بخلاف الراعية، ومع هذا فإن خيف مفسدة من رعيها لريبة فيها أو لفساد من يكون في الناحية التي ترعى فيها أو نحو ذلك لم يسترعها ولم تمكن الحرة ولا الأمة من الرعي حينئذ. *(5/24)*

وتجوز خدمة العتيق لمعتقه برضاه. *(144/10)*

****

الاستخلاف: راجع: الإمارة، الخلافة.

****

الاسترجاع:

- يستحبّ الإسترجاع عند المصائب سواء كانت في الدّين أو الدّنيا، وسواء كانت في نفسه أو من يعزّ عليه. *(116/17)*

****

الاستسقاء:

- **[مشروعية الاستسقاء]**:
- أجمع العلماء على أن الاستسقاء سنة واختلفوا هل تسن له صلاة أم لا؟
- وقال سائر العلماء من السلف والخلف الصحابة والتابعون فمن بعدهم: تسن الصلاة ولم يخالف فيه إلا أبو حنيفة.

[أنواع الاستسقاء]:

- قال أصحابنا: الاستسقاء ثلاثة أنواع: أحدها الاستسقاء بالدعاء من غير صلاة.
- الثاني: الاستسقاء في خطبة الجمعة أو في أثر صلاة مفروضة وهو أفضل من النوع الذي قبله.
- والثالث: وهو أكملها أن يكون بصلاة ركعتين وخطبتين ويتأهب قبله بصدقة وصيام وتوبة وإقبال على الخير ومجانبة الشر ونحو ذلك من طاعة الله تعالى.

[الخروج إلى الصحراء للصلاة]:

ويستحبّ الخروج للاستسقاء إلى الصحراء لأنه أبلغ في الافتقار والتواضع ولأنها أوسع للناس لأنه يحضر الناس كلهم فلا يسعهم الجامع.

[تحويل الرداء ومتى يفضّل؟]

- عند الشافعي ومالك وأحمد وجماهير العلماء يستحبّ تحويل الرداء، ولم يستحبه أبو حنيفة.
- ويستحب عندنا أيضا للمأمومين كما يستحب للإمام وبه قال مالك وغيره، وخالف فيه جماعة من العلماء.

[عدد الركعات]

صلاة الاستسقاء ركعتان وهو كذلك باجماع المثبتين لها؛

[هل الصلاة قبل الخطبة؟]

- واختلفوا هل هي قبل الخطبة أو بعدها؟ فذهب الشافعي والجماهير إلى أنها قبل الخطبة.

قال أصحابنا: ولو قدم الخطبة على الصلاة صحتا ولكن الأفضل تقديم الصلاة كصلاة العيد وخطبتها.

[هل لها تكبيرات زائدة مثل العيد؟]

- واختلف العلماء هل يكبر تكبيرات زائدة في أول صلاة الاستسقاء كما يكبر في صلاة العيد، فقال به الشافعي وابن جرير وروي عن ابن المسيب وعمر بن عبد العزيز ومكحول.
- وقال الجمهور: لا يكبر.

[هل تجهر بالقراءة؟]

ولم يذكر في رواية مسلم الجهر بالقراءة وذكره البخاري. وأجمعوا على استحبابه.

[لا أذان لها ولا إقامة]:

- وأجمعوا أنه لا يؤذن لها ولا يقام لكن يستحب أن يقال الصلاة جامعة.

[الدعاء واستقبال القبلة به]:

يستحبّ استقبال القبلة للدعاء ويلحق به الوضوء والغسل والتيمم والقراءة والأذكار والأذان وسائر الطاعات إلا ما خرج بدليل كالخطبة ونحوها.

[رفع اليدين بالدعاء وكيفية رفعهما]:

قال جماعة من أصحابنا وغيرهم: السنة في كل دعاء لرفع بلاء كالقحط ونحوه أن يرفع يديه ويجعل ظهر كفيه إلى السماء وإذا دعا لسؤال شيء وتحصيله جعل بطن كفيه إلى السماء.

ويستحبّ تكرر الدعاء ثلاثا.

[جواز الاستسقاء في خطبة الجمعة]

ويستحبّ الاستسقاء في خطبة الجمعة... ويجوز الاستسقاء منفردا عن تلك الصلاة المخصوصة.

[ماذا يقال إذا كثر المطر وخيف من التضرر به؟]

قال صلى الله عليه و سلم حين شكى إليه كثرة المطر وانقطاع السبل وهلاك الأموال من كثرة الأمطار "**اللهم حوالينا**"**ولا علينا، اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر**"

[التّبرّك بالمطر]

يستحب عند أول المطر عند أصحابنا أن يكشف غير عورته لينا له المطر. *(6/187-196).*

****

الاستطابة: [ذات الصّلة: الاستجمار، قضاء الحاجة، الطّهارة].

وأما الاستطابة والاستنجاء فيكونان بالماء ويكونان بالأحجار هذا الذي ذكرناه من معنى الاستجمار هو الصحيح المشهور الذي قاله الجماهير من طوائف العلماء من اللغويين والمحدثين والفقهاء.

125/3)

الاستنجاء باليمين:

- وقد أجمع العلماء على أنه منهى عن الاستنجاء باليمين.
- ثم الجماهير على أنه نهى تنزيه وأدب لا نهى تحريم.

[تنظيف اليد بعد الاستنجاء]

يستحب للمستنجي بالماء إذا فرغ أن يغسل يده بتراب أو اشنان أو يدلكها بالتراب أو بالحائط ليذهب الاستقذار منها.*(156/3)*

****

الاستطاعة:

قال صلى الله عليه و سلم: "**فإذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم**".

- هذا من قواعد الإسلام المهمة ومن جوامع الكلم التي أعطيها صلى الله عليه و سلم ويدخل فيها ما لا يحصى من الاحكام كالصلاة بأنواعها، فإذا عجز عن بعض أركانها أو بعض شروطها أتى بالباقي؛
- وإذا عجز عن بعض أعضاء الوضوء أو الغسل غسل الممكن؛
- وإذا وجد بعض ما يكفيه من الماء لطهارته أو لغسل النجاسة فعل الممكن. وإذا وجبت إزالة منكرات أو فطرة جماعة من تلزمه نفقتهم أو نحو ذلك وأمكنه البعض فعل الممكن.
- وإذا وجد ما يستر بعض عورته أو حفظ بعض الفاتحة أتى بالممكن، وأشباه هذا غير منحصرة وهي مشهورة في كتب الفقه، والمقصود التنبيه على أصل ذلك، وهذا الحديث موافق لقول الله تعالى {**فاتقوا الله ما استطعتم**}.*(102/9)*

****

- **الاستعاذة:**

قال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: "**من استعاذكم بالله فأعيذوه**".

فلمّا استعاذت–المرآة التي خطبها– بالله تعالى لم يجد النّبيّ صلى الله عليه وسلّم بدّا من إعاذتها وتركها، ثمّ إذا ترك شيئا لله تعالى لايعود فيه والله أعلم. *(178/13)*

[الاستعاذة من فتنة الغنى وفتنة الفقر]

- وأمّا استعاذته صلّى الله عليه وسلّم من فتنة الغنى وفتنة الفقر: فلأنّهما حالتان تخشى الفتنة فيهما بالتّسخط وقلّة الصبر والوقوع في حرام أو شبهة للحاجة.
- ويخاف في الغنى من الأشر والبطر والبخل بحقوق المال أو إنفاقه في إسراف وفي باطل أو في مفاخر. *(28/17)*

[الاستعاذة من العجز والكسل والهرم]

- وأمّا الكسل: فهو عدم انبعاث النّفس للخير وقلّة الرّغبة مع إمكانه.
- وأمّا العجز: فعدم القدرة عليه، وقيل هو ترك ما يجب فعله والتّسويف به وكلاهما تستحبّ الإعاذة منه.
- وأمّا استعاذته صلّى الله عليه وسلّم من الهرم: فالمراد به الاستعاذة من الرّدّ إلى أرذل العمر، وسبب ذلك ما فيه من الخرف واختلال العقل والحواس والضّبط والفهم وتشويه بعض المنظر والعجز عن كثير من الطّاعات والتّساهل في بعضها. *(28/17)*

[الاستعاذة من المأثم والمغرم]

وأمّا استعاذته صلّى الله عليه وسلّم من المغرم وهو الدّين: فقد فسّره صلّي الله عليه وسلم في نّ الرّجل إذا غرم حدّث فكذب ووعد فأخلف، ولأنّه قد يمطل المدين صاحب الدّين، ولأنّه قد يشتغل به قلبه وربّما مات قبل وفاته، فبقيت ذمّته مرتهنة به. *(29/17)*

[الاستعاذة من الجبن والبخل]

وأمّا استعاذته صلّى الله عليه وسلم من الجبن والبخل: فلما فيهما من التّقصير عن أداء الواجبات والقيام بحقوق الله تعالى وإزالة المنكر والإغلاظ على العصاة، ولأنّه بشجاعة النّفس وقوتها المعتدلة تتمّ العبادات

ويقوم بنصر المظلوم والجهاد، وبالسّلامة من البخل يقوم بحقوق المال وينبعث للإنفاق والجود ولمكارم الأخلاق، ويمتنع من الطّمع فيما ليس له. *(30/17)*

[التعوّذ من سوء القضاء]

فأمّا الاستعاذة من سوء القضاء: فيدخل فيها سوء القضاء في الدّين والدّنيا والبدن والمال والأهل، وقد يكون ذلك في الخاتمة. *(31/17)*

[التّعوّذ بالله من زوال النّعمة]

لقوله صلّى الله عليه وسلّم: "**اللّهمّ إنّي أعوذ بك من زوال نعمتك وتحوّل عافيتك وفجأة نقمتك**".

(54/17)

[سبب الاستعاذة من تلك الأشياء]

قال العلماء: واستعاذته صلّى الله عليه وسلّم من هذه الأشياء لتكمل صفاته في كلّ أحواله وشرعه أيضا تعليما. *(30/17)*

[الاستعاذة بكلمات الله]

"**أعوذ بكلمات الله التّامّات**" قيل معناه: الكاملات الّتي لا يدخل فيها نقص ولاعيب. *(31/17)*

****

الاستغفار: راجع التّوبة.

****

- **الاستفتاء:**

[استفتاء المرأة]

يجوز استفتاء من وقعت له مسألة ويجوز استفتاء المرأة بنفسها ومشافهتها الرجال فيما يتعلق بالطهارة وأحداث النساء ويجوز استماع صوتها عند الحاجة. *(21/4) (106/10)*

[استفتاء المفضول مع وجود أفضل منه]

- يجوز استفتاء غير النبي ﷺ في زمنه لأنه صلى الله عليه و سلم لم ينكر ذلك.
- ويجوز استفتاء المفضول مع وجود أفضل منه.*(207-206/11)*

[إفتاء الصحابة في حضرة النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم]

أفتى أبو بكر الصّدّيق بحضرة النّبيّ ﷺ وصدّقه النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم في ذلك.*(60/12)*

[قول المفتي: لا أدري]

ينبغي للعالم والمفتي وغيرهما إذا سئل عمّا لا يعلم أن يقول: لا أعلم، وذلك لا ينقصه، بل يستدلّ به على ورعه وتقواه ووفور علمه. *(158/1)*

[إزالة المفتي الشكوك بالفعل]

- يستحب للمفتي أن يتعاطى بعض المباحات الّتي يشكّ فيها المستفتي إذا لم يكن فيه مشقة على المفتي، وكان فيه طمانينة للمستفتي. *(86/13)*
- يجوز إنكار المفتي على مفت آخر خالف النص أو عمّم ما هو خاص. *(106/10)*

[لا بأس أن يكون المستفتي قائما]

لابأس أن يكون المستفتي واقفا إذا كان هناك عذر من ضيق مكان أو غيره، وكذلك طالب الحاجة.*(50/13)*

[المفتي يفتي ويفيد]

- يستحبّ للمفتي إذا رأى بالسائل حاجّة إلى غير ما سأل أن يضمّه في الجواب إلى المسئول عنه. *(169/13)*
- يجوز سؤال المستفتى عن بعض ما يخفى من الدليل اذا علم من حال المسئول أنه لا يكره ذلك ولم يكن فيه سوء أدب والله أعلم. *(93/7)*
- يستحب للمفتى أن ينبّه على وجه الدليل إذا كان مختصرا واضحا وبالسائل إليه حاجة أو يترتب عليه مصلحة. ***(27/8)***
- المفتي إذا سئل عن شيء وكان هناك شيء آخر يحتاج إليه السائل ولم يسأله عنه يستحب له أن يذكره له ويكون هذا من النصيحة لا من الكلام فيما لا يعني. *(108/4)*
- يستحبّ للمفتي إذا رأى مصلحة في التّعريض للمستفتي أن يعرض تعريضا يحصل به المقصود مع أنه صادق فيه.
- قالوا: ومثاله أن يسأله إنسان عن القاتل هل له توبة؟ ويظهر للمفتي بقرينة أنه إن أفتى بأن له توبة ترتب عليه مفسدة، وهي أن الصائل يستهون القتل لكونه يجد بعد ذلك منه مخرجا، فيقول المفتي الحالة هذه:**صحّ عن ابن عباس أنه قال: لا توبة لقاتل**. *(174-173/11)*.

يجوز إطلاق الفتوى، ويكون المراد تعليقها بثبوت ما يقوله المستفتي، ولا يحتاج المفتي أن يقول إن ثبت كان الحكم كذا وكذا، بل يجوز له الإطلاق. ***(8/12)***

يمدح صبر المفتي والمعلّم على من يفتيه أو يعلّمه، واحتمال كثرة مسائله وتقريراته.

ورفق المتعلّم بالمعلم ومراعاة مصالحه والشفقة عليه. *(79/2)*

****

استلحاق: راجع: النسب.

****

استماع: راجع في الأخلاق [أخلاقيات تخرم الأخوة الإيمانية].

****

الاستنباط:

فالاعتناء بالاستنباط من آكد الواجبات المطلوبة لأنّ النّصوص الصّريحة لا تفي إلا بيسير من المسائل الحادثة، فإذا أهمل الاستنباط فات القضاء في معظم الأحكام النّازلة أو في بعضها، والله أعلم.

.(58-57/11)

****

الاستنثار:

- هو:إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق.
- قال أهل اللغة: هو مأخوذ من النثرة وهي طرف الأنف، وقال الخطابي: وغيره هي الأنف والمشهور الأول. *(105/3)*
- والاستنثار غير الاستنشاق والإنتثار هو إخراج الماء بعد الاستنشاق مع ما في الانف من مخاط وشبهه.
- والإنتثار ليس بواجب بالاتفاق. *(126/3)*

****

الاستنجاء: راجع: الاستطابة.

****

الاستنشاق:

- فهو إيصال الماء إلى داخل الأنف وجذبه بالنفس إلى أقصاه.
- ويستحب المبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما فيكره ذلك.
- قال أصحابنا: وعلى أى صفة وصل الماء إلى الفم والأنف حصلت المضمضة والاستنشاق.*(105/3)*

[حكمه]

واختلفوا في وجوب المضمضة والاستنشاق على أربعة مذاهب:

أحدها: مذهب مالك والشافعي وأصحابهما أنهما سنتان في الوضوء والغسل.*(107/3)*

****

الإسراء: [ذات الصّلة: البراق].

[هل أسري بروحه وجسده صلّى الله عليه وسلّم؟]

فقال: اختلف الناس في الإسراء برسول الله صلّى الله عليه وسلم، فقيل: إنّما كان جميع ذلك في المنام، والحقّ الّذي عليه أكثر النّاس ومعظم السّلف وعامّة المتأخرين من الفقهاء والمحدّثين والمتكلمين أنّه أسري بجسده صلّى الله عليه وسلّم، والآثار تدلّ عليه لمن طالعها وبحث عنها ولا يعدل عن ظاهرها إلّا بدليل، ولا استحالة في حملها عليه فيحتاج إلى تأويل.

[أوهام شريك القاضي في رواية حديث الإسراء]

وقد جاء في رواية شريك في هذا الحديث في الكتاب أوهام أنكرها عليه العلماء.

[متى كان الإسراء؟]

- وقال الحربيّ: كان ليلة سبع وعشرين من شهر ربيع الآخر قبل الهجرة بسنة؛
- وقال الزّهري: كان ذلك بعد مبعثه صلّى الله عليه و سلم بخمس سنين؛
- وقال ابن إسحاق: أسرى به ﷺ وقد فشا الإسلام بمكّة والقبائل؛
- وأشبه هذه الأقوال قول الزّهري وابن إسحاق، إذ لم يختلفوا أنّ خديجة رضى الله عنها صلت معه صلّى الله عليه وسلّم بعد فرض الصّلاة عليه، **ولا خلاف أنّها توفّيت قبل الهجرة بمدة قيل بثلاث سنين، وقيل بخمس.**

والعلماء مجمعون على أنّ فرض الصلاة كان ليلة الإسراء، فكيف يكون هذا قبل أن يوحى إليه.

(210/2)

[شقّ صدره صلّى الله عليه وسلّم قبيل الإسراء]

قال صلّى الله عليه وسلّم: "**فشرح عن صدري ثمّ غسل بماء زمزم ثمّ أنزلت**".

معنى شرح: شقّ.

[شحن الإيمان والحكمة في صدره الشريف صلى الله عليه وسلّم بعد الشّقّ]

قوله: "**جاء بطست من ذهب ممتلىء حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري**".

فمعناه- والله أعلم-: أنّ الطّست كان فيها شيء يحصل به كمال الإيمان والحكمة وزيادتهما، فسمّي إيمانا وحكمة لكونه سببا لهما، وهذا من أحسن المجاز والله أعلم.*(218/2)*

[موضع الشّقّ]

قال صلّى الله عليه وسلّم: "**فشقّ من النخر إلى مراق البطن**". هو بفتح الميم وتشديد القاف، وهو ما سفل من البطن ورقّ من جلده.*(226/2)*

[البراق وأوصافها]

قوله صلّى الله عليه وسلّم: "**أتيت بالبراق**". هو بضمّ الباء الموحّدة؛

- قال أهل اللّغة: البراق اسم الدّابة الّتي ركبها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ليلة الإسراء؛
- قال الزّبيديّ في مختصر العين وصاحب التّحرير: هي دابّة كان الأنبياء صلّوات الله وسلامه عليهم يركبونها؛
- **وهذا الّذي قالاه من اشتراك جميع الأنبياء فيها يحتاج إلى نقل صحيح.**
- قال ابن دريد: اشتقاق البراق من البرق إن شاء الله تعالى، يعنى لسرعته، وقيل: سمّي بذلك لشدّة صفائه وتلألئه وبريقه، وقيل: لكونه أبيض.*(210/2)*

[الوصول إلى بيت المقدس]

قال صلّى الله عليه وسلّم: "**فركبته حتى أتيت بيت المقدس فربطته بالحلقة الّتي تربط به الأنبياء صلوات الله عليهم**".

قال صاحب التّحرير: المراد حلقة باب مسجد بيت المقدس والله أعلم. *(211/2)*

[صلاته بالأنبياء ليلة أسري به]

قوله صلّى الله عليه وسلّم: "**وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء صلوات الله عليهم** ..... **فحانت الصّلاة فأممتهم**".

- قال القاضي: فإن قيل كيف رأى موسى عليه السّلام يصلّي في قبره وصلّى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بالأنبياء ببيت المقدس؟ ووجدهم على مراتبهم في السّماوات وسلّموا عليه ورحبوا به؟
- فالجواب: أنه يحتمل أن تكون رؤيته موسى في قبره عند الكثيب الأحمر كانت قبل صعود النّبي صلّى الله عليه وسلّم إلى السماء، وفي طريقه إلى بيت المقدس، ثمّ وجد موسى قد سبقه إلى السّماء.
- ويحتمل أنّه صلّى الله عليه وسلّم رأى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وصلّى بهم على تلك الحال لأوّل ما رآهم، ثمّ سألوه ورحبوا به.
- أو يكون اجتماعه بهم وصلاته ورؤيته موسى بعد انصرافه ورجوعه عن سدرة المنتهى والله أعلم. *(238/2)*

[إصابته صلى الله عليه وسلّم الفطرة باختيار اللبن]

"**فجاءنى جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللّبن فقال جبريل: اخترت الفطرة**".

ومعناه- والله أعلم- اخترت علامة الإسلام والاستقامة، وجعل اللّبن علامة لكونه سهلا طيّبا طاهرا سائغا للشّاربين سليم العاقبة.

وأمّا الخمر: فإنّها أمّ الخبائث وجالبة لأنواع من الشّرّ في الحال والمآل، والله أعلم. *(211/2)*

[العروج إلى السّماء]

"**ثم عرج بنا إلى السّماء فاستفتح جبريل عليه السّلام فقيل له: من أنت؟ قال: جبريل، قيل: ومن معك؟ قال: محمّد، قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه**".

أما قوله: "عرج" فبتح العين والراء أي صعد.*(212/2)*

[لقاؤه بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم]

- قوله صلّى الله عليه وسلّم: "**فإذا أنا بآدم صلّى الله عليه وسلّم فرحّب بي ودعا لي بخير**" ثمّ قال صلّى الله عليه وسلّم في السّماء الثّانية:
- "**فإذا أنا بابني الخالة فرحّبا بي ودعوا**".
- وذكر صلّى الله عليه وسلّم باقي الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم نحوه.

- فيه: استحباب لقاء أهل الفضل بالبشر والترحيب والكلام الحسن والدعاء لهم وإن كانو أفضل من الدّاعي.
- وقوله صلّى الله عليه وسلّم: "**فإذا أنا بإبراهيم صلّى الله عليه وسلّم مسندا ظهره إلى البيت المعمور**".*(213*

[كثرة الملائكة في البيت المعمور]

قوله: "**هذا البيت المعمور يدخله كلّ يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا منه لم يعودوا إليه آخر ما عليهم**". وفي هذا: أعظم دليل على كثرة الملائكة صلوات الله وسلامه عليهم والله أعلم. *(225/2)*

[بكاء نبيّ الله موسى عليه السّلام]

- قال صلّى الله عليه وسلّم في موسى عليه السّلام: "**فلمّا جاوزته بكى فنودي ما يبكيك؟ قال: ربّ هذا غلام بعثته بعدي يدخل من أمّته الجنّة أكثر ممّا يدخل من أمّتي**".
- معنى هذا- والله أعلم- أنّ موسى عليه السّلام حزن على قومه لقلّة المؤمنين منهم مع كثرة عددهم، فكان بكاؤه حزنا عليهم وغبطة لنبيّنا صلّى الله عليه وسلّم على كثرة أتباعه، والغبطة في الخير محبوبة.*(224/2)*

[أين التقىإبراهيم عليهما الصلاة والسّلام؟]

- قوله في هذه الرواية: "**وجد إبراهيم صلّى الله عليه وسلّم في السّماء السّادسة**".

- وفي الرّواية الأخرى: **أنّه في السابعة**. فإن كان الإسراء مرّتين فلا إشكال فيه، ويكون في كلّ مرّة وجده في سماء، وإحداهما موضع استقراره ووطنه، والأخرى كان فيها غير مستوطن؛
- وإن كان الإسراء مرّة واحدة فلعلّه وجده في السّادسة ثمّ ارتقى إبراهيم أيضا إلى السّابعة والله أعلم.*(220-219/2)*.

[رؤية بعض الملائكة والدّجال]

"**وأري مالكا خازن النّار والدّجال في آيات أراهنّ الله إيّاه**".*(228/2)*

[الصّعود إلى سدرة المنتهى ووصف السّدرة]

"**ثمّ ذهب بي إلى السّدرة المنتهى**".

- قال ابن عبّاس والمفسرون وغيرهم: سمّيت سدرة المنتهى لأن علم الملائكة ينتهي إليها ولم يجاوزها أحد إلّا رسول صلّى الله عليه وسلّم.
- وحكي عن عبد الله بن مسعود ﷺ: أنّها سمّيت بذلك لكونها ينتهي اليها ما يهبط من فوقها وما يصعد من تحتها من أمر الله تعالى. *(214/2)*

[رؤية الأنهار الجارية في أصل سدرة المنتهى]

قوله: "**وحدّث نبيّ الله صلّى الله عليه وسلّم أنّه رأى أربعة أنهار يخرج من أصلها: نهران ظاهران ونهران باطنان، فقلت: يا جبريل ما هذه الأنهار؟ قال: أمّا النّهران الباطنان فنهران في الجنّة، وأمّا الظّاهران فالنّيل والفرات**".

معناه: أنّ الأنهار تخرج من أصلها ثمّ تسير حيث أراد الله تعالى حتّى تخرج من الأرض وتسير فيها، وهذا لا يمنعه عقل ولا شرع، وهو ظاهر الحديث فوجب المصير إليه والله أعلم. *(2/224-225)*

[هل السّدرة في السماء السادسة أم السابعة؟]

قوله: "**انتهى به إلى سدرة المنتهى وهي في السّماء السّادسة**".

كذا هو في جميع الأصول: "السّادسة" وفي الرّوايات الأخر من حديث أنس: أنّها فوق السّماء السابعة.

قلت: ويمكن أن يجمع بينهما فيكون أصلها في السّادسة ومعظمها في السابعة، فقد علم أنها في نهاية من العظم. *(3/2-3).*

[الصّعود إلى مكان أعلى من السدرة المنتهى]

- "**حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الاقلام**".

- معنى ظهرت: علوت، والمستوى بفتح الواو، قال الخطّابيّ: المراد به المصعد، وقيل: المكان المستوى.
- وصريف الأقلام- بالصاد المهملة-: تصويتها حال الكتابة.
- وفي حديث آخر: "**فارقني جبريل وانقطعت عنّي الأصوات**" *(221/2)*

[مراجعته صلى الله عليه وسلّم ربّه في تخفيف عدد الصلاة]

"**ففرض الله تعالى على أمّتي خمسين صلاة إلى قوله صلّى الله عليه وسلّم: فراجعت ربّي فوضع شطرها وبعده فراجعت ربّي فقال: هي خمس وهي خمسون**".

فالمراد بحطّ الشّطر هنا: أنّه حطّ في مرّات بمراجعات، وهذا هو الظّاهر. *(222/2) (214/2)*

[رؤية الجنّة]

"**ثمّ أدخلت الجنّة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ**".

أما الجنابذ: فبالجيم المفتوحة وبعدها نون مفتوحة ثمّ ألف ثم باء موحّدة ثمّ ذال معجمة، وهي القباب. واحدتها جنبذة. **وأمّا اللؤلؤ**: فمعروف.*(222/2-223)*.

[رؤيته صلى الله عليه وسلّم أهل الجنّة وأهل النّار حول آدم عليه السلام]

"**فاذا رجل عن يمينه أسودة**". فسّر الأسودة في الحديث: بأنّها نسم بنيه. *(2/218-219).*

[تغيّر آدم ﷺ لحال ذرّيته]

"**إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى**". فيه شفقة الوالد على ولده وسروره بحسن حاله وحزنه وبكاؤه لسوء حاله. *(2/219)*

[حديثه صلى الله عليه وسلّم لقومه عن مسراه]

"**فجلا الله لى بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته**".

ومعناه: كشف وأظهر، وآياته: علاماته.*(2/237).*

****

إسراف: راجع: الغسل–القدر المستحب من الماء.

****

الإسلام: [ذات الصلة: الإيمان]

تعريف الإسلام:

وأصل الإسلام: الاستسلام والانقياد، فقد يكون المرء مستسلما فى الظاهر غير منقاد فى الباطن، وقد يكون صادقا فى الباطن غير منقاد فى الظاهر. *(145/1)*

[الإسلام هو الأصل في بني آدم]

"**وإنّي خلقت عبادي حنفاء كلّهم**". أي مسلمين، وقيل طاهرين من المعاصي، وقيل مستقيمين منيبين لقبول الهداية، وقيل المراد حين أخذ عليهم العهد في الذّرّ، وقال {**ألست بربّكم قالوا بلى**}.*(197/17)*

[النّطق بالشّهادتين شرط لصحّة الإيمان والإسلام]

- واتّفق أهل السّنّة من المحدّثين والفقهاء والمتكلّمين: على أنّ المؤمن الّذي يحكم بأنّه من أهل القبلة ولا يخلد فى النّار لا يكون إلا من اعتقد بقلبه دين الإسلام اعتقادا جازما خاليا من الشّكوك، ونطق بالشّهادتين، فإن اقتصر على إحداهما لم يكن من أهل القبلة أصلا، إلا إذا عجز عن النّطق لخلل فى لسانه أو لعدم التّمكن منه لمعاجلة المنية، أو لغير ذلك، فإنه يكون مؤمنا.

- أمّا إذا أتى بالشّهادتين: فلا يشترط معهما أن يقول: وأنا بريء من كلّ دين خالف الإسلام، إلّا إذا كان من الكفّار الذين يعتقدون اختصاص رسالة نبيّنا صلّى الله عليه وسلم إلى العرب، فإنّه لا يحكم بإسلامه إلّا بأن يتبرّأ.
- أما إذا اقتصر على قوله: **لا إله إلا الله، ولم يقل: محمّد رسول الله**، فالمشهور من مذهبنا ومذاهب العلماء: أنه لا يكون مسلما.
- ومن أصحابنا من قال: يكون مسلما، ويطالب بالشهادة الأخرى، فإن أبى جعل مرتدّا.

(149/1)

- مذهب أهل الحقّ أنّه لا ينفع اعتقاد التوحيد دون النّطق، ولا النّطق دون الاعتقاد، بل لا بدّ من الجمع بينهما. *(237/1)* *(219-218/1)*

[هل يسلم بالنّطق بالشّهادتين بلغة العجم؟]

أمّا إذا أقرّ بالشّهادتين بالعجمية وهو يحسن العربية، فهل يجعل بذلك مسلما؟ فيه وجهان لأصحابنا، **الصّحيح منهما: أنه يصير مسلما**، لوجود الإقرار، وهذا الوجه هو الحقّ، ولا يظهر للآخر وجه.

(149/1)

يشترط في صحّة الإسلام النّطق بالشّهادتين فإن كان أخرس أو في معناه كفته الإشارة إليهما والله أعلم. ***(178/15)***

[هل يسلم بإقرار شيء من أركان الإسلام؟]

- أمّا إذا أقرّ بوجوب الصّلاة أو الصّوم أو غيرهما من أركان الإسلام، وهو على خلاف ملّته الّتي كان عليها، فهل يجعل بذلك مسلما؟
- فيه وجهان لأصحابنا، فمن جعله مسلما قال: كلّ ما يكفر المسلم بإنكاره يصير الكافر بالإقرار به مسلما. *(149/1)*

[الدّين هو الإسلام والإيمان والإحسان]

لقوله صلّى الله عليه وسلّم: "**هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم**". فيه: أنّ الإيمان والإسلام والإحسان تسمّى كلّها دينا. *(160/1)*

[عرض الإسلام على اليهود]

- قال صلّى الله عليه وسلّم لليهود: "**أسلموا تسلموا فقالوا قد بلّغت يا أبا القاسم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه و سلم ذلك أريد**". معناه: أريد أن تعترفوا أنّي بلّغت.*(90/12)*

(136/17)

[دعوة الكفّار إلى الإسلام]

الكفار يدعون إلى الإسلام قبل قتالهم، وهذا الدعاء واجب والقتال قبله حرام إن لم تكن بلغتهم دعوة الإسلام، وإن كانت بلغتهم فالدعاء مستحب، هذا مذهبنا، وفيه خلاف للسلف.. *(107/12)*

كتب النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم إلى ملوك الكفار: يدعوهم إلى الإسلام:

تجوز مكاتبة الكفار ودعاؤهم إلى الإسلام والعمل بالكتاب وبخبر الواحد والله أعلم.*(112/12-113)*.

[إلى أيّ شيء دعاهم النبيّ صلى الله عليه وسلّم؟]

قال صلّى الله عليه وسلم: "**أدعوك بدعاية الإسلام**". وهو بكسر الدال أي بدعوته، وهي كلمة التوحيد. ومعناها: الكلمة الداعية إلى الإسلام. *(110/12)*

[الإسلام لا يثبت بالتّمنّي]

لقول هرقل: "**ولو أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه**".

ولا عذر له في هذا، لأنّه قد عرف صدق النّبيّ صلّى الله عليه و سلّم، وإنّما شحّ في الملك ورغب في الرياسة فآثرها على الإسلام، وقد جاء ذلك مصرّحا به في صحيح البخاري، ولو أراد الله هدايته لوفقه كما وفق النجاشي، وما زالت عنه الرّياسة، ونسأل الله توفيقه.*(107/12)*

[الرّفق لمن يدعى إلى الإسلام]

وقد أمر الله تعالى بإلانة القول لمن يدعى إلى الإسلام، فقال تعالى: {**ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة**} وقال تعالى: {**فقولا له قولا ليّنا**} وغير ذلك.*(108/12)*

[ترحيب الكفّار الراغبين في دخول الإسلام والمسلمين الجدد]

"**إنّ مسيلمة الكذّاب ورد المدينة في عدد كثير فجاء إليه النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم**".

قال العلماء: إنّما جاءه تألفا له ولقومه رجاء إسلامهم وليبلّغ ما أنزل إليه.*(33/15)*

[إسلام ما بقي من كفّار قريش في يوم الفتح]

- قال صلّى الله عليه وسلم: "**لا يقتل قرشي صبرا بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة**".
- قال العلماء: معناه: الإعلام بأنّ قريشا يسلمون كلّهم ولا يرتدّ أحد منهم، كما ارتدّ غيرهم بعده صلّى الله عليه وسلّم ممّن حورب وقتل صبرا.*(134/12)*

[المسلم يفلح بالتّوحيد وبأداء الواجبات]*(167/1)*

قال الشيخ أبو عمرو بن الصّلاح رحمه الله: وفيه دلالة لصحّة ما ذهب إليه أئمّة العلماء من أنّ العوام المقلّدين مؤمنون، وأنّه يكتفى منهم بمجرّد اعتقاد الحقّ جزما من غير شكّ وتزلزل، خلافا لمن أنكر ذلك من المعتزلة.*(169/1-171)*.

بيان أركان الاسلام ودعائمه العظام:

"أن رجلا قال لعبد الله بن عمر رضى الله عنهما: ألا تغزو؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: إن الإسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت".

فالظّاهر أنّ معناه: ليس الغزو بلازم على الأعيان، فإنّ الإسلام بني على خمس، ليس الغزو منها، والله أعلم.

ثم إن هذا الحديث أصل عظيم فى معرفة الدّين، وعليه اعتماده، وقد جمع أركانه، والله أعلم.*(1/176-179).*

وفي حديث وفد عبد القيس-: بيان مهمّات الإسلام وأركانه ما سوى الحجّ، وقد قدّمنا أنّه لم يكن فرض.*(1/195)*

الدّعاء إلى الشّهادتين وشرائع الإسلام:

- فيه بعث معاذ إلى اليمن وهو متفق عليه في الصّحيحين.
- وفيه: أنّ السّنّة أنّ الكفار يدعون إلى التّوحيد قبل القتال.
- وفيه: أنّه لا يحكم بإسلامه إلّا بالنّطق بالشّهادتين، وهذا مذهب أهل السنة كما قدمنا بيانه في أوّل كتاب الإيمان. *(1/196-199).*

[التّوحيد يعصم دم المرء]

- لقول أبي بكر رضى الله عنه: "**والله لأقاتلنّ من فرّق بين الصلاة والزكاة**".*(207/1)*
- وفيه: صيانة مال من أتى بكلمة التّوحيد ونفسه ولو كان عند السيف.
- وفيه: أنّ الأحكام تجرى على الظاهر والله تعالى يتولّى السرائر.*(212/1)*

[الإسلام على الظاهر والله يتولّى السرائر]

ونكفّ عنه في الظّاهر وأمّا بينه وبين الله تعالى فإن كان صادقا مؤمنا بقلبه نفعه ذلك في الآخرة ونجا من النّار كما نفعه في الدّنيا وإلّا فلا ينفعه بل يكون منافقا من أهل النّار.*(178/15)*

كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الحج والهجرة:

لقوله صلّى الله عليه وسلّم: "**الإسلام يهدم ما كان قبله**" أي يسقطه ويمحو أثره.*(136/2-137).*

[فضل الإسلام]

"**الإسلام يعلو ولا يعلى عليه**" المراد به: فضل الإسلام على غيره. *(52/11)*

بيان حكم عمل الكافر اذا أسلم بعده:

- وذهب ابن بطّال وغيره من المحقّقين: أنّه إذا أسلم الكافر ومات على الإسلام يثاب على ما فعله من الخير في حال الكفر.
- وأمّا قول الفقهاء: لا يصحّ من الكافر عبادة، ولو أسلم لم يعتد بها.
- فمرادهم: أنه لا يعتد له بها في أحكام الدّنيا، وليس فيه تعرض لثواب الآخرة. *(2/140-142).*

الدّليل على صحّة إسلام من حضره الموت ما لم يشرع في النّزع وهو الغرغرة

لحديث وفاة أبي طالب-لأنّ النبيّ ﷺ عرض عليه الإسلام ولو أسلم في تلك الحالة لنفعه-.*(1/213-217).*

الدّليل على أنّ من مات على التّوحيد دخل الجنّة قطعا:

- واعلم: أنّ مذهب أهل السّنّة وما عليه أهل الحقّ من السّلف والخلف: أنّ من مات موحّدا دخل الجنّة قطعا على كلّ حال.
- **وقد تظاهرت أدلّة الكتاب والسّنّة وإجماع من يعتدّ به من الأمّة على هذه القاعدة، وتواترت بذلك نصوص تحصل العلم القطعي.***(1/217)*
- "**من مات وهو يعلم أن لا اله الا الله دخل الجنة**".وفي قوله صلّى الله عليه وسلّم: "**وهو يعلم**" إشارة إلى الرّدّ على من قال من غلاة المرجئة: إنّ مظهر الشّهادتين يدخل الجنّة، وإن لم يعتقد

ذلك بقلبه، وقد قيّد ذلك فى حديث آخر بقوله صلّى الله عليه وسلّم: "**غير شاك فيهما**".
وهذا يؤكد ما قلناه. *(1/218-219)*

راجع أقوال السلف في تفسير هذه الأحاديث:*(1/220)*

جامع أوصاف الاسلام:

قوله: "**قل: آمنت بالله ثمّ استقم**"

قال القاضي عياض رحمه الله: هذا من جوامع كلمه صلّى الله عليه وسلم، وهو مطابق لقوله تعالى: {**إنّ الّذين قالوا ربّنا الله ثمّ استقاموا**} أي وحّدوا الله وآمنوا به ثم استقاموا، فلم يحيدوا عن التوحيد والتزموا طاعته سبحانه وتعالى إلى أن توفّوا على ذلك.*(2/8-9)*.

بيان تفاضل الإسلام وأيّ أموره أفضل:

- "**أنّ رجلا سأل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أيّ الإسلام خير؟ قال: تطعم الطّعام وتقرأ السّلام على من عرفت ومن لم تعرف**".
- وفي رواية: "**أيّ المسلمين خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده**" قال العلماء رحمهم الله: قوله "أي الإسلام خير". معناه أى خصاله وأموره وأحواله؛

- قالوا: وإنما وقع اختلاف الجواب في خير المسلمين، لاختلاف حال السائل والحاضرين، فكان في أحد الموضعين الحاجة إلى إفشاء السلام وإطعام الطعام أكثر وأهمّ لما حصل من إهمالهما والتساهل في أمورهما ونحو ذلك؛ وفي الموضع الآخر: إلى الكفّ عن إيذاء المسلمين.

(10-9/2).

بيان أنّ الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا وأنّه يأرز بين المسجدين:

"**بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء، وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحيّة في جحرها**".

قال القاضي: الإسلام بدأ في آحاد من النّاس وقلّة ثمّ انتشر وظهر، ثمّ سيلحقه النّقص والإخلال حتّى لا يبقى إلّا في آحاد وقلّة أيضا كما بدأ. *(177-175/2).*

[صيانة التّوحيد من القوادح]

قال عن سبب خفاءشجرة بيعة الرّضوان:

قال العلماء: سبب خفائها أن لا يفتتن النّاس بها لما جرى تحتها من الخير ونزول الرّضوان والسّكينة وغير ذلك، فلو بقيت ظاهرة معلومة لخيف تعظيم الأعراب والجهّال إيّاها وعبادتهم لها، فكان خفاؤها رحمة من الله تعالى.*(5/13)*

****

أسماء الله: [ذات الصّلة: صفات الله].

أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها:

"إنّ لله تسعة وتسعين اسما مائة إلّا واحدا من أحصاها دخل الجنّة أنه وتر يحبّ الوتر".

وفى رواية: "**من حفظها دخل الجنّة**".

- قال الخطّابيّ وغيره: وفيه دليل على أنّ أشهر أسمائه سبحانه وتعالى: **الله**، لإضافة هذه الأسماء إليه، وقد روي أنّ "**الله**" هو اسمه الأعظم.
- **واتّفق العلماء على أنّ هذا الحديث ليس فيه حصر لأسمائه سبحانه وتعالى، فليس معناه أنّه ليس له أسماء غير هذه التّسعة والتّسعين، وإنّما مقصود الحديث: أنّ هذه التّسعة والتسعين من أحصاها دخل الجنّة.**
- فقال البخاريّ وغيره من المحقّقين: عن معنى إحصائه:هو حفظها وهذا هو الأظهر لأنّه جاء مفسّرا في الرّواية الأخرى "من حفظها".*(5/17-6).*

- قوله صلّى الله عليه وسلّم: "**إنّ الله وتر يحبّ الوتر**".

الوتر: الفرد، ومعناه في حقّ الله تعالى: الواحد الّذي لا شريك له ولا نظير.

وقيل: إنّ معناه منصرف إلى صفة من يعبد الله بالوحدانية والتّفرّد مخلصا له. والله أعلم.*(6/17)*

- قوله صلّى الله عليه وسلّم: "**إنّ الله جميل يحبّ الجمال**". اختلفوا في معناه، فقيل: إنّ معناه: أنّ كل أمره سبحانه وتعالى حسن جميل، وله الأسماء الحسنى وصفات الجمال والكمال.
- والمختار جواز إطلاقه على الله تعالى، ومن العلماء من منعه.

[الأسماء إنّما تتلقى من الشّرع]

قال الإمام أبو المعالي إمام الحرمين رحمه الله تعالى: ما ورد الشّرع بإطلاقه في أسماء الله تعالى وصفاته أطلقناه، وما منع الشرع من إطلاقه منعناه، وما لم يرد فيه إذن ولا منع لم نقض فيه بتحليل ولا تحريم، فإنّ الأحكام الشرعية تتلقى من موارد الشّرع، ولو قضينا بتحليل أو تحريم لكنّا مثبتين حكما بغير الشرع. *(90/2)*

[هل الأسماء والصفات توقيفية؟]

وأسماء الله تعالى توقيفية لا تطلق إلا بدليل صحيح. *(188/7)*

وقد اختلف أهل السنة في تسمية الله تعالى ووصفه من أوصاف الكمال والجلال والمدح بما لم يرد به الشّرع ولا منعه، فأجازه طائفة، ومنعه آخرون إلّا أن يرد به شرع مقطوع به من نصّ كتاب الله أو سنّة متواترة أو إجماع على إطلاقه. *(91/2)*

[هل تؤخذ الأسماء من أخبار الآحاد؟] [راجع أيضا: خبر الواحد من حرف الخاء:]

- فإن ورد خبر واحد فقد اختلفوا فيه، فأجازه طائفة، وقالوا: الدعاء به والثناء من باب العمل وذلك جائز بخبر الواحد.
- ومنعه آخرون لكونه راجعا إلى اعتقاد ما يجوز أو يستحيل على الله تعالى، وطريق هذا القطع.
- قال القاضي: والصواب جوازه لاشتماله على العمل، ولقوله الله تعالى: {**ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها**} والله أعلم.*(2/90-91).*

[هل الاسم هو المسمّى]

قال عائشة للنّبيّ صلى الله عليه وسلّم: "**لا أهجر إلا اسمك**"

قال القاضي: واستدل بعضهم بهذا أنّ الاسم غير المسمّى في المخلوقين، وأما في حق الله تعالى فالاسم هو المسمّى..*(15/203-204).*

****

الأسير: [ذات الصلة: الجهاد].

[الأسير إذا أسلم هل يرجع إليه ماله؟]

إسلام الأسير لا يسقط حق الغانمين منه بخلاف ما لو أسلم قبل الأسر.*(11/100)*

فداء المسلمين بالأسارى:

- تجوز المفاداة، وتجوز فداء الرجال بالنّساء الكافرات.
- يجوز استيهاب الإمام أهل جيشه بعض ما غنموه ليفادى به مسلما أو يصرفه في مصالح المسلمين، أو يتألف به من في تألّفه مصلحة. *(12/68-69)*

ربط الأسير وحبسه وجواز المنّ عليه:

- وفيه حديث ربط ثمامة في المسجد وإطلاقه.
- يجوز المنّ على الأسير وهو مذهبنا ومذهب الجمهور.*(12/87-88)*.

****

الإشارة:

يجوز إعتماد على الاشارة المفهمة.*(7/190-191)*. *(14/199)(10/220)*

****

اشتمال الصمّاء: راجع: اللباس.

****

الأشربة: [ذات الصلة: الأداب، آنية]

[الأواني المنهيّ عن الانتباذ فيها وبيان نسخ ذلك]

"**وأنها كم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير**". وفى رواية: "**المزفت**" بدل المقيّر..

وأمّا معنى النّهي عن هذه الأربع: فهو أنّه نهى عن الانتباذ فيها، وهو أن يجعل فى الماء حبّات من تمر أو زبيب أو نحوهما ليحلو ويشرب.

[لماذا خصت هذه الأوعية؟]

- وإنما خصت هذه بالنّهي لأنّه يسرع إليه الإسكار فيها فيصير حراما نجسا وتبطل ماليته فنهي عنه لما فيه من إتلاف المال، ولأنّه ربّما شربه بعد إسكاره من لم يطلع عليه.
- ولم ينه عن الانتباذ فى أسقية الأدم بل أذن فيها، لأنّها لرقتها لا يخفى فيها المسكر، بل إذا صار مسكرا شقها غالبا.
- ثم إنّ هذا النّهي كان فى أوّل الأمر ثم نسخ.وهذا الذى ذكرناه من كونه منسوحا هو مذهبنا ومذهب جماهير العلماء. *(1/185-186). (13/158-159). (13/162-169).*

كراهة انتباذ التّمر والزّبيب مخلوطين:

"أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم نهى أن يخلط التّمر والزّبيب والبسر والتمر".

- قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: سبب الكراهة فيه أنّ الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يتغير طعمه فيظنّ الشّارب أنه ليس مسكرا ويكون مسكرا؛
- ومذهبنا ومذهب الجمهور أنّ هذا النّهي لكراهة التنزيه ولايحرم ذلك ما لم يصر مسكرا، وبهذا قال جماهير العلماء. *(13/154-157).*

إباحة النّبيذ الّذي لم يشتدّ ولم يصر مسكرا:

- يجوز الانتباذ ويجوز شرب النّبيذ ما دام حلوا لم يتغيّر ولم يغل وهذا جائز بإجماع الأمّة.
- وإن كان قد ظهر فيه شيء من مبادىء الإسكار والتغير أراقه لأنّه إذا أسكر صار حراما ونجسا فيراق.*(13/173-174).*

[جواز تنقية الماء]

يجوز استعذاب الماء وتطييبه.*(13/213)*

ويجوز شرب اللّبن: *(13/181-182)*

****

الإصلاح:

إصلاح ذات البين:

- الإمام وكبير القوم إذا فعل شيئا خلاف ما يتوقعه أتباعه وكان له فيه عذر يذكره لهم تطييبا لقلوبهم وإصلاحا لذات البين لئلا يظنوا خلاف هذا وربما ظنوا ظن السوء والله أعلم.*(42/6)*
- يمدح حسن المعاشرة وإصلاح ذات البين وتأليف القلوب وحسن الاعتذار عند سببه.*(28/8)*

****

الأصنام:

- ومناة: صنم كان نصبه عمرو بن لحى في جهة البحر بالمشلّل ممّا يلي قديدا.
- وقال ابن الكلبي: مناة صخرة لهذيل بقديد.
- وأما إساف ونائلة: فلم يكونا قط في ناحية البحر، وإنما كانا فيما يقال رجلا وامرأة، فالرّجل: اسمه إساف بن بقاء، ويقال: ابن عمرو. والمرأة: اسمها نائلة بنت ذئب، ويقال: بنت سهل.
- قيل: كانا من جرهم، فزنيا داخل الكعبة فمسخهما الله حجرين فنصبا عند الكعبة. *(22/9-23)*

[هدم الأصنام]

- قال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: "**هل أنت مريحي من ذي الخلصة**...".
- قوله "**ذو الخلصة**" بفتح الخاء المعجمة واللّام. وهو بيت في اليمن كان فيه أصنام يعبدونها.
- والمراد: أن ذا الخلصة كانوا يسمّونها الكعبة اليمانية.*(35/16)*

****

الأضاحي: [مواضع ذات الصلة: الذّبح]

[معناها]

قال الجوهريّ قال الأصمعي: فيها أربع لغات: أضحية وأضحية بضم الهمزة وكسرها، وجمعها أضاحي بتشديد الياء وتخفيفها...

قال القاضي: وقيل: سمّيت بذلك لأنّها تفعل في الأضحى وهو ارتفاع النّهار.*(109/13)*

[حكمها]

- واختلف العلماء في وجوب الأضحية على الموسر، فقال جمهورهم: هي سنّة في حقّه إن تركها بلا عذر لم يأثم ولم يلزمه القضاء؛
- وقال ربيعة والأوزاعي وأبو حنيفة واللّيث: هي واجبة على الموسر وبه قال بعض المالكية.... وذكر أقوالا أخرى في المسألة.*(110/13)*

وأما وقت الأضحية:

- فينبغي أن يذبحها بعد صلاته مع الإمام وحينئذ تجزيه بالإجماع؛
- قال ابن المنذر: وأجمعوا أنّها لاتجوز قبل طلوع الفجر يوم النّحر، واختلفوا فيما بعد ذلك، فقال الشّافعيّ وداود وابن المنذر وآخرون: يدخل وقتها إذا طلعت الشمس ومضى قدر صلاة العيد وخطبتين، فإن ذبح بعد هذا الوقت أجزأه سواء صلّى الإمام أم لا، وسواء صلّى الضّحى أم لا، وسواء كان من أهل الأمصار أو من أهل القرى والبوادي والمسافرين، وسواء ذبح الإمام أضحيته أم لا...

[القول الّذي يرجّحه الدّليل]

قوله صلّى الله عليه وسلّم: "**من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلّي أو نصلّي فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح فليذبح باسم الله**". *(118/13) (116/13) (111-110/13)*

وأمّا آخر وقت التّضحية:

فقال الشّافعي تجوز في يوم النّحر وأيام التشريق الثّلاثة بعده..

[التّضحية في اللّيالي]

واختلفوا في جواز التّضحية في ليالي أيّام الذّبح، فقال الشّافعيّ تجوز ليلا مع الكراهة، وبه قالالجمهور.

(111-110/13).

[تسمين الأضاحي]

وأجمع العلماء على استحباب سمينها وطيبها، واختلفوا في تسمينها فمذهبنا ومذهب الجمهور استحبابه.*(118/13)وكذلك: (113/13)*

التّضحية بشاة سمينة أفضل من التّضحية بشاتين دونها في السّمن. *(79/2)*

[استحباب الأجود والعدد الكثير]

- تجوز تضحية الإنسان بعدد من الحيوان، ويستحبّ الأقرن، وأجمع العلماء على جواز التّضحية بالأجم الّذي لم يخلق له قرنان؛
- واختلفوا في مكسورة القرن فجوّزه الشّافعيّ وأبو حنيفة والجمهور.
- وأجمعوا على استحباب استحسانها واختيار أكملها.*(13/119-120)*.

[أيّ اللّون أفضل؟]

قال أصحابنا: أفضلها البيضاء ثمّ الصّفراء ثمّ الغبراء وهي الّتي لا يصفو بياضها، ثمّ البلقاء وهي الّتي بعضها أبيض وبعضها أسود ثمّ السّوداء. *(13/120)*

[العيوب الّتي تردّ لأجلها الأضاحي]

وأجمعوا على أنّ العيوب الأربعة المذكورة في حديث البراء، وهو المرض والعجف والعور والعرج البيّن لاتجزي التّضحية بها وكذا ما كان في معناها أو أقبح كالعمى وقطع الرّجل وشبهه. *(13/120)*

[لا يجزي في الأضحية إلا الأنعام]

وأجمع العلماء على أنه لا تجزي الضّحية بغير الإبل والبقر والغنم إلّا ما حكاه ابن المنذر عن الحسن بن صالح أنّه قال: تجوز التّضحية ببقرة الوحش عن سبعة، وبالظّبي عن واحد، وبه قال داود في بقرة الوحش والله أعلم.*(118-117/13).*

[النّوع الأفضل في التضحية]

ومذهبنا ومذهب الجمهور: أنّ أفضل الأنواع البدنة ثم البقرة ثم الضأن ثم المعز. *(118/13)*

(137/6) وانظر في:*(147/8)*

سنّ الأضحية:

"**لا تذبحوا إلّا مسنّة إلّا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضّأن**".

- قال العلماء: المسنّة هي الثّنيّة من كلّ شئ من الإبل والبقر والغنم فما فوقها.
- وهذا تصريح بأنّه لا يجوز الجذع من غير الضّأن في حال من الأحوال، وهذا مجمع عليه على ما نقله القاضي عياض..
- وأمّا الجذع من الضّأن: فمذهبنا ومذهب العلماء كافّة يجزئ سواء وجد غيره أم لا.
- والجذع من الضّأن ما له سنة تامّة هذا هوالأصح عند أصحابنا وهو الأشهر عند أهل اللّغة وغيرهم.
- وقيل: ما له ستّة أشهر وقيل سبعة وقيل ثمانية وقيل ابن عشرة، حكاه القاضي وهو غريب.*(117/13)*

[من ضحّى بذبيحة أصغر من المطلوبة فلا تجزئ عنه]

إنّ جذعة المعز لا تجزي في الأضحية وهذا متفق عليه. *(112/13)*

[ترخيص النّبيّ صلى الله عليه وسلّم لبعض الصحابة خاص بهم]

- **"أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أعطاه غنما يقسمها على أصحابه ضحايا فبقي عتود فقال: ضحّ به أنت"**.
- قال أهل اللّغة: العتود من أولاد المعز خاصة وهو ما رعى وقوي.
- قال البيهقيّ وسائر أصحابنا وغيرهم: كانت هذه رخصة لعقبة بن عامر كما كان مثلها رخصة لأبي بردة بن نيار.*(119-118/13)*.

[التّسمية عند التّضحية مع التكبير][راجع في مبحث الصّيد].

- قال صلّى الله عليه وسلّم: "**فليذبح على اسم الله**" هو بمعنى رواية "**فليذبح باسم الله**". أي قائلا باسم الله، هذا هو الصحيح في معناه. *(112-111/13)*.

- ثبتت التّسمية على الضّحيّة وسائر الذّبائح، وهذا مجمع عليه، لكن هل هو شرط أم مستحبّ؟ فيه خلاف..
- ويستحبّ التكبير مع التّسمية فيقول: بسم الله والله أكبر. *(121/13)*

استحباب الضّحية وذبحها مباشرة بلا توكيل والتّسمية والتكبير:

- يستحبّ أن يتولّى الإنسان ذبح أضحيته بنفسه ولا يوكّل في ذبحها إلّا لعذر وحينئذ يستحبّ أن يشهد ذبحها، وإن استناب فيها مسلما جاز بلا خلاف؛
- وإن استناب كتابيا كره كراهية تنزيه وأجزأه ووقعت التّضحية عن الموكّل.
- هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافّة إلّا مالكا في إحدى الرّوايتين عنه، فإنّه لم يجوّزها.
- ويجوز أن يستنيب صبيّا أوامرأة حائضا لكن يكره توكيل الصّبيّ، وفي كراهة توكيل الحائض وجهان:*(119/13-121). (116/13)*

[شحذ آلة الذّبح]

ورد الأمر باحسان القتلة والذبح وإحداد الشفرة. *(121/13-122).*

[وضع الرّجل على صفحة عنق الذّبيحة]

وإنّما فعل النّبيّ صلى الله عليه وسلّم هذا ليكون أثبت له وأمكن لئلا تضطرب الذبيحة برأسها فتمنعهمنّ إكمال الذّبح أو تؤذيه. *(121/13)*

[إضجاع الغنم عند الذّبح]

- ويستحبّ إضجاع الغنم في الذّبح ولا تذبح قائمة ولاباركة بل مضجعة لأنّه أرفق بها، وبهذا جاءت الأحاديث وأجمع المسلمون عليه.
- واتّفق العلماء وعمل المسلمين على أنّ إضجاعها يكون على جانبها الأيسر لأنّه أسهل على الذّابح في أخذ السّكّين باليمين وإمساك رأسها باليسار. *(122/13)*

[استحباب الدّعاء عند التّضحية]

- يستحبّ قول المضحّي حال الذّبح مع التّسمية والتّكبير: **اللهمّ تقبّل منّي**.
- قال أصحابنا: ويستحبّ معه: **اللّهم منك وإليك تقبّل مني**. *(122/13)*

[إشراك المضحي معه أهل بيته في ثواب الأضحية]

تجوز تضحية الرّجل عنه وعن أهل بيته واشتراكهم معه في الثّواب وهو مذهبنا ومذهب الجمهور.

(122/13)

بيان نسخ النّهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في الإسلام وإباحته إلى متى شاء:

والصّحيح نسخ النّهي مطلقا وأنّه لم يبق تحريم ولاكراهة فيباح اليوم الادّخار فوق ثلاث والأكل إلى متى شاء. *(130-129/13).*

[الأكل والتّصدّق من الأضحية]

ورد الأمر بالصدقة منها والأمر بالأكل، فأمّا الصّدقة منها إذا كانت أضحية تطوّع فواجبة على الصّحيح عند أصحابنا بما يقع عليه الاسم منها ويستحبّ أن يكون بمعظمها، قالوا: وأدنى الكمال أن يأكل الثلث ويتصدّق بالثّلث ويهدي الثّلث....*(131/13)*

[الانتفاع بجلود الأضاحي]

"**إنّ النّاس يتّخذون الأسقية من ضحاياهم ويجملون منها الودك**".

يقال: جملت الدّهن أجمله بكسر الميم وأجمله بضمها جملا وأجملته إجمالا أي أذبته. *(131/13)*

[التّضحية في السّفر]

الضّحية مشروعة للمسافر كما هي مشروعة للمقيم، وهذا مذهبنا وبه قال جماهير العلماء.

(134/13)

نهي من دخل عليه عشر ذي الحجّة وهو مريد التّضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئا:

واختلف العلماء فيمن دخلت عليه عشر ذي الحجّة وأراد أن يضحي، فقال سعيد بن المسيّب وربيعة وأحمد وإسحاق وداود وبعض أصحاب الشّافعيّ: أنه يحرم عليه أخذ شئ من شعره وأظفاره حتّى يضحّي في وقت الأضحية.

وقال الشّافعي وأصحابه: هو مكروه كراهة تنزيه وليس بحرام.

[هل يكره الاطّلاء؟]

وقد نقل ابن عبد البرّ عن ابن المسيّب جواز الاطّلاء في العشر بالنّورة فإن صحّ هذا عنه فهو محمول على أنّه أفتى به إنسانا لا يريد التّضحية. *(140/13)*

بيع الأضاحي:

عند الشافعي وموافقيه أن لحم الأضحية إذا قبضه المتصدّق عليه وسائر الصدقات يجوز لقابضها بيعها، ويحل لمن أهداها إليه أو ملكها منه بطريق آخر. *(182/7)*

****

الاضطباع: راجع: **الحج–الطّواف.**

****

الأطعمة: [ذات الصلة: الآداب]

يجوز أكل المرق والطيّبات. *(210/13)*

[بداية تغيّر الطعام]:

- قال صلى الله عليه و سلم: "**لولا بنو اسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخنز اللحم**".

خنز بكسر النون وفتحها، ومصدره: الخنز والخنوز، وهو إذا تغيّر وأنتن.

- قال العلماء: معناه: أن بنى اسرائيل لما أنزل الله عليهم المنّ والسّلوى نهوا عن ادّخارهما فادّخروا ففسد وأنتن واستمرّ من ذلك الوقت والله أعلم. *(59/10)*

[الاجتناب عن الطعام المنتن]

قولهفيمن يدرك صيده بعد ثلاث "فكله ما لم ينتن".

هذا النّهي عن أكله للنّتن محمول على التّنزيه لا على التّحريم.

وكذا سائر اللّحوم والأطعمة المنتنة يكره أكلها ولا يحرم إلا ان يخاف منها الضّرر خوفا معتمدا.

(81/13)

[تحريم المرء الطعام على نفسه]:

ومذهب مالك والشافعي والجمهور: أنه إن قال: هذا الطعام حرام عليّ أو هذا الماء وهذا الثوب أو دخول البيت أو كلام زيد وسائر ما يحرمه غير الزوجة والأمة يكون هذا لغوا لا شئ فيه، ولا يحرم عليه ذلك الشئ فإذا تناوله فلا شئ عليه. *(74/10)*

[حبّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أكل الكتف]

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: محبّته صلّى الله عليه وسلّم للذّراع لنضجها وسرعة استمرائها مع زيادة لذّتها وحلاوة مذاقها وبعدها عن مواضع الأذى، هذا آخر كلام القاضي. *(66/3)*

[أكل الحلواء والعسل]:

يجوز كل لذيذ الأطعمة والطيبات من الرزق وذلك لا ينافى الزهد والمراقبة لا سيما إذا حصل اتفاقا.

(77/10)

[إباحة أكل لحم الدّجاج]:

يباح لحم الدجاج، وملاذ الأطعمة، ويقع إسم الدجاج على الذكور والإناث، وهو بكسر الدال وفتحها.

(111/11)

[إباحة شحوم اليهود لنا]

يجوز أكل شحوم ذبائح اليهود وإن كانت شحومها محرمة عليهم وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وجماهير العلماء.

قال الشافعي وأبو حنيفة والجمهور: لا كراهة فيها. *(102/12)*

إباحة ميتات البحر:

تباح ميتات البحر كلّها سواء في ذلك ما مات بنفسه أو باصطياد، وقد أجمع المسلمون على إباحة السّمك.... وذكر أقوالا لأهل العلم.

[السّمك الطّافئ]

وأمّا السّمك الطافئ وهو الّذي يموت في البحر بلا سبب فمذهبنا إباحته وبه قال جماهير العلماء من الصحابة فمن بعدهم..*(13/85-86)*.

[تحلّ دهن ميتة البحر] *(87/13)*

[تقديد اللّحم]

قوله: "**وتزوّدنا من لحمه وشائق**". هو بالشين المعجمة والقاف.

قال أبو عبيد: هو اللّحم يؤخذ فيغلى إغلاء ولا ينضج، ويحمل في الأسفار، يقال: وشقت اللّحم فاتّشق والوشيقة الواحدة منه والجمع وشائق ووشق، وقيل: الوشيق القديد. *(88/13)*

ويجوز أكل المرق ويستحبّ أكل اليقطين وإيثار أهل المائدة بعضهم بعضا وإن كانوا ضيفانا إذا لم يكره ذلك صاحب الطّعام: وانظر في:*(225-223/13).*

أكل القثّاء بالرّطب:

يجوز أكلهما معا وأكل الطّعامين معا والتّوسع في الأطعمة ولاخلاف بين العلماء في جواز هذا..
(227/13)

إباحة الجراد:

- يباح الجراد وأجمع المسلمون على إباحته؛
- ثمّ قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد والجماهير: يحل سواء مات بذكاة أو باصطياد مسلم أو مجوسيّ أو مات حتف أنفه، سواء قطع بعضه أو أحدث فيه سبب...*(104/13)*

إباحة الأرنب:

وأكل الأرنب حلال عند مالك وأبي حنيفة والشّافعيّ وأحمد والعلماء كافّة، *(105/13)*.

إباحة أكل لحم الخيل:

اختلف العلماء في إباحة لحوم الخيل، فمذهب الشافعيّ والجمهور من السّلف والخلف أنّه مباح لا كراهة فيه... وجماهير المحدّثين وغيرهم. *(95/13)*

إباحة الضّبّ:

وأجمع المسلمون على أنّ الضّبّ حلال ليس بمكروه إلّا ما حكي عن أصحاب أبي حنيفة من كراهته.

(99-97/13).

تحريم أكل كلّ ذي ناب من السّباع وكلّ ذي مخلب من الطير:

- مذهب الشّافعي وأبي حنيفة وأحمد وداود والجمهور: أنّه يحرم أكل كلّ ذي ناب من السّباع وكلّ ذي مخلب من الطير.
- قال أصحابنا: المراد بذي النّاب ما يتقوّى به ويصطاد. *(13/82-83).*

تحريم أكل لحم الحمر الإنسيّة:

اختلف العلماء في المسألة، فقال الجماهير من الصّحابة والتّابعين ومن بعدهم بتحريم لحومها.

[ولا فرق بين مطبوخه وغيره] *(13/90-93).* **وانظر أيضا:***(9/189)(12/168)*

ادّخار التّمر ونحوه من الأقوات للعيال:

قال صلّى الله عليه وسلّم: "**لا يجوع أهل بيت عندهم التمر**". فيه: فضيلة التّمر وجواز الادّخار للعيال والحث عليه.*(13/230)*

فضيلة الأسود من الكباث:

عن جابر قال: "**كنّا مع النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بمرّ الظّهران ونحن نجني الكباث، فقال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم عليكم بالأسود منه...**

الكباث- بفتح الكاف وبعدها مخفّفة موحّدة ثمّ ألف ثمّ مثلّثة.

قال أهل اللّغة: هو النّضيج من ثمر الأراك. *(14/5-6).*

فضيلة الخلّ والتأدّم به:

"**أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: نعم الإدام أو الأدم الخل**".

في الحديث: فضيلة الخل وأنّه يسمّى أدما وأنّه أدم فاضل جيّد. *(14/6)*

إباحة أكل الثّوم وأنّه ينبغي لمن أراد خطاب الكبار تركه وكذا ما في معناه:

الثّوم مباح وهو مجمع عليه لكن يكره لمن أراد حضور المسجد أو حضور جمع في غير المسجد أو مخاطبة الكبار، ويلحق بالثّوم كلّ ما له رائحة كريهة. *(14/9)وانظر: (5/50-51).*

[استحباب الاجتماع على الطّعام]:

ويستحبّ الاجتماع على الطعام، ويجوز دعائهم إليه قبل إدراكه، ويستحبّ حديثهم في حال الاجتماع لتنقطع بذلك مدّة الانتظار ولا يضجروا، ولئلا يشتغل بعضهم مع بعض في غيبة أو نحوها من الكلام المذموم. *(132-131/12).*

****

إعادة الصلاة: راجع: التيمم.

****

الاعتكاف:

هو: في اللّغة الحبس والمكث واللزوم.

- وفي الشرع: المكث في المسجد من شخص مخصوص بصفة مخصوصة. ويسمى الاعتكاف جوارا.
- وقد أجمع المسلمون على استحبابه، وأنه ليس بواجب وعلى أنه متأكد في العشر الآواخر من رمضان؛

[هل يشترط لصحته الصوم؟]:

- ومذهب الشافعي وأصحابه وموافقيهم أن الصوم ليس بشرط لصحة الإعتكاف بل يصح اعتكاف الفطر؛

- ويصح اعتكاف ساعة واحدة ولحظة واحدة، وضابطه عند أصحابنا مكث يزيد على طمأنينة الركوع أدنى زيادة هذا هو الصحيح؛
- فينبغي لكل جالس في المسجد لانتظار صلاة أو لشغل آخر من آخرة أو دنيا أن ينوى الاعتكاف فيحسب له ويثاب عليه مالم يخرج من المسجد، فإذا خرج ثم دخل جدد نية أخرى.
- وليس للاعتكاف ذكر مخصوص ولا فعل آخر سوى اللبث في المسجد بنية الاعتكاف ولو تكلم بكلام دنيا أو عمل صنعة من خياطة أو غيرها لم يبطل اعتكافه.

[الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد]

- الاعتكاف لا يصح إلّا في المسجد، لأنّ النّبيّ صلى الله عليه و سلم وأزواجه وأصحابه إنما اعتكفوا في المسجد مع المشقة في ملازمته، فلو جاز في البيت لفعلوه ولو مرة، لاسيما النساء، لأنّ حاجتهن إليه في البيوت أكثر.
- ثم اختلف الجمهور المشترطون المسجد العام: فقال الشافعي ومالك وجمهورهم: يصح الاعتكاف في كل مسجد؛
- **ونقلوا عن حذيفة بن اليمان الصّحابي اختصاصه بالمساجد الثلاثة المسجد الحرام ومسجد المدينة والأقصى.**
- وأجمعوا على أنّه لاحدّ لأكثر الاعتكاف والله أعلم.

متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه؟

وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد: يدخل فيه قبل غروب الشمس اذا أراد اعتكاف شهر أو اعتكاف عشر...

[جواز اتخاذ المعتكف لنفسه موضعا من المسجد]

يجوز اتخاذ المعتكف لنفسه موضعا من المسجد ينفرد فيه مدّة اعتكافه مالم يضيق على الناس وإذا اتخذه يكون في آخر المسجد ورحابه لئلا يضيق على غيره، وليكون أخلى له وأكمل في انفراده.

[أخبية النساء في داخل المسجد]:

- يصحّ اعتكاف النساء لأنّه صلّى الله عليه وسلّم كان أذن لهن وإنما منعهن بعد ذلك لعارض.
- وللرجل منع زوجته من الاعتكاف بغير إذنه، وبه قال العلماء كافة.

فلو أذن لها فهل له منعها بعد ذلك؟ فيه خلاف للعلماء؛. *(8/66-70).*

(11/124-126).

[جواز ترجيل المعتكف شعره]

يجوز ترجيل المعتكف شعره ونظره إلى امرأته ولمسها شيئا منه بغير شهوة منه.*(1/134)*

[جواز زيارة المرأة لزوجها المعتكف]

يجوز زيارة المرأة لزوجها المعتكف في ليل أو نهار ولا يضرّ اعتكافه لكن يكره الإكثار من مجالستها والاستلذاذ بحديثها لئلّا يكون ذريعة إلى الوقاع أو إلى القبلة أو نحوها ممّا يفسد الاعتكاف.

(156/14)

[تمشّي المعتكف مع زائريه ما لم يخرج من المسجد]

يجوز تمشي المعتكف معها ما لم يخرج من المسجد، وليس في الحديث أنّه خرج من المسجد.

(157/14)

****

إعفاء اللحية:

- معناه: توفيرها وهو معنى أوفوا اللحى.
- وكان من عادة الفرس قص اللحية فنهى الشرع عن ذلك.
- وقد ذكر العلماء في اللحية عشر خصال مكروهة بعضها أشد قبحا من بعض:
- **من الخصال المكروهة:** نتفها أو حلقها أوّل طلوعها إيثارا للمرودة وحسن الصورة.
- الثانية عشر: حلقها إلا إذا نبت للمرأة لحية فيستحب لها حلقها. *(149/3)*

والمختار ترك اللحية على حالها وألا يتعرض لها بتقصير شئ أصلا. *(151/3)*

****

أعمى: راجع: الأذان، الإمامة، الجماعة، الشهادة، الغيبة،

****

إغماء: راجع: الابتلاء، الوضوء.

****

الإفراد: راجع: الحجّ

****

أفعال العباد: راجع القدر

****

الإفلاس: [ذات الصلة: الدّين]

من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس فله الرّجوع فيه:

اختلف العلماء فيمن اشترى سلعة فأفلس أو مات قبل أن يؤدّي ثمنها ولا وفاء عنده وكانت السلعة باقية بحالها، فقال الشافعيّ وطائفة: بائعها بالخيار إن شاء تركها وضارب مع الغرماء بثمنها وإن شاء رجع فيها بعينها في صورة الإفلاس والموت... *(10/221-222).*

****

الإقامة: [المواضيع ذات الصلة: الأذان].

- واختلف العلماء ﷺ في لفظ الإقامة، فالمشهور من مذهبنا الذي تظاهرت عليه نصوص الشافعي ﷺ وبه قال أحمد وجمهور العلماء أن الإقامة إحدى عشرة كلمة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن مُحَمَّدا رسول الله، حيّ علىّ الصّلاة، حيّ علىّ الفلاح، قد قامت الصّلاة قد قامت الصّلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلّا الله.....
- قال الخطّابي: مذهب جمهور العلماء والذي جرى به العمل في الحرمين والحجاز والشام واليمن ومصر والمغرب إلى اقصى بلاد الاسلام أن الإقامة فرادى.
- قال الإمام أبو سليمان الخطّابي رحمه الله تعالى مذهب عامة العلماء أنه يكرر قوله "قد قامت الصلاة" إلا مالكا فإن المشهور عنه أنه لا يكررها والله أعلم.
- وإنما كرّر لفظ الاقامة خاصة لانه مقصود الإقامة والله أعلم.
- فان قيل قد قلتم أن المختار الذي عليه الجمهور أن الإقامة إحدى عشرة كلمة منها: الله أكبر الله أكبر أولا، وآخرا، وهذا تثنية، فالجواب: أن هذا وإن كان صورة تثنية فهو بالنسبة إلى الاذان إفراد..*(4/77-79).*

- **إقامة أكثر من واحد:**

- وأما الإقامة فإن أذنوا على الترتيب فالأول أحقّ بها إن كان هو المؤذن الراتب، أو لم يكن هناك مؤذن راتب فإن كان الأوّل غير المؤذن الرّاتب فأيّهما أولى بالاقامة؟ فيه وجهان لأصحابنا أصحهما: أنّ الرّاتب أولى لأنه منصبه، ولو أقام في هذه الصور غير من له ولاية الإقامة اعتد به على المذهب الصحيح المختار الذي عليه جمهور أصحابنا؛
- وأما اذا أذنوا معا فإن اتفقوا على إقامة واحد وإلا فيقرع.
- قال أصحابنا رحمهم الله ولا يقيم في المسجد الواحد إلّا واحد إلّا اذا لم تحصل الكفاية بواحد. *(83/4)*
- ويتابعه في الإقامة كالأذان إلا أنه يقول في لفظ الإقامة أقامها الله وأدامها. [3] *(88/4)*
- الإقامة لا تصح إلا عند إرادة الدخول في الصلاة.
- المؤذن هو الذي يقيم الصلاة فهذا هو السنة ولو أقام غيره كان خلاف السنة ولكن يعتد بإقامته عندنا وعند جمهور العلماء. *(146/4)*
- إذا حصل انقطاع بين الإقامة والصّلاة هل تعاد الإقامة؟ إذا قرب الزمان فلا إعادة، وإن طال فلا بد من إعادة الإقامة. *(103/5)*

****

الأقراء: راجع: الطلاق.

****

الإقرار:

[3] ولم يرد في ذلك حديث ولا أثر ثابت.

الإقرار إنما ينفع إذا كان المال منسوبا إلى من هو في يده فيؤخذ بإقراره، وإذا كان منسوبا إلى جمع من النّاس لا يقبل إقرار بعضهم على الباقين. والله أعلم. *(60/12)*

****

الإقعاء:

- الإقعاء نوعان: أحدهما أن يلصق إليتيه بالارض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كاقعاء الكلب وهذا النوع هو المكروه الذي ورد فيه النهي.
- والنوع الثاني أن يجعل إليتيه على عقبيه بين السجدتين وهذا من السّنّة. *(5/18-19)(4/215).*

****

الإكراه:

القتل لا يباح بالإكراه بل يأثم المكره على المأمور به بالإجماع، وقد نقل القاضي وغيره فيه الإجماع.

قال أصحابنا: وكذا الإكراه على الزّنى لا يرفع الإثم فيه.

هذا إذا أكرهت المرأة حتّى مكنت من نفسها، فأمّا إذا ربطت ولم يمكنها مدافعته فلا إثم والله أعلم.

(12/18)

****

أم: راجع: برّ الوالدين.

****

أم الولد: راجع: الإحداد، في عدم وجوب عدة الوفاة عليها. والحدود: [من قذف مملوكه].

****

الإمارة: [ذات الصلة: الشورى، الخلافة].

النّاس تبع لقريش والخلافة في قريش:

- الخلافة مختصّة بقريش، لا يجوز عقدها لأحد من غيرهم، وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن الصّحابة، فكذلك بعدهم؛
- ومن خالف فيه من أهل البدع أو عرض بخلاف من غيرهم فهو محجوج بإجماع الصّحابة والتّابعين فمن بعدهم بالأحاديث الصحيحة. *(201-199/12)*

[ذكر النّبي صلى الله عليه وسلّم اثنا عشر خليفة]

قال صلّى الله عليه وسلّم: "**إنّ هذا الأمر لا ينقضي حتّى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش**"...

- ويحتمل: أن يكون المراد **مستحق الخلافة العادلين**، وقد مضى منهم من علم، ولا بدّ من تمام هذا العدد قبل قيام السّاعة....
- قال: ويحتمل: أنّ المراد: من يعزّ الإسلام في زمنه، ويجتمع المسلمون عليه، كما جاء في سنن أبي داود: "**كلهم تجتمع عليه الأمة**".*(12/201-203).*

الاستخلاف وتركه:

حاصله: أنّ المسلمين أجمعوا على أنّ الخليفة إذا حضرته مقدّمات الموت وقبل ذلك، يجوز له الاستخلاف ويجوز له تركه، فإن تركه فقد اقتدى بالنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم في هذا، وإلّا فقد اقتدى بأبي بكر؛

[كيف تنعقد الخلافة أو الإمارة؟]

1- وأجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف؛
2- وعلى انعقادها بعقد أهل الحلّ والعقد لإنسان إذا لم يستخلف الخليفة؛
3- وأجمعوا على جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين جماعة، كما فعل عمر بالسّتة؛

[وجوب نصب خليفة للمسلمين]

وأجمعوا على أنّه يجب على المسلمين نصب خليفة، ووجوبه بالشرع لا بالعقل....

[هل عيّن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم خليفة قبل موته؟]

إنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لم ينصّ على خليفة، وهو إجماع أهل السنة وغيرهم.

(52/5) (206-205/12)

النّهي عن طلب الإمارة والحرص عليها ومنع الولاية عمّن حرص عليها:

قال صلّى الله عليه وسلم: "**لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة أكلت عليها**".

- هكذا هو في كثير من النسخ أو أكثرها: "أكلت" بالهمز، وفي بعضها "وكلت". أي: أسلمت إليها، ولم يكن معك إعانة بخلاف ما إذا حصلت بغير مسألة.*(207/12)*
- قال العلماء: والحكمة في أنّه لا يولّى من سأل الولاية أنّه يوكّل إليها، ولا تكون معه إعانة كما صرح به في حديث عبد الرّحمن بن سمرة السّابق، وإذا لم تكن معه إعانة لم يكن كفئا، ولا يولّى غير الكفء، **ولأن فيه تهمة للطالب والحريص**، والله أعلم.*(208-207/12)*. **ينظر أيضا:***(116/11)*

- **كراهة الإمارة لغير ضرورة:**
- ينبغي اجتناب الولايات، لا سيما لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك الولاية.. *(210/12)*

الصّحابة الكبار لم يكونوايحبون الإمارة: *(177-176/15).*

الإمام جنّة يقاتل من ورائه ويتّقي به:

أي كالسّتر، لأنّه يمنع العدوّ من أذى المسلمين ويمنع النّاس بعضهم من بعض، ويحمي بيضة الإسلام ويتّقيه النّاس، ويخافون سطوته. ويقاتل معه الكفار والبغاة والخوارج وسائر أهل الفساد والظلم مطلقا.*(230/12)*

وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأوّل فالأوّل:

- إذا بويع لخليفة بعد خليفة فبيعة الأوّل صحيحة يجب الوفاء بها، وبيعة الثاني باطلة، يحرم الوفاء بها، ويحرم عليه طلبها، وسواء عقدوا للثاني عالمين بعقد الأوّل أم جاهلين، وسواء كانا في بلدين أو بلد، أو أحدهما في بلد الإمام المنفصل والآخر في غيره، هذا هو الصواب الذي عليه أصحابنا وجماهير العلماء....
- واتفق العلماء: على أنّه لا يجوز أن يعقد لخليفتين في عصر واحد، سواء اتسعت دار الإسلام أم لا...
- ويقاتل الثّاني لأنّه خارج على الإمام، فإن لم يندفع إلّا بحرب وقتال فقاتلوه، فإن دعت المقاتلة إلى قتله جاز قتله، ولا ضمان فيه لأنّه ظالم متعد في قتاله.

[هل تثبت الخلافة بالقهر والغلبة؟]

يجب طاعة المتولّين للإمامة بالقهر من غير إجماع ولا عهد.*(234-231/12). (242/12)*

وردللأمير العادل فضيلةوللجائر عقوبة:

وهذا الفضل إنّما هو لمن عدل فيما تقلّده من خلافة أو إمارة أو قضاء أو حسبة أو نظر على يتيم أو صدقة أو وقف، وفيما يلزمه من حقوق أهله وعياله ونحو ذلك والله أعلم.

[شمولية المسوولية]

كلّ من كان تحت نظره شيء فهو مطالب بالعدل فيه والقيام بمصالحه في دينه ودنياه ومتعلقاته.

[عقوبة الغش]:

قال صلّى الله عليه وسلم: "**إنّ شرّ الرّعاء الحطمة**".تجب النّصيحة على الوالي لرعيّته والاجتهاد في مصالحهم، والنصيحة لهم في دينهم ودنياهم.

(216-211/12) وينظر أيضا: *(166-165/2)*.

[اهتمام الأمير بشؤون الرّعية]

- يجب على الوالي مواساة المسلمين ومشاركتهم في الأموال العامة ولا يختص عنهم بشيء بل يشبعهم منه وهم في منازلهم كما يشبع هو منه في الجنس والقدر والصّفة ولا يؤخّر أرزاقهم عنهم ولا يحوجهم يطلبونها منه بل يوصلها إليهم وهم في منازلهم بلا طلب.*(14/45-46)*
- يجوز خروج الإمام بنفسه في ولايته في بعض الأوقات ليشاهد أحوال رعيّته.*(14/212)*
- ويستحبّ للإمام إيذان الناس بالأمور المهمة ليتأهبوا لها.*(8/172)*
- ويجب اعتناء الخلفاء وسائر ولاة الأمور بإنكار المنكر وإشاعة إزالته وتوبيخ من أهمل إنكاره ممّن توجّه ذلك عليه.*(14/108)*
- ينبغي للإمام مراعاة المصالح العامة والإهتمام بإصلاح ذات البين. *(11/148)*

[رعاية حرمة الأمراء]

يجوز اشتكاء وليّ الأمر إلى المسلمين من تعرّض له بأذى في نفسه أو أهله أو غيره واعتذاره فيما يريد أن يؤذيه به. ***(17/117)***

ينبغي غضب المسلمين عند انتهاك حرمة أميرهم واهتمامهم بدفع ذلك. *(17/118)* *(12/65)*

خيار الأئمة وشرارهم:

قال صلّى الله عليه وسلّم: "**خيار أئمّتكم الّذين تحبّونهم ويحبّونكم ويصلّون عليكم وتصلّون عليهم**".
معنى "يصلون": أي يدعون.*(12/244-245).*

وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية:

أجمع العلماء على وجوبها في غير معصية وعلى تحريمها في المعصية. نقل الإجماع على هذا القاضي عياض وآخرون.*(12/222-226). (5/149)(9/46-47).*

الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم :

يجب الصّبر على ظلمهم، ولا تسقط طاعتهم بظلمهم والله أعلم.*(12/235)*

وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كلّ حال، وتحريم الخروج من الطّاعة ومفارقة الجماعة:

يلزم جماعة المسلمين وإمامهم، وتجب طاعته وإن فسق وعمل المعاصي، من أخذ الأموال وغير ذلك، فتجب طاعته في غير معصية.*(12/236-237).*

[سوء عاقبة من يفارق الجماعة]

"**من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية**". هي بكسر الميم، أي على صفة موتهم، من حيث هم فوضى لا إمام لهم.*(12/238-240)*.

حكم من فرّق أمر المسلمين وهو مجتمع:

يقاتل من خرج على الإمام، أو أراد تفريق كلمة المسلمين، ونحو ذلك، وينهى عن ذلك، فإن لم ينته، قوتل وإن لم يندفع شرّه إلا بقتله فقتل كان هدرا.*(12/241-242)*.

وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشّرع وترك قتالهم ما صلّوا ونحو ذلك:

من عجز عن إزالة المنكر لا يأثم بمجرّد السّكوت، بل إنّما يأثم بالرّضى به، أو بأن لا يكرهه بقلبه أو بالمتابعة عليه.

ولا يجوز الخروج على الخلفاء بمجرّد الظّلم أو الفسق، ما لم يغيّروا شيئا من قواعد الإسلام.*(12/242-244)*

ويراجع المسئول في الأمر الواحد. ***(2/181)***

[متى يجوز الخروج على الحاكم؟]

قال صلّى الله عليه وسلّم: "**إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان**".

- ومعنى الحديث: لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محقّقا تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حيث ما كنتم؛
- وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. *(12/228-229).*

[لا تنعقد إمارة كافر على المسلمين؟]

قال القاضي عياض: أجمع العلماء على أنّ الإمامة لا تنعقد لكافر، وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل.

قال: وكذا لو ترك إقامة الصّلوات والدعاء إليها. *(12/229)*

[هل ينعزل الحاكم بالفسق؟]

- **وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق.**
- وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنّه ينعزل وحكي عن المعتزلة أيضا، **فغلط من قائله مخالف للإجماع.**
- قال العلماء: وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات البين، فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه.*(12/229)* ينظر أيضا: *(12/229)*

[اختيار الأكفاء من أهل الحزم في تدبير الأمور]

- ينبغي أن لّا تفوّض إلّا إلى أولي الحزم وفراغ البال لها ولا تفوّض إلى متعلق القلب بغيرها لأنّ ذلك يضعف عزمه ويفوّت كمال بذل وسعه فيه.*(12/51-52)*.

[جواز تولية المفضول مع وجود الفاضل]

- تجوز إمارة العتيق وجواز تقديمه على العرب، وجواز تولية الصّغير على الكبار.... وجواز تولية المفضول على الفاضل للمصلحة.*(15/196)*

[التطاوع بين الأمراء]

- أمر الولّاة بالرّفق واتّفاق المتشاركين في ولاية ونحوها وهذا من المهمّات، فإن غالب المصالح لا يتم إلا بالاتفاق، ومتى حصل الإختلاف فات.*(12/41)*

[الحرص على كشف أحوال أهل الفساد]

- تكشف أحوال من تخاف مفسدته.
- ويكشف الإمام الأمور المهمّة بنفسه.*(18/54-55)*.

[إختيار الأكفاء في التّخلّص من المفسدين]

لقول عليّ ﷺ قال: "**بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلّم وأبا مرثد الغنويّ والزبير بن العوام**....."*(57/16)*

[رفع أحوال المفسدين إلى الأمير]

وينبغي لمن سمع أمرا يتعلّق بالإمام أو نحوه من كبار ولاة الأمور ويخاف ضرره على المسلمين أن يبلّغه إيّاه ليحترز منه.*(120/17)*

[اتخاذ الأمير ناطقا باسمه]

قال العلماء: كان ثابت بن قيس خطيب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يجاوب الوفود عن خطبهم وتشدّقهم.*(15/33-34).*

[الكياسة في السياسة!]

لقول أبي سفيان: "**وأجلسوا أصحابي خلفي**". [في قصته مع هرقل]

قال بعض العلماء: إنّما فعل ذلك ليكون عليهم أهون في تكذيبه إن كذب، لأنّ مقابلته بالكذب في وجهه صعبة بخلاف ما إذا لم يستقبله.*(104/12)*

[نصب العرفاء للقبائل]

قال العلماء: ينبغي أن يولّى أمر كل قبيلة سيّدهم وتفوّض إليه مصلحتهم، لأنّه أعرف بهم وأرفق بهم وأبعد من أن يأنفوا من الانقياد له.*(74/12)*

وأمّا الحديث الآخر: "**العرفاء في النّار**" فمحمول على العرفاء المقصّرين في ولايتهم المرتكبين فيها ما لا يجوز كما هو معتاد لكثير منهم.*(20/14)*

[اختيار الرّجل الحليم المتأنّي في الأمور]

لقول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لأشجّ عبد القيس: "**إن فيك لخصلتين يحبهما الله: الحلم والأناة**".

وأما الحلم: فهو العقل، وأما الأناة: فهي التثبت وترك العجلة، وهى مقصورة.*(189/1)*

[وفادة النواب على الرّؤساء]

وفي حديث وفد عبد القيس: وفادة الرؤساء والأشراف إلى الأئمّة عند الأمور المهمّة.*(195/1)*

[استقبال الأمراء]

ينبغي أن يتلقّى الأمراء ووجوه النّاس الإمام عند قدومه ويعلموا إيّاه بما حدث في بلادهم من خير وشرّ ووباء ورخص وغلاء وشدّة ورخاء وغير ذلك. *(212/14)*

[اتّخاذ الحاجب]

يجوز احتجاب الإمام والقاضي ونحوهما في بعض الأوقات لحاجاتهم المهمة،والحاجب إذا علم منع الإذن بسكوت المحجوب لم يأذن والغالب من عادة النبي ﷺ أنه كان لا يتخذ حاجبا.

(93/10)

ينبغي للإمام والقاضي إذا لم يحتج إلى بوّاب أن لا يتخذه وهكذا قال أصحابنا.. *(228/6)*

وينظر أيضا *(74/12)*

[احتراس الأمير]

يجوز الاحتراس من العدوّ والأخذ بالحزم وترك الإهمال في موضع الحاجة إلى الاحتياط.*(182/15)*

[إمارة السّفر]

قالوا: ويستحب للرفقة من الناس وإن قلّوا أن يؤمّروا بعضهم عليهم وينقادوا له.*(84/13)*

يستحّب تذكير التابع المتبوع بما تركه خلاف العادة ليفعله أو يعتذر عنه أو يبيّن له وجه صوابه، وإن مخالفته للعادة سببها كذا وكذا. *(26/9)*

****

الإمامة:

من أحقّ بالإمامة

"يؤمّ القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة"

فيه دليل لمن يقول بتقديم الأقرأ على الأفقه وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد وبعض أصحابنا. *(5/172-173)*

عند أصحابنا وغيرهم: صاحب البيت والمجلس وإمام المسجد أحق من غيره وإن كان ذلك الغير أفقه وأقرأ وأورع وأفضل منه، وصاحب المكان أحق فإن شاء تقدم وإن شاء قدم من يريده وإن كان ذلك الذي يقدمه مفضولا بالنسبة إلى باقي الحاضرين لأنه سلطانه فيتصرف فيه كيف شاء.

قال أصحابنا: فإن حضر السلطان أو نائبه قدم على صاحب البيت وإمام المسجد وغيرهما، لأن ولايته وسلطنته عامة.

قالوا ويستحب لصاحب البيت أن يأذن لمن هو أفضل منه.*(5/172-173)*

[أيهما أفضل الإمامة أو التأذين؟]

- يرى جماعة من أهل العلم تفضيل الإمامة على الأذان، لأنه صلى الله عليه وسلّم قال:"يؤذن أحدكم"، وخصّ الامامة بالأكبر؛
- ومن قال بتفضيل الأذان وهو: الصحيح المختار قال: إنما قال يؤذن أحدكم وخص الإمامة بالأكبر لأن الأذان لا يحتاج إلى كبير علم وإنما أعظم مقصوده الإعلام بالوقت والإسماع بخلاف الإمام والله أعلم. *(175-174/5).*

[هل يشتر للإمام أن ينوي الإمامة؟]

يجوز الاقتداء بمن لم ينو إمامته وهذا صحيح على المشهور من مذهبنا ومذهب العلماء. *(41/6)*

ائتمام المأموم بالإمام:

- ويستحب كون تكبيرة المأموم عقب تكبيرة الإمام ولا يتأخر فلو تأخر جاز وفاته كمال فضيلة تعجيل التكبير. *(120/4)*

- وتجب متابعة المأموم لإمامه في التكبير والقيام والقعود والركوع والسجود ويفعلها بعد المأموم فيكبر تكبيرة الإحرام بعد فراغ الإمام منها فإن شرع فيها قبل فراغ الإمام منها لم تنعقد صلاته، ويركع بعد شروع الإمام في الركوع وقبل رفعه منه، فإن قارنه أو سبقه فقد أساء ولكن لا تبطل

صلاته، وكذا السجود ويسلم بعد فراغ الإمام من السّلام، فإن سلم قبله بطلت صلاته إلا أن ينوي المفارقة ففيه خلاف مشهور، وإن سلم معه لا قبله ولا بعده فقد أساء ولا تبطل صلاته على الصحيح وقيل تبطل.

[هل يقعد من يأتمّ بالقاعد؟]

- فاختلف العلماء فيه، فقالت طائفة وممن قال يقعد: أحمد بن حنبل والأوزاعي رحمهما الله تعالى؛
- وقال مالك رحمه الله تعالى في رواية: لا يجوز صلاة القادر على القيام خلف القاعد لا قائما ولا قاعدا؛
- وقال أبو حنيفة والشافعي وجمهور السلف رحمهم الله تعال:ى لا يجوز للقادر على القيام أن يصلي خلف القاعد إلا قائما.

[العبرة في الاقتداء بالأفعال الظاهرة]

يتابع الإمام عند الشافعي وطائفة في الأفعال الظاهرة وإلا فيجوز أن يصلى الفرض خلف النفل وعكسه والظهر خلف العصر وعكسه. *(4/131-135).*

[الإمام سترة لمن بعده]

الإمامساتر لمن خلفه ومانع من خلل يعرض لصلاتهم بسهو أو مرور، أي كالجنّة وهي الترس الذي يستر من وراءه ويمنع وصول مكروه إليه. *(4/134-135).*

[موقف المأموم من الإمام]:

- إذا كان مع الإمام رجلان وقفا وراءه صفا عند الجمهور، وأجمعوا إذا كانوا ثلاثة: أنهم يقفون وراءه.
- وأما الواحد فيقف عن يمين الإمام عند العلماء كافة ونقل جماعة الإجماع فيه. *(16/5)* *(141/18)*
- وإن وقف على يساره حوله الإمام.*(141/18)*

تجوز صلاة الإمام على موضع أعلى من موضع المأمومين ولكنه يكره ارتفاع الإمام على المأموم وارتفاع المأموم على الإمام لغير حاجة، فان كان لحاجة بأن أراد تعليمهم أفعال الصلاة لم يكره بل مستحب.

وكذا إن أراد المأموم إعلام المأمومين بصلاة الإمام واحتاج إلى الارتفاع. ***(34/5)***

[هل يعتمد على المبلّغ؟]

يجوز اعتماد المأموم في متابعة الإمام الذي لا يراه ولا يسمعه على مبلّغ عنه أوصفّ قدامه يراه متابعا للإمام.*(144/4)* *(159-158/4)*.

متابعة الإمام والعمل بعده:

السّنة أن لا ينحني المأموم للسجود حتى يضع الإمام جبهته على الأرض إلا أن يعلم من حاله أنه لو أخر إلى هذا الحد لرفع الإمام من السجود قبل سجوده؛ *(4/190-191).*

[تأّمين الإمام]

قال أصحابنا وغيرهم: إن تأمين المأموم يكون مع تأمين الإمام لا بعده فإذا قال الإمام {**ولا الضالين**} قال الإمام والمأموم معا آمين.*(4/120)*

[هل يجهر الإمام بذكر الاعتدال]

يستحب للإمام الجهر بقوله: سمع الله لمن حمده وحينئذ يسمعونه فيقولون؛

[هل يجمع بين التّحميد والتسميع؟]

أي: سمع الله لمن حمده ربّنا ولك الحمد:

ومذهبنا أنه يجمع بينهما الإمام والمأموم والمنفرد، لأنه ثبت أنه صلى الله عليه و سلم جمع بينهما وثبت أنه صلى الله عليه و سلم قال: **صلوا كما رأيتموني أصلي**....*(4/121)*

تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما:

تحرم هذه الأمور وما في معناها. *(150/4)*

يستخلف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس، ومن صلّى خلف إمام جالس لعجزه عن القيام لزمه القيام إذا قدر عليه، ونسخ القعود خلف القاعد في حق من قدر على القيام:

وفيه حديث استخلاف النبي صلى الله عليه و سلم أبا بكر ﷺ. *(135/4)(138/4)*

تقديم الجماعة من يصلّى بهم إذا تأخّر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم:

- إذا تأخر الإمام عن الصلاة تقدّم غيره إذا لم يخف فتنة وإنكار من الإمام.
- إن المقدّم نيابة عن الإمام يكون أفضل القوم وأصلحهم لذلك الأمر وأقومهم به.
- والمؤذن وغيره يعرض التقدم على الفاضل وأن الفاضل يوافقه.
- ويجوز استخلاف المصلّى بالقوم من يتمّ الصلاة لهم وهذا هو الصحيح في مذهبنا.

.(145-144/4)

[هل يقتدي بمن يحرم بعده؟]

يرى أصحابنا جواز اقتداء المصلّى بمن يحرم بالصّلاة بعده، فإنّ الصّدّيق ﷺ أحرم بالصلاة أوّلا ثم اقتدى بالنّبي صلّى الله عليه وسلّم حين أحرم بعده، هذا هو الصحيح في مذهبنا. *(146/4)*

[صلاة المفترض خلف المتنفل]:

تجوز صلاة المفترض خلف المتنفل لأنّ معاذا كان يصلّى الفريضة مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فيسقط فرضه ثم يصلّى مرة ثانية بقومه، هي له تطوّع ولهم فريضة. *(181/4)*

[جواز قطع الاقتداء للعارض]

يجوز للمأموم أن يقطع القدوة ويتم صلاته منفردا وإن لم يخرج منها.*(182/4)*

أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام:

أمر الإمام بتخفيف الصّلاة بحيث لا يخل بسنتها ومقاصدها، وأنه إذا صلى لنفسه طول ما شاء في الأركان التي تحتمل التطويل وهي القيام والركوع والسجود والتشهد دون الاعتدال والجلوس بين السجدتين والله أعلم.

[جواز التأخر عن الجماعة لتطويل الإمام]

يجوز التأخر عن صلاة الجماعة إذا علم من عادة الإمام التطويل الكثير*(183/4-184)*.

[هل يقعد المأموم إذا شقّ عليه القيام]

واتفق العلماء على أنه إذا شق على المقتدى في فريضة أو نافلة القيام وعجز عنه جاز له القعود.*(63/6)*

[إمامة الأعمى]

تجوز إمامة الأعمى البصراء ولا خلاف في جواز ذلك. لكن اختلفوا في الأفضل على ثلاثة مذاهب، وهي ثلاثة أوجه لأصحابنا. *(170/8)*

[إمامة الزّائر]

تجوز إمامة الزائر المزور برضاه. *(244/1)*

استحباب يمين الإمام:

قال القاضي يحتمل أن يكون التيامن عند التسليم وهو الأظهر، لأن عادته صلى الله عليه و سلم إذا انصرف أن يستقبل جميعهم بوجهه. *(221/5)*

[استدبار الإمام القبلة بعد الانصراف]

يستحبّ إقبال الإمام المصلّي بعد سلامه على أصحابه، واستدبار القبلة في جلوسه للعلم أو غيره مباح والله أعلم. *(35/15)*

****

الأمان:

أمان المرأة:

- يرى بعض أصحابنا وجمهور العلماء صحّة أمان المرأة.*(232/5)*
- أمان المسلمين للكافر صحيح فإذا أمنه به أحد المسلمين حرم على غيره التعرض له ما دام في أمان المسلم. وأمان المرأة والعبد صحيح... *(144-143/9).*

[عقوبة من أهان مسلما في أمانه]

- قال صلى الله عليه و سلم "**فمن أخفر مسلما فعليه لعنه الله**".
- معناه: من نقض أمان مسلم فتعرض لكافر أمنه مسلم.*(144/9)*

****

الأمانة:

وأما الأمانة: فالظّاهر أنّ المراد بها التّكليف الّذي كلّف الله تعالى به عباده والعهد الّذي أخذه عليهم.*(168/2)*

****

الأمر:

ينبغي المسارعة إلى تنفيذ الأوامر. *(155/8)*

[الأمر في الأصل للوجوب]

- والمختار الذي عليه جمهور الفقهاء ومحققو أهل الاصول أن الأمر للوجوب. *(76/4)*
- الواجب الموسع إنما يجوز تأخيره بشرط العزم على فعله حتى لو أخّره بلا عزم عصى.*(23/8)*

ماذا يفيد الأمر الوارد بعد الحظر؟

- وقد اختلف الأصوليون المتكلّمون في الأمر الوارد بعد الحظر، فالجمهور من أصحابنا وغيرهم: على أنّه للوجوب كما لوورد ابتداء.
- وقال جماعة منهم من أصحابنا وغيرهم: أنّه للإباحة.*(13/131-132).*

[هل المندوب مأمور به؟]

المذهب المختار في الأصول أن المندوب مأمور به. *(220/6)*

[هل الأمر يقتضي التكرار؟]

واختلف الأصوليون في أن الأمر هل يقتضي التكرار؟ والصحيح عند أصحابنا لا يقتضيه. والثاني يقتضيه. والثالث يتوقف فيما زاد على مرة على البيان فلا يحكم باقتضائه ولا يمنعه. *(101/9)*

يجب قضاء الفرائض بأمر جديد على المختار عند الأصوليين. *(16/8)*

****

أمرأة: راجع: استخدام، الحجاب، العورة، استفتاء، السفر، الخلوة، العشرة، المال، الغيرة.

****

الأنبياء: [ذات الصّلة: الشمائل، المعجزات، الفضائل، الاتّباع]

[لم يبعث نبيّ إلا من الرّجال]

"كمل من الرّجال كثير، ولم يكمل من النّساء غير مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون".

- قال القاضي: هذا الحديث يستدل به من يقول بنبوّة النّساء ونبوّة آسية ومريم، والجمهور على أنهما ليستا نبيّتين، بل هما صدّيقتان ووليّتان من أولياء الله تعالى.
- وهذا الّذي نقله من القول بنبوّتهما غريب ضعيف، وقد نقل جماعة الإجماع على عدمها والله أعلم. *(199-198/15).*

[الرّسل تبعث من أنساب قومها]

قيل: الحكمة في ذلك: أنه أبعد من انتحاله الباطل وأقرب إلى انقياد الناس له.*(105/12)*

[نشأة الأنبياء بالتّواضع ورعاية الغنم]

قالوا: والحكمة في رعاية الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لها ليأخذوا أنفسهم بالتّواضع..

(6-5/14).

[ما يأمر به الرّسل]:

قال أبو سفيان لهرقل: "**يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف**".

- أما الصلة: فصلة الأرحام وكلّ ما أمر الله به أن يوصل، وذلك بالبرّ والإكرام وحسن المراعاة.
- **وأما العفاف**: الكفّ عن المحارم وخوارم المروءة. *(106/12)*

[هل كان لقمان نبيّا؟]

اختلف العلماء في نبوّته، قال الإمام أبو إسحاق الثعلبي: اتّفق العلماء على أنّه كان حكيما ولم يكن نبيّا، إلا عكرمة، فإنّه قال: كان نبيّا، وتفرّد بهذا القول. *(2/143-144).*

[الاختلاف في أيهما أقدم إدريس أم نوح عليهما السلام؟]

قال إدريس لنبيّنا صلّى الله عليه وسلّم ليلة الإسراء: "**مرحبا بالنّبيّ الصّالح والأخ الصّالح**".

قال القاضي عياض رحمه الله: هذا مخالف لما يقوله أهل النّسب والتّاريخ من أنّ إدريس أب من آباء النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، وأنّه جدّ أعلى لنوح صلّى الله عليه وسلّم. *(2/220)* *(3/55)*

[خلق الله آدم بيده]

قوله في آدم "**خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه**". هو من باب إضافة التّشريف.

[هل كان آدم رسولا؟]

قال القاضي:إنّ آدم إنّما أرسل لبنيه ولم يكونوا كفّارا، بل أمر بتعليمهم الإيمان وطاعة الله تعالى. *(55/3)*

[خليل الله إبراهيم عليه السّلام]

وقال ابن الانباريّ: الخليل معناه المحبّ الكامل المحبّة، والمحبوب الموفّي بحقيقة المحبّة اللّذان ليس في حبّهما نقص ولا خلل. *(56/3)*

[تكليم الله نبيّه موسى عليه السلام]

هذا بإجماع أهل السّنّة على ظاهره، وأنّ الله تعالى كلّم موسى حقيقة كلاما سمعه بغير واسطة، ولهذا أكد بالمصدر. والكلام صفة ثابتة لله تعالى لا يشبه كلام غيره. *(57/3)*

[أوصاف بعض الأنبياء الخَلقية عليهم الصلاة والسّلام]

- **قال: أمّا إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم**". *(230/2)*
- قال صلى الله عليه وسلّم: "**فإذا موسى عليه السّلام ضرب من الرجال**".
- هو باسكان الراء، قال القاضي عياض: هو الرّجل بين الرّجلين في كثرة اللّحم وقلّته. *(231/2)*
- قال صلّى الله عليه وسلّم: "**موسى آدم طوال كأنّه من رجال شنوءة، وقال عيسى جعد مربوع**".وأمّا شنوءة: فهي قبيلة معروفة.
- وأمّا "**مربوع**" فقال أهل اللغة: هو الرجل بين الرجلين في القامة ليس بالطويل البائن ولا بالقصير الحقير..
- وأما "**أنه جعد**" ووقع في أكثر الرّوايات في صفته: **سبط الرأس**؛

- فقال العلماء: المراد بالجعد هنا جعودة الجسم، وهو اجتماعه واكتنازه، وليس المراد جعودة الشّعر.
- قال أهل اللّغة: الشّعر السّبط هو المسترسل ليس فيه تكسر.*(2/226-227)*.

[أوصاف أخربلعيسى عليه السلام].

- "**فإذا ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس**" يعنى حمّاما".....
- وأما وصف عيسى صلوات الله عليه وسلامه في هذه الرّواية وهي رواية أبي هريرة ﷺ بأنّه أحمر، ووصفه في رواية ابن عمر رضي الله عنهما بعدها بأنّه آدم، والآدم الأسمر.
- فيجوز أن يتأول الأحمر على الآدم، ولا يكون المراد حقيقة الأدمة والحمرة بل ما قاربها والله أعلم.*(2/232)*

[أخذ الأنبياء أجرة بأعمالهم الدنيوية]

قوله تعالى {**لو شئت لتخذت عليه أجرا**} أي لأخذت عليه أجرة تأكل بها. *(15/141)*

[الأنبياء أحياء حياة برزخية لا يعلم كنهها إلا الله]

- قال القاضي عياض: فإن قيل: كيف يحجّون ويلبّون وهم أموات وهم في الدّار الآخرة وليست دار عمل.
- فاعلم أنّ للمشايخ وفيما ظهر لنا عن هذا أجوبة:

- **أحدها**: أنّهم كالشّهداء بل هم أفضل منهم، والشهداء أحياء عند ربّهم، فلا يبعد أن يحجّوا ويصلّوا كما ورد في الحديث الآخر، وأن يتقرّبوا إلى الله تعالى بما استطاعوا، لأنّهم وإن كانوا قد توفّوا فهم في هذه الدّنيا الّتي هي دار العمل، حتى إذا فنيت مدتها وتعقبتها الآخرة الّتي هي دار الجزاء انقطع العمل. وذكر توجيهات أخرى رحمه الله. *(2/228-229).*

قتل مدّعي النّبوّة؟

- فإن قيل: كيف لم يقتله النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم-ابن صيّاد- مع أنّه ادّعى بحضرته النّبوّة؟!
- فالجواب من وجهين، ذكرهما البيهقيّ وغيره:
- أحدهما: أنّه كان غير بالغ واختار القاضي عياض هذا الجواب.
- والثّاني: أنّه كان في أيّام مهادنة اليهود وحلفائهم، وجزم الخطّابيّ في معالم السّنن بهذا الجواب الثّاني.
- قال: لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بعد قدومه المدينة كتب بينه وبين اليهود كتاب صلح: على أن لا يهاجوا ويتركوا على أمرهم، وكان ابن صيّاد منهم أو دخيلا فيهم. *(18/48)*

****

الانتعال:

استحباب لبس النعال وما في معناها:

- قال صلّى الله عليه وسلّم في غزوة: "**استكثروا من النّعال فإنّ الرّجل لا يزال راكبا ما انتعل**".

- معناه: أنّه شبيه بالرّاكب في خفّة المشقّة عليه وقلّة تعبه وسلامة رجله ممّا يعرض في الطّريق من خشونة وشوك وأذى ونحو ذلك.

ويستحبّ لبس النّعال في اليمنى أوّلا والخلع من اليسرى أوّلا ويكره المشي في نعل واحدةأو خفّ واحد أو مداس واحد لا لعذر. *(75-74/14).*

****

انتقاص الماء: فهو بالقاف والصاد المهملة وقد فسره وكيع في الكتاب بأنه الاستنجاء...

وقيل هو الاستنجاء بالماء...*(150/3)*

****

إنزال: راجع: الجنابة، المني، الاحتلام، الغسل.

****

الإنفاق: [الموضوعات ذات الصلة: النّفقة، الزكاة، الصدقة، الزهد، المسألة].

الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف:

قوله عز وجلّ في الحديث القدسيّ :"**أنفق أنفق عليك**" فيتضمن الحث على الإنفاق معنى في وجوه الخير والتبشير بالخلف من فضل الله تعالى.*(79/7)*

الحث على الانفاق وكراهة الإحصاء:

ورد الحثّ على النفقة في الطاعة والنّهي عن الإمساك والبخل وعن ادّخار المال في الوعاء.

[المرأة تنفق من مال الأسرة بالمعروف]

ولا يكره–أي الزّوج– الصدقة منه بل يرضى بها على عادة غالب الناس.*(7/118-119).*

[الشّح والبخل]

قال جماعة: الشّحّ أشدّ البخل وأبلغ في المنع من البخل، وقيل هو البخل مع الحرص..

وقيل: الشّحّ الحرص على ما ليس عنده والبخل بما عنده. *(16/134)*

ينبغي الإحسان إلى الأرملة والمسكين ...

- والأرملة: من لازوج لها سواء كانت تزوّجت أم لا، وقيل هي الّتي فارقت زوجها.
- قال ابن قتيبة: سمّيت أرملة لما يحصل لها من الإرمال وهو الفقر وذهاب الزاد بفقد الزّوج، يقال أرمل الرّجل إذا فني زاده.*(18/112-113).*

وردت أحاديث كثيرة في فضل الإنفاق على المساكين وابن السّبيل: *(18/114-115).*

[إعانة المكروبين]

- ويدخل في كشف الكربة وتفريجها من أزالها بماله أوجاهه أو مساعدته.
- والظاهر أنّه يدخل فيه من أزالها بإشارته ورأيه ودلالته.*(135/16)*
- ينبغي إعانة الملهوف وعون المنقطع وإنقاذ الضائع وإكرام ذوي الأقدار. *(116/17)*

****

الأنفال: راجع: الغنيمة.

****

الانقياد:

يجب التسليم لكلّ ما جاء به الشرع وإن كان بعضه لا تظهر حكمته للعقول ولا يفهمه أكثر النّاس، وقد لا يفهمونه كلهم كالقدر. *(147/15)*

****

إنكار: راجع: المنكر.

****

أوقية: راجع: الزّكاة– نصاب النّقدين.

****

الإهاب: [راجع: دباغ]

واختلف أهل اللغة في الاهاب فقيل هو الجلد مطلقا وقيل هو الجلد قبل الدباغ فأما بعده فلا يسمى أهابا. *(54/4)*

****

أهل الذّمة: راجع: الذّميّ.

****

أهل الكتاب: راجع: الإيمان: [أجر من أدرك من أهل الكتاب نبيّنا فآمن به]، الدّعوة، الذبح، الرقية [الرقى الجائزة وغير الجائزة]، السلام، جزية، الصيام [فضل السّحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر].

****

أيام التشريق: راجع: الحج–الرّمي، وخطب الحج. وفي الأضحية.

****

الإيثار:

يستحبّ الإيثار بالرّكوب ونحوه. *(116/17)*

****

الإيلاء:

- وأصل الايلاء في اللغة: الحلف على الشيء، يقال منه: آلى يؤالى إيلاء تألّيا وائتلى ائتلاء؛
- وصار في عرف الفقهاء مختصا بالحلف على الامتناع من وطء الزوجة.
- قال القاضي عياض: لا خلاف بين العلماء أن مجرد الإيلاء لا يوجب في الحال طلاقا ولا كفارة ولا مطالبة؛
- ثم اختلفوا في تقدير مدته، فقال علماء الحجاز ومعظم الصحابة والتابعين ومن بعدهم: المؤلي من حلف على أكثر من أربعة أشهر، فإن حلف على أربعة فليس بمؤل....
- قال: ولا خلاف بينهم أنه لا يقع عليه طلاق قبل أربعة أشهر؛
- ولا خلاف أنه لو جامع قبل انقضاء المدة سقط الإيلاء، فأما إذا لم يجامع حتى انقضت أربعة أشهر، فقال الكوفيون: يقع الطلاق، وقال علماء الحجاز ومصر **وفقهاء أصحاب الحديث** وأهل الظاهر كلهم: يقال للزوج: إما أن تجامع وإما أن تطلق..
- واختلف الكوفيون هل يقع طلاق رجعيّ أم بائن؟
- فأما الآخرون فاتفقوا على أن الطلاق الذي يوقعه هو أو القاضي يكون رجعيّا إلا أن مالكا يقول لا تصح فيها الرجعة حتى يجامع الزوج في العدّة، قال القاضي عياض: ولم يحفظ هذا الشرط عن أحد سوى مالك.
- ولو مضت ثلاثة أقراء في الأشهر الأربعة، فقال جابر بن زيد إذا طلّق انقضت عدّتها بتلك الأقراء؛ وقال الجمهور يجب استئناف العدة. *(89-88/10).*

****

الإيمان:

[تعريف الإيمان عند أهل السّنة]

وأصل الإيمان: التّصديق.

- وقال الخطّابي أيضا: فى قول النّبيّ صلّى الله عليه وسلم: "**الإيمان بضع وسبعون شعبة**".
- فى هذا الحديث: بيان أنّ الإيمان الشّرعيّ اسم لمعنى ذى شعب وأجزاء، له أدنى وأعلى، والاسم يتعلّق ببعضها كما يتعلّق بكلها، والحقيقة تقتضى جميع شعبه، وتستوفى جملة أجزائه، كالصّلاة الشرعية: لها شعب وأجزاء، والاسم يتعلق ببعضها، والحقيقة تقتضى جميع أجزائها وتستوفيها. *(145/1)*

[تعريف الإيمان شرعا]

- **والإيمان فى لسان الشرع**: هو التّصديق بالقلب والعمل بالأركان، وإذا فسّر بهذا تطرّق إليه الزّيادة والنّقص، وهو مذهب أهل السّنّة.
- فالمعنى الذى يستحق به العبد المدح والولاية من المؤمنين هو: إتيانه بهذه الأمور الثلاثة: **التّصديق بالقلب والإقرار باللّسان والعمل بالجوارح**.
- وذلك أنّه لا خلاف بين الجميع أنّه لو أقرّ وعمل على غير علم منه ومعرفة بربّه لا يستحقّ اسم مؤمن؛
- ولو عرفه وعمل وجحد بلسانه وكذب ما عرف من التّوحيد لا يستحقّ اسم مؤمن؛
- وكذلك إذا أقرّ بالله تعالى وبرسله صلّوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ولم يعمل بالفرائض لا يسمّى مؤمنا بالإطلاق، وإن كان فى كلام العرب يسمى مؤمنا بالتصديق، فذلك غير مستحقّ فى كلام الله تعالى... *(145/1-147).*

بيان الإيمان والإسلام والإحسان

[اختلاف العلماء في الفرق بين الإسلام والإيمان]

- فأمّا الزّهري: فقال: الإسلام: الكلمة، والإيمان: العمل..
- وذهب غيره إلى أنّ الاسلام والإيمان شيء واحد.
- قال الخطّابي: والصّحيح من ذلك أن يقيّد الكلام فى هذا ولا يطلق، وذلك أنّ المسلم قد يكون مؤمنا فى بعض الأحوال، ولا يكون مؤمنا فى بعضها، والمؤمن مسلم فى جميع الأحوال، فكلّ مؤمن مسلم، وليس كلّ مسلم مؤمنا؛*(147/1-144/1)*

[وانظر تقرير الإمام النّوويّ لزيادة الإيمان ونقصانه وأن الناس يتفاوتون حتى في التصديق]

(149-148/1) *(133-132/2)* *(63/3)*

بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من الإيمان:

- "**الإيمان بضع وسبعون شعبة**". فمعنى الحديث: بضع وسبعون خصلة.
- **أفضلها لا إله إلا الله وآخرها إماطة الأذى عن الطريق**...
- ثمّ إنّه لا يلزم معرفة أعيانها، ولا يقدح جهل ذلك في الإيمان، إذ أصول الإيمان وفروعه معلومة محقّقة، والإيمان بأنها هذا العدد واجب في الجملة. *(4-3/2).*

[الإيمان يثبت باعتقاد المرء دين الإسلام اعتقادا جازما]

- مذهب المحقّقين والجماهير من السّلف والخلف أنّ الإنسان إذا اعتقد دين الإسلام اعتقادا جازما لا تردّد فيه كفّاه ذلك، وهو مؤمن من الموحدين.
- ولا يجب عليه تعلّم أدلّة المتكلّمين ومعرفة الله تعالى بها، خلافا لمن أوجب ذلك وجعله شرطا فى كونه من أهل القبلة، وزعم أنّه لا يكون له حكم المسلمين إلّا به.
- وهذا المذهب هو قول كثير من المعتزلة، وبعض أصحابنا المتكلمين، وهو خطأ ظاهر.

(211-210/1). (240/1) (25/5)

[الأعمال من الإيمان باتّفاق أهل السّنّة]

- وأمّا إطلاق اسم الإيمان على الأعمال، فمتفق عليه عند أهل الحق، ودلائله فى الكتاب والسّنّة أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تشهر. قال الله تعالى: {**وما كان الله ليضيع إيمانكم**}. أجمعوا على أنّ المراد: **صلاتكم**. *(149/1) (72/2) (78/2)*

بيان نقصان الإيمان بنقص الطّاعات...

- الطّاعات تسمّى إيمانا ودينا، وإذا ثبت هذا علمنا أنّ من كثرت عبادته زاد إيمانه ودينه، ومن نقصت عبادته نقص دينه.
- ثمّ نقص الدّين قد يكون على وجه يأثم به، كمن ترك الصّلاة أو الصّوم أو غيرهما من العبادات الواجبة عليه بلا عذر؛
- وقد يكون على وجه لا إثم فيه، كمن ترك الجمعة أو الغزو أو غير ذلك ممّا لا يجب عليه لعذر.

- وقد يكون على وجه هو مكلّف به كترك الحائض الصّلاة والصّوم. *(2/65-68).*

نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبّس بالمعصية على إرادة نفي كماله:

- قال صلّى الله عليه وسلّم: "**لا يزني الزّاني حين يزني وهو مؤمن**...".
- هذا الحديث ممّا اختلف العلماء فى معناه، فالقول الصّحيح الّذي قاله المحقّقون: أنّ معناه لا يفعل هذه المعاصي، وهو كامل الإيمان، وهذا من الألفاظ الّتي تطلق على نفي الشّيء، ويراد نفي كماله...

[عقيدة أهل السنّة في مرتكب الكبيرة]

أجمع أهل الحقّ على أنّ الزّاني والسّارق والقاتل وغيرهم من أصحاب الكبائر غير الشّرك لا يكفرون بذلك، بل هم مؤمنون ناقصو الإيمان، إن تابوا سقطت عقوبتهم، وإن ماتوا مصرّين على الكبائر كانوا فى المشيئة، فإن شاء الله تعالى عفا عنهم وأدخلهم الجنّة أوّلا، وإن شاء عذّبهم ثمّ أدخلهم الجنّة...

[أقوال أخرى للعلماء في مثل هذه الأحاديث]

وتأوّل بعض العلماء هذا الحديث: على من فعل ذلك مستحلّا له مع علمه بورود الشرع بتحريمه.

وذكر تفسيرات أخرى لأهل العلم. *(2/41-42).*

لفظ الإيمان لا يطلق على صاحب الكبيرة إلا مقيّدا، نقل الشارح كلاما للإمام ابن الصّلاح رحمه الله يقرر فيه مذهب أهل السنّة في المسألة. *(147/1-148).*

[**المعاصي ليست بكفر**]المعاصي لا تكون كفرا والله أعلم. *(143/2)*

تزداد طمأنينة القلب بتظاهر الأدلّة: *(183/2-184).*

[الإيمان عند المرجئة ومن وافقهم والرّد عليهم]

- وقالت الكرّامية وبعض المرجئة: الإيمان هو الإقرار باللّسان دون عقد القلب؛
- ومن أقوى ما يردّ به عليهم: إجماع الأمة على إكفار المنافقين وإن كانوا قد أظهروا الشّهادتين.

(147/1)

- قوله صلى الله عليه وسلّم: "**ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله تعالى**".
- وفي هذه الزّيادة: ردّ على غلاة المرجئة القائلين بأنّه يكفي في الإيمان النّطق من غير اعتقاد فإنهم تعلّقوا بمثل هذا الحديث، وهذه الزّيادة تدمغهم والله أعلم. *(244/1)*
- "... إنّ الإقرار باللّسان لا ينفع إلّا إذا اقترن به الاعتقاد بالقلب، خلافا للكرّامية وغلاة المرجئة في قولهم: يكفي الإقرار، وهذا خطأ ظاهر يردّه إجماع المسلمين والنّصوص في إكفار المنافقين، وهذه صفتهم". *(180/2-181).*

[هل يقول الإنسان: أنا مؤمن؟ أم يقول أنا مؤمن إن شاء الله، وهذه المسألة معروفة بمسألة:الاستثناء في الإيمان:]

- واختلفا العلماء من السّلف وغيرهم فى إطلاق الإنسان قوله: **أنا مؤمن**.
- فقالت طائفة: لا يقول: أنا مؤمن، مقتصرا عليه، بل يقول: **أنا مؤمن إن شاء الله**.
- وذهب آخرون: **إلى جواز الإطلاق وأنه لايقول: إن شاء الله، وهذا هو المختار وقول أهل التحقيق**.*(1/149-150)*.

[هل يطلق بكفر الكافر أم يعلّق بالمشيئة؟]

وأمّا الكافر ففيه خلاف غريب لأصحابنا، منهم من قال: يقال هو كافر، ولا يقول إن شاء الله؛

ومنهم من قال: هو فى التّقييد كالمسلم على ما تقدّم، فيقال على قول التقييد: **هو كافر إن شاء الله** نظرا إلى الخاتمة، وأنها مجهولة، **وهذا القول اختاره بعض المحققين والله أعلم**.*(1/150)*

[المؤمن القويّ والمؤمن الضّعيف]

- والمراد بالقوة هنا: عزيمة النّفس والقريحة في أمور الآخرة...
- وأمّا قوله صلى الله عليه وسلّم "**وفي كل خير**" فمعناه في كلّ من القويّ والضّعيف خير لاشتراكهما في الإيمان مع ما يأتي به الضّعيف من العبادات. *(16/215)*

[الإيمان بلقاء الله ومعنى ذلك:]

- واختلف فى المراد بالجمع بين الإيمان بلقاء الله تعالى والبعث، فقيل: اللقاء: يحصل بالانتقال إلى دار الجزاء، والبعث: بعده عند قيام السّاعة.
- وقيل: اللقاء ما يكون بعد البعث عند الحساب.
- ثم ليس المراد باللقاء: رؤية الله تعالى، فإن أحدا لا يقطع لنفسه برؤية الله تعالى، لأنّ الرّؤية مختصة بالمؤمنين، ولا يدري الإنسان بماذا يختم له. *(162/1)*
-

وجوب الإيمان برسالة نبيّنا محمّد صلّى الله عليه وسلّم إلى جميع النّاس ونسخ الملل بملّته:

- نسخت الملل كلّها برسالة نبيّنا صلى الله عليه وسلّم.
- وفي مفهوم الدليل دلالة على أنّ من لم تبلغه دعوة الإسلام فهو معذور، وهذا جار على ما تقدم في الأصول: أنّه لا حكم قبل ورود الشّرع، على الصحيح والله أعلم.

.(188-186/2)

[شهد النّبيّ صلى الله عليه وسلّم لبعض أصحابه بالإيمان]*(244-243/1). (174/1) (175/1)*

حبّ الأنصار وعليّ رضى الله عنهم من الإيمان وعلاماته، وبغضهم من علامات النّفاق:

.(64-63/2)

الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه و سلم وشرائع الدّين والدعاء إليه والسؤال عنه وحفظه وتبليغه من لم يبلغه:

فيه حديث **قدوم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلّم**، وأنّه أمرهم بشرائع الدين وأولها الإيمان بالله.. *(1/181-184).*

حلاوة الإيمان:

قال العلماء رحمهم الله: معنى حلاوة الإيمان: استلذاذ الطّاعات وتحمّل المشقّات في رضى الله عزّ وجلّ ورسوله صلّى الله عليه وسلم وإيثار ذلك على عرض الدّنيا ومحبّة العبد ربّه سبحانه وتعالى بفعل طاعته وترك مخالفته، وكذلك محبة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم. *(2/13)*

- **من رضي بالله ربّا وبالإسلام دينا وبمحمّد صلّى الله عليه وسلم رسولا فهو مؤمن وإن ارتكب المعاصي الكبائر:**
- لم يطلب غير الله تعالى ولم يسع في غير طريق الإسلام ولم يسلك إلّا ما يوافق شريعة محمّد صلّى الله عليه وسلّم، ولا شكّ في أنّ من كانت هذه صفته فقد خلصت حلاوة الإيمان إلى قلبه وذاق طعمه. *(2/2)*

[الإيمان إذا استقرّ في القلب]:

- ورد في جواب أبي سفيان لهرقل أن الصحابة لا يرجعون عن دينهم سخطة عنه فقال المؤلف رحمه الله:
- وأما سؤاله عن الرّدّة: فلأن من دخل على بصيرة في أمر محقّق لا يرجع عنه بخلاف من دخل في أباطيل. *(106/12)*

بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها:

- الشّيطان إنما يوسوس لمن أيس من إغوائه، فينكد عليه بالوسوسة لعجزه عن إغوائه.
- **وأما الكافر**: فإنّه يأتيه من حيث شاء، ولا يقتصر في حقّه على الوسوسة، بل يتلاعب به كيف أراد.
- فإذا عرض له هذا الوسواس فليلجأ إلى الله تعالى في دفع شرّه عنه، وليعرض عن الفكر في ذلك، وليعلم أنّ هذا الخاطر من وسوسة الشّيطان، وهو إنما يسعى بالفساد والإغواء فليعرض عن الإصغاء إلى وسوسته وليبادر إلى قطعها بالاشتغال بغيرها، والله أعلم.

(156-153/2).

ويجوز الاستسرار بالإيمان للخائف: *(179/2)*

ويتألّف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه وينهى عن القطع بالإيمان من غير دليل قاطع:

(180/2)

[أجر من أدرك من أهل الكتاب نبيّنا فآمن به]

من أدرك من أهل الكتاب نبيّنا صلّى الله عليه وسلّم فآمن به، فله أجران، كما صرح به هنا.

(109/12)

- **وجوب محبّة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أكثر من الأهل والوالد والوالد والنّاس أجمعين، وإطلاق عدم الإيمان على من لم يحبّه هذه المحبّة.**
- قال صلّى الله عليه وسلّم: "**لا يؤمن عبد حتّى أكون أحبّ إليه من أهله وماله والنّاس أجمعين**".
- قال ابن بطّال رحمه الله: ومعنى الحديث أنّ من استكمل الإيمان علم أنّ حقّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم آكد عليه من حقّ أبيه وابنه والنّاس أجمعين، لأنّ به صلّى الله عليه وسلّم استنقذنا من النّار وهدينا من الضّلال. *(15/2)* **ينظر أيضا:***(239/1)*

[الشفقة على رسول الله صلى الله عليه وسلّم وتوقيره]

- قال أبو بكرة ﷺ: "**فكان متكئا فجلس فما زال يكرّرها حتّى قلنا ليته سكت**"
- فإنّما قالوه وتمنّوه شفقة على رسول الله صلى الله عليه وسلّم، وكراهة لما يزعجه، ويغضبه.*(88/2)*

[في حديث عمر ابن العاص: "وما كنت أطيق أن أملأ عيني"

وفيه: ما كانت الصحابة ﷺ عليه من توقير رسول الله صلّى الله عليه و سلم وإجلاله.

(138/2)

من خصال الإيمان: أن يحبّ لأخيه المسلم ما يحبّ لنفسه من الخير: *(16/2)*

تفاضل أهل الإيمان فيه ورجحان أهل اليمن فيه:

- **"أشار النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بيده نحو اليمن فقال: ألا إن الإيمان ها هنا..."**.

قال ابن الصّلاح رحمه الله: ".....ثم المراد بذلك: الموجودون منهم حينئذ، لا كلّ أهل اليمن فى كلّ زمان، فإنّ اللّفظ لا يقتضيه، هذا هو الحقّ فى ذلك ونشكر الله تعالى على هدايتنا له والله أعلم". *(33-29/2)*. **ينظر أيضا:** *(34/2)*

لا يدخل الجنّة إلّا المؤمنون، ومحبّة المؤمنين من الإيمان وإفشاء السّلام سبب لحصولها.

(36-35/2). *(122/2)*

[ابتلاء المؤمن في الدّنيا]:

- المؤمن كثير الآلام في بدنه أو أهله أو ماله وذلك مكفّر لسيئاته ورافع لدرجاته؛
- وأمّا الكافر فقليلها، وإن وقع به شيء لم يكفر شيئا من سيئاته بل يأتى بها يوم القيامة كاملة.

(17/151-153).

مثل المؤمن مثل النخلة:

- وشبه النخلة بالمسلم في كثرة خيرها ودوام ظلّها وطيب ثمرها ووجوده على الدّوام، فإنّه من حين يطلع ثمرها لا يزال يؤكل منه حتّى ييبس؛
- وبعد أن ييبس يتخذ منه منافع كثيرة، ومن خشبها وورقها وأغصانها، فيستعمل جذوعا وحطبا وعصيا ومخاصر وحصرا وحبالا وأواني وغير ذلك، ثم آخر شيء منها نواها وينتفع به علفا للإبل؛
- ثمّ جمال نباتها وحسن هيئة ثمرها، فهي منافع كلها وخير وجمال؛
- كما أنّ المؤمن خير كلّه من كثرة طاعاته ومكارم أخلاقه، ويواظب على صلاته وصيامه وقراءته وذكره والصّدقة والصّلة وسائر الطّاعات وغير ذلك، فهذا هو الصحيح في وجه التشبيه.

(17/153-154).

ذهاب الإيمان آخر الزّمان:

- فيه: قوله صلّى الله عليه وسلّم: "**لا تقوم السّاعة حتّى لا يقال في الأرض الله الله**".

- معنى الحديث: هو أنّ القيامة إنما تقوم على شرار الخلق. *(178/2)*

[نجاة النّاس بإيمانهم من أهوال القيامة] *(27/3)*

[لا يخلد في النّار من كان في قلبه إيمان]

- من مات من هذه الأمّة غير مشرك بالله غفر له المقحمات، والمراد- والله أعلم- بغفرانها: أنه لا يخلد في النّار، بخلاف المشركين، وليس المراد أنّه لا يعذب أصلا، فقد تقرّرت نصوص الشّرع وإجماع أهل السّنّة على إثبات عذاب بعض العصاة من الموحّدين. *(3/3)*
- ومذهب أهل الحقّ أنّ كلّ من مات غير مشرك بالله تعالى لم يخلد في النّار وإن كان مصرّا على الكبائر. *(75/3)(22/3)*

****

حرف الباء

****

البحر: راجع: الأطعمة: إباحة ميتات البحر. والجهاد: الغزو في البحر. الفتنة: عرش إبليس على البحر.

****

بخل: راجع: الإنفاق، الاستعاذة.

****

البدعة:

[كلّ بدعة ضلالة]

- قوله صلى الله عليه و سلم "**وكل بدعة ضلالة**" هذا عام مخصوص والمراد غالب البدع. [4]

[4]"قلت: والصواب أن قوله صلى الله عليه وسلّم "كل بدعة ضلالة" باق على عمومه من غير تخصيص، والتخصيص المزعوم لا دليل، والأدلة قامت على ذمّ عموم البدع من أوجه كما يقول الشاطبي، وهي:

أولا: إنها جاءت مطلقة عامة على كثرتها لم يقع فيها استثناء البتة ولم يأت فيها ما يقتضي أن منها ما هو هدى، ولا جاء فيها: كل بدعة ضلالة إلا كذا وكذا ولا شيء من هذه المعاني...

ثانيا: أنه قد ثبت في الأصول العلمية أن كل قاعة كلية أو دليل شرعي كلي إذا تكررت في مواضع كثيرة وأتى بها شواهد على معان فرعية ولم يقترن بها تقييد ولا تخصيص مع تكررها وإعادة تقررها، فذلك دليل على بقائها على مقتضى لفظها من العموم، كقوله تعالى: **{ ولا تزر وازرة أخرى}** وما أشبه ذلك...

ثالثا: إجماع السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن يليهم على ذمّها كذلك وتقبيحها والهروب عنها وعمّن اتّسم بشيء منها، ولم يقع منهم في ذلك توقف ولا مثنوية، فهو بحسب الاستقراء إجماع ثابت، فدلّ على أن كلّ بدعة ليست بحق بل هي من الباطل.

- قال أهل اللغة: هي كل شيء عمل على غير مثال سابق.
- قال العلماء: البدعة خمسة أقسام واجبة ومندوبة ومحرمة ومكروهة ومباحة.
-

- فإذا عرف ما ذكرته علم أن الحديث من العام المخصوص وكذا ما أشبهه من الأحاديث الواردة، ويؤيد ما قلناه قول عمر بن الخطاب ﷺ في التراويح: "نعمت البدعة"
- ولا يمنع من كون الحديث عاما مخصوصا قوله "كل بدعة" مؤكدا بكل بل يدخله التخصيص مع ذلك كقوله تعالى {**تدمر كل شيء**}. *(104/7).(155-154/6)*

[ردّ المحدثات في الدين]

رابعا: أن متعلق البدعة يقتضي ذلك بنفسه لأنه من باب مضادة الشارع واطراح الشرع، وكلّ ما كان بهذه المثابة فمحال أن ينقسم إلى حسن وقبيح وأن يكون منه ما يمدح منه وما يذم، إذ لا يصح في معقول ولا منقول استحسان مشاقة الشرع.

خامسا: ولو فرض أنه جاء في النقل استحسان بعض البدع أو استثناء بعضها عن الذم لم يتصور... إذ لو قال الشارع: المحدثة الفلانية حسنة لصارت مشروعة.

سادسا: لما ثبت ذمّ البدع ثبت ذمّ صاحبها.

سابعا: أما الاستدلال بحديث "من سنّ في الإسلام..." على صحة تقسيم البدعة إلى حسنة وسيّئة فهو خطأ من وجوه:

أحدها: إنّ لفظ السنة في هذا الحديث لغوي وليس شرعيا اصطلاحيا كما هو الحال في قوله ﷺ: "عليكم بسنتي..."، وقوله: "من رغب عن سنتي فليس منّي".

ثانيها: يظهر ما قررناه من قوله ﷺ: "من سن في الإسلام سنة سيئة" ومن المعلوم أنه لا يوجد في سنة النبي شيء سيّء، فيتعين من هذه القرينة حمل لفظ السنة في الحديث على المعنى اللغوي. (الاعتصام: 2\141-142)

قال الشيخ مشهور: والتحسين البدعي مردود عند السلف وغير معمول به كما يظهر لمن تأمل مقولاتهم وينظر في إنكارهم وما ورد عنهم من ألفاظ يتعلق بها المحسن للبدع كقول عمر في صلاة قيام رمضان: "نعمت البدعة هذه" لا تخرج عن كونها بدعة لغوية. (راجع: ("الردود والتعقبات على ما وقع للإمام النووي في شرح صحيح مسلم من التأويل في الصفات وغيرها من المسائل المهمّات:: 261-275 فإنه مهم جدا).

تردّ كلّ البدع والمخترعات.... سواء أحدثها الفاعل أو سبق بإحداثها. *(16/12)*

جزاء من سنّ سنّة حسنة أو سنّ سنّة سيّئة:

من ابتدع شيأ من الخير كان له مثل أجر كل من يعمل به إلى يوم القيامة. *(166/11)*

ورد الحث على الابتداء بالخيرات وسنّ السنن الحسنات والتحذير من اختراع الأباطيل والمستقبحات..

(104/7)

[ذمّ أهل البدع]

ومنهم المتعمّقون الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم. *(220/16)*

[بغض أهل البدع]

قال ابن عباس: "**لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه**". يعني إلى نجدة الحروري من الخوارج.

(190/12)

[هجران أهل البدع]

- يشرع هجران أهل البدع والفسوق ومنابذي السّنّة مع العلم وأنّه يجوز هجرانه دائما، والنّهي عن الهجران فوق ثلاثة أيّام إنّما هو فيمن هجر لحظّ نفسه ومعايش الدّنيا.
- وأمّا أهل البدع ونحوهم فهجرانهم دائما. *(106/13)* *(92/17)*

ولا يسلم على المبتدعة ونحوهم. *(93/17)*

يستحب للإمام عند وقوع بدعة أو أمر يحتاج إلى بيانه أن يخطب الناس ويبين لهم حكم ذلك وينكر على من ارتكب ما يخالف الشرع. *(144/10)*

[إخباره ﷺ بمجيء دعاة الشرّ]

قال صلّى الله عليه وسلّم: "**دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها**".

قال العلماء: هؤلاء من كان من الأمراء يدعو إلى بدعة أو ضلال آخر، كالخوارج والقرامطة وأصحاب المحنة. *(237/12)*

[حرص الكفّار وأهل الضلال على إغواء المسلمين]

لقول ملك غسّان لكعب بن مالك: "**ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة فالحق بنا نواسك**".

ومعناه نشاركك فيما عندنا. *(94/17)*

[الرّواية عن أهل البدع]

- قال العلماء من المحدّثين والفقهاء وأصحاب الأصول: المبتدع الّذي يكفر ببدعته لا تقبل روايته بالاتّفاق؛
- وأمّا الّذي لا يكفر بها، فاختلفوا في روايته، فمنهم من ردّها مطلقا لفسقه ولا ينفعه التأويل؛
- ومنهم: من قبلها مطلقا إذا لم يكن ممّن يستحلّ الكذب في نصرة مذهبه أو لأهل مذهبه، سواء كان داعية إلى بدعته أو غير داعية..
- ومنهم: من قال تقبل إذا لم يكن داعية إلى بدعته، ولا تقبل إذا كان داعية.
- وهذا مذهب كثيرين أو الأكثر من العلماء، وهو الأعدل الصحيح.
- وقال بعض أصحاب الشافعى رحمه الله: اختلف أصحاب الشافعى في غير الدّاعية، واتفقوا على عدم قبول الدّاعية. *(60/1)*

****

البدنة:

فقال جمهور أهل اللغة وجماعة من الفقهاء يقع على الواحدة من الابل والبقر والغنم سميت بذلك لعظم بدنها، وخصها جماعة بالإبل.

والبدنة والبقرة يقعان على الذكر والأنثى باتفاقهم. *(136/6)*

****

البراق: راجع: الإسراء.

****

البرّ:

قال العلماء: البرّ يكون بمعنى الصّلة وبمعنى اللّطف والمبرّة وحسن الصّحبة والعشرة، وبمعنى الطّاعة، وهذه الأمور هي مجامع حسن الخلق. *(111/16)*

[تعذّر جهة البرّ]

- ما نوى الإنسان صرفه في جهة برّ فتعذّرت عليه تلك الجهة يستحبّ له بذله في جهة أخرى من البرّ ولا يلزمه ذلك ما لم يلتزمه بالنّذر. *(39/13)*

****

برّ الوالدين: [ذات الصلة: صلة الرحم، العقوق]

برّ الوالدين وأنّهما أحقّ به:

جاء الحثّ على برّ الأقارب وأنّ الأمّ أحقّهم بذلك ثمّ بعدها الأب ثمّ الأقرب فالأقرب.

قال العلماء: وسبب تقديم الأمّ كثرة تعبها عليه وشفقتها وخدمتها ومعاناة المشاق في حمله ثمّ وضعه ثمّ إرضاعه ثمّ تربيته وخدمته وتمريضه وغير ذلك. *(102/16)*

[ضابط برّهما]

وأمّا بر الوالدين: فهو الإحسان إليهما وفعل الجميل معهما، وفعل ما يسرّهما، ويدخل فيه الإحسان إلى صديقهما، كما جاء في الصّحيح؛ وضدّ البّر: العقوق. *(76/2)*

وبرّهما عند كبرهما وضعفهما بالخدمة أو النفقة أو غير ذلك سبب لدخول الجنّة، فمن قصّر في ذلك فاته دخول الجنّة وأرغم الله أنفه. *(109/16)*

[تقديم برّ الوالدين على الجهاد الّذي لم يتعيّن وجوبه]

- لا يجوز الجهاد إلّا بإذنهما إذا كانا مسلمين أو بإذن المسلم منهما؛
- فلو كانا مشركين لم يشترط إذنهما عند الشّافعي ومن وافقه، وشرطه الثّوري.
- هذا كلّه إذا لم يحضر الصّفّ ويتعيّن القتال، وإلّا فحينئذ يجوز بغير إذن.
- وأجمع العلماء على الأمر ببر الوالدين وأنّ عقوقهما حرام من الكبائر. *(104/16)*

تقديم الوالدين على التّطوّع بالصّلاة وغيرها:

فيه: قصّة جريج ﷺ الّذي آثر الصّلاة على إجابتها، فدعت عليه فاستجاب الله لها.

(105/16)

ومذهبنا ومذهب مالك: أن للأب والأم منع الولد من حجة التطوع دون حجة الفرض. *(136/11)*

فضل صلة أصدقاء الأب والأمّ ونحوهما:

ورد فضل صلة أصدقاء الأب والإحسان إليهم وإكرامهم وهو متضمّن لبرّ الأب وإكرامه لكونه بسببه؛

وتلتحق به أصدقاء الأمّ والأجداد والمشايخ والزّوج والزّوجة. *(110-109/16).*

[الأقارب بعد الوالدين]

- قال القاضي: وأجمعوا على أنّ الأمّ والأب آكد حرمة في البرّ ممّن سواهما.
- قال: وتردّد بعضهم بين الأجداد والإخوة لقوله صلّى الله عليه وسلّم "**ثمّ أدناك أدناك**".
- ويقدّم الأقرب فالأقرب، ويقدّم من أدلى بأبوين على من أدلى بأحدهما، ثمّ بذي الرّحم غير المحرم، كابن العمّ وبنته، وأولاد الأخوال والخالات وغيرهم؛
- ثمّ بالمصاهرة، ثمّ بالمولى من أعلى وأسفل، ثمّ الجار.
- ويقدّم القريب البعيد الدّار على الجار، وكذا لو كان القريب في بلد آخر قدّم على الجار الاجنبيّ؛
- وألحقوا الزّوج والزّوجة بالمحارم والله أعلم. *(102/16)*

****

البركة: [ذات الصلة: تبرك]

[القحط الحقيقي هو قلّة البركة]

لقوله صلّى الله عليه وسلّم: "**ليست السّنة أن لا تمطروا**". والمراد بالسّنة هنا: القحط. *(31/18)*

[كثرة البركة في المبهمات]

البركة أكثر ما تكون في المجهولات والمبهمات. *(107/18)*

****

البزاق والبصاق: راجع: الطّهارة.

****

البسملة: راجع: القرآن، الصّلاة.

****

البشارة:

- يستحبّ التّبشير بالخير. *(101/17)*
- يستحبّ التّبشير والتّهنئة لمن تجدّدت له نعمة ظاهرة، أو اندفعت عنه كربة شديدة ونحو ذلك.

- وهذا الاستحباب عام في كلّ نعمة حصلت وكربة انكشفت سواء كانت من أمور الدّين أوالدّنيا. *(95/17)(117/17)*
- يستحبّ اكرام المبشر بخلعه أو نحوها. *(101/17)*
- يستحبّ اجتماع النّاس عند إمامهم وكبيرهم في الأمورالمهمّة من بشارة ومشورة وغيرهما. *(101/17)*
- يستحبّ سرور الإمام وكبير القوم بما يسرّ أصحابه وأتباعه. *(101/17)*

****

البغاة:

يجب قتال أهل البغي. *(1/212-213).*

"**تكون أمتي فرقتين فتخرج من بينهما مارقة تلى قتلهم أولاهما بالحق**".

وفيه التصريح بأن الطائفتين مؤمنون لا يخرجون بالقتال عن الإيمان ولا يفسقون وهذا مذهبنا ومذهب موافقينا. *(7/167-168)*.

[لا يكفر البغاة بمجرّ البغي]

- وأما البغاة الذين لا يكفرون فيرثون ويورثون ودمهم في حال القتال هدر، وكذا أموالهم التي تتلف في القتال؛
- والأصح أنهم لا يضمنون أيضا ما أتلفوه على أهل العدل في حال القتال من نفس ومال؛
- وما أتلفوه في غير حال القتال من نفس ومال ضمنوه.
- ولا يحل الانتفاع بشيء من دوابهم وسلاحهم في حال الحرب عندنا وعند الجمهور.

(7/170)

****

بلاغة: راجع: **الكلام**.

****

البلوغ: [ذات الصلة: الصبيّ، اليتيم، الحيض، الاحتلام، المنيّ].

تحديد البلوغ بخمس عشرة سنة هو مذهب الشافعى والأوزاعيّ وابن وهب وأحمد وغيرهم، قالوا: باستكمال خمس عشرة سنة يصير مكلّفا وإن لم يحتلم، فتجرى عليه الأحكام من وجوب العبادة وغيره.

(12/13)

[هل يطلق لفظ الغلام على البالغ؟]

حقيقة الغلام تطلق على غير البالغ وهذا قول الجمهور. *(140/15)*

****

البول: راجع: النجاسة، الاستجمار، الاستطابة.

****

البيان:

- لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. *(61/5)*
- تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز والله أعلم. *(42/8)*

- تأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز عند جماهير الأصوليين. *(225/7)*
- والبيان أوقع بالفعل في النفوس وأبعد من التأويل والله أعلم. *(123/3)*

****

البيعة: [ذات الصلة: الإمارة، الهجرة، الجهاد]

- المراد بالمبايعة: المعاهدة وهي مأخوذة من البيع، لأنّ كل واحد من المتبايعين كان يمدّ يده إلى صاحبه، وكذا هذه البيعة تكون بأخذ الكفّ.
- وقيل: سمّيت مبايعة: لما فيها من المعاوضة لما وعدهم الله تعالى من عظيم الجزاء.

(230-229/12).

[بيعة الأنصار رسول الله على النّصرة]

وليلة العقبة هي اللّيلة الّتي بايع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الأنصار فيها على الإسلام وأن يودوه وينصروه. *(88-87/17).*

البيعة على السّمع والطّاعة فيما استطاع:

الإمام يلقن أن يقول أحدهم: فيما استطعت، لئلا يدخل فى عموم بيعة ما لا يطيقه. *(11/13)*

[لا تشترط مبايعة كلّ أحد]

أما البيعة: فقد اتّفق العلماء على أنّه لا يشترط لصحّتها مبايعة كلّ النّاس ولا كلّ أهل الحلّ والعقد، وإنما يشترط مبايعة من تيسّر إجماعهم من العلماء والرؤساء ووجوه الناس.

[بيعة عليّ بن أبي طالب أبا بكر الصّدّيق]

تأخّر عليّ ﷺ عن البيعة ، واعتذر أبو بكر ﷺ، ومع هذا فتأخّره ليس بقادح في البيعة ولا فيه.

[سبب تأخّر عليّ عن البيعة]

- وكان سبب العتب: أنّه مع وجاهته وفضيلته في نفسه في كلّ شيء وقربه من النّبي صلّى الله عليه وسلّم وغير ذلك رأى أنه لا يستبد بأمر إلا بمشورته وحضوره.
- وكان عذر أبي بكر وعمر وسائر الصّحابة واضحا، لأنّهم رأوا المبادرة بالبيعة من أعظم مصالح المسلمين، وخافوا من تأخيرها حصول خلاف ونزاع تترتب عليه مفاسد عظيمة..

(78-77/12).

[صحّة بيعة أبي بكر]:

وانعقد الإجماع علي صحة بيعة أبي بكر. *(79/12)*

البيعة على الموت:

أي الصبر وإن آل بنا ذلك إلى الموت، لا أنّ الموت مقصود في نفسه، وكذا البيعة على الجهاد، أي والصبر فيه والله أعلم. *(3/13)*

كيفيّة بيعة النّساء:

بيعة النّساء تكون بالكلام من غير أخذ كفّ، وبيعة الرّجال بأخذ الكفّ مع الكلام.

(10/13)

[بيعة الصبيان للتشريف]

وهذه بيعة تبريك وتشريف لا بيعة تكليف. *(126/14)*

****

البيوع: [ذات الصلة: المال، الوكالة، العارية، الإفلاس، الحوالة...]

قال الأزهريّ: تقول العرب بعت بمعنى بعت ما كنت ملكته، وبعت بمعنى اشتريته، قال: وكذلك شريت بالمعنيين. قال: وكلّ واحد بيع وبائع، لأنّ الثّمن والمثمن كل منهما مبيع. *(10/153-154).*

[التّكسب بجميع أشكاله أفضل من البطالة]

يجوز الاحتشاش للتكسب وبيعه ولا ينقص المروءة، ويجوز بيع الوقود للصّوّاغين ومعاملتهم.

(143/13)

[اشتغال الصحابة بالتجارة]

قال عمر ﷺ "**ألهاني عنه الصّفق بالأسواق**" أي التّجارة والمعاملة في الأسواق. *(134/14)*

[الأسواق مراكز الشيطان]

قوله في السّوق "**إنّها معركة الشّيطان**".

قال أهل اللّغة: المعركة بفتح الرّاء موضع القتال لمعاركة الأبطال بعضهم بعضا فيها ومصارعتهم.

فشبّه السّوق وفعل الشّيطان بأهلها ونيله منهم بالمعركة لكثرة ما يقع فيها من أنواع الباطل كالغشّ والخداع والأيمان الخائنة والعقود الفاسدة والنّجش والبيع على بيع أخيه والشّراء على شرائه والسّوم على سومه وبخس المكيال والميزان. *(7/16)*

[هل يشترط الإيجاب والقبول في البيع؟ وهل يصحّ بالمعاطاة وبالكناية؟]

- يرى أصحابنا اشتراط الإيجاب والقبول في البيع وأنه لا ينعقد بالمعاطاة، ولكن الأصحّ المختار انعقاده بالمعاطاة.

- والمعاطاة إنما تكون إذا حضر العوضان فاعطى وأخذ، فأما إذا لم يحضر العوضان أو أحدهما فلا بد من لفظ.
- وأصح الوجهين عند أصحابنا انعقاد البيع بالكناية. *(33/11)*

ويجوز طلب البيع ممن لم يعرض سلعته للبيع. *(35/11)*

[بيع النفيس بثمن حقير]

يجوز بيع الشيء النفيس بثمن حقير، وهذا مجمع عليه إذا كان البائع عالما به، فإن كان جاهلا فكذلك عندنا وعند الجمهور. *(212/11)*

ويستحب إرجاح الميزان فيما يدفعه. *(35/11)*

وأجرة وزن الثمن على البائع. *(35/11)*

[السّماحة في المعاملات]:

يستحب إرجاح الميزان في وفاء الثمن وقضاء الديون ونحوها. *(55/10)*

[المماكسة]

- قال أهل اللغة: المماكسة هي المكالمة في النقص من الثمن، وأصلها النقص، ومنه: مكس الظالم وهو ما ينتقصه ويأخذه من أموال الناس. *(31/11)*
- وتجوز المماكسة في البيع: *(35/11)*

[بيع الفضولي]

يرى أصحاب أبي حنيفة وغيرهم جواز بيع الإنسان مال غيره والتصرف فيه بغير إذن.

(58/17)

ويجوز البيع والشراء عند باب المسجد. ***(38/14)***

بطلان بيع الحصاة والبيع الذى فيه غرر:

- النّهي عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة: كبيع الآبق، والمعدوم، والمجهول، وما لا يقدر على تسليمه، وما لم يتمّ ملك البائع عليه، وبيع السمك في الماء الكثير، واللبن في الضرع، وبيع الحمل في البطن، وبيع بعض الصبرة مبهما، وبيع ثوب من أثواب، وشاة من شياه، ونظائر ذلك، وكل هذا بيعه باطل، لأنه غرر من غير حاجة.
- وقد يحتمل بعض الغرر بيعا إذا دعت إليه حاجة كالجهل بأساس الدار وكما إذا باع الشاة الحامل والتي في ضرعها لبن فإنه يصح للبيع....
- وكذلك أجمع المسلمون على جواز أشياء فيها غرر حقير. *(157-156/10).*
- بيع لبن الشّاة بشاة في ضرعها لبن باطل، وبه قال الشافعي ومالك والجمهور. *(30/12)*

إبطال بيع الملامسة والمنابذة:

- ولأصحابنا ثلاثة أوجه في تأويل الملامسة **أحدها**: تأويل الشافعيّ وهو أن يأتى بثوب مطوى أو فى ظلمة فيلمسه المستام، فيقول صاحبه: بعتكه هو بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك ولا خيار لك اذا رأيته.
- وفي المنابذة ثلاثة أوجه أيضا، أحدها: أن يجعلا نفس النبذ بيعا وهو تأويل الشافعيّ.

(155-154/10).

تحريم بيع حبل الحبلة:

واختلف العلماء في المراد بالنهي عن بيع حبل الحبلة، فقال جماعة: هو البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ويلد ولدها؛

وقال آخرون: هو بيع ولد الناقة الحامل في الحال. وهذا البيع باطل على التفسيرين.

(158-157/10).

[النّهي عن الثّنيا]:

والمراد: الاستثناء في البيع؛

والثّنيا المبطلة للبيع قوله: بعتك هذه الصبرة إلا بعضها، وهذه الأشجار أو الأغنام أو الثياب ونحوها إلا بعضها، فلا يصح البيع، لان المستثنى مجهول. *(195/10)*

[النّهي عن أجرة ضراب الفحل]:

قال الشافعيّ وأبو حنيفة وأبو ثور وآخرون: استئجاره لذلك باطل وحرام ولا يستحق فيه عوض، ولو أنزاه المستأجر لا يلزمه المسمى من أجره ولا أجرة مثل ولا شئ من الأموال.

قالوا: لأنه غرر مجهول، وغير مقدور على تسليمه. *(10/228-230).*

[النّهي عن ثمن الكلب]:

وأما النّهي عن ثمن الكلب وكونه من شرّ الكسب وكونه خبيثا، فيدلّ على تحريم بيعه وأنه لا يصح بيعه ولا يحل ثمنه ولا قيمة على متلفه، سواء كان معلّما أم لا، وسواء كان ممّا يجوز اقتناؤه أم لا، وبهذا قال جماهير العلماء.. *(10/232-233).*

[النّهي عن بيع السّنّور]

- وأما النهي عن ثمن السّنّور فهو محمول على أنه لا ينفع أو على أنه نهي تنزيه حتى يعتاد الناس هبته وإعارته والسماحة به كما هو الغالب.
- فإن كان مما ينفع وباعه صح البيع وكان ثمنه حلالا، هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ما حكى ابن المنذر. *(10/233-234).*

تحريم بيع الخمر:

يحرم بيع الخمر وهو مجمع عليه، والعلة فيها عند الشافعي وموافقيه: كونها نجسة، أو ليس فيها منفعة مباحة مقصودة فيلحق بها جميع النجاسات كالسرجين وذرق الحمام وغيره. *(3/11)*

[تحريم بيع ما لا نفع فيه]

- ما ليس فيه منفعة مقصودة كالسّباع التي لا تصلح للاصطياد والحشرات والحبة الواحدة من الحنطة ونحو ذلك فلا يجوز بيع شئ من ذلك.
- **أمّا المقصود منه غير الأكل كالعبد والبغل والحمار الأهلي فإن أكلها حرام وبيعها جائز بالإجماع.** *(3/11)*

تحريم بيع الميتة والخنزير والأصنام:

[هل يجوز الانتفاع بشحوم الميتة؟]

- الصّحيح عند الشافعي وأصحابه أنه يجوز الانتفاع بشحم الميتة في طلي السفن والاستصباح بها وغير ذلك مما ليس بأكل ولا في بدن الآدمي.

- قال أصحابنا: العلة في منع بيع الميتة والخمر والخنزير النجاسة، فيتعدّى إلى كل نجاسة.
- والعلة في الأصنام كونها ليس فيها منفعة مباحة، فإن كانت بحيث إذا كسرت ينتفع برضاضها ففي صحة بيعها خلاف مشهور لأصحابنا..
- **وأما الميتة والخمر والخنزير فأجمع المسلمون على تحريم بيع كل واحد منها والله أعلم.**

(8-6/11).

[الذّرائع المؤدّية إلى الحرام حرام]

ومنها النّهي عن بيع العصير ممن يتّخذ الخمر، والسّلاح ممّن يقطع الطّريق ونحو ذلك، والله أعلم.

(88/2)

[تحريم بيع الرجل على بيع أخيه والسّوم على سومه]

- **أما البيع على بيع أخيه**، فمثاله: أن يقول لمن اشترى شيئا في مدة الخيار: افسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله بأرخص من ثمنه أو أجود منه بثمنه ونحو ذلك، وهذا حرام.
- و يحرم أيضا الشراء على شراء أخيه، وهو أن يقول للبائع في مدة الخيار: افسخ هذا البيع وأنا أشتريه منك بأكثر من هذا الثمن، ونحو هذا.

- **وأما السوم على سوم أخيه**، فهو أن يكون قد اتفق مالك السلعة والراغب فيها على البيع ولم يعقداه، فيقول الآخر للبائع أنا أشتريه وهذا حرام بعد استقرار الثمن.
- وأما السوم في السلعة التي تباع فيمن يزيد فليس بحرام.
- وأجمع العلماء على منع البيع على بيع أخيه والشراء على شرائه والسوم على سومه.

[البيع والشراء فيمن يزيد]

وجمهورهم على إباحة البيع والشراء فيمن يزيد، وبه قال الشافعي وكرهه بعض السلف؛

[تحريم النّجش]

وأما النجش: فبنون مفتوحة ثم جيم ساكنة ثم شين معجمة، وهو أن يزيد في ثمن السلعة لا لرغبة فيها بل ليخدع غيره ويغرّه ليزيد ويشتريها، وهذا حرام بالإجماع، والبيع صحيح، والإثم مختص بالنّاجش إن لم يعلم به البائع، فإن واطأه على ذلك أثما جميعا ولا خيار للمشتري إن لم يكن من البائع مواطأة، وكذا إن كانت في الأصح لأنه قصر في الاغترار. *(10/158-159).*

يحرم الغشّ لقول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم "من غشّنا فليس منا": *(10/158-159).*

ويحرم التّدليس في كل شيء والبيع من ذلك ينعقد والتدليس بالفعل حرام كالتدليس بالقول.
(168-166/10). ***(162-161/10).***

النّهي عن الحلف في البيع:

ينهى عن كثرة الحلف في البيع، فإنّ الحلف من غير حاجة مكروه، وينضم إليه هنا ترويج السلعة، وربما اغتر المشتري باليمين والله أعلم. *(45-44/11).*

[تحريم التّصرية والتّدليس]

قال الشافعي: التصرية أن يربط أخلاف الناقة أو الشاة ويترك حلبها اليومين والثلاثة حتى يجمع لبنها فيزيد مشتريها في ثمنها بسبب ذلك لظنه أنه عادة لها؛

والتصرية حرام سواء تصرية الناقة والبقرة والشاة والجارية والفرس والأتان وغيرها لأنه غش وخداع وبيعها صحيح مع أنه حرام، وللمشترى الخيار في إمساكها وردّها. ***(168-166/10).(162-161/10).***

البيع جزافا وبطلان بيع المبيع قبل القبض:

يجوز بيع الصبرة جزافا وهو مذهب الشافعي.

وينهى عن بيع المبيع حتى يقبضه البائع، واختلف العلماء في ذلك، فقال الشافعي: لا يصح بيع المبيع قبل قبضه سواء كان طعاما أو عقارا أو منقولا أو نقدا أو غيره. *(170-168/10).*

تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر:

- قال العلماء: لأن الجهل بالمماثلة في هذا الباب كحقيقة المفاضلة.
- وحكم الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير وسائر الربويات إذا بيع بعضها ببعض حكم التمر بالتمر والله أعلم. *(10/172-173).*

[بيع الصكوك]

- الصكاك: جمع صك، وهو: الورقة المكتوبة بدين. ويجمع أيضا على صكوك.
- والمراد هنا: الورقة التى تخرج من وليّ الأمر بالرزق لمستحقه بأن يكتب فيها للإنسان كذا وكذا من طعام أو غيره فيبيع صاحبها ذلك لإنسان قبل أن يقبضه.
- وقد اختلف العلماء في ذلك، والأصحّ عند أصحابنا وغيرهم جواز بيعها. *(10/171)*

تحريم تلقّي الجلب:

- ورد تحريم تلقى الجلب وهو مذهب الشافعى ومالك والجمهور.
- قال العلماء: وسبب التّحريم إزالة الضرر عن الجالب وصيانته ممن يخدعه.
- قال أصحابنا: لا خيار للبائع قبل أن يقدم ويعلم السعر فإذا قدم فإن كان الشراء بأرخص من سعر البلد ثبت له الخيار سواء أخبر المتلقي بالسعر كاذبا أم لم يخبر، وإن كان الشراء بسعر البلد أو أكثر فوجهان: الأصح لا خيار له لعدم الغبن.

- والثاني: ثبوته لإطلاق الحديث والله أعلم. *(163-162/10).*

يحرم بيع الحاضر للبادي: وبه قال الشافعي والأكثرون.*(164/10)*

[جواز بيع صور البنات للعب البنات الصغار بهنّ]

قال القاضي: وهن مخصوصات من الصور المنهي عنها، لما فيه من تدريب النساء في صغرهن لأمر أنفسهن وبيوتهن وأولادهن. قال وقد أجاز العلماء بيعهنّ وشراءهنّ. *(204/15)*

ثبوت خيار المجلس للمتبايعين:

- يثبت خيار المجلس لكل واحد من المتبايعين بعد انعقاد البيع حتى يتفرقا من ذلك المجلس بأبدانهما، وبهذا قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم؛

[التخيير بعد التّبايع]

والمراد: التخيير بعد تمام العقد قبل مفارقة المجلس، ويثبت لهما الخيار ما لم يتفرقا إلا أن يتخايرا في المجلس ويختارا إمضاء البيع، فيلزم البيع بنفس التخاير ولا يدوم إلى المفارقة.

وهو الأصحّ عند أصحابنا وغيرهم من العلماء. *(174-173/10).*

من يخدع في البيع:

- المغابنة بين المتبايعين لازمة ولا خيار للمغبون بسببها، سواء قلّت أم كثرت، وهذا مذهب الشافعيّ. *(10/176-177).*

[الشروط في البيع]

- قال العلماء: الشرط في البيع ونحوه أقسام:
- أحدها: شرط يقتضيه إطلاق العقد بأن شرط تسليمه إلى المشتري..
- الثاني: شرط فيه مصلحة وتدعو إليه الحاجة كاشتراط الرهن والضمين والخيار وتأجيل الثمن ونحو ذلك. وهذان القسمان جائزان، ولا يؤثران في صحة العقد بلا خلاف.
- الثالث: اشتراط العتق في العبد المبيع أو الأمة. وهذا جائز أيضا عند الجمهور..
- الرابع: ما سوى ذلك من الشروط، كشرط استثناء منفعة وشرط أن يبيعه شيئا آخر أو يكريه داره أو نحو ذلك. فهذا شرط باطل مبطل للعقد. هكذا قال الجمهور. *(10/141-142).*

بيع الشيء واستثناء منفعته:

- يرى أحمد ومن وافقه جواز بيع الدابة واشتراط البائع لنفسه ركوبها؛
- وقال مالك: يجوز ذلك إذا كانت مسافة الركوب قريبة.
- وقال الشافعي وابو حنيفة وآخرون: لا يجوز ذلك سواء قلّت المسافة أو كثرت ولا ينعقد البيع.

.(31-30/11)

النهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع:

- فإن باع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع صحّ بالإجماع.
- وإن باعها بشرط التبقية فالبيع باطل بالإجماع.
- وإن باعها مطلقا بلا شرط فمذهبنا ومذهب جمهور العلماء: أن البيع باطل.
- وأما اذا بيعت الثمرة بعد بدو الصلاح فيجوز بيعها مطلقا وبشرط القطع وبشرط التبقية.
- وإذا باع الزرع قبل الاشتداد مع الأرض بلا شرط جاز تبعا للأرض؛
- وكذا الثمر قبل بدو الصلاح إذا بيع مع الشجر جاز بلا شرط تبعا؛
- وهكذا حكم البقول في الأرض لا يجوز بيعها في الأرض دون الأرض إلا بشرط القطع.

.(178-177/10)

تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا:

- وقد اتفق العلماء على تحريم بيع الرطب بالتمر في غير العرايا وأنه ربا؛ وأجمعوا أيضا على تحريم بيع العنب بالزبيب؛
- وأجمعوا أيضا على تحريم بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية وهي المحاقلة مأخوذة من الحقل وهو الحرث وموضع الزرع، وسواء عند جمهورهم كان الرطب والعنب على الشجر أو مقطوعا؛

العرايا:

- واحدتها عريّة بتشديد الياء كمطية ومطايا وضحية وضحايا، مشتقة من التّعري، وهو: التجرد، لأنها عريت عن حكم باقي البستان.
- وهي أن يخرص الخارص نخلات فيقول هذا الرطب الذي عليها إذا يبس تجيء منه ثلاثة أوسق من التمر مثلا فيبيعه صاحبه لإنسان بثلاثة أوسق تمر ويتقابضان في المجلس فيسلم المشترى التمر ويسلم بائع الرطب الرطب بالتخلية.
- وهذا جائز فيما دون خمسة أوسق ولا يجوز فيما زاد على خمسة أوسق.
- وفي جوازه في خمسة أوسق قولان للشافعي، أصحهما: لا يجوز لأن الأصل تحريم بيع التمر بالرطب وجاءت العرايا رخصة وهو دون خمسة أوسق وبقيت الخمسة على التحريم.
- والأصح أنه يجوز ذلك للفقراء والأغنياء وأنه لا يجوز في غير الرطب والعنب من الثمار؛
- **وأما قدر الوسق**: فهو ستون صاعا، والصاع خمسة أرطال وثلث بالبغداديّ.

(10/183-189).

من باع نخلا عليها تمر:

- قال أهل اللغة: يقال: أبرت النخل آبره أبرا بالتخفيف، كأكلته أكلا، وأبرته بالتشديد أؤبره تأبيرا كعلمته أعلمه تعليما؛
- وهو: أن يشق طلع النخلة ليذر فيه شئ من طلع ذكر النخل، والإبار هو شقه، سواء حط فيه شيء أولا.
- ولو تأبرت بنفسها أى تشققت فحكمها فى البيع حكم المؤبرة بفعل الآدميّ، هذا مذهبنا.
- يجواز الإبار للنخل وغيره من الثمار، وقد أجمعوا على جوازه.

- وقد اختلف العلماء فى حكم بيع النخل المبيعة بعد التأبير وقبله هل تدخل فيها الثمرة عند إطلاق بيع النخلة من غير تعرض للثمرة بنفى ولا إثبات؟ فقال مالك والشافعي والليث والأكثرون: إن باع النخلة بعد التأبير فثمرتها للبائع الا أن يشترطها المشتري، بأن يقول اشتريت النخلة بثمرتها هذه؛
- وإن باعها قبل التأبير فثمرتها للمشتري فإن شرطها البائع لنفسه جاز عند الشافعيّ والاكثرين.

(191-190/10).

[من باع عبدا له مال]:

- إنّ العبد إذا ملّكه سيده مالا ملكه لكّنه إذا باعه بعد ذلك كان ماله للبائع الا أن يشترط المشتري، وهو مذهب مالك وقول الشافعي القديم.

- وقال الشافعيّ فى الجديد وأبو حنيفة: لا يملك العبد شيئا أصلا.
- والأصح عند أصحابنا: أنه إذا باع العبد أو الجارية وعليه ثيابه لم تدخل فى البيع بل تكون للبائع إلا أن يشترطها المبتاع لأنه مال فى الجملة. *(192-190/10).*

[هل يجوز بيع المكاتب؟]

- وممن جوزه: عطاء والنّخعي وأحمد ومالك في رواية عنه.
- وقال بعض العلماء: يجوز بيعه للعتق لا للاستخدام. *(139/10)*

لا يجوز بيع العبد المسلم لكافر. *(39/11)*

يجوز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلا:

- ويجوز بيع عبد بعبدين سواء كانت القيمة متفقة أو مختلفة، وهذا مجمع عليه إذا بيع نقدا، وكذا حكم سائر الحيوان.
- فإن باع عبدا بعبدين أو بعيرا ببعيرين إلى أجل فمذهب الشافعي والجمهور جوازه.

(39/11)

تحريم بيع فضل الماء الذى يكون بالفلاة ويحتاج إليه لرعي الكلأ وتحريم منع بذله.

يحرم عليه منع فضل هذا الماء للماشية، ويجب بذله لها بلا عوض لأنه إذا منع بذله امتنع الناس من رعي ذلك الكلأ خوفا على مواشيهم من العطش، ويكون بمنعه الماء مانعا من رعي الكلأ.

واعلم: أن المذهب الصحيح أن من تبع في ملكه ماء صار مملوكا له. *(10/228-229).*

[جواز معاملة الكفار في التجارة]:

وقد أجمع المسلمون على جواز معاملة أهل الذمة وغيرهم من الكفار إذا لم يتحقق تحريم ما معه، لكن لا يجوز للمسلم أن يبيع أهل الحرب سلاحا وآلة حرب ولا يستعينون به في إقامة دينهم ولا بيع مصحف ولا العبد المسلم لكافر مطلقا والله أعلم. *(40/11)*

بيع الأرض:

والأرض التي دفن فيها الموتى ودرست يجوز بيعها وتبقى على ملك صاحبها وورثته من بعده إذا لم توقف. *(8/5)*

ويجوز بيع العقار وانظر في: *(19/12-20).*

[القسمة]

- هل تجوز قسمة اللّحم المشترك ونحوه من الأشياء الرطبة كالعنب؟
- وفي هذا خلاف لأصحابنا معروف، قالوا إن قلنا بأحد القولين أنّ القسمة تمييز حقّ وليست ببيع جاز، وإن قلنا بيع فوجهان: أصحهما: لا يجوز للجهل بتماثله في حال الكمال، فيؤدّى إلى الرّبا.
- والثّاني: يجوز لتساويهما في الحال. *(139/2)*

[جواز بيع اللّحم]

تجوز الجزّارة وكسبها حلال، والله أعلم. *(210/13)*

[صحّة بيع أواني الذّهب والحليّ]

قال أصحابنا: ولو باع هذا الإناء صحّ بيعه لأنّه عين طاهرة يمكن الانتفاع بها بأن تسبك.

(30/14)

"**رأى عمر عطارد التّميمي يقيم بالسّوق حلّة**" أي يعرضها للبيع. *(39/14)*

وانظر أيضا: *(41/14)*

ويجوز البيع والشراء عند باب المسجد. *(38/14)*

****

حرف التّاء

****

تأبير: راجع: البيوع: مبحث: من باع نخلا عليها ثمر.

****

تأديب:

[التّعنيف في التّأديب عند الحاجة]

- يؤدب الرّجل ولده بالقول والفعل والضرب ونحوه.
- ويؤدب الرجل ابنته وإن كانت كبيرة مزوجة خارجة عن بيته. *(59/4)*

وينظر أيضا: *(19-18/14).* *(93/10)*

لا بأس في لوم القائد كبار أصحابه إذا أساؤوا. *(147/13)*

****

التّاسف:

- ويجوز قول "لو" في التأسف على فوات أمور الدين ومصالح الشرع.
- وأما الحديث الصحيح في "**أنّ لو تفتح عمل الشيطان**" فمحمول على التأسف على حظوظ الدنيا ونحوها. *(156-155/8).*
- وينبغي التأسّف على ما فات من الخير ويتمنّي المتأسّف أنّه كان فعله. *(100/17)*
- يستحب للمرء بكائه على نفسه إذا وقعت منه معصية. *(100/17)*

****

تأليف:

ينبغي تأليف القلوب وملاطفة من يرجى إسلامه من الأشراف الّذين يتبعهم على إسلامهم خلق كثير.

(89/12)

****

تأويل:

تأويل الرّاوى إذا لم يخالف الظاهر يتعيّن المصير إليه والعمل به عند جماهير العلماء من الفقهاء والأصوليين.
(7/14)

****

تارك الصلاة: راجع: الصلاة.

****

التّبتّل: راجع: النّكاح:

****

التبرّك: [ذات الصلة: البركة]

[التبرّك بآثار النبيّ صلى الله عليه وسلّم وسائر الصّالحين]

يجوز التّبرك بآثار الصالحين.

(244/1) (219/4) (162/5) (3\7) (55/11) (67/14) (100/14) (123-122/14). (126/14) (44/14). (83\15). وغيرها من النقول المشابهة.[5]

---

[5]"قلت: التبرك المشروع بالذّوات هو أمر خاص بالنبي ﷺ ولا يقاس عليه أحد من الصالحين، ففي كلام النووي رحمه الله تعالى توسع غير مرض عند المحققين من أهل العلم، بله المقرر في عقيدة أهل السنّة والجماعة.

وقد وردت نصوص كثيرة شهيرة صحيحة وفيرة في مشروعية التّبرك بذات النّبي صلّى الله عليه وسلّم وآثاره".

(الردود والتعقبات على ما وقع للإمام النووي في شرح صحيح مسلم من التأويل في الصفات وغيرها من المسائل المهمّات: 234).

"فعموم النّصوص مقيّد الاستدلال به على فهم السلف الصالح ومنهجهم، ولم يؤثر عن أحد منهم أنه فعل به ذلك، أو فعل ذلك مع من هو أفضل منه". (الرّدود والتّعقبات: 235-236).

قال الإمام الشاطبيّ رحمه الله تعالى بعد أن سرد جملة من الأحاديث وقع فيها تبرّك من الصحابة بأشياء منفصلة عن بدن النبيّ صلى الله عليه وسلّم قال: "إن الصحابة رضي الله عهم بعد موته ﷺ لم يقع من أحد منهم شيء من ذلك بالنسبة إلى من خلفه...". (الاعتصام: 2\8-11) (الردود والتعقبات: 241 وما بعدها وراجعه فإنه مهم).

ويرى الشيخان مُحَمَّد رشيد رضا والألباني رحمهما الله أن التبرك بذات النبيّ ﷺ كان خاصا به في صلح الحديبية، لإرهاب الكفار وإظهار مدى تعلق المسلمين بنبيّهم صلى الله عليه وسلّم وحبّه له وتفانيهم في خدمته وتعظيم شأنه...

تظهر آثار بركة رسول الله صلى الله عليه وسلّم. *(55/11)*

- التّبرك بآثار النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم وما مسّه أو لبسه أو كان منه فيه سبب؛
- وهذا نحو ما أجمعوا عليه وأطبق السّلف والخلف عليه من التّبرك بالصّلاة في مصلّى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في الرّوضة الكريمة، ودخول الغار الّذي دخله النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم وغير ذلك.
- ومن هذا: إعطاؤه صلى الله عليه و سلم أبا طلحة شعره ليقسمه بين النّاس.
- وإعطاؤه صلى الله عليه وسلّم حقوه لتكفن فيه بنته ﷺ.
- وجعله الجريدتين على القبرين.
- وجمعت بنت ملحان عرقه صلّى الله عليه وسلّم.
- وتمسّحوا بوضوئه صلّى الله عليه وسلّم ودلكوا وجوههم بنخامته صلّى الله عليه وسلّم.
- وأشباه هذه كثيرة مشهورة في الصّحيح وكل ذلك واضح لا شك فيه. *(179-178/13)*.

يستحبّ الازدحام فيما يتبرّك به وطلبه ممن هو معه والمشاركة فيه. ***(59/16)***

وقال الشيخ مشهور حفظه الله تعقيبا على هذا القول: "قلت: التبرك به وبوضوئه وبعرقه ثابت في غير الحديبية وبعدها وليس كما قال الشيخان... إلا أن الأولى تركه... وعلى أية حال إن هذا التبرك وارد في أحاديث يصعب حصرها في هذا الموطن فهي من الكثرة بمكان". (الردود والتعقبات: 239-240).

و"هذا التبرك محصور بما جاءت به الأحاديث الصحيحة وفعله السلف قبلنا فلا تتعدى إلى آثار النبيّ صلى الله عليه وسلّم المكانية، كمكان صلى فيه أو سار عليه أو أرض نزل بها... بل هذا من الغلوّ في الدّين ووسيلة إلى تعظيم البقاع واتّباع آثار الأنبياء وقد ورد عن السلف النهي عن ذلك". (الردود والتعقبات على ما وقع للإمام النووي في شرح صحيح مسلم من التأويل في الصفات وغيرها من المسائل المهمّات: 244).

يجوز التّبرّك بآثار أهل الخير في الطعام وغيره. *(11/14)* وكذلك: *(36/11)*

****

التّثاؤب:

كراهة التّثاؤب

- العطاس يدل على النّشاط وخفّة البدن والتّثاوب بخلافه لأنّه يكون غالبا مع ثقل البدن وامتلائه واسترخائه وميله إلى الكسل.
- وإضافته إلى الشّيطان لأنّه الّذي يدعو إلى الشّهوات والمراد التّحذير من السّبب الّذي يتولد منه ذلك وهو التّوسع فى المأكل وإكثار الاكل.
- قال العلماء: أمر بكظم التّثاؤب وردّه ووضع اليد على الفم لئلّا يبلغ الشّيطان مراده من تشويه صورته ودخوله فمه وضحكه منه والله أعلم. *(123-122/18).*

****

التّثبّت:

الواحد إذا ادّعى شيئا جرى بحضرة جمع كثير لا يخفى عليهم سئلوا عنه ولا يعمل بقوله من غير سؤال. *(71/5)*

****

التّثويب:

معناه إقامة الصّلاة، سميت الإقامة تثويبا لأنها دعاء إلى الصلاة بعد الدعاء بالأذان. *(100/5)*

****

تجارة: راجع: البيوع.

****

التّحجيل: راجع الوضوء

****

التّحريق:

[عدم جواز إحراق ذوات الأرواح في شرعنا]

وأمّا في شرعنا فلا يجوز الإحراق بالنّار للحيوان، إلّا إذا أحرق إنسانا فمات بالإحراق فلوليّه الاقتصاص بإحراق الجاني، وسواء في منع الإحراق بالنّار القمل وغيره للحديث المشهور: **"لا يعذّب بالنّار إلا الله"**. *(239/14)*

****

تحقير:

وينبغي أن لا يحتقر أحد، فقد يكون بعض من يستصغر عن القيام بأمر أكبر مما في النفوس وأحقّ ذلك الأمر. *(63/12)*

****

التّحكيم:

يجوز التحكيم في أمور المسلمين وفي مهماتهم العظام؛

وقد أجمع العلماء عليه ولم يخالف فيه إلا الخوارج فإنهم أنكروا على عليّ التّحكيم، وأقام الحجّة عليهم.

(92/12)

****

التحنيك: [راجع: الصبي في حرف الصاد]

****

تحية المسجد: الصلاة، الجمعة: التحية والإمام يخطب، الحج–طواف القدوم وآدابه.

****

التّخصيص:

- **والصّحيح عند الأصوليين:** جواز تخصيص السنّة بالكتاب لأنّه إذا جاز تخصيص الكتاب بالكتاب فتخصيص السنة به أولى؛ *(190/11)*
- **ويجوز** تخصيص عموم الوصية المذكورة في القرآن بالسّنّة، وهو قول جمهور الأصوليين وهو الصحيح. *(80/11)*
- والصحيح الذي عليه جمهور الأصوليين: جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد لأنه صلى الله عليه وسلم مبين للناس ما أنزل اليهم من كتاب الله. *(191/9)*

- تخصيص العموم بالقياس جائز عند كثيرين من أهل الأصول. *(205/9)*
- **إذا تعارض العمومان وجب الرجوع إلى مرجح لتخصيص أحدهما.** *(109/10)*

****

تداوي: راجع: الطب، الحجامة.

****

تدبير: راجع: الرّقّ.

****

التّراويح: راجع: الصلاة–قسم الصلوات النّوافل.

****

ترجمة:

- **وأمّا معنى التّرجمة:** فهو التعبير عن لغة بلغة. *(186/1)*
- **ويجوز** استعانة العالم في تفهيم الحاضرين والفهم عنهم ببعض أصحابه.
- ويرى البعض أنّه يكفي فى التّرجمة في الفتوى والخبر قول واحد. *(195/1)*

****

التّسبيح: بذات الصلة: الذّكر، الصّلاة].

التسبيح والتصفيق في الصلاة:

- السّنّة لمن نابه شيء في صلاته كإعلام من يستأذن عليه وتنبيه الإمام وغير ذلك أن يسبح إن كان رجلا فيقول سبحان الله، وأن تصفق وهو التصفيح إن كان امرأة فتضرب بطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسر ولا تضرب بطن كف على بطن كف على وجه اللعب واللّهو، فإن فعلت هكذا على جهة اللعب بطلت صلاتها لمنافاته الصلاة. *(4/145-146).*

[التّسبيح عند التّعجب]

- ولفظة "**سبحان الله**" لإرادة التّعجّب كثيرة في الحديث وكلام العرب.
- وممّن ذكر من النّحويين أنّها من ألفاظ التّعجب: أبو بكر بن السّرّاج وغيره؛
- وكذلك يقولون في التّعجب: لا إله إلا الله. والله أعلم. *(3/10)*

- يجوز التسبيح تعظيما للشيء وتعجبا منه.*(14/157) (17/117)*

****

تسمية: راجع: الآداب: آداب تتعلق بالأسماء، آداب الطعام. الذّبح، الأضحية، الصبيّ. الصيد،

****

التّسوّل: راجع: المسألة.

****

التّشاؤم: [راجع: التطيّر]

****

التّشبّه:

[النّهي عن التّشبّه بالأعاجم]

قول عمر ﷺ: "**وإيّاكم والتّنعم وزيّ العجم**" فهو بكسر الزّاي .

ومقصود عمر رضي الله تعالى عنه حثّهم على خشونة العيش وصلابتهم في ذلك ومحافظتهم على طريقة العرب في ذلك.. *(46/14)* *وينظر أيضا: (16/219-220).*

****

التّشريق: راجع: **الحج**.

****

تشميت:

[تشميت العاطس]:

- وأمّا تشميت العاطس: فهو أن يقول له يرحمك الله.
- وهو سنّة على الكفاية إذا فعل بعض الحاضرين سقط الأمر عن الباقين؛
- وشرطه: أن يسمع قول العاطس: الحمد لله.... *(14/31-32).*

واجتمعت الأمّة على أنّه مشروع، ثمّ اختلفوا في إيجابه، ومذهب الشّافعيّ وأصحابه وآخرين أنّه سنّة وأدب، وليس بواجب. *(18/120)*

[كيفية التّشميت والحمد والردّ]

- فقيل: يقول: الحمد لله، وقيل الحمد لله ربّ العالمين، وقيل الحمد لله على كلّ حال؛

- وأمّا لفظ التّشميت: فقيل: يقول يرحمك الله، وقيل: يقول الحمد لله يرحمك الله، وقيل يقول يرحمنا الله وإيّاكم.
- وفي ردّ العاطس على المشمت: فقيل: يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، وقيل: يقول يغفر الله لنا ولكم. وقال: مالك والشّافعي يخيّر بين هذين، وهذا هو الصّواب، وقد صحّت الأحاديث بهما.
- قال: ولو تكرّر العطاس قال مالك: يشمته ثلاثا ثمّ يسكت. *(18/120-121).*

[لا يشمت إذا ترك الحمد]

- ورد الأمر الصريح بالتّشميت إذا حمد العاطس، والنّهي الصريح عن تشميته إذا لم يحمده، فيكره تشميته إذا لم يحمد؛
- فلو حمد ولم يسمعه الإنسان لم يشمّته، وقال مالك: لا يشمّته حتّى يسمع حمده؛
- قال: فإن رأيت من يليه شمّته فشمّته. *(18/121)*

[لماذا العاطس يحمد الله؟]

- وإنّما أمر العاطس بالحمد لما حصل له من المنفعة بخروج ما اختنق في دماغه من الأبخرة.
- قالوا: لأنّ العطاس يدل على النّشاط وخفّة البدن والتّثاوب بخلافه لأنّه يكون غالبا مع ثقل البدن وامتلائه واسترخائه وميله إلى الكسل. *(18/121-122)*

****

تشهّد: راجع: **الصلاة.**

****

التّصوير:

[حكم تصوير ذوات الأرواح]

- قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: تصوير صورة الحيوان حرام شديد التّحريم وهو من الكبائر، لأنّه متوعّد عليه بالوعيد الشديد، وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره، فصنعته حرام بكلّ حال لأنّ فيه مضاهاة لخلق الله تعالى، وسواء ما كان في ثوب أو بساط أودرهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها.

- وأمّا تصوير صورة الشّجر ورحال الإبل وغير ذلك ممّا ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام، هذا حكم نفس التّصوير. *(81/14)*

[اتّخاذ صور ذوات الأرواح]

- وأمّا اتّخاذ المصوّر فيه صورة حيوان: فإن كان معلّقا على حائط أو ثوبا ملبوسا أو عمامة ونحو ذلك ممّا لا يعدّ ممتهنا فهو حرام؛

- وإن كان في بساط يداس ومخدّة ووسادة ونحوها ممّا يمتهن فليس بحرام، ولكن هل يمنع دخول ملائكة الرّحمة ذلك البيت؟

- ولا فرق في هذا كلّه بين ما له ظلّ ومالا ظلّ له، هذا تلخيص مذهبنا في المسألة، وبمعناه قال جماهير العلماء من الصّحابة والتّابعين ومن بعدهم. *(81/14)*

[النّهي على العموم عند النّووي]

- وقال الزّهريّ: النّهي في الصّورة على العموم وكذلك استعمال ما هي فيه ودخول البيت الّذي هي فيه سواء كانت رقما في ثوب أو غيررقم، وسواء كانت في حائط أو ثوب أو بساط ممتهن أو غير ممتهن.
- وأجمعوا على منع ما كان له ظلّ ووجوب تغييره.

[جواز صناعة لعبة البنات لصغار البنات]

ويستثنى من ذلك ما ورد في اللّعب بالبنات لصغار البنات والرّخصة في ذلك. *(82/14)*

[لا تدخل اللائكة بيتا فيه صورة]

- قال العلماء: سبب امتناعهم من بيت فيه صورة كونها معصية فاحشة، وفيها مضاهاة لخلق الله تعالى، وبعضها في صورة ما يعبد من دون الله تعالى؛

- وأمّا هؤلاء الملائكة الّذين لا يدخلون بيتا فيه كلب أو صورة فهم ملائكة يطوفون بالرّحمة والتّبريك والاستغفار.

- وأمّا الحفظة فيدخلون في كلّ بيت ولا يفارقون بني آدم في كلّ حال لأنّهم مأمورون بإحصاء أعمالهم وكتابتها.
- والأظهر أنّه عام في كل كلب وكلّ صورة وأنّهم يمتنعون من الجميع لإطلاق الأحاديث. *(84/14)*

[تغيير أو تحويل ما عليه صورة]

يغير المنكر باليد ويهتك الصّور المحرّمة. *(87-86/14)*

[شدّة عقوبة المصوّرين]

لقوله صلّى الله عليه وسلّم: "**إنّ أصحاب هذه الصّور يعذّبون ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم**".

قال القاضي في رواية ابن عبّاس: يحتمل أن معناها أنّ الصّورة الّتي صوّرها هي تعذّبه بعد أن يجعل فيها روح. وهذه الأحاديث صريحة في تحريم تصوير الحيوان وأنّه غليظ التّحريم. *(14/90-91).*

****

تطوّع: راجع: الصلاة–صلاة التطوع، الصيام–صيام التطوع، الزكاة– تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه و سلم وعلى آله، وهم: بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم. الصدقة: [ثبوت أجر المتصدق وان وقعت الصدقة في يد فاسق ونحوه]، الأضحية: [الأكل والتّصدّق من الأضحية]، الإمامة: [صلاة المفترض خلف المتنفل]، برّ الوالدين: [تقديم الوالدين على التّطوّع بالصّلاة وغيرها]، الجنائز:[وصول ثواب الصدقات إلى الميت]، الحج: [حج المرأة]، [صحّة حجّ الصّبيّ وأجر من حجّ به]، [الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت]، السّهو: [مسائل في سجود السّهو]، النفقة: [والنفقة على العيال أفضل من صدقة التطوع وأفضل من النفقة في سبيل الله وفي العتق]، الهدي: ويستحبّ الأكل من هدى التطوع وأضحيته]، النكاح:[الوفاء بالشرط في النكاح]. وغير ذلك.

****

التّطيّر:

الطّيرة والفأل وما يكون فيه الشؤم:

- **أمّا الطيرة:** فبكسر الطاء وفتح الياء على وزن العنبة.
- والتّطيّر: التّشاؤم، وأصله الشّيء المكروه من قول أو فعل أو مرئي، وكانوا يتطيّرون بالسّوانح والبوارح، فينفرون الظّباء والطّيور، فإن أخذت ذات اليمين تبرّكوا به ومضوا في سفرهم وحوائجهم، وإن أخذت ذات الشّمال رجعوا عن سفرهم وحاجتهم وتشاءموا بها، فكانت تصدّهم في كثير من الأوقات عن مصالحهم، فنفى الشّرع ذلك وأبطله ونهى عنه، وأخبر أنّه ليس له تأثير بنفع ولا ضرّ.
- وهي شرك إذا عملوا بمقتضاها معتقدين تأثيرها لأنّهم جعلوا لها أثرا في الفعل والإيجاد.
- قال العلماء: يكون الفأل فيما يسرّ وفيما يسوء، والغالب في السّرور، والطيرة لا يكون إلّا فيما يسوء. *(14/218-220).*
- وقد تظاهرت الأحاديث الصّحيحة في النّهي عن التّطير. *(5/23)*

- **[التّشاؤم]**
- قال صلّى الله عليه وسلّم: "**الشؤم في الدّار والمرأة والفرس**".
- وقال الخطّابي وكثيرون: هو في معنى الاستثناء من الطّيرة، أي الطّيرة منهيّ عنها إلّا أن يكون له دار يكره سكناها أوامرأة يكره صحبتها أو فرس أو خادم فليفارق الجميع بالبيع ونحوه وطلاق المرأة. *(14/220-221).*

****

التّعارض: [ذات الصلة: النسخ، مختلف الحديث].

[كيف الجمع بين الحديثين المختلفين؟]

- وأما اذا تعارض حديثان فى الظّاهر فلا بدّ من الجمع بينهما أو ترجيح أحدهما، وإنّما يقوم بذلك غالبا الائمّة الجامعون بين الحديث والفقه، والأصولون المتمكّنون فى ذلك، الغائصون على المعاني الدّقيقة، الرائضون أنفسهم فى ذلك.

- فمن كان بهذه الصفة لم يشكل عليه شيء من ذلك إلّا النّادر فى بعض الأحيان. *(35/1)*

ولا خلاف بين العلماء أنه إذا أمكن الجمع بين الأحاديث لا يصار إلى ترك بعضها بل يجب الجمع بينها والعمل بجميعها. *(155/3)*

عند تعارض القول والفعل، الصحيح حينئذ عند الأصوليين ترجيح القول لأنه يتعدى إلى الغير والفعل قد يكون مقصورا عليه. *(194/9)*

****

التّعزير:

قدر أسواط التعزير:

اختلف العلماء في التّعزير هل يقتصر فيه على عشرة أسواط فما دونها ولا تجوز الزيادة؟ أم تجوز الزيادة؟

ذهب الجمهور من الصّحابة والتابعين ومن بعدهم: إلى جواز الزيادة. *(212-221/11).*

التعزير في البدع:

يحتاط الإمام لرعيته ويمنعهم من البدع والمنهيات الشرعية ويعزّرهم عليها. *(120-119/6).*

[التعزير على المعاملات الفاسدة]

وليّ الأمر يعزّر من تعاطي بيعا فاسدا ويعزره بالضرب وغيره مما يراه من العقوبات في البدن على ما تقرر في كتب الفقه. *(171/10)*

[تعزير من ارتكب معصية مع العلم بها]

- ويعزّر من ارتكب معصية لا سيّما إن كان قد سبق نهيه عنها..
- ولا بأس أن يعزّر الأمير بنفسه بعض مستحقّي التّعزير. *(35/14)*

[التعزير بالكلام وتعزير من يطيل الصلاة بالناس]

- يجوز الاكتفاء في التعزير بالكلام.
- ويؤمر بتخفيف الصلاة ويعزر على إطالتها إذا لم يرض المأمومون. *(4/182-183).*

[هل يعزّر المتخلّف والغال بالحرق؟]

أجمع العلماء على منع العقوبة بالتحريق في غير المتخلف عن الصلاة والغال من الغنيمة، واختلف السلف فيهما، والجمهور: على منع تحريق متاعهما. *(5/153)*

[تعزير الجاني بمثل صنيعه]

يعزّر المتعدّي بنحو من فعله الّذي تعدّى به إلّا أن يكون فعلا محرّما. *(14/199)*

[المحتسب يعزّر]:

ويمنع المحتسب من يكتسب بالكهانة واللهو ويؤدب عليه الآخذ والمعطي والله أعلم. *(10/232)*

ويعزّر من يطلق لسانه وينتهك حرمة الوالي ومن ولّاه. ***(12/64)***

****

التّعفف: راجع: الزّهد.

****

تعمق: راجع: البدعة، العبادة.

****

تغريب: راجع: الحدود.

****

تفدية:

[جواز قول المرء: جعلني الله فداك، وبأبي أنت وأمي]

قولهم: "**جعلنا الله فداك**" هو بكسر الفاء وبالمدّ، ومعناه: يقيك المكاره. *(194/1)، (196/1).*

والقول: "**بأبي أنت وأمّي**" معناه: أنت مفدّى، أو أفديك بأبي وأمّي. *(239/1)،(240/1)*

****

التفسير: [ذات الصلة: القرآن، الوحي، العلم، الحديث، المحكم والمتشابه]

[تفسير الصحابي]

ومذهب الشافعي ومحققي الأصوليين أن تفسير الراوي مقدم إذا لم يخالف الظاهر. *(158/10)*

[من سورة البقرة]

قوله تعالى {**وقولوا حطة**} أي مسئلتنا حطّة وهي أن يحطّ عنّا خطايانا.

فدخلوا وهم "**يزحفون على أستاههم**" جمع أست وهي الدّبر. *(152/18)*

[من سورة النّساء]

قوله تعالى: {**فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع**} أي ثنتين ثنتين أو ثلاثا ثلاثا أو أربعا أربعا؛ وليس فيه جواز جمع أكثر من أربع.

قوله تعالى: {**ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف**} أنّه يجوز للوليّ أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف إذا كان محتاجا، هو أيضا مذهب الشّافعي والجمهور.

واختلف الجمهور فيما إذا أكل هل يلزمه ردّ بدله؟ وهما وجهان لأصحابنا، أصحهما لا يلزمه.

(157/18)

[سبب نزول قوله تعالى: {فلا وربّك لا يؤمنون}]

- فقال الزّبير والله إنّي لأحسب هذه الآية نزلت فيه: {**فلا وربّك لا يؤمنون**} الآية، فهكذا قال طائفة في سبب نزولها؛
- وقيل: نزلت في رجلين تحاكما إلى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فحكم على أحدهما فقال: "ارفعني إلى عمر بن الخطّاب"؛
- وقيل في يهوديّ ومنافق اختصما إلى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فلم يرض المنافق بحكمه وطلب الحكم عند الكاهن.
- قال ابن جرير: يجوز أنّها نزلت في الجميع والله أعلم. *(15/108-109).*

- عن ابن عباس رضي الله عنهما "**أنّ القاتل متعمّدا لا توبة له**" واحتج بقوله تعالى: {**ومن يقتل مؤمنا متعمّدا فجزاؤه جهنّم خالدا فيها**} هذا هو المشهور عن ابن عبّاس رضي الله عنهما؛ وروي عنه أنّ له توبة وجواز المغفرة له..

  وهذه الرّواية الثّانية هي مذهب جميع أهل السّنّة والصّحابة والتّابعين ومن بعدهم.

- وما روي عن بعض السّلف ممّا يخالف هذا محمول على التّغليظ والتّحذير من القتل والتّورية في المنع منه. *(18/159)*

[من المائدة]

قوله تعالى: {**اليوم أكملت لكم دينكم**}

"أنّها نزلت ليلة جمع ونحن مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بعرفات".

هكذا هو في النسخ الرّواية ليلة جمع، وفي نسخة بن ماهان ليلة جمعة، وكلاهما صحيح.

(154-153/18).

[من سورة الأعراف]

قال تعالى: {**خذوا زينتكم عند كلّ مسجد**}.

وكان أهل الجاهلية يطوفون عراة ويرمون ثيابهم ويتركونها ملقاة على الأرض ولايأخذونها أبدا ويتركونها تداس بالأرجل حتى تبلى ويسمّى اللّقاء حتّى جاء الإسلام، فأمر الله تعالى بستر العورة فقال تعالى: {**خذوا زينتكم عند كلّ مسجد**}.

وقال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: "**لا يطوف بالبيت عريان**". *(163-162/18).*

[من سورة الحج]

قوله عن أبي مجلز عن قيس بن عباد قال: سمعت أبا ذر يقسم قسما إنّ {**هذان خصمان اختصموا في ربّهم**} أنّها نزلت في الّذين برزوا يوم بدر. *(166/18)*

[من سورة النّور]

واختلف العلماء في نزول آية اللعان هل هو بسبب عويمر العجلاني أم بسبب هلال بن أمية؟

وقال جمهور العلماء: سبب نزولها قصة هلال بن أمية.. *(10/119-120).*

قوله: "**فأنزل الله تعالى {ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصّنا}**

والمقصود أنّ الإكراه على الزّنى حرام سواء أردن تحصّنا أم لا، وصورة الإكراه مع أنّها لا تريد التّحصن أن تكون هي مريدة الزّنى بإنسان فيكرهها على الزّنى بغيره وكلّه حرام. *(18/163)*

[من سورة القصص]

قوله عزّ وجلّ: {**إنّك لا تهدي من أحببت ولكنّ الله يهدى من يشاء وهو أعلم بالمهتدين**}.

فقد أجمع المفسرون على أنّها نزلت فى أبي طالب، وكذا نقل إجماعهم على هذا: الزّجاج وغيره، وهي عامّة، فإنه لا يهدي ولا يضلّ إلّا الله تعالى. *(1/215)*

[من سورة ص]

[من قصّة سليمان عليه السلام]

قوله صلى الله عليه و سلم: "**فلم تحمل منهن إلا واحدة فولدت نصف إنسان**".

قيل: هو الجسد الذي ذكره الله تعالى أنه ألقى على كرسيه. *(120/11)*

[من سورة الحشر]

- قولها: "**أمروا أن يستغفروا لأصحاب النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فسبّوهم**".
- قال القاضي: الظّاهر أنّها قالت هذا عندما سمعت أهل مصر يقولون في عثمان ما قالوا، وأهل الشّام في عليّ ما قالوا، والحرورية في الجميع ما قالوا.
- وأمّا الأمر بالاستغفار الّذي أشارت إليه فهو قوله تعالى: {**والّذين جاؤا من بعدهم يقولون ربّنا اغفر لنا ولإخواننا الّذين سبقونا بالإيمان**} وبهذا احتج مالك في أنّه لا حقّ في الفيء لمن سبّ الصّحابة ﷺ، لأنّ الله تعالى إنّما جعله لمن جاء بعدهم ممّن يستغفر لهم والله أعلم. *(159-158/18).*

[تفسير بداية سورة المدّثّر]:

- وأمّا تفسير قوله تعالى: {**يا أيّها المدّثّر**} فقال العلماء: المدّثّر والمزّمّل والمتلفّف والمشتمل: بمعنى واحد؛
- تمّ الجمهور على أنّ معناه: المدّثّر بثيابه.
- وقوله تعالى {**قم فأنذر**} معناه: حذّر العذاب من لم يؤمن.
- {**وربك فكبّر**} أي عظّمه ونزّهه عمّا لا يليق به؛

- {**وثيابك فطهّر**} قيل: معناه طهّرها من النّجاسة.. وقيل: قصّرها، وقيل المراد: بالثياب النّفس، أي طهّرها من الذّنب وسائر النّقائص.
- {**والرجز**} والرّجز في اللّغة العذاب. وسمّي الشّرك وعبادة الأوثان رجزا لأنّه سبب العذاب.
- وقيل: المراد بالرّجز في الآية: الشّرك، وقيل الذّنب، وقيل الظلم. والله أعلم.

(209-208/2).

****

تفليس: راجع: الإفلاس.

****

تقبيل: راجع: الحج [تقبيل الحجر].

****

التقليد:

الزّجر عن التّقليد مع وضوح الأدلة.

صحّ عن الشّافعيّ أنّه قال: "**إذا كان حديث النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم خلاف قولي فاعملوا بالحديث ودعوا قولي**". وفي رواية: "**فهو مذهبي**".*(55/14)*

****

تقليم الأظفار:

فسنة ليس بواجب وهو تفعيل من القلم وهو القطع ويستحب أن يبدأ باليدين قبل الرجلين فيبدأ بمسبحة يده اليمنى ثم الوسطى ثم البنصر ثم الخنصر ثم الابهام، ثم يعود إلى اليسري فيبدأ بخنصرها ثم ببنصرها إلى آخرها ثم يعود إلى الرجلين اليمنى فيبدأ بخنصرها ويختم بخنصر اليسرى والله أعلم. *(149/3)*

****

التّقوى:

[فضيلة التقوي]

الكرم كلّه عمومه وخصوصه ومجمله ومبانه إنّما هو الدّين من التّقوى والنّبوّة والإعراق فيها والإسلام مع الفقه. *(135/15)*

[مقرّ التّقوى]

الأعمال الظاهرة لا يحصل بها التقوى وإنّما تحصل بما يقع في القلب من عظمة الله تعالى وخشيته ومراقبته. *(121/16)*

[المتّقون خير النّاس]

قال العلماء: لما سئل صلّى الله عليه وسلّم: أيّ النّاس أكرم؟ أخبر بأكمل الكرم وأعمّه فقال: "أتقاهم لله" وقد ذكرنا أنّ أصل الكرم كثرة الخير ومن كان متّقيا كان كثير الخير وكثير الفائدة في الدّنيا وصاحب الدّرجات العلا في الآخرة. *(135/15)*

ينبغي الحرص على مصاحبة أهل التقوى والفضل وإن دنت أنسابهم. *(106/10)*

[من صفات المتقين: الاجتناب عن جميع المنهيات]

لقوله صلى الله عليه و سلم "**وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه**". فهو على إطلاقه فإن وجد عذر يبيحه كأكل الميتة عند الضرورة أو شرب الخمر عند الإكراه أو التلفظ بكلمة الكفر إذا أكره ونحو ذلك، فهذا ليس منهيا عنه في هذا الحال والله أعلم. *(102/9)*

****

التّقييد:

قالوا: والتّقييد إذا خرج على سبب لكونه الغالب لم يكن له مفهوم يعمل به فلا يقصر الحكم عليه. *(26-25/10).*

****

تكفير: [ذات الصلة: الرّدة، الكفر، الإسلام، الإيمان، التّوحيد، التّكليف]

[الحذر من التسرع في التكفير]

قال أبو المعالي: لأن الغلط فيها يصعب موقعه لأن إدخال كافر في الملة وإخراج مسلم منها عظيم في الدّين. *(160/7)*

[هل يكفر المسلم بالذّنوب؟]

واعلم أنّ مذهب أهل الحقّ: أنّه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب، ولا يكفر أهل الأهواء والبدع؛

[ما يكفر به المسلم]

وأنّ من جحد ما يعلم من دين الإسلام ضرورة حكم بردّته وكفره، إلّا أن يكون قريب عهد بالإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة ونحوه ممن يخفى عليه، فيعرّف ذلك، فإن استمرّ حكم بكفره؛

وكذا حكم من استحلّ الزّنى أو الخمر أو القتل أو غير ذلك من المحرّمات الّتي يعلم تحريمها ضرورة.

(150/1)

علمنا من دين الأمة ضرورة أن من قال إن الله تعالى ليس بحيّ ولا عالم كان كافرا، وقامت الحجة على استحالة كون العالم لا علم له. *(160/7)*

[كفر صانع الأصنام للعبادة]

- من فعل الصّورة لتعبد وهو صانع الأصنام ونحوها فهذا كافر وهو أشدّ عذابا.
- فأمّا من لم يقصد بها العبادة ولا المضاهاة فهو فاسق صاحب ذنب كبير ولا يكفّر كسائر المعاصي. *(91-90/14).*

بيان حال إيمان من قال لاخيه المسلم يا كافر:

مذهب أهل الحقّ: أنّه لا يكفر المسلم بالمعاصي، كالقتل والزّنا، وكذا قوله لأخيه كافر من غير اعتقاد بطلان دين الإسلام. *(49/2)*

[التأويل والجهل من موانع التكفير]

فأورد قصة الذي شك في قدرة الله وأمر بتحريق جثته.

- وقالت طائفة: هذا الرّجل جهل صفة من صفات الله تعالى، وقد اختلف العلماء في تكفير جاهل الصفة؛
- قال القاضي: وممّن كفّره بذلك ابن جرير الطّبري، وقاله أبو الحسن الأشعري أوّلا.
- وقال آخرون: لا يكفر بجهل الصفة ولا يخرج به عن اسم الإيمان بخلاف حجدها، وإليه رجع أبو الحسن الأشعريّ، وعليه استقر قوله، لأنّه لم يعتقد ذلك اعتقادا يقطع بصوابه ويراه دينا وشرعا، وإنّما يكفر من اعتقد أن مقالته حقّ. *(72-71/17)*

[إطلاق لفظ الكفر على بعض المعاصي وأهلها]

وقد قال الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك ﷺ فيما ورد من مثل هذا مما ظاهره تكفير أصحاب المعاصى: إنّ ذلك على جهة التغليظ والزجر عنه. *(126/2)*

****

تكفين: راجع: الجنائز.

****

التّكليف: [ذات الصلة: الأمر، الإجماع، الاجتهاد]

التّكليف لا يكون إلّا بالبلوغ. *(208/16)*

[حديث النّفس معفوّ عن الأمة]

تجاوز الله تعالى عن حديث النّفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر وأنّه سبحانه وتعالى لم يكلّف إلّا ما يطاق. *(151-149/2)*

[أهلية النّاسي]:

- والغالط والنّاسي وإن كان لا إثم عليه فقد ينسب إلى تفريط لتساهله أو نحو ذلك؛
- وقد تعلّق بالنّاسي بعض الأحكام الشّرعية: كغرامات المتلفات وانتقاض الطّهارات وغير ذلك من الأحكام المعروفات، والله سبحانه وتعالى أعلم. *(72/1)*

[تكليف النّائم]

- أجمع عليه العلماء أن النائم ليس بمكلف، وإنما يجب عليه قضاء الصلاة.
- وأما إذا أتلف النائم بيده أو غيرها من أعضائه شيئا في حال نومه فيجب ضمانه بالاتفاق وليس ذلك تكليفا للنائم، لأن غرامة المتلفات لا يشترط لها التكليف بالإجماع، بل لو أتلف الصبي أو المجنون أو الغافل وغيرهم ممن لا تكليف عليه شيئا وجب ضمانه بالاتفاق. *(186/5)*

الإجماع والنّصوص المشهورة فى الكتاب والسّنة متوافقة متظاهرة: على أنّه لا إثم على النّاسي والغالط. ***(69/1)***

[التّكليف بما لا يطاق]

وعندنا أنّ تكليف ما لا يطاق جائز عقلا؛

واختلف هل وقع التعبد به في الشريعة أم لا؟ والله أعلم. *(151-149/2)*

وإذا رأى الإنسان من يلتزم ما لا يطيقه ينبغى أن يقول له لا تلتزم ما لا تطيق فيترك بعضه، وهو من نحو قوله صلّى الله عليه وسلّم: "**عليكم من الأعمال ما تطيقون**". *(11/13)*

[المرء مؤاخذ بأعمال القلوب]

- فقال الإمام المازريّ رحمه الله: مذهب القاضي أبي بكر بن الطّيب: أنّ من عزم على المعصية بقلبه ووطّن نفسه عليها أثم في اعتقاده وعزمه؛
- وقد تظاهرت نصوص الشّرع وإجماع العلماء على تحريم الحسد واحتقار المسلمين وإرادة المكروه بهم وغير ذلك من إعمال القلوب وعزمها، والله أعلم. *(152/2-151/2).*

[التخفيف عن هذه الأمة]

أكرم الله تعالى هذه الأمّة زادها الله شرفا وخففه عنهم ممّا كان على غيرهم من الإصر ،وهو الثقل والمشاق. *(152/2)*

[هل يدخل النّساء في خطاب كلمة "النّاس"؟ وفي ضمير الذّكور؟]

- دخول النّساء في خطاب النّاس، متفق عليه، وإنّما اختلفوا في دخولهنّ في خطاب الذّكور، ومذهبنا أنّهنّ لا يدخلن فيه. *(58/15)*
- ضمير الذّكور لا يدخل فيه النساء على المذهب الصحيح المختار في الأصول والله أعلم. *(45/7)*
- ومذهبنا ومذهب محقّقي الاصوليين أنّ النّساء لا يدخلن في خطاب الرّجال عند الإطلاق.

(47/7) (44/14)

أقسام الخطاب:

خطاب كتاب الله تعالى على ثلاثة أوجه:

- خطاب عام، كقوله تعالى: {**يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة**}.
- وخطاب خاص للنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لا يشركه فيه غيره، وهو ما أبين به عن غيره بسمة التّخصيص وقطع التّشريك كقوله تعالى: {**ومن اللّيل فتهجد به نافلة لك**} وكقوله تعالى: {**خالصة لك من دون المؤمنين**}.
- وخطاب مواجهة للنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، وهو وجميع أمّته فى المراد به سواء، كقوله تعالى: {**أقم الصلاة لدلوك الشمس**} ونحو ذلك من خطاب المواجهة، فكلّ ذلك غير مختص برسول الله صلى الله عليه وسلّم، بل تشاركه فيه الأمّة. *(204/1)*

[حكم الأشياء قبل ورود الشّرع]

المذهب الصحيح عند المحققين من أصحابنا: أنّه لا حكم فيها لا بتحليل ولا تحريم ولا إباحة ولا غير ذلك، لأنّ الحكم عند أهل السنة لا يكون إلا بالشّرع. *(91/2)*

الأشياء قبل ورود الشرع لا تكليف فيها بتحريم ولا غيره وفي المسألة خلاف مشهور للأصوليين الأصح أنه لا حكم ولا تكليف قبل ورود الشرع.*(11/2-3)*.**ينظر أيضا**: *(28/11)(101/9)*

[شرع من قبلنا]

يرى بعض الأصوليين : أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه؛

وقال آخرون: بل ليس بشرع لنا. *(15/90-91)*.

[هل الكفّار مخاطبون بفروع الإسلام؟]:

والصّحيح عندنا وعند آخرين أنهم مخاطبون بها كما هم مخاطبون بأصوله. *(127/9)*

وقيل: أنهم مخاطبون بالنهي دون الأمر. *(208/11)* *وانظر أيضا: (198/) (118/16)*

[هل يثبت التّكليف بالعقل؟]

- اعلم أنّ مذهب أهل السّنّة أنّه لا يثبت بالعقل ثواب ولاعقاب ولا إيجاب ولا تحريم ولاغيرها من أنواع التّكليف، ولا تثبت هذه كلّها ولا غيرها إلّا بالشّرع؛
- ومذهب أهل السّنّة أيضا أنّ الله تعالى لا يجب عليه شيء، تعالى الله، بل العالم ملكه والدّنيا والآخرة في سلطانه، يفعل فيهما ما يشاء. *(161-159/17).*

[التدرج في التكليف]

وقد كانت أمور الإسلام في التكليف على التدريج، فمتى يسّر على الدّاخل في الطّاعة أو المريد للدخول فيها سهلت عليه، وكانت عاقبته غالبا التّزايد منها؛

ومتى عسرت عليه أو شك أن لا يدخل فيها وإن دخل أوشك أن لا يدوم أو لا يستحليها.

(41/12)

- **الصّحيح عند الاصوليين أنّ لفظ كان لا يقتضي التكرار.** *(68/9)*

****

تكنية:

[الإجماع على جواز التكنية بما عدا أبا القاسم]

- وأمّا غير أبي القاسم من الكنى فأجمع المسلمون على جوازه سواء كان له ابن أو بنت فكنى به أو بها أو لم يكن له ولد، أو صغيرا أو كنى بغير ولده.
- ويجوز أن يكنى الرّجل أبا فلان وأبا فلانة، وأن تكنى المرأة أمّ فلانة وأمّ فلان. *(14/115-116).*

تجوز تكنية من لم يولد له وتكنية الصغير:*(14/128-129).*

- **يجوز تكنية المرء نفسه بما اشتهر به:**
- ولا بأس أن يكنى الإنسان نفسه على سبيل التعريف إذا اشتهر بالكنية. *(5/230-231).*

النّهي عن التّكني بأبي القاسم وبيان ما يستحبّ من الأسماء:

- اختلف العلماء في هذه المسألة على مذاهب كثيرة وجمعها القاضي وغيره...
- **أحدها:** مذهب الشّافعيّ وأهل الظاهر: أنّه لا يحلّ التّكنّي بأبي القاسم لأحد أصلا سواء كان اسمه محمّدا أو أحمد أم لم يكن.
- **والثّاني:** أنّ هذا النّهي منسوخ، ....وهذا مذهب مالك، قال القاضي وبه قال جمهور السّلف وفقهاء الأمصار وجمهور العلماء.... وذكر أقوالا أخرى. *(14/112)*

****

التّلبية: راجع: **الحجّ**

****

التّمتع: راجع: الحج

****

تمني: راجع: الجنائز: [كراهة تمنّي الموت لضرّ نزل به]، الجهاد: كراهة تمنّي لقاء العدوّ والأمر بالصّبر عند اللقاء، فضل الجهاد، شهيد: تمني الشهادة.

****

التّمييز: راجع: الصّبيّ.

****

تناجي: الآداب.

****

تناسخ الأرواح: راجع: الرّوح.

****

التنجيم: راجع: الكفر– بيان كفر من قال: مطرنا بالنوء:

****

تنعم: راجع: التشبه.

****

تنفيل: ر:الغنيمة.

****

التّوبة:

- أصل التّوبة في اللّغة الرّجوع، يقال تاب وثاب بالمثلثة وآب: بمعنى رجع، والمراد بالتوبة هنا الرجوع عن الذّنب.**وأصلها النّدم** وهو ركنها الأعظم.
- واتّفقوا على أنّ التوبة من جميع المعاصى واجبة، وأنّها واجبة على الفور لا يجوز تأخيرها، سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة.*(59/17)*

تقبل التّوبة ويحثّ عليها. *(117/17)*

قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: للتّوبة ثلاثة شروط:

1- أن يقلع عن المعصية.
2- وأن يندم على فعلها.
3- وأن يعزم عزما جازما أن لا يعود إلى مثلها أبدا؛
4- فان كانت المعصية تتعلّق بآدميّ فلها شرط رابع، وهو ردّ الظّلامة إلى صاحبها أو تحصيل البراءة منه.
5- وللتّوبة شرط آخر وهو أن يتوب قبل الغرغرة كما جاء في الحديث الصّحيح.

وأمّا في حالة الغرغرة وهي حالة النّزع فلا تقبل توبته ولا غيرها ولا تنفذ وصيته ولا غيرها.*(25/17)*

وانظر أيضا: *(45/2)*

[التوبة قبل طلوع الشمس من مغربها]

قال العلماء: هذا حدّ لقبول التّوبة، وقد جاء في الحديث الصّحيح أنّ للتّوبة بابا مفتوحا فلا تزال مقبولة حتّى يغلق، فإذا طلعت الشّمس من مغربها أغلق وامتنعت التّوبة على من لم يكن تاب قبل ذلك.

(25/17)

[هل تجب التوبة إذا تذكّر الذّنب؟]

وإذا تاب من ذنب ثم ذكره هل يجب تجديد النّدم؟ فيه خلاف لأصحابنا وغيرهم من أهل السّنّة؛

قال ابن الأنباري: يجب، وقال إمام الحرمين لا يجب. *(59/17)*

[التوبة من ذنب دون آخر]

وتصحّ التّوبة من ذنب وإن كان مصرّا على ذنب آخر.*(59/17)*

[تكرّر الذّنب]

وإذا تاب توبة صحيحة بشروطها ثمّ عاود ذلك الذّنب كتب عليه ذلك الذّنب الثّاني ولم تبطل توبته، هذا مذهب أهل السّنة في المسئلتين. *(59/17-60).*

[توبة واحدة تجزئ من كثير من الذنوب]

لو تكرّر الذّنب مائة مرّة أو ألف مرّة أو أكثر وتاب في كلّ مرّة قبلت توبته وسقطت ذنوبه ولو تاب عن الجميع توبة واحدة بعد جميعها صحّت توبته.*(75/17)*

[توبة الكافر]

ثمّ توبة الكافر من كفره مقطوع بقبولها؛

وما سواها من أنواع التّوبة هل قبولها مقطوع به أم مظنون؟ فيه خلاف لأهل السّنّة، واختار إمام الحرمين أنّه مظنون وهو الأصحّ والله أعلم.*(60/17)*

[المؤمن يخاف من ذنوبه والفاجر لا يبالي به] *(61/17-62).*

[حسرة أهل الذّنوب]

ويتغيّر عليه كلّ شيء حتّى الأرض فإنّها تتوحّش عليه وتصير كأنّها أرض لم يعرفها من قبل. *(92/17)*

[الفرق بين توبة هذه الأمة وتوبة من قبلها]:

من أسماء نبيّنا صلى الله عليه وسلّم: "**نبي التوبة**".

قال القاضي: وسمّي بذلك لأنه بعث صلى الله عليه و سلم بقبول التوبة بالقول والاعتقاد، وكانت توبة من قبلنا بقتل أنفسهم. *(132/11)*

[قبول توبة المرجوم والمحارب]

- توبة الزّاني لا تسقط عنه حدّ الزّنى، وكذا حكم حد السّرقة والشّرب، هذا أصحّ القولين في مذهبنا ومذهب مالك؛
- وأما توبة المحارب قبل القدرة عليه فتسقط حد المحاربة بلا خلاف عندنا، وعند ابن عباس وغيره لا تسقط. *(204-203/11).*

[من مكمّلات التّوبة مفارقة أرض الفساد]

يستحبّ مفارقة التائب المواضع الّتي أصاب بها الذّنوب والأخدان المساعدين له على ذلك ومقاطعتهم ما داموا على حالهم، وأن يستبدل بهم صحبة أهل الخير والصّلاح والعلماء والمتعبّدين الورعين ومن يقتدى بهم، وينتفع بصحبتهم وتتأكّد بذلك توبته. *(83/17)*

[التّصدّق عند التّوبة]

- تستحبّ الصّدقة شكرا للنعم المتجددة لا سيّما ما عظم منها. *(97-96/17).*
- ويستحب لمن تاب بسبب من الخير أن يحافظ على ذلك السبب فهو أبلغ في تعظيم حرمات الله كما فعل كعب في الصّدق والله أعلم. *(102/17)*

تسقط الذنوب بالاستغفار وهي توبة. *(64/17)*

التوبة تكفّر المعاصي الكبائر وهو مجمع عليه. *(173/13)*

استحباب الاستغفار والاستكثار منه:

قال القاضي: الفترات والغفلات عن الذّكر الّذي كان شأنه الدّوام عليه، فإذا فتر عنه أو غفل عدّ ذلك ذنبا واستغفر منه. *(23/17)*

****

التّوحيد: [راجع: الإسلام، الإيمان]

****

التّورّع: راجع: الورع.

****

التّورية:

وقال القاضي: تجوز التورية والتعريض في الحرب. *(169/7)*

****

التّوسّل:

قصّة أصحاب الغار الثّلاثة والتّوسل بصالح الأعمال:

يستحبّ للإنسان أن يدعو في حال كربه وفي دعاء الاستسقاء وغيره بصالح عمله ويتوسل إلى الله تعالى به. *(56-55/17).*

****

التّوفيق: وهي خلق قدرة الطّاعة. *(59/1)* **والخذلان:** خلق قدرة المعصية. *(173/1)*

****

التّوكّل:

توكّله على الله تعالي وعصمة الله تعالى له من النّاس:

وامتثل قول الله تعالى: {**والله يعصمك من النّاس**}. *(44/15)*

[علوّ درجات المتوكّلين]

اختلفت عبارات العلماء من السلف والخلف في حقيقة التّوكل، فقالت طائفة: حدّه: الثّقة بالله تعالى والإيقان بأنّ قضاءه نافذ واتّباع سنّة نبيّه صلّى الله عليه وسلّم في السّعي فيما لا بد منه من المطعم والمشرب، والتّحرز من العدوّ كما فعله الأنبياء صلوات الله تعالى عليهم أجمعين.

قال القاضي عياض: وهذا المذهب هو اختيار الطّبريّ وعامّة الفقهاء. *(91/3)*

وفي ربط البراق: الأخذ بالاحتياط في الأمور وتعاطى الأسباب وأنّ ذلك لا يقدح في التّوكل إذا كان الاعتماد على الله تعالى والله أعلم. *(211/2)*

[التوكل مع أخذ الأسباب من أسباب الرّزق] وانظر *(41/15-42).*

****

التّهليل: راجع: الذّكر.

****

التهنية:

تستحبّ تهنئة من رزقه الله خيرا ظاهرا أو صرف عنه شرّا ظاهرا. *(101/17)*

****

التّيامن:

"كان صلى الله عليه و سلم يحب التيمن في طهوره إذا تطهّر وفي ترجّله إذا ترجّل وفي انتعاله إذا انتعل" .

- هذه قاعدة مستمرة فى الشرع وهى: إنّ ما كان من باب التكريم والتشريف كلبس الثوب والسراويل والخف ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم الاظفار وقص الشارب وترجيل الشعر وهو مشطه ونتف الابط وحلق الرأس والسلام من الصلاة وغسل أعضاء الطهارة والخروج من الخلاء والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود وغير ذلك مما هو فى معناه يستحب التيامن فيه.
- وأما ما كان بضده كدخول الخلاء والخروج من المسجد والامتخاط والاستنجاء وخلع الثوب والسراويل والخف وما أشبه ذلك فيستحب التياسر فيه وذلك كله بكرامة اليمين وشرفها والله أعلم.
- وأجمع العلماء على أن تقديم اليمين على اليسار من اليدين والرجلين فى الوضوء سنة لو خالفها فاته الفضل وصح وضوءه.
- واعلم أن الابتداء باليسار وإن كان مجزيا فهو مكروه نص عليه الشافعى وهو ظاهر.
- وقد انعقد اجماع العلماء على أنها ليست محرمة..

- ثم اعلم أن من أعضاء الوضوء ما لا يستحب فيه التيامن وهو الأذنان والكفّان والخدّان بل يطهّران دفعة واحدة فان تعذر ذلك كما فى حق الأقطع ونحوه قدم اليمين والله أعلم.

.(161-160/3)

****

التّيسير: راجع المشقة.

****

التيمم: [ذات الصل: الطهارة، النية، الوضوء، الغسل]

التّيمّم في اللّغة هو القصد. قال الإمام أبو منصور الأزهري: التّيمّم في كلام العرب القصد يقال تيممت فلانا ويممته وتأممته وأممته أي قصدته والله أعلم.

- **وأعلم أن التّيمم ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الامة** وهو خصيصة خص الله سبحانه وتعالى به هذه الامة زادها الله تعالى شرفا.
- **وأجمعت ألامة على أن التّيمّم لا يكون إلّا في الوجه واليدين** سواء كان عن حدث أصغر أوأكبر وسواء تيمّم عن الأعضاء كلّها أو بعضها والله أعلم.
- **واختلف العلماء في كيفية التيمم:** فمذهبنا ومذهب الأكثرين أنه لا بد من ضربتين ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين؛

- وذهبت طائفة إلى أن الواجب ضربة واحدة للوجه والكفين وهو مذهب الأوزاعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر **وعامة أصحاب الحديث**.
- وأجمع العلماء على جواز التّيمم عن الحدث الأصغر.

- وكذلك أجمع أهل هذه الاعصار ومن قبلهم على جوازه للجنب والحائض والنفساء.

- وإذا صلّى الجنب بالتّيمم ثم وجد الماء وجب عليه الاغتسال بإجماع العلماء.
- **ويجوز للمسافر والمعزب في الإبل وغيرهما أن يجامع زوجته** وإن كانا عادمين للماء، ويغسلان فرجيهما ويتيممان ويصليان ويجزيهما التّيمّم ولا إعادة عليهما إذا غسلا فرجيهما.
- **وأما اذا كان على بعض أعضاء المحدث نجاسة فأراد التيمم بدلا عنها**: فمذهبنا ومذهب جمهور العلماء أنه لا يجوز.

- **وأما إعادة الصلاة التي يفعلها بالتيمم**:
- فمذهبنا أنه لايعيد إذا تيمّم للمرض أو الجراحة ونحوهما، وأما إذا تيمم للعجز عن الماء فان كان في موضع يعدم فيه الماء غالبا كالسفر لم تجب الإعادة.
- وإن كان في موضع لا يعدم فيه الماء إلا نادرا وجبت الإعادة على المذهب الصحيح والله أعلم.

- **وأما جنس ما يتيمم به:**

فاختلف العلماء فيه فذهب الشافعي وأحمد وابن المنذر وداود الظّاهري وأكثر الفقهاء إلى أنه لا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر له غبار يعلق بالعضو.*(4/56-57). (4/62) (4/61)*

[النّووي يرجح المسح باليد إلى المرفق؟]

وقد أوجب الله تعالى غسل اليدين إلى المرفقين في الوضوء ثم قال تعالى في التيمم {**فامسحوا بوجوهكم وأيديك**} والظاهر أن اليد المطلقة هنا هي المقيدة في الوضوء في أوّل الاية فلا يترك هذا الظاهر إلّا بصريح والله أعلم. *(4/61)*

[ويجب استيعاب أعضاء التّيمّم]

واختلفوا فى المتيمم يترك بعض وجهه فمذهبنا ومذهب الجمهور أنّه لا يصح كما لا يصح وضوءه.

(3/132)

[هل يتيمّم العاصي بسفره؟]

ولا يجوز الترخص بشيء من رخص السفر لعاص بسفره، ويستثنى المتيمم فيجب عليه إذا لم يجد الماء أن يتيمم ويصلي وتلزمه الإعادة على الصحيح. *(5/210)*

[الصعيد الطيّب]

- اختلف في الصّعيد ..... : فالأكثرون على أنه هنا التراب. وقال الآخرون: هو جميع ما صعد على وجه الارض. وأما الطّيب: فالأكثرون على أنه الطاهر وقيل الحلال والله أعلم.

[القصد إلى الصعيد واجب]

القصد إلى الصعيد واجب قالوا فلو ألقت الريح عليه ترابا فمسح به وجهه لم يجزئه بل لابد من نقله من الأرض أو غيرها. *(60/4)*

[ويجوز التيمّم بالجدار]

- ويجوز التيمم بالجدار إذا كان عليه غبار وهذا جائز عندنا وعند الجمهور من السلف والخلف.
- ويتيمّم بالجدار بغير إذن مالكه إذا كان مباحا أومملوكا لانسان يعرفه، بحيث لا يكره مالكه ذلك.*(64/4)*

[التيمم مع وجود الماء لا يجوز للقادر على استعماله]

- التيمم مع وجود الماء لا يجوز للقادر على استعماله ولا فرق بين أن يضيق وقت الصلاة وبين أن يتسع ولا فرق أيضا بين صلاة الجنازة والعيد وغيرهما، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور.
- وحكى البغوى من أصحابنا عن بعض أصحابنا أنه اذا خاف فوت الفريضة لضيق الوقت صلّاها بالتّيمّم ثم توضأ وقضاها، والمعروف الأوّل والله أعلم. *(64/4)*

[التيمم لفقد الماء حكما]

- وقد قال أصحابنا: لا يجوز لمن معه من الماء ما يحتاج إليه للطهارة أن يسقيه لمرتد يخاف الموت من العطش ويتيمم، ولو كان ذميا أو بهيمة وجب سقيه ولم يجز الوضوء به حينئذ والله أعلم.

(154/11)

[وهل يرفع الحدث]

- وأما حكم التيمم فمذهبنا ومذهب الأكثرين أنه لايرفع الحدث بل يبيح الصلاة فيستبيح به فريضة وماشاء من النوافل ولايجمع بين فريضتين بتيمّم واحد وإن نوى بتيمّمه الفرض استباح الفريضة والنافلة وإن نوى النفل استباح النفل ولم يستبح به الفرض.
- وله أن يصلي على جنائز بتيمم واحد.
- وله أن يصلي بالتيمم الواحد فريضة وجنائز.
- ولا يتيمم قبل دخول وقتها.
- واذا رأى المتيمم لفقد الماء ماء وهو في الصلاة لم تبطل صلاته بل له أن يتمّها إلا إذا كان ممن تلزمه الإعادة فإن صلاته تبطل برؤية الماء والله أعلم. *(58-56/4).*

[التيمم للنوافل وردّ السلام]

ويجوز التّيمّم للنوافل والفضائل كسجود التلاوة والشكر ومس المصحف ونحوها كما يجوز للفرائض وهذا مذهب العلماء كافة. *(64/4)*

[وهل يستحبّ تجديد التيمّم]

- وفي استحباب تجديد التيمم وجهان أشهرهما لا يستحب.

- وصورته في الجريح والمريض ونحوهما ممن يتيمم مع وجود الماء، ويتصور في غيره إذا قلنا لا يجب الطلب لمن تيمم ثانيا في موضعه والله أعلم. *(178/3)*

****

حرف الثّاء

****

الثّناء:

يجوز الثّناء على من فعل جميلا، وأنّ الإنسان إذا فعل قبيحا ومذموما وباح به جاز أن ينسب إليه والله أعلم. *(158/14)*

****

الثّواب:

كلّ ثواب موعود على عمل برّ كان فى زمنه صلّى الله عليه وسلّم فإنّه باق غير منقطع. *(205/1)*

الثواب والأجر في الآخرة مختص بالمسلمين، والإنسان يثاب على ما سرق من ماله أو أتلفته دابة أو طائر ونحوهما. *(213/10)*

أجر الفرض أكثر من أجر النفل لقوله عز و جل "**وما تقرب إليّ عبدي بشيء أحب إلى من أداء ما افترضت عليه**". *(92/7)*

جزاء المؤمن بحسناته في الدّنيا والآخرة وتعجيل حسنات الكافر في الدّنيا:

- أجمع العلماء على أنّ الكافر الّذي مات على كفره لا ثواب له في الآخرة ولا يجازى فيها بشيء من عمله في الدّنيا متقرّبا إلى الله تعالى، ولكن يطعم في الدنيا بما عمله من الحسنات، أي بما فعله متقرّبا به إلى الله تعالى ممّا لا يفتقر صحته إلى النّيّة كصلة الرّحم والصّدقة والعتق والضّيافة وتسهيل الخيرات ونحوها.
- وأمّا إذا فعل الكافر الحسنات ثمّ أسلم فإنّه يثاب عليها في الآخرة على المذهب الصّحيح.
- وأمّا المؤمن: فيدّخر له حسناته وثواب أعماله إلى الآخرة ويجزي بها مع ذلك أيضا في الدنيا ولا مانع من جزائه بها في الدّنيا والآخرة، وقد ورد الشرع به، فيجب اعتقاده. *(150/17)*

****

حرف الجيم

****

الجائحة: هل يجب وضع الجوائح:

الثمرة إذا بيعت بعد بدو الصلاح وسلّمها البائع إلى المشتري بالتخلية بينه وبينها، ثم تلفت قبل أوان الجذاذ بآفة سماوية قال الشافعي في أصحّ قوليه وأبو حنيفة والليث بن سعد وآخرون: هي في ضمان المشتري، ولا يجب وضع الجائحة لكن يستحب. *(216/10)*

****

الجار:

الحثّ على إكرام الجار والضّيف

- من التزم شرائع الإسلام لزمه إكرام جاره وضيفه وبرّهما، وكلّ ذلك تعريف بحقّ الجار وحثّ على حفظه.
- وقد أوصى الله تعالى بالإحسان إليه في كتابه العزيز. *(18/2)*
- **الوصية بالجار والإحسان إليه:** *(176/16)*
- **ويحرم إيذاء الجار:***(17/2)*

غرز الخشب في جدار الجار:

- واختلف العلماء هل يندب إلى تمكين الجار من وضع الخشب على جدار جاره؟ أم على الإيجاب؟
- وفيه قولان للشافعي وأصحاب مالك، أصحهما في المذهبين: النّدب.
- والثاني: الإيجاب، وبه قال أحمد وأبو ثور **وأصحاب الحديث**، وهو ظاهر الحديث. *(47/11)*

****

الجاسوس:

[جواز هتك أستار الجواسيس للتفتيش]

- يهتك أستار الجواسيس بقراءة كتبهم سواء كان رجلا أو امرأة.
- ويهتك ستر المفسدة إذا كان فيه مصلحة أو كان في السّتر مفسدة، وإنّما يندب السّتر إذا لم يكن فيه مفسدة ولا يفوت به مصلحة. *(55/16)*

[لا يكفر الجاسوس المسلم بمجرّد التّجسّس]

الجاسوس وغيره من أصحاب الذّنوب الكبائر لا يكفّرون بذلك وهذا الجنس كبيرة قطعا. *(55/16)*

[هل يقتل الجاسوس المسلم؟]

- ومذهب الشّافعي وطائفة: أنّ الجاسوس المسلم يعزّر ولا يجوز قتله. *(55/16)*
- واختلفوا في تركه بالتّوبة، قال الماجشون: إن عرف بذلك قتل وإلا عزّر. *(67/12)*

[الجاسوس الكافر]

- يجوز قتل الجاسوس الكافر الحربيّ، وهو كذلك بإجماع المسلمين.
- **وأما الجاسوس المعاهد والذمي**: فقال مالك والأوزاعي: يصير ناقضا للعهد، فإن رأى استرقاقه أرقّه، ويجوز قتله. وقال جماهير العلماء: لا ينتقض عهده بذلك؛
- قال أصحابنا: إلّا أن يكون قد شرط عليه انتقاض العهد بذلك. *(67/12)*

****

الجاهلية:

والجاهليّة ما كان قبل النّبوة، سموا بذلك لكثرة جهالاتهم والله تعالى أعلم.

(110/2)، (161/2) (87/3) (22/5) (114/15)

هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية:

"**أمّا من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها، ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام**".

- فالصّحيح فيه ما قاله جماعة من المحقّقين: أنّ المراد بالإحسان هنا: الدخول في الإسلام بالظّاهر والباطن جميعا، وأن يكون مسلما حقيقيا.
- والمراد بالإساءة: عدم الدّخول في الإسلام بقلبه. *(2/135-136).*

تحريم ضرب الخدود وشقّ الجيوب والدّعاء بدعوى الجاهلية:

ودعوى الجاهلية: قال القاضي عياض: هي النّياحة، وندبة الميّت والدّعاء بالويل وشبهه.

(109/2)

[هدم خصال الجاهلية]:

قال صلى الله عليه و سلم "**ألا كلّ شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع**".

- في هذه الجملة إبطال أفعال الجاهلية وبيوعها التي لم يتصل بها قبض، وأنه لا قصاص في قتلها؛

- وقوله "**تحت قدمي**" إشارة إلى إبطاله؛. *(182/8)*

[من خصال الجاهلية: النسيء في الشهور]

قال العلماء: المراد الإخبار عن النسيء الذي كانوا يفعلونه وكانوا يسمون المحرم صفرا ويحلونه وينسئون المحرم أى يؤخرون تحريمه إلى ما بعد صفر لئلا يتوالى عليهم ثلاثة أشهر محرّمة تضيق عليهم أمورهم من الغارة وغيرها. *(225/8) (213/14-216).*

- **ومنها: التعيير بالآباء والأمهات:**
- هذا التعيير من أخلاق الجاهلية، وينبغي للمسلم أن لا يكون فيه شيء من أخلاقهم.
- وإنما يباح للمسبوب أن يسبّ السابّ نفسه بقدر ما سبّه ولا يتعرض لأبيه ولا لأمه.

(133-132/11). (114/15)

ومنها **التّشاؤم:**

- والعرب كانت تتشاءم بالهامة وهي الطّائر المعروف من طير اللّيل، وقيل هي البومة؛
- قالوا: كانت إذا سقطت على دار أحدهم رآها ناعية له نفسه أوبعض أهله.
- وكانت تعتقد أنّ عظام الميت وقيل روحه تنقلب هامة تطير. *(213/14-216).*

ومنها: الاستسقاء بالأنواء

- ولا تقولوا مطرنا بنوء كذا ولا تعتقدوه. *(216/14)*

ومنها: الافتتان بالغول:

- قال جمهور العلماء: كانت العرب تزعم أنّ الغيلان في الفلوات وهي جنس من الشّياطين فتتراءى للنّاس وتتغوّل تغوّلا أي تتلوّن تلوّنا فتضلّهم عن الطّريق فتهلكهم، فأبطل النّبيّ صلى الله عليه وسلّم ذاك. *(14/216-217).*

[النّهي عن دعوى الجاهلية]

- كانت الجاهليّة تأخذ حقوقها بالعصبات والقبائل، فجاء الإسلام بإبطال ذلك وفصّل القضايا بالأحكام الشّرعيّة؛
- فإذا اعتدى إنسان على آخر حكم القاضي بينهما وألزمه مقتضى عدوانه كما تقرّر من قواعد الإسلام.
- وقوله صلّى الله عليه وسلّم "**دعوها فإنّها منتنة**" أي قبيحة كريهة مؤذية. *(16/137-138).*

[كان أهل الجاهلية يحكّمون الكهنة بينهم عند المفاخرة]

فيفخر كلّ واحد من الرّجلين على الآخر ثمّ يتحاكمان إلى رجل ليحكم أيّهما خير وأعزّ نفرا، وكانت هذه المفاخرة في الشّعر أيّهما أشعر.. *(16/27)*

****

جراح: راجع: الدية.

****

جرس: راجع: السّفر.

****

الجزاء: راجع: الثّواب، العبادة].

****

جزية:

[هل تجب على كلّ كافر؟]

قال الشافعي: لا يقبل إلا من أهل الكتاب والمجوس عربا كانوا أو عجما. *(39/12)*

[قدرها]

واختلفوا في قدر الجزية، فقال الشافعي: أقلها دينار على الغنيّ، ودينار على الفقير أيضا في كل سنة، وأكثرها: ما يقع به التراضي. *(39/12)*

[تتوقّف الجزية بعد نزول عيسى عليه السّلام]

لا يقبلها ولا يقبل من الكفّار إلّا الإسلام، ومن بذل منهم الجزية لم يكفّ عنه بها، بل لا يقبل إلّا الإسلام أو القتل. *(190/2)*

والكتابيّ إذا بذل الجزية يجب قبولها ولا يجوز قتله وإكراهه على الإسلام.

وهذا الحكم ليس بمستمر إلى يوم القيامة، بل هو مقيّد بما قبل عيسى عليه السّلام.

والامتناع من قبول الجزية في ذلك الوقت هو شرع نبينا محمّد صلّى الله عليه وسلّم. *(190/2)*

****

جزيرة العرب:

[تعريف جزيرة العرب]

وأصل الجزر في اللغة: القطع.

قال أبو عبيد: قال الأصمعي جزيرة العرب ما بين أقصى عدن اليمن إلى ريف العراق في الطول، وأما في العرض فمن جدة وما والاها إلى أطراف الشام.

قالوا: وسميت جزيرة لإحاطة البحار بها من نواحيها وانقطاعها عن المياه العظيمة.

وأضيفت إلى العرب لأنها الأرض التي كانت بأيديهم قبل الإسلام وديارهم التي هي أوطانهم وأوطان أسلافهم.

[إخراج اليهود والنّصارى من الجزيرة]:

قال صلى الله عليه و سلم: "**أخرجوا المشركين من جزيرة العرب**".

- وأخذ بهذا الحديث مالك والشافعي وغيرهما من العلماء فأوجبوا إخراج الكفار من جزيرة العرب، وقالوا: لا يجوز تمكينهم من سكناها.
- ولكن الشافعي خص هذا الحكم ببعض جزيرة العرب وهو الحجاز، وهو عنده مكة والمدينة واليمامة وأعمالها، دون اليمن وغيره مما هو من جزيرة العرب..
- قال العلماء: ولا يمنع الكفار من التردد مسافرين في الحجاز ولا يمكنون من الإقامة فيه أكثر من ثلاثة أيام.
- قال الشافعي وموافقوه: إلا مكة وحرمها، فلا يجوز تمكين كافر من دخوله بحال، فإن دخله في خفية وجب إخراجه، فإن مات ودفن فيه نبش وأخرج ما لم يتغير، هذا مذهب الشافعي وجماهير الفقهاء. *(11/93-94).(10/212-213). (12/90-91).*

****

الجسّاسة:

قصّة الجسّاسة:

- هي بفتح الجيم وتشديد السّين المهملة الأولى.

- قيل: سمّيت بذلك لتجسّسها الأخبار للدّجّال، وجاء عن عبد الرّحمن بن عمرو بن العاص أنّها دابّة الأرض المذكورة في القرآن. *(78/18)*

****

الجعل: راجع: الأجرة.

****

الجلد: راجع: الحدود.

****

الجلباب: [ذات الصلة: الحجاب، العورة]:

- قال النضر بن شميل هو ثوب أقصر وأعرض من الخمار، وهي المقنعة تغطي به المرأة رأسها. وقيل: هو ثوب واسع دون الرداء تغطى به صدرها وظهرها؛
- وقيل: هو كالملاءة والملحفة؛ وقيل: هو الإزار؛ وقيل الخمار. *(180/6)*

****

جمادات:

[كلام الجمادات]

- قال صلّى الله عليه وسلّم: "**إنّي لأعرف حجرا بمكّة كان يسلّم عليّ قبل أن أبعث إنّي لأعرفه الآن**".
- وفي هذا إثبات التمييز في بعض الجمادات، وهو موافق لقوله تعالى في الحجارة: {**وإنّ منّها لما يهبط من خشية الله**} وقوله تعالى {**وإن مّن شيء إلّا يسبّح بحمده**} وفي هذه الآية خلاف مشهور والصّحيح أنه يسبّح حقيقة، ويجعل الله تعالى فيه تمييزا بحسبه كما ذكرنا؛
- ومنه الحجر الّذي فرّ بثوب موسى صلّى الله عليه وسلّم، وكلام الذّراع المسمومة، ومشي إحدى الشّجرتين إلى الأخرى حين دعاهما النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم وأشباه ذلك. *(36/15)*

****

الجماع: [ذات الصلة: العشرة، النّكاح].

- يستحبّ لمن رأى امرأة فتحرّكت شهوته أن يأتي امرأته أو جاريته إن كانت له فليواقعها ليدفع شهوته وتسكن نفسه ويجمع قلبه على ما هو بصدده.
- وينبغي لها أن لا تخرج بين الرجال إلا لضرورة وينبغي للرجل الغض عن ثيابها والإعراض عنها مطلقا.
- ولا بأس بطلب الرجل امرأته إلى الوقاع في النهار وغيره وإن كانت مشتغلة بما يمكن تركه لأنه ربما غلبت على الرجل شهوة يتضرر بالتأخير في بدنه أو في قلبه وبصره والله أعلم.

.(179-177/9)

تحريم امتناعها من فراش زوجها:

- يحرم امتناعها من فراشه لغير عذر شرعي وليس الحيض بعذر في الامتناع لأن له حقا في الاستمتاع بها فوق الإزار.
- وإذا امتنعت في الليل تستمرّ اللعنة عليها حتى تزول المعصية بطلوع الفجر والاستغناء عنها أو بتوبتها ورجوعها إلى الفراش. *(10/7-8).*

ما يستحب أن يقوله عند الجماع :

- قال صلى الله عليه و سلم: "**لو أن أحدهم اذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنّبنا الشيطان وجنّب الشيطان ما رزقتنا فإنّه إن يقدر بينهما في ذلك ولد لم يضرّه شيطان أبدا**".
- وقيل: لا يطعن فيه الشيطان عند ولادته بخلاف غيره.
- قال القاضي: ولم يحمله أحد على العموم في جميع الضرر والوسوسة والإغواء. هذا كلام القاضي. *(10/5)*
- ولا يأتي بشيء من الأذكار في حال الجماع، وإذا عطس في هذه الحال يحمد الله تعالى في نفسه ولا يحرك به لسانه. *(4/65)*

يجوز جماعه امرأته في قبلها من قدّامها ومن ورائها من غير تعرض للدبر:

- قال العلماء: وقوله تعالى {**فأتوا حرثكم أنى شئتم**} أي موضع الزرع من المرأة وهو قبلها الذي يزرع فيه المنيّ لابتغاء الولد. ومعنى قوله {**أنّى شئتم**} أي كيف شئتم.
- واتفق العلماء الذين يعتد بهم على تحريم وطء المرأة في دبرها حائضا كانت أو طاهرا. *(10/6)*
-

تحريم إفشاء سرّ المرأة:

- ويحرم إفشاء الرجل ما يجري بينه وبين امرأته من أمور الاستمتاع ووصف تفاصيل ذلك وما يجرى من المرأة فيه من قول أو فعل ونحوه؛
- فأما مجرد ذكر الجماع فإن لم تكن فيه فائدة ولا إليه حاجة فمكروه لأنه خلاف المروءة.
- وإن كان إليه حاجة أو ترتب عليه فائدة بأن ينكر عليه إعراضه عنها أو تدعي عليه العجز عن الجماع أو نحو ذلك فلا كراهة في ذكره. *(9-8/10).*
- ويجوز الاخبار عن مثل هذا-القبلة ونحوها- مما يجرى بين الزوجين على الجملة للضرورة وأما في غير حال الضرورة فمنهى عنه. *(217/7)*

حكم العزل:

- العزل هو: أن يجامع فإذا قارب الإنزال نزع وأنزل خارج الفرج، وهو مكروه عندنا في كل حال وكل امرأة، سواء رضيت أم لا، لأنه طريق إلى قطع النسل.
- وأما التحريم: فقال أصحابنا: لا يحرم في مملوكته ولا في زوجته الأمة سواء رضيتا أم لا لأن عليه ضررا في مملوكته بمصيرها أمّ ولد وامتناع بيعها، وعليه ضرر في زوجته الرقيقة بمصير ولده رقيقا تبعا لأمّه.
- وأما زوجته الحرة فإن أذنت فيه لم يحرم، وإلا فوجهان أصحهما: لا يحرم. *(10-9/10).*

تحريم وطء الحامل المسبية قبل الاستبراء:

- لأنه إذا وطئها قبل الاستبراء وأتت بولد قد يستلحقه ويجعله ابنا له ويورثه مع أنه لا يحل له توريثه لكونه ليس منه ولا يحل توارثه ومزاحمته لباقي الورثة.

- وقد يستخدمه استخدام العبيد ويجعله عبدا يتملكه مع أنه لا يحل له ذلك لكونه منه إذا وضعته لمدة محتملة كونه من كل واحد منهما فيجب عليه الامتناع من وطئها خوفا من هذا المحظور. *(15-14/10).*
- ويجوز وطئها بعد الاستبراء وإن كان لها زوج انفسخ نكاحه بالسبي وتحلّ للسابي إذا انقضى استبراؤها بوضع الحمل عن الحامل وبحيضة من الحائل.

[وطء المشركة غير الكتابية بملك اليمين]

- ومذهب الشّافعي ومن قال بقوله من العلماء: أنّ المسبية من عبدة الأوثان وغيرهم من الكفار الّذين لا كتاب لهم لا يحلّ وطؤها بملك اليمين حتى تسلم، فما دامت على دينها فهي محرمة؛

[هل ينفسخ نكاح الأمة بالبيع؟]

واختلف العلماء في الأمة إذا بيعت وهي مزوجة مسلما هل ينفسخ النكاح وتحل لمشتريها أم لا؟ فقال العلماء إلا ابن عباس: لا ينفسخ. *(36-34/10).*

- **جواز الغيلة وهي وطء المرضع...**

تجوز الغيلة لأنّه صلّى الله عليه وسلّم لم ينه عنها. *(16/10).*

****

الجماعة: بذات الصّلة: الصلاة، الإمامة]

هل تجوز إقامة الجماعة في البيوت؟

تجوز إقامة الجماعة في البيوت لكن لا يسقط بها فرض الكفاية إذا قلنا بالمذهب الصحيح أنها فرض كفاية بل لا بد من إظهارها. *(15/5)*

[الحرص على إقامة الجماعة في وقت الصلاة الفاضل]

- من صلّى في أوّل الوقت يسقط عنه الفرض ثمّ إذا صلّى مع الجماعة متى صلّوا يحرز فضيلة أول الوقت وفضيلة الجماعة، وهذا هو الأولى لئلا تقع فتنة بسبب التخلف عن الصلاة مع الإمام وتختلف كلمة المسلمين.
- ومن صلى فريضة مرتين تكون الثانية سنة والفرض سقط بالأولى وهذا هو الصحيح عند أصحابنا. *(16/5)*

[المفترض خلف المتنفل]:

يرى الشافعي وأصحابه جواز صلاة المفترض خلف المتنفل والله أعلم. *(130-129/6)*

[هل الجماعة شرط أم فرض عين أم فرض كفاية؟]

الجمهور على أن الجماعة ليست بشرط لصحة الصلاة خلافا لداود، ولا فرضا على الأعيان خلافا لجماعة من العلماء، **والمختار أنها فرض كفاية**، وقيل سنة. *(152-151/5)*

[هل تجب على الأعمى؟]

"فقال–لابن أم مكتوم– هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال نعم قال فأجب"

- ويرى الجمهور بأنه سأل هل له رخصة أن يصلي في بيته وتحصل له فضيلة الجماعة بسبب عذره فقيل: لا؛
- ويؤيد هذا أن حضور الجماعة يسقط بالعذر باجماع المسلمين. *(155/5)*

[التّخلف عن الجماعة من سمات المنافقين]

"رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلّا منافق قد علم نفاقه أو مريض".

والذين همّ بتحريق بيوتهم كانوا منافقين. *(156/5)*

الرخصة في التخلف عن الجماعة لعذر وجوازها في النافلة:

- تسقط الجماعة للعذر.
- **ويجوز صلاة النفل جماعة؛**
- والأفضل في صلاة النهار أن تكون مثنى كصلاة الليل وهو مذهبنا ومذهب الجمهور.....

(161/5) .(163-162/5)

وللصلاة المكتوبة في جماعة فضل كبير وكذلك انتظار الصلاة وكثرة الخطأ إلى المساجد والمشي إليها. *(165/5)*

[الجماعة للمسافرين]

- والجماعة تصح بإمام ومأموم وهو إجماع المسلمين. *(175/5)*
- وصلاة الجماعة مشروعة في السفر وكانت مشروعة من أوّل النّبوّة. *(169/4) (175/5)*

تجوز الجماعة في النافلة: *(163-162/5).*

[خروج النّساء إلى المساجد لحضور صلاة الجماعة]

- لا بأس في خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة، ولا متزينة ولا مختلطة بالرجال ولا شابة ونحوها ممن يفتتن بها، وأن لا يكون في الطريق ما يخاف به مفسدة ونحوها.

- وقد ورد النهي عن منعهن من الخروج وهو محمول على كراهة التنزيه إذا كانت المرأة ذات زوج أو سيد ووجدت الشروط المذكورة فإن لم يكن لها زوج ولا سيد حرم المنع إذا وجدت الشروط.

(162-161/4).

- ولا فرق في الليل والنهار، بل ورد النهي عن منعهنّ في صلاة العشاء. *(163-162/4).*

****

الجمعة: [ذات الصلة: غسل]

سمّيت جمعة لاجتماع الناس فيها وكان يوم الجمعة في الجاهلية يسمى العروبة. *(130/6)*

[وجوب الجمعة]:وتجب الجمعة *(143/6)*والجمعة فرض عين. *(152/6)*

[يوم الجمعة خصه الله بهذه الأمة:]:

"فهذا يومهم أي الذي اختلفوا فيه هدانا الله له".

قلت ويمكن أن يكون أمروا به صريحا ونص على عينه فاختلفوا فيه هل يلزم تعيينه أم لهم إبداله وأبدلوه وغلطوا في إبداله. *(144/6)*

ويسنّ السّواك ومسّ الطّيب. *(135/6)*

[الرواح إلى الجمعة]: المراد بالرواح الذهاب أول النهار. *(135/6)*

[معنى الرّواح]

قال الأزهري: لغة العرب الرواح الذهاب سواء كان أول النهار أو آخره أو في الليل وهذا هو الصواب الذي يقتضيه الحديث والمعنى.

[ساعات الرواح إلى الجمعة من أين تبدأ؟]

ومذهب الشافعي وجماهير أصحابه وجماهير العلماء: استحباب التبكير إليها أول النهار، والسّاعات عندهم: من أول النهار، والرواح يكون أول النهار وآخره. *(135/6-137).*

[العدد الّذي تنعقد بهم الجمعة]

- قال مالك وغيره: تنعقد الجمعة باثنى عشر رجلا؛
- وعند أصحاب الشافعي وغيرهم يشترط أربعون. *(151/6)*

[التنفل قبل خروج الإمام]

- التنفل قبل خروج الإمام يوم الجمعة مستحب وهو مذهبنا ومذهب الجمهور.
- والنوافل المطلقة لا حد لها لقوله صلى الله عليه و سلم "**فصلى ما قدر له**" *(146/6)*

[وقت الجمعة]:

وقد قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم لا تجوز الجمعة إلا بعد زوال الشمس ولم يخالف في هذا إلا أحمد بن حنبل وإسحاق، فجوازها قبل الزوال.

(149-148/6).

[الخطبتان قياما والجلوس بينهما]:

- مذهب الشافعي والأكثرين أن خطبة الجمعة لا تصح من القادر على القيام إلّا قائما في الخطبتين ولا يصحّ حتى يجلس بينهما وأن الجمعة لا تصح إلا بخطبتين.
- وحكى ابن عبدالبر: إجماع العلماء على أن الخطبة لا تكون الا قائما لمن أطاقه.
- وقال أبو حنيفة ومالك والجمهور: الجلوس بين الخطبتين سنة ليس بواجب ولا شرط، ومذهب الشافعي أنه فرض وشرط لصحة الخطبة. *(150-149/6).*

[شروط الخطبة وما يقع عليه اسم الخطبة]:

قال الشافعي لا يصح الخطبتان الا بحمد الله تعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه و سلم فيهما والوعظ، وهذه الثلاثة واجبات في الخطبتين وتجب قراءة آية من القرآن في إحداهما على الأصح، ويجب الدعاء للمؤمنين في الثانية على الأصح. *(150/6)*

[اتخاذ المنبر] ويستحبّ اتخاذ المنبر وهو سنة مجمع عليها. *(152/6)(34/5)*

وسمّي منبرا لارتفاعه من النبر وهو الارتفاع. *(134/6)*

[يخطب من فوق المنبر قائما]

يستحبّ المنبر للخطبة فإن تعذر فليكن على موضع عال ليبلغ صوته جميعهم ولينفرد فيكون أوقع في النفوس. والخطيب يكون قائما. *(134/6) (34/5)*

[جلوس الإمام على المنبر]:

ويستحب الجلوس للخطبة أول صعوده حتى يؤذن المؤذن وهو مستحب عند الشافعي ومالك والجمهور. والدليل على أنه ليس بواجب أنه ليس من الخطبة. *(146/6)*

[ويجوز الكلام للإمام في الخطبة]. *(134/6)*

[الإنصات للخطبة]:

- ينهي عن جميع أنواع الكلام حال الخطبة.
- واختلف العلماء في الكلام هل هو حرام أو مكروه كراهة تنزيه وهما قولان للشافعي.
- وقال الشافعي وعامة العلماء: يجب الإنصات للخطبة.
- قال القاضي: واختلفوا إذا لم يسمع الإمام هل يلزمه الانصات كما لو سمعه، فقال الجمهور: يلزمه.

- ووجوب الإنصات والنهى عن الكلام إنما هو في حال لخطبة، وهذا مذهبنا ومذهب مالك والجمهور. *(6/138-139).*
- ويجوز الكلام في الخطبة لحاجة للخطيب وغيره. *(6/164)*

فضل من استمع وأنصت في الخطبة:

يغفر لمن أنصت ما بين الجمعتين وثلاثة أيام، لأن الحسنة بعشر أمثالها وصار يوم الجمعة الذي فعل فيه هذه الأفعال الجميلة في معنى الحسنة التي تجعل بعشر أمثالها. *(6/147)*

[الترهيب عن الانشغال بغير الخطبة]

- ورد النّهي عن مسّ الحصا وغيره من أنواع العبث في حالة الخطبة. *(6/147)*

[الكلام بعد الخطبة وقبل الصلاة]

الكلام بعد الخطبة وقبل الإحرام بالصلاة لا بأس به. *(6/146)*

[قصر الخطبة وإطالة الصلاة]

الصلاة تكون طويلة بالنسبة إلى الخطبة لا تطويلا يشق على المأمومين وهي حينئذ قصد أي معتدلة والخطبة قصد بالنسبة إلى وضعها. *(6/153) (6/159)*

رفع الصوت بالخطبة وما يقول فيها:

- يستحب للخطيب أن يفخم أمر الخطبة ويرفع صوته ويجزل كلامه ويكون مطابقا للفصل الذي يتكلم فيه من ترغيب أو ترهيب.
- ويستحبّ قول **أما بعد** في خطب الوعظ والجمعة والعيد وغيرها وكذا **في خطب الكتب المصنفة**، وقد عقد البخاري بابا في استحبابه وذكر فيه جملة من الأحاديث.
- وقال بعض المفسرين أو كثير منهم: أنه فصل الخطاب الذي أوتيه داود.
- وعند الشّافعيّ ﷺ أنه يجب حمد الله تعالى في الخطبة ويتعين لفظه ولا يقوم غيره مقامه.

(6/153-156).

- والقراءة في الخطبة مشروعة بلا خلاف واختلفوا في وجوبها والصحيح عندنا وجوبها وأقلها آية .
- ويستحب قراءة ق أو بعضها في كل خطبة. *(6/160)* *(6/161)*

[هل ترفع الأيدي في الخطبة؟]:

- السنة أن لا يرفع اليد في الخطبة وهو قول مالك وأصحابنا وغيرهم.
- ورفعه صلى الله عليه وسلّم يديه في خطبة الجمعة حين استسقى كان لعارض. *(6/162)*

التحية والإمام يخطب:

في مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق **وفقهاء المحدثين** أنه إذا دخل الجامع يوم الجمعة والإمام يخطب استحب له أن يصلي ركعتين تحية المسجد ويكره الجلوس قبل أن يصليهما ويستحب أن يتجوز فيهما ليسمع بعدهما الخطبة. *(6/164)*

ما يقرأ في صلاة الجمعة:

وكان النبي صلى الله عليه و سلم في وقت يقرأ في الجمعة الجمعة والمنافقين وفي وقت {سبح} و{هل أتاك} وفي وقت يقرأ في العيد {قاف} و{اقتربت} وفي وقت سبح و{هل أتاك}. *(6/166-167).*

الصلاة بعد الجمعة:

- يستحبّ سنة الجمعة بعدها وورد الحث عليها وأقلّها ركعتان وأكملها أربع. *(6/169-170).*

[الصّلاة في غرفة خاصّة للإمام]:

- ويجوز اتخاذها في المسجد اذا رآها ولي الأمر مصلحة؛
- قالوا وأول من عملها معاوية بن أبي سفيان حين ضربه الخارجي. *(6/170)*

[أعذار سقوط الجمعة]:

- تسقط الجمعة بعذر المطر ونحوه وهو مذهبنا ومذهب آخرين. *(5/208)*

[ساعة الإجابة في يوم الجمعة]:

- واختلف السلف في وقت هذه الساعة ..
- فقال بعضهم هي من بعد العصر إلى الغروب.
- **والصحيح بل الصواب** ما رواه مسلم من حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلّم "**أنها ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضي الصلاة**".
- **وقال مسلم–كما روينا في سنن البيهقي– هو أجود حديث وأصحّه في بيان ساعة الجمعة.** *(6/139-141)*

****

الجنّ:

[وجود الجنّ حقيقة وكيفية خلقتهم]

- الجنّ موجودون وأنهم قد يراهم بعض الآدميين.
- قال الإمام أبو عبد الله المازري: الجن أجسام لطيفة روحانية. *(29/5)*
- **العفريت**: العاتي المارد من الجنّ. *(29/5)*

[إيمان الجن في عهد النبيّ صلى الله عليه وسلّم]

حضر الجنّ عند النّبيّ صلى الله عليه وسلّم "**وهو يصلّى بأصحابه صلاة الصّبح فلمّا سمعوا القرآن قالوا هذا الّذي حال بيننا وبين السماء**". *(169/4)*

[هل يعاقب الجن وهل يثابون؟]

- واتفق العلماء على أن الجن يعذبون في الآخرة على المعاصى.
- واختلفوا في أن مؤمنهم ومطيعهم هل يدخل الجنة وينعم بها ثوابا ومجازاة له على طاعته أم لا يدخلون؟ بل يكون ثوابهم أن ينجوا من النار ثم يقال كونوا ترابا كالبهائم؟ والصحيح أنهم يدخلونها وينعمون فيها بالأكل والشرب وغيرهما. *(169/4)*

****

الجنائز: [ذات الصلة: القبور، زيارة القبور].

الجنازة: مشتقة من جنز إذا ستر، ذكره ابن فارس وغيره. *(219/6)*

[تذكير المحتضر]

يستحبّ تنبيه المحتضر على إحسان ظنه بالله سبحانه وتعالى، وذكر آيات الرّجاء وأحاديث العفو عنده وتبشيره بما أعدّه الله تعالى للمسلمين، وذكر حسن أعماله عنده ليحسن ظنه بالله تعالى ويموت عليه.

(138/2)

كراهة تمنّي الموت لضرّ نزل به:

- ويكره تمنّي الموت لضرّ نزل به من مرض أو فاقة أو محنة من عدوّ أو نحو ذلك من مشاق الدّنيا.
- فأمّا إذا خاف ضررا في دينه أوفتنة فيه فلا كراهة فيه...
- وإن خاف ولم يصبر على حاله في بلواه بالمرض ونحوه فليقل: "**اللهمّ أحيني إن كانت الحياة خيرا لي**" الخ، والأفضل الصّبر والسّكون للقضاء. *(8-7/17).*

الأمر بحسن الظّنّ بالله تعالى عند الموت:

- ورد التحذير من القنوط والحثّ على الرّجاء عند الخاتمة.
- قال العلماء: معنى حسن الظنّ بالله تعالى أن يظنّ أنّه يرحمه ويعفو عنه.
- قالوا: وفي حالة الصّحة يكون خائفا راجيا ويكونان سواء. *(210-209/17).*

- **من أحبّ لقاء الله أحبّ الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه:**

- والكراهة المعتبرة هي الّتي تكون عند النّزع في حالة لا تقبل توبته ولا غيرها، فحينئذ يبشّر كلّ إنسان بما هو صائر إليه وما أعدّ له ويكشف له عن ذلك، فأهل السّعادة يحبّون الموت ولقاء الله لينتقلوا إلى ما أعدّ لهم ويحبّ الله لقاءهم، أي فيجزل لهم العطاء والكرامة؛
- وأهل الشقاوة يكرهون لقاءه لما علموا من سوء ما ينتقلون إليه. *(10-9/17).*

تلقين الموتى: لا إله إلا الله:

- والمراد تذكيره لا إله إلا الله لتكون آخر كلامه كما في الحديث "**من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة**" والأمر بهذا التلقين أمر ندب وأجمع العلماء على هذا التلقين. *(219/6)*

ما يقال عند المريض والميّت:

- يندب قول الخير من الدعاء والاستغفار له وطلب اللطف به والتخفيف عنه ونحوه وفيه حضور الملائكة حينئذ وتأمينهم. *(222/6)*

ما يقال عند المصيبة:

قال صلى الله عليه و سلم "**ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله عز و جل إنا لله وإنا إليه راجعون**". وفيه فضيلة هذا القول. *(220/6)*

إغماض الميت والدعاء له إذا حضر:

- يستحبّ إغماض الميت وأجمع المسلمون على ذلك.قالوا: والحكمة فيه أن لا يقبح بمنظره لو ترك إغماضه.
- ويستحبّ الدعاء للميت عند موته ولأهله وذريته بأمور الآخرة والدنيا. *(223/6)*

[التسلية لأهل الميت] جاء الحث على الصبر والتسليم لقضاء الله تعالى وتقديره.*(225/6)*

البكاء على الميّت:

- مجرد البكاء والدّمع العين ليس بحرام ولا مكروه بل هو رحمة وفضيلة وإنما المحرم النوح والندب والبكاء المقرون بهما أو بأحدهما... *(225/6)*
- يجوز البكاء على المريض والحزن وذلك لا يخالف الرّضا بالقدر.
- وإنّما المذموم النّدب والنّياحة والويل والثّبور ونحو ذلك من القول الباطل. *(75/15)*

[هل يعذّب الميّت ببكاء أهله عليه؟]

- فالجمهور: على من وصى بأن يبكي عليه ويناح بعد موته فنفذت وصيته فهذا يعذب ببكاء أهله عليه ونوحهم لأنه بسببه ومنسوب إليه.
- وأجمعوا كلهم على اختلاف مذاهبهم على أن المراد بالبكاء هنا: البكاء بصوت ونياحة لا مجرد دمع العين.

[حرمة النّياحة]:

- تحرم النياحة وهو مجمع عليه.
- **يعاقب من يرفع صوته بالنياحة بحثو التراب في فمه** مبالغة في إنكار البكاء عليهم ومنعهن منه. *(238-236/6).*

الجلوس لانتظار الجنازة: ويستحبّ الجلوس والاجتماع لانتظار الجنازة . *(231/6)*

[اتباع الجنائز] وأمّا اتّباع الجنائز: فسنّة بالإجماع أيضا، وسواء فيه من يعرفه وقريبه وغيرهما...

(31/14)

نهي النساء عن اتباع الجنائز:

وذلك نهي كراهة تنزيه لا نهي عزيمة تحريم، وهو مذهب أصحابنا. *(2/7)*

غسل الميّت:

الإيتار مأمور به والثلاث مأمور بها ندبا، فإن حصل الإنقاء بثلاث لم تشرع الرابعة وإلا زيد حتى يحصل الإنقاء، ويندب كونها وترا. *(3-2/7).*

[حكم غسل الميت]:

وأصل غسل الميت فرض كفاية، وكذلك حمله وكفنه والصلاة عليه ودفنه كلها فروض كفاية، والواجب في الغسل مرة واحدة عامة للبدن. *(3/7).*

[استخدام السّدر في الغسل]:

ويستحبّ السدر في غسل الميت وهو متفق على استحبابه، ويكون في المرة الواجبة وقيل يجوز فيهما.

(3/7)

[تعطير الميّت]:

ويستحب شيء من الكافور في الأخيرة وهو متفق عليه عندنا وبه قال مالك وأحمد وجمهور العلماء.

لأنّه يطيب الميت ويصلب بدنه ويبرده ويمنع إسراع فساده أو يتضمن إكرامه. *(3/7)*

[مشط رأس الميّت]:

ويستحب مشط رأس الميت وضفره، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق. *(4/7)*

[كيف يغسل الميّت]؟

- ويستحبّ تقديم الميامن في غسل الميت وسائر الطهارات.
- ويستحبّ وضوء الميت وهو مذهبنا ومذهب مالك والجمهور.
- ويكون الوضوء عندنا في أول الغسل كما في وضوء الجنب. *(4/7-5).*

[هل النّساء أحق بغسل الميتة أم زوجها]؟

- أصحّ الوجهين عندنا: أن النساء أحق بغسل الميتة من زوجها.
- ومذهبنا ومذهب الجمهور أن له غسل زوجته.
- وأجمعوا أن لها غسل زوجها. *(5/7)*

[هل يجب الغسل على من غسّل ميتا]؟

- ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه لا يجب الغسل من غسل الميت لكن يستحب، قال الخطّابي لا أعلم أحدا قال بوجوبه.
- وأوجب أحمد وإسحاق الوضوء منه، والجمهور على استحبابه. *(5/7-6).*

كفن الميّت:

[حكم التكفين]:

- ويجب تكفين الميت وهو إجماع المسلمين؛
- ويجب في ماله، فإن لم يكن له مال فعلى من عليه نفقته، فإن لم يكن ففي بيت المال، فإن لم يكن وجب على المسلمين يوزعه الإمام على أهل اليسار وعلى ما يراه.

- والسنة في الكفن ثلاثة أثواب للرجل وهو مذهبنا ومذهب الجماهير، والواجب ثوب واحد.
- والمستحب في المرأة خمسة أثواب، ويجوز أن يكفن الرجل في خمسة لكن المستحب أن لا يتجاوز الثلاثة، وأما الزيادة على خمسة فإسراف في حق الرجل والمرأة. *(8/7)*
- ويجوز تكفين المرأة في ثوب الرجل.
- والكفن من رأس المال وهو مقدم على الديون.
- وإذا ضاق الكفن عن ستر جميع البدن ولم يوجد غيره جعل مما يلي الرأس وجعل النقص مما يلي الرجلين ويستر الرأس، فإن ضاق عن ذلك سترت العورة فإن فضل شيء جعل فوقها فإن ضاق عن العورة سترت السوأتان لأنهما أهم وهما الأصل في العورة. *(6/7)*

[هل يستحب القميص والعمامة؟]:

- ويستحب أن لا يكون في الكفن قميص ولا عمامة عند الشافعي وجمهور العلماء وهو الصواب. *(7/7-8).*

[هل يجب استيعاب الكفن على جميع بدن الميّت؟]:

- الواجب في الكفن ستر العورة فقط ولا يجب استيعاب البدن عند التمكن. *(6/7)*

[اللون والنّوع المستحب]:

- يستحب التكفين في الأبيض وهو مجمع عليه. ويكره المصبغات ونحوها من ثياب الزينة.
- وأما الحرير فقال أصحابنا يحرم تكفين الرجل فيه، ويجوز تكفين المرأة فيه مع الكراهة. *(8/7)*
- يستحبّ كفن القطن. *(8/7)*

استحباب تسجية الموت:

- ويستحب تسجية الميت وهو مجمع عليه وحكمته صيانته من الانكشاف وستر عورته المتغيرة عن الأعين. *(10/7)*

- **تحسين كفن الميّت:**

ورد الأمر بإحسان الكفن.

قال العلماء وليس المراد بإحسانه: السرف فيه والمغالاة ونفاسته، وإنما المراد نظافته ونقاؤه وكثافته وستره وتوسطه وكونه من جنس لباسه في الحياة غالبا لا أفخر منه ولا أحقر. *(11-10/7).*

[حمل الجنازة والإسراع بها]

- وحمل الجنازة فرض كفاية، قال أصحابنا: ولا يجوز حملها على الهيئة المزرية ولا هيئة يخاف معها سقوطها، قالوا: ولا يحملها إلا الرجال وإن كانت الميتة امرأة، لأنهم أقوى لذلك والنساء ضعيفات وربما انكشف من الحامل بعض بدنه.
- وورد الحث على الصلاة على الجنازة واتباعها ومصاحبتها حتى تدفن.
- والمجموع بالصلاة والاتباع وحضور الدفن قيراطان. *(13/7)*
- قال أصحابنا وغيرهم: يستحب الإسراع بالمشي بها ما لم ينته إلى حد يخاف انفجارها ونحوه.
- وإنما يستحب بشرط أن لا يخاف من شدته انفجارها أو نحوه. هو الصواب الذي عليه جماهير العلماء. *(12-11/7).*

[النهي عن اصطحاب النار مع الجنازة]

- وأمّا اتباع الميّت بالنّار فمكروه. ثمّ قيل سبب الكراهة: كونه من شعار الجاهلية.

(139-138/2).

[الدّفن وصلاة الجنازة في الأوقات المنهيّ عن الصلاة فيها]:

وأما الدفن في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها والصلاة على الميت فيها فاختلف العلماء فيها، فقال الشافعي وأصحابه: لا يكرهان إلا أن يتعمد التأخير إلى ذلك الوقت لغير سبب به. *(11/7)*

[الاختلاف في الدفن في الليل]:

- وينهى عن القبر ليلا حتى يصلى عليه. لأنّ الدفن نهارا يحضره كثيرون من الناس ويصلون عليه ولا يحضره في الليل إلا أفراد. ولا بأس به في وقت الضرورة؛
- ويجوز الدفن ليلا وهو مجمع عليه لكن النهار أفضل إذا لم يكن عذر. *(77/12)*
- وقد اختلف العلماء في الدفن في الليل فقال جماهير العلماء من السلف والخلف: لا يكره.

(11/7)

- **[هل المشي وراء الجنازة أفضل؟]**

قال جمهور الصحابة والتابعين والشافعي وجماهير العلماء المشي قدامها أفضل. *(14/7)*

[الاستئذان بعد الدّفن]

لا يحتاج المنصرف عن اتباع الجنازة بعد دفنها إلى استئذان وهو مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وهو المشهور عن مالك. *(14/7)*

[العدد الأكثر في الجنازة أفضل]:

ويحصل الشفاعة بأقل الأمرين من ثلاثة صفوف وأربعين. *(17/7)*

من يثنى عليه خيرا أو شرا من الموتى:

- والصحيح المختار أنّ كلّ مسلم مات فألهم الله تعالى الناس أو معظمهم الثناء عليه كان ذلك دليلا على أنه من أهل الجنة سواء كانت أفعاله تقتضى ذلك أم لا.
- وان لم تكن أفعاله تقتضيه فلا تحتم عليه العقوبة بل هو في خطر المشيئة فاذا ألهم الله عز وجل الناس الثناء عليه. استدللنا بذلك على أنه سبحانه وتعالى قد شاء المغفرة له وبهذا تظهر فائدة الثناء. *(19/7)*

ما جاء في مستريح ومستراح منه:

- الموتى قسمان مستريح ومستراح منه ونصب الدنيا تعبها. *(20/7)*

[النّهي عن سبّ الأموات]

النهي عن سب الأموات هو في غير المنافق وسائر الكفار وفي غير المتظاهر بفسق أو بدعة، فأما هؤلاء فلا يحرم ذكرهم بشر للتحذير من طريقتهم ومن الاقتداء بآثارهم والتخلق بأخلاقهم. *(20/7)*

القيام للجنازة:

والمشهور في مذهبنا أن القيام ليس مستحبا، واختار المتولّي من أصحابنا أنه مستحب، وهذا هو المختار. *(29/7)*

الصلاة على الجنازة وعدد تكبيراتها:

- أجمعوا على أنالصلاة على الميت فرض كفاية؛
- والصحيح عند أصحابنا أن فرضها يسقط بصلاة رجل واحد.
- وتكبيرات الجنازة أربع وهو مذهبنا ومذهب الجمهور.
- وتشرع عند الشافعي وموافقيه الصلاة على الميت الغائب؛
- ويستحبّ الإعلام بالميت لا على صورة نعي الجاهلية بل مجرد إعلام الصلاة عليه وتشييعه وقضاء حقه في ذلك. *(21/7)*

[هل يشرع أكثر من أربع تكبيرات؟]

قال القاضي: اختلف الآثار في ذلك فجاء في رواية بن أبي خيثمة أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يكبر أربعا وخسما وستا وسبعا وثمانيا حتى مات النجاشي فكبر عليه أربعا وثبت على ذلك حتى توفّي صلى الله عليه و سلم.

قال ابن عبد البر: ولا نعلم أحدا من فقهاء الأمصار يخمس إلا ابن أبي ليلى. *(24-23/7)*.

[رفع الأيدي في التكبيرات]

واختلفوا في رفع الأيدى في هذه التكبيرات: ومذهب الشافعي الرفع في جميعها. *(24/7)*

وهل يسقط فرضها بصلاة الصّبيّ؟ الأصحّ سقوطه، ونصّ عليه الشّافعيّ. *(149/14)*

الصّلاة على الجنازة في المسجد:

ومذهبنا ومذهب الجمهور جوازها فيه.

طهارة الآدميّ الميّت:

طهارة الآدمي الميت هو الصحيح في مذهبنا. *(40/7)*

[هل غسّل النبيّ ﷺ وهل صلّي عليه]؟

- قال القاضي عياض رضى الله عنه: ذكر مسلم رضى الله عنه تكفين النّبيّ صلى الله عليه و سلم وإقباره ولم يذكر غسله والصلاة عليه؛

- **والصحيح الذي عليه الجمهور: أنهم صلوا عليه فرادى، فكان يدخل فوج يصلون فرادى ثم يخرجون ثم يدخل فوج آخر فيصلون كذلك، ثم دخلت النساء بعد الرجال ثم الصبيان.** *(36/7)*

- **الصّلاة على القبر:**

عند الشافعي وموافقيه تشرع الصلاة على القبور. *(24/7-25).*

أين يقوم الإمام من الميّت للصلاة عليه؟

ثبتت الصلاة على النفساء والسنة أن يقف الامام عند عجيزة الميتة. *(32/7)*

الدّعاء للميّت في الصلاة:

- الدعاء في صلاة الجنازة هو مقصودها ومعظمها. ويستحب هذا الدعاء.
- وقد اتفق أصحابنا على أنه إن صلى عليها بالنهار أسر بالقراءة وكذلك إن صلى بالليل على الصحيح الذي عليه الجمهور. *(30/7)*

إباحة ركوب المصلّى على الجنازة إذا انصرف:

- يباح الركوب في الرجوع من الجنازة وإنما يكره الركوب في الذهاب معها.
- ويجوز مشي الجماعة مع كبيرهم الراكب وأنه لا كراهة فيه في حقه ولا في حقهم إذا لم يكن فيه مفسدة، وإنما كره ذلك إذا حصل فيه انتهاك للتابعين أو خيف إعجاب ونحوه في حق التابع أو نحو ذلك من المفاسد. *(33/7)*

[الصلاة على المرجوم]:

- وقد اختلف العلماء في الصلاة على المرجوم، فكرهها مالك وأحمد للإمام ولأهل الفضل دون باقي النّاس، ويصلي عليه غير الإمام وأهل الفضل.
- قال الشافعي وآخرون: يصلي عليه الإمام وأهل الفضل وغيرهم. *(204/11)*

ترك الصلاة على القاتل نفسه وغيره من أهل الجرائم:

- وقال الشافعي وجماهير العلماء: يصلى عليه.

- قال القاضي: مذهب العلماء كافة الصلاة على كل مسلم ومحدود ومرجوم وقاتل نفسه وولد الزنى. *(47/7)*

[الصلاة على الطفل وعلى السقط]:

- ومنع بعض السلف الصلاة على الطفل الصغير؛
- واختلفوا في الصلاة على السقط، فقال بها: **فقهاء المحدثين** وبعض السلف إذا مضى عليه أربعة أشهر. ومنعها جمهور الفقهاء حتى يستهل وتعرف حياته بغير ذلك. *(48/7)*

[الصلاة على شهيد المعركة]:

وأما الشهيد المقتول في حرب الكفار: فقال مالك والشافعي والجمهور: لا يغسل ولا يصلى عليه. *(48/7)*

[التّسليم]:

- وأجمع العلماء عليه؛ ثم قال جمهورهم يسلم تسليمة واحدة.
- وقال الثورى وأبو حنيفة والشافعى وجماعة من السلف تسليمتين.
- واختلفوا هل يجهر الإمام بالتسليم أم يسرّ؟ وأبو حنيفة والشافعي يقولان: يجهر. *(24/7)*

الدّفن:

- ويستحبّ الدّفن في المواضع الفاضلة والمواطن المباركة والقرب من مدافن الصّالحين والله أعلم. *(128/15)*

جعل القطيفة في القبر:

وقد نص الشافعي وجميع أصحابنا وغيرهم من العلماء على كراهة وضع قطيفة أو مضربة أو مخدة ونحو ذلك تحت الميت في القبر. *(34/7)*

اللّحد ونصب اللبن على الميّت:

- اللّحد: هو الشق تحت الجانب القبلى من القبر، ومذهب الشافعي والأكثرين أن الدفن في اللحد أفضل من الشق إذا أمكن اللحد.
- ويستحبّ اللحد ونصب اللبن. وأجمعوا على جواز اللحد والشق. *(34/7)*
- ويستحب صبّ التّراب في القبر. *(139/2)*

الأمر بتسوية القبر:

- السنة أن القبر لا يرفع على الأرض رفعا كثيرا ولا يسنم، بل يرفع نحو شبر ويسطح وهذا مذهب الشافعى ومن وافقه. *(36/7)*

[الإقامة عند القبر بعد الدّفن]

ويستحبّ المكث عند القبر بعد الدفن لحظة، نحو ما ذكر لما ذكر، والميّت يسمع حينئذ من حول القبر. *(139/2)*

[سؤال الملكين]

ثبوت فتنة القبر وسؤال الملكين هو مذهب أهل الحقّ. *(139/2)*

النّهي عن تجصيص القبر والبناء عليه:

- ويكره تجصيص القبر والبناء عيه ويحرم القعود. والمراد بالقعود الجلوس عليه هذا مذهب الشافعي وجمهور العلماء.
- وكذا يحرم الاستناد إليه والاتكاء عليه.
- **وأما البناء عليه:** فإن كان في ملك الباني فمكروه، وإن كان في مقبرة مسبلة فحرام نص عليه الشافعي والأصحاب.
- قال الشافعي في الأم: **ورأيت الأئمة بمكة يأمرون بهدم ما يبنى.** *(27/7) (139/2)*

[الصلاة إلى القبور وبناء المساجد عليها]

- ورد النهي الصريح عن الصلاة إلى القبر.
- قال الشافعى رحمه الله: وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس. *(38/7)*

[حرمة الصّلاة على الكفّار والمنافقين]

- صلاة النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم على عبد الله بن أبيّ المنافق كانت قبل نزول قوله سبحانه وتعالى **{ولا تصلّ على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره}**.*(121-120/17).*

[لماذا يدفن الكافر]

يدفنون لدفع رائحتهم المؤذية والله أعلم. *(207/17)*

وصول ثواب الصدقات إلى الميت:

- تجوز الصدقة عن الميت، ويستحبّ وثوابها يصله وينفعه، وينفع المتصدق أيضا، وهذا كلّه أجمع عليه المسلمون.
- وأجمع المسلمون على أنه لا يجب على الوارث التصدق عن ميته صدقة التّطوع، بل هي مستحبة. *(84/11)*

[وصول عمل الغير إلى الميّت]

- من أراد برّ والديه فليتصدّق عنهما، فإنّ الصّدقة تصل إلى الميّت وينتفع بها بلا خلاف بين المسلمين، وهذا هو الصواب.
- **وأما الصّلاة والصّوم**: فمذهب الشّافعيّ وجماهير العلماء: أنه لا يصل ثوابهما إلى الميّت، إلّا إذا كان الصّوم واجبا على الميّت فقضاه عنه وليّه أو من أذن له الوليّ، فإنّ فيه قولين للشّافعيّ، أشهرهما عنه: أنّه لا يصحّ، **وأصحّهما عند محقّقى متأخّرى أصحابه: أنّه يصحّ**".

- **وأمّا قراءة القرآن:** فالمشهور من مذهب الشّافعي أنّه لا يصل ثوابها إلى الميّت.
- وقال بعض أصحابه: يصل ثوابها إلى الميّت. *(89/1)* *(85/11)*

****

الجنابة: [ذات الصلة: المني، الاحتلام، الغسل]

وأصل الجنابة في اللغة: البعد وتطلق على الذي وجب عليه غسل بجماع أو خروج مني لأنه يجتنب الصلاة والقراءة والمسجد ويتباعد عنها والله أعلم. *(5/4)*

****

جناية: راجع: الدّية.

****

الجنّة: [ذات الصلة: الرحمة، الرّجاء، الإسلام، الإيمان]

[وجود الجنّة وأنّها هي الّتي أهبط منها آدم عليه السّلام]

- الجنّة مخلوقة موجودة وهو مذهب أهل السنّة وهي الّتي أهبط منها آدم وهي الّتي ينعم فيها المؤمنون في الآخرة، هذا إجماع أهل السّنّة. *(31/13)* *(112/15)*
- مذهب أهل السّنّة أنّ الجنّة والنّار مخلوقتان وأنّ الجنّة في السماء والله أعلم.

(223-222/2).

- الجنة كانت موجودة من قبل آدم هذا مذهب أهل الحقّ. *(200/16)*

[لا يدخل الجنّة إلا المؤمنون]

من مات على الكفر لا يدخل الجنّة أصلا، وهذا النص على عمومه بإجماع المسلمين. *(96/3)* *(130/2)*

[سعة أبواب الجنّة]

"**إنّ ما بين المصراعين من مصاريع الجنّة كما بين مكّة وهجر أو كما بين مكّة وبصرى**".

المصراعان- بكسر الميم- جانبا الباب. *(69/3)*

نزل أهل الجنة: وهو ما يعدّ للضّيف عند نزوله.

"**تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يكفأها الجبّار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السّفر نزلا لأهل الجنة**". *(135/17)*

[صفة تربة الجنّة]

"**هي درمكة بيضاء مسك خالص**". قال العلماء: معناه أنّها في البياض درمكة وفي الطّيب مسك. والدّرمك: هو الدقيق الحواريّ الخالص البياض. *(52/18)*

الجنّة وصفة نعيمها وأهلها:

[الجنّة محفوفة بالمكاره]

- لا يوصل الجنّة إلّا بارتكاب المكاره، والنّار بالشهوات.
- فمن هتك الحجاب وصل إلى المحجوب، فهتك حجاب الجنة باقتحام المكاره، وهتك حجاب النّار بارتكاب الشّهوات. *(165/17)*

[لا يمكن إحاطة وصف نعيم الجنّة]

لقوله عزّ وجلّ في الحديث القدسيّ: "**أعددت لعبادي الصّالحين ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر**.. ". *(166/17)*

[الظّل الممدود]

"**إنّ في الجنّة لشجرة يسير الرّاكب في ظلّها مائة سنة لا يقطعها**".

قال العلماء: والمراد بظلّها كنفها وذراها وهو ما يستر أغصانها. *(167/17)*

[رضوان الله على أهلها]

يقول تعالى لأهل الجنّة: "**أحلّ عليكم رضواني**". أي: أنزله بكم. *(168/17)*

[الغرف الشّامخة في الجنّة]

"**إنّ أهل الجنّة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدّرّيّ الغابر من الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم**". ومعنى "الغابر" الذّاهب الماشي، أي الّذي تدلّى للغروب وبعد عن العيون... *(169/17)*

[سوق الجنّة وريحها الطيّب]

- المراد بالسوق: مجمع لهم يجتمعون كما يجتمع النّاس في الدّنيا في السّوق.
- وتأتي إليهم ريح تثير في وجوههم ما تثيره من مسك أرض الجنّة وغيره من نعيمها.

(170/17)

[صفة أوّل زمرة تدخل الجنّة]

"**إنّ أوّل زمرة تدخل الجنّة هي على صورة القمر ليلة البدر، والّتي تليها على أضوء كوكب درّيّ في السّماء، لكلّ امرئ منهم زوجتان ما في الجنة أعزب**".

الزّمرة: الجماعة. قال القاضي: ظاهر هذا الحديث أنّ النّساء أكثر أهل الجنّة؛

وفي الحديث الآخر: "**أنّهنّ أكثر أهل النار**" قال: فيخرج من مجموع هذا: أنّ النساء أكثر ولد آدم.

(171/17)

[مظاهر من نعم الجنّة]

- "**ورشحهم المسك**" أي عرقهم.
- "**ومجامرهم الألوة**" بفتح الهمزة وضمّ اللّام، أي العود الهنديّ.
- "**أخلاقهم على خلق رجل واحد**".
- "**لا اختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم قلب واحد**".
- "**على صورة أبيهم آدم أو على طوله**".
- "**ولا يمتخطون ولا يتفلون**"
- "**يسبحون الله بكرة وعشيا**" أي قدرها. *(173-171/17).*

[أهلها يتنعّمون بجميع أنواع النّعم]

ومذهب أهل السّنّة وعامّة المسلمين: أنّ أهل الجنّة يأكلون فيها ويشربون يتنعّمون بذلك وبغيره من ملاذ وأنواع نعيمها تنعّما دائما لا آخر له ولا انقطاع أبدا. *(174-173/17).*

[خيام الجنّة]

"**في الجنّة خيمة من لؤلؤة مجوّفة عرضها ستّون ميلا في كلّ زاوية منها أهل**". أمّا الخيمة: فبيت مربع من بيوت الأعراب. فعرضها في مساحة أرضها وطولها في السّماء أي في العلوّ متساويان. *(176-175/17).*

[أنهار الجنّة وأثرها في الدّنيا]

"**سيحان وجيحان والفرات والنّيل كلّ من أنهار الجنّة**". اعلم: أنّ سيحان وجيحان غير سيحون وجيحون.وأمّا كون هذه الأنهار من ماء الجنّة: الأصحّ- أنها على ظاهرها، وأنّ لها مادة من الجنّة، والجنّة مخلوقة موجودة اليوم عند أهل السّنة. *(177-176/17).*

[من أوصاف أهل الجنّة]

"**يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير**". قيل: مثلها في رقّتها وضعفها. وكان المراد: قوم غلب عليهم الخوف كما جاء عن جماعات من السّلف في شدّة خوفهم. وقيل: المراد متوكّلون والله أعلم. *(177/17)*

وفي الحديث الآخر "**أهل الجنّة كلّ ضعيف متضعّف**". أنّه الخاضع لله تعالى المذلّ نفسه له سبحانه وتعالى ضدّ المتجبّر المستكبر. *(181/17)*

الصّفات الّتي يعرف بها في الدّنيا أهل الجنّة وأهل النّار:

"**وأهل الجنّة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدّق موفّق، ورجل رحيم رقيق القلب لكلّ ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفّف**". مقسط: أي عادل. *(198/17)*

[أعلى أهل الجنّة منزلة]

في الحديث القدسي: "**فاعلاهم منزلة؟ قال: أولئك الّذين أردت...**". فمعناه: اصطفيتهم وتولّيتهم فلا يتطرّق إلى كرامتهم تغيير؛ولم يخطر على قلب بشر ما أكرمتهم به وأعددته لهم.*(46/3)*

[جزاء أدنى أهل الجنّة منزلة]

"**فيقول الله تعالى له: اذهب فادخل الجنّة فإنّ لك مثل الدّنيا وعشرة أمثالها**".

يعطى هذا الرّجل مثل أحد ملوك الدّنيا خمس مرات، وذلك كله قدر الدّنيا كلّها، ثمّ يقال له: **لك عشرة أمثال هذا**. *(42-41/3).*

[من نعيم الجنّة: الحور العين]

"**فتدخل عليه زوجتاه من الحور العين فتقولان: الحمد لله الّذي أحياك لنا وأحيانا لك**".

فمعناه: الّذي خلقك لنا وخلقنا لك وجمع بيننا في هذه الدّار الدّائمة السّرور والله أعلم. *(44/3)*

الدّليل على دخول طوائف من المسلمين الجنّة بغير حساب ولا عذاب:

وقد جاء في صحيح مسلم سبعون ألفا مع كلّ واحد منهم سبعون ألفا.

[من أسباب دخولهم الجنّة بغير حساب] "هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربّهم يتوكلون". *(84-88/3).*

هذه الأمّة ثلثي أهل الجنة: وورد دليل على أنّهم يكونون ثلثي أهل الجنّة. *(95/3-96).*

أكثر أهل الجنّة الفقراء وأكثر أهل النّار النّساء.

يؤخذ من الأحاديث تفضيل الفقر على الغنى، وفيه فضيلة الفقراء والضّعفاء. *(52/17-54).*

لن يدخل أحد الجنّة بعمله بل برحمة الله تعالى: أيلا يستحق أحد الثّواب والجنّة بطاعته.

ودخول الجنّة بسبب الأعمال ثمّ التّوفيق للأعمال والهداية للإخلاص فيها، وقبولها برحمة الله تعالى وفضله، فيصحّ أنّه لم يدخل بمجرّد العمل. *(159/17-162).*

[الله ينشئ نشئا جديد للجنّة]

"**وأمّا الجنّة فإنّ الله ينشىء لها خلقا**". هذا دليل لأهل السّنّة أنّ الثّواب ليس متوقّفا على الأعمال، فإنّ هؤلاء يخلقون حينئذ ويعطون في الجنّة ما يعطون بغير عمل. *(162-160/17).*

[الخلود في الجنّة]

ينادي مناد فيقول: لأهل الجنّة ولأهل النّار: "..... **خلود فلا موت**". الموت لا يطرأ على أهل الآخرة.

(185/17)

****

جنون: راجع: الابتلاء، تكليف، الحدود: [اشتراط الأهلية فيمن يقام عليه الحدّ]، الخمر [تصرفات السكران]، الدية [زوال العقل لا يسقط الدّية]، الغسل: وجوب الغسل على المرأة بخروج المنيّ منها، الوضوء: نواقض الوضوء، الصلاة: [من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة].

****

جنين: راجع: الدية، فرائض، الكفارة، النجاسة [المسلم لا ينجس].

****

جوامع الكلم: راجع: الخصائص في قسم الفضائل.

****

الجهاد والسير: [ذات الصلة: الإمارة، الغنيمة، الخيل، الحدود، الردة، الكفر، القتل، البغاة، الخوارج].

[بقاء الجهاد إلى يوم القيامة]:

يبقى الإسلام والجهاد إلى يوم القيامة، والمراد قبيل القيامة بيسير أي حتى تأتي الرّيح الطيّبة من قبل اليمن تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة كما ثبت في الصحيح. *(69/7)*

[هل الجهاد فرض عين أم فرض كفاية؟]

- الجهاد ليس فرض عين، بل فرض كفاية إذا فعله من تحصل بهم الكفاية سقط الحرج عن الباقين وإن تركوه كلّهم أثموا كلّهم.
- قال أصحابنا: الجهاد اليوم فرض كفاية إلا أن ينزل الكفّار ببلد المسلمين فيتعيّن عليهم الجهاد، فإن لم يكن فى أهل ذلك البلد كفاية وجب على من يليهم تتميم الكفاية.

(9/13) (22/13) (42/13-43).

[لا يسمح للقتال إلا البالغ وبيان سنّ البلوغ]

تحديد البلوغ بخمس عشرة سنة، وهو مذهب الشافعي والأوزاعيّ وابن وهب وأحمد وغيرهم، قالوا: باستكمال خمس عشرة سنة يصير مكلّفا وإن لم يحتلم، فتجرى عليه الأحكام من وجوب العبادة وغيره، ويستحق سهم الرّجل من الغنيمة، ويقتل إن كان من أهل الحرب. *(12/13)*

[يجب الجهاد باستنفار الإمام]

"**وإذا استنفرتم فانفروا**". معناه: إذا دعاكم السلطان إلى غزو فاذهبوا. *(123/9)*

سقوط فرض الجهاد عن المعذورين:

يسقط الجهاد عن المعذورين ولا يكون ثوابهم ثواب المجاهدين، بل لهم ثواب نياتهم إن كان لهم نيّة صالحة. *(43-42/13).*

[جواز لبس الدروع للتّحصن]

يستحبّ لبس البيضة والدروع وغيرها من أسباب التّحصن في الحرب وأنه ليس بقادح في التّوكل. *(148/12)*

[استحباب التّورية عند إرادة الحرب]

تستحبّ التّورية في الحرب وأن لا يبيّن الإمام جهة إغارته وإغارة سراياه لئلا يشيع ذلك فيحذرهم العدوّ.

(45/13) *(99/17)*

ينبغي لأمير الجيش إذا أراد غزوة أن يورّى بغيرها لئلا يسبقه الجواسيس ونحوهم بالتّحذير إلّا إذا كانت سفرة بعيدة فيستحبّ أن يعرفهم البعد ليتأهّبوا. *(100/17)*

اشتداد غضب الله على من قتله رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في سبيل الله:

فقوله "في سبيل الله" احتراز ممّن يقتله في حدّ أو قصاص، لأنّ من يقتله في سبيل الله كان قاصدا قتل النّبيّ صلّى الله عليه و سلم. *(150/12)*

[السّريّة والجيش أو الخيل]

- السرية: فهي قطعة من الجيش تخرج منه تغير وترجع إليه. قال إبراهيم الحربي: هي الخيل تبلغ أربعمائة ونحوها. قالوا: سمّيت سريّة، لأنّها تسري في اللّيل ويخفى ذهابها؛ *(37/12)*

[عدم الإقدام على الحرب إلا بعد إذن القائد]

- لئلّا يفوت شيء من المصالح الّتي لا يعلمها المقاتلون. *(45/13)*
- **ارتحال العسكر يتوقّف على أمر الأمير.** ***(116/17)***

جواز الإغارة على الكفّار الّذين بلغتهم دعوة الإسلام من غير تقدّم إعلام بالإغارة:

- تجوز الإغارة على الكفّار الّذين بلغتهم الدعوة من غير إنذار بالإغارة.
- ويجب إنذارهم إن لم تبلغهم الدعوة ولا يجب إن بلغتهم لكن يستحب، وهذا هو الصحيح. قال ابن المنذر: وهو قول أكثر أهل العلم. *(36-35/12)*. *(177/15)*
- ويجوز البيات والإغارة على من بلغتهم الدعوة من غير إعلامهم بذلك. *(49/12)*
- ويقبل منهم الإسلام سواء كان في حال القتال أم في غيره. *(177/15)*

تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إيّاهم بآداب الغزو وغيرها:

الجيوش لا بدّ لها من أمير يضبطها وينقادون لأمره ونهيه وأنّه ينبغي أن يكون الأمير أفضلهم أو من أفضلهم. *(84/13)*

[من أخلاقيات الجهاد]

يحرم الغدر، والغلول، وقتل الصبيان إذا لم يقاتلوا، وكراهة المثلة، واستحباب وصيّة الإمام أمراءه وجيوشه بتقوى الله تعالى والرّفق بأتباعهم وتعريفهم ما يحتاجون في غزوهم، وما يجب عليهم وما يحلّ لهم وما يحرم عليهم، وما يكره وما يستحب. *(37/12)*

[دعوتهم إلى الإسلام والهجرةإن أسلموا]

إذا أسلموا استحبّ لهم أن يهاجروا إلى المدينة، فإن فعلوا ذلك كانوا كالمهاجرين قبلهم في استحقاق الفيء والغنيمة وغير ذلك، وإلا فهم أعراب كسائر أعراب المسلمين الساكنين في البادية من غير هجرة ولا غزو، فتجري عليهم أحكام الإسلام ولا حقّ لهم في الغنيمة والفيء، وإنما يكون لهم نصيب من الزكاة إن كانوا بصفة استحقاقها. *(38/12)*

[الأمر بالتّيسير وترك التّنفير]

- ورد الأمر بالتبشير بفضل الله وعظيم ثوابه وجزيل عطائه وسعة رحمته والنّهي عن التّنفير بذكر التّخويف وأنواع الوعيد محضة من غير ضمّها إلى التبشير.
- وفيه: تأليف من قرب إسلامه وترك التّشديد عليهم. *(41/12)*

جواز الخداع في الحرب:

"**الحرب خدعة**".

واتّفق العلماء على جواز خداع الكفار في الحرب وكيف أمكن الخداع إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يحلّ. وقد صحّ في الحديث جواز الكذب في ثلاثة أشياء أحدها في الحرب. *(45/12)*

[جواز المعاريض]

تجوز في الحرب وغيرها ما لم يمنع به حقا شرعيا. *(161/12)*

[الحذر من خداع الأعداء]

"**لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرّتين**". ومعناه: المؤمن الممدوح وهو الكيّس الحازم الّذي لايستغفل فيخدع مرّة بعد أخرى ولا يفطن لذلك. وينهى أن يؤتى من جهة الغفلة. *(125-124/18).*

[جواز اغتيال أهل الحرب وأخذ أموالهم]

- يجوز صدّ أهل الحرب واغتيالهم والخروج لأخذ مالهم واغتنامه. *(84/13)*
- ويجوز اغتيال من بلغته الدّعوة من الكفار وتبييته من غير دعاء إلى الإسلام. *(161/12)*

كراهة الاستعانة في الغزو بكافر إلّا لحاجة أو كونه حسن الرأي في المسلمين:

وقال الشّافعي وآخرون: إن كان الكافر حسن الرأي في المسلمين ودعت الحاجة إلى الاستعانة به استعين به، وإلّا فيكره. *(199-198/12).*

[المبارزة] تجوز المبارزة بغير إذن الإمام كما بارز عامر. *(186/12)*

يستحبّ مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال. *(3/13)*

كراهة تمنّي لقاء العدوّ والأمر بالصّبر عند اللقاء:

ورد النهي عن تمنّي لقاء العدوّ لما فيه من صورة الإعجاب والاتّكال على النّفس والوثوق بالقوّة، وهو نوع بغي، وقد ضمن الله تعالى لمن بغي عليه أن ينصره، ولأنه يتضمن قلة الإهتمام بالعدوّ واحتقاره، وهذا يخالف الاحتياط والحزم. *(45/12)*

[ثواب الصبر على القتل]

"**واعلموا أنّ الجنّة تحت ظلال السّيوف**". هو السبب الموصل إلى الجنة عند الضرب بالسّيوف في سبيل الله ومشي المجاهدين في سبيل الله. *(46/12).*

[الثّبات وعدم الفرار]

وكان في أوّل الإسلام يجب على العشرة من المسلمين أن يصبروا لمائة من الكفار ولا يفرّوا منهم، وعلى المائة الصّبر لألف كافر ثمّ نسخ ذلك وصار الواجب مصابرة المثلين فقط. *(4-3/13).*

[المغامرة]

- يجوز الانغمار في الكفّار والتّعرّض للشّهادة وهو جائز بلا كراهة عند جماهير العلماء. *(46/13)*
- وقد اتفقوا على جواز التّغرير بالنّفس في الجهاد في المبارزة ونحوها. *(187/12)*
- ويجوز سبق الإنسان وحده في كشف أخبار العدوّ ما لم يتحقّق الهلاك. *(68/15)*

[تقلّد السّيف]

ويستحبّ تقلّد السّيف في العنق وتبشير النّاس بعدم الخوف إذا ذهب. *(68/15)*

[التّولّي يوم الزحف من الكبائر]

التّولّي يوم الزّحف من الكبائر: وهو مذهب العلماء كافة، وهو **الصواب**. *(88/2)*

[الإغارة على العدوّ]

الإغارة على العدوّ يستحبّ كونها أوّل النّهار عند الصّبح لأنّه وقت غرّتهم وغفلة أكثرهم. *(165/12)*

[فضل بدء القتال بعد زوال الشّمس]

ملاقاة الجيوش ومصافّتهم ومناصبة الحصون يستحبّ كونه بعد الزوال ليدوم النّشاط ببرد الوقت بخلاف ضده. قالوا وسببه فضيلة أوقات الصلوات والدعاء عندها. *(165/12)*

استحباب الدّعاء بالنّصر عند لقاء العدوّ:

- يستحبّ الدّعاء عند اللّقاء والاستنصار. *(47/12)*
- واستحبابه متفق عليه. *(47/12)*
- يستحبّ الدعاء عند قيام الحرب. *(118/12)*

[جواز سبّ المشركين في الحرب]

لقوله صلّى الله عليه وسلم: "**شاهت الوجوه**". أي قبحت. *(116/12) (122/12)*

تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب:

أجمع العلماء على تحريم قتل النّساء والصّبيان إذا لم يقاتلوا، فإن قاتلوا قال جماهير العلماء: يقتلون. *(48/12) (191/12) (192/12)*

ويجوز قتل النّساء والصّبيان في البيات من غير تعمّد: لأنّ أحكام آبائهم جارية عليهم في الميراث وفي النكاح وفي القصاص والديات وغير ذلك، وهو مذهب الجمهور.

ومعنى البيات: أن يغار عليهم بالليل بحيث لا يعرف الرجل من المرأة والصبي. *(49/12)*

[هل يقتل شيوخهم؟]

وأما شيوخ الكفار: فإن كان فيهم رأي قتلوا، وإلا ففيهم وفي الرّهبان خلاف. والأصحّ في مذهب الشافعي: قتلهم. *(48/12)*

[إتلاف ممتلكات الكفّار وتحريقها]:

ويجوز قطع شجر الكفار وإحراقه، وبه قال الجمهور. *(50/12)*

ويجوز عقر خيل العدو في القتال. ***(186/12)***

[مصالحة أهل قرية أو حصن]

- ويجوز مصالحة أهل قرية أو حصن على حكم حاكم مسلم عدل صالح للحكم أمين على هذا الأمر، وعليه الحكم بما فيه مصلحة للمسلمين، وإذا حكم بشيء لزم حكمه، ولا يجوز للإمام ولا لهم الرجوع عنه، ولهم الرجوع قبل الحكم، والله أعلم. *(92/12)*
- يجوز الصّلح مع العدوّ. *(186/12)*

[المعاهد ينقلب إلى حربيّ إذا نقض العهد]

- المعاهد والذمّيّ إذا نقض العهد صار حربيا، وجرت عليه أحكام أهل الحرب وللإمام سبي من أراد منهم، وله المنّ على من أراد.
- وإذا منّ عليه ثم ظهرت منه محاربة انتقض عهده، وإنما ينفع المنّ فيما مضى لا فيما يستقبل. *(91/12)*

ينبغيالمبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضين: *(97/12)*

[تقسيم الجيش إلى أقسام خمسة]:

مقدّمة وساقة وميمنة وميسرة وقلب. *(220/9)* *(164/12)*

الإمام يتفقد الجيش ومن رآه بلا سلاح أعطاه سلاحا. *(186/12)*

[بثّ الجواسيس عند الحرب]

ينبغي للإمام وأمير الجيش بعث الجواسيس والطلائع لكشف خبر العدو والله أعلم. *(146/12)*

ويبعث الطّلائع قبل القتال. *(186/12)*

وينبغي استقبال السرايا والثّناء على من فعل جميلا. *(67/12)*

[استحباب الثناء على الشجعان]

- ويستحبّ الثّناء على الشّجعان وسائر أهل الفضائل، لا سيما عند صنيعهم الجميل لما فيه من الترغيب لهم ولغيرهم في الإكثار من ذلك الجميل، وهذا كله في حق من يأمن الفتنة عليه بإعجاب ونحوه. *(182/12)*
- يجوز الثّناء على من فعل جميلا ويستحبّ ذلك إذا ترتب عليه مصلحة. *(186/12)*

[جواز قول يا صباحاه]

يجوز **قول يا صباحاه** ومثله للإنذار بالعدوّ ونحوه. *(173/12)*

[الاستعانة بالرّجل الصّيت في الحرب].

- لقوله صلّى الله عليه وسلّم: "**أي عباس ناد أصحاب السمرة**". "**وكان رجلا صيتا**".
- ومعناه: ناد أهل بيعة الرضوان. *(115/12)*

[هل انهزم المسلمون كلّهم يوم حنين؟]

قال العلماء: فرارهم لم يكن بعيدا ولم يحصل الفرار من جميعهم. *(115/12)* *(58/12)*

[جواز قول الإنسان: أنا ابن فلان في الحرب غير مفتخر]

لقوله صلّى الله عليه وسلّم: "**أنا النّبيّ لا كذب أنا ابن عبد المطّلب**". أي أنا النّبي حقّا فلا أفرّ ولا أزول، وقد صرح بجوازه علماء السلف. قالوا وإنما يكره قول ذلك على وجه الافتخار كفعل الجاهلية والله أعلم. *(120-118/12)*. *(174/12)*

يجوز قول الرّامي والطاعن والضارب: **خذها وأنا فلان أو ابن فلان**. *(186/12)*

[الإنشاد في الحرب] ويستحبّ الرّجز في الحرب. *(186/12)*

[الرّفق بالمسلمين الغزاة إذا كان عدوّهم شديدا]

قصد النّبيّ صلّى الله عليه وسلم الشّفقة على أصحابه والرّفق بهم بالرحيل عن الطّائف لصعوبة أمره وشدّة الكفّار الذين فيه وتقويتهم بحصنهم.. *(124/12)*

[جواز ضرب الكافر الّذي لا عهد له لاستخراج الأسرار منه]

ويجوز ضرب الكافر الذي لا عهد له وإن كان أسيرا. *(126/12)*

[الاستبشار بهزيمة العدوّ]

"**من ينظر إلينا ما صنع أبو جهل؟**". سبب السؤال عنه أن يعرف أنّه مات ليستبشر المسلمون بذلك وينكفّ شرّه عنهم. *(160/12)*

[استحباب التكبير في الحرب]

لقوله: "**الله اكبر خربت خيبر**". فيه: استحباب التكبير عند اللّقاء. *(164/12)*

[الرّفق بعد الغلبة]

لقوله صلّى الله عليه وسلّم: "**ملكت فأسجح**". والسجاحة: السّهولة، أي لا تأخذ بالشدّة، بل ارفق فقد حصلت النّكاية في العدوّ، ولله الحمد. *(174/12)*

[امتنان النبيّ صلّى الله عليه وسلّم على أهل مكّة بعد الفتح]

منّ عليهم النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم وأطلقهم.*(188/12)*

غزوة النساء مع الرجال:

- يشرع الغزو بالنّساء وهو مجمع عليه. *(188/12)* *(116/17)*
- يخرج النّساء في الغزو للانتفاع بهنّ في السقي والمداواة ونحوهما، وهذه المداواة لمحارمهن وأزواجهن وما كان منها لغيرهم لا يكون فيه مس بشرة إلّا في موضع الحاجة. *(189-188/12)*. *(190/12)*
- يجوز ركوب النّساء في الهوادج. *(116/17)*
- يجوز خدمة الرّجال لهنّ في تلك الأسفار. *(116/17)*

- **يجوز تقدّم بعض الجيش الراجعين بإذن الأمير.** ***(36/11)***
- **يجوز تأخّر بعض الجيش ساعة ونحوها لحاجة تعرض له عن الجيش إذا لم يكن ضرورة إلى الاجتماع.** ***(116/17)***

فضل الجهاد والخروج فى سبيل الله:

- إنّ الله تعالى ضمن أنّ الخارج للجهاد ينال خيرا بكلّ حال، فإما أن يستشهد فيدخل الجنّة وإمّا أن يرجع بأجر وإمّا أن يرجع بأجر وغنيمة. *(21-19/13)*.

- يجوز تمنّي الشّهادة والخير وتمنّي ما لا يمكن في العادة من الخيرات. *(22/13)*
- الصّلاة والصّيام والقيام بآيات الله أفضل الأعمال، وقد جعل المجاهد مثل من لا يفتر عن ذلك في لحظة من اللّحظات. *(25/13)*

فضل الجهاد والرّباط:

قيل: "**أيّ النّاس أفضل؟ فقال: رجل يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه**".

- قال القاضي: هذا عام مخصوص وتقديره: هذا من أفضل النّاس وإلّا فالعلماء أفضل، وكذا الصّدّيقون كما جاءت به الأحاديث. *(33/13)*
- ورد الحثّ بفضيلة الجهاد والرّباط والحرص على الشهادة. *(35/13).*
- المرابط يجري عمله عليه بعد موته فضيلة مختصة به لا يشاركه فيها أحد، وأجري عليه رزقه ويومن الفتّان. (أي الملك الّذي يمتحنه في القبر). *(61/13)*

فضل الغدوة والرّوحة في سبيل الله:

- الغدوة- بفتح الغين-: السّير أوّل النّهار إلى الزّوال. والرّوحة: السير من الزوال إلى آخر النهار.
- وفضل الغدوة والرّوحة في سبيل الله وثوابهما خير من نعيم الدّنيا كلّها لو ملكها إنسان وتصور تنعمه بها كلّها لأنّه زائل، ونعيم الآخرة باق. *(26/13)*

بيان ما أعدّه الله تعالى للمجاهد في الجنّة من الدّرجات:

والدّرجات هنا المنازل الّتي بعضها أرفع من بعض في الظّاهر، وهذه صفة منازل الجنّة كما جاء في أهل الغرف أنّهم يتراءون كالكوكب الدّرىّ. *(28/13)*

فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره وخلافته في أهله بخير:

- الأجر يحصل بكل جهاد وسواء قليله وكثيره، ولكلّ خالف له في أهله بخير من قضاء حاجة لهم وإنفاق عليهم أو مساعدتهم في أمرهم ويختلف قدر الثواب بقلّة ذلك وكثرته.
- ويكون الأجر بينهما إذا خلف المقيم الغازي في أهله بخير. *(40/13)*

حرمة نساء المجاهدين وإثم من خانهم فيهن:

- هنا شيئآن: أحدهما: تحريم التّعرض لهنّ بريبة من نظر محرّم وخلوة وحديث محرّم وغير ذلك.
- والثّاني: في برّهنّ والإحسان إليهنّ وقضاء حوائجهنّ الّتي لا يترتب عليها مفسدة ولايتوصّل بها إلى ريبة ونحوها. *(42-41/13).*

الرّجلان يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة:

"يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنّة، يقاتل هذا في سبيل الله فيستشهد ثمّ يتوب الله على القاتل فيسلم فيقاتل في سبيل الله فيستشهد". *(36/13)*

من قتل كافرا ثم سدّد:

- من قتل كافرا في الجهاد يكون ذلك مكفّرا لذنوبه.
- ويمكن أن يكون عقابه إن عوقب بغير النّار كالحبس في الأعراف عن دخول الجنّة أوّلا ولا يدخل النّار، وإن عوقب يكون في غير موضع عقاب الكفّار. *(37/13)*

من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو فى سبيل الله:

- الأعمال إنما تحسب بالنّيات الصّالحة وأنّ الفضل الّذي ورد في المجاهدين في سبيل الله يختصّ بمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. *(49/13)*

من قاتل للرّياء والسّمعة استحقّ النّار:

الغازي والعالم والجواد الّذين يعقابون على فعلهم ذلك لغير الله ودخولهم النّار دليل على تغليظ تحريم الرّياء وشدّة عقوبته، وعلى الحثّ على وجوب الإخلاص في الأعمال. *(51-50/13).*

قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم يغنم:

الغزاة إذا سلموا أو غنموا يكون أجرهم أقلّ من أجر من لم يسلم أو سلم ولم يغنم، والغنيمة هي في مقابلة جزء من أجر غزوهم، فإذا حصلت لهم فقد تعجّلوا ثلثي أجرهم المترتّب على الغزو، وتكون هذه الغنيمة من جملة الأجر. *(53-51/13).*

ذمّ من مات ولم يغز ولم يحدّث نفسه بالغزو:

من فعل هذا فقد أشبه المنافقين المتخلّفين عن الجهاد في هذا الوصف، فإنّ ترك الجهاد أحد شعب النّفاق. *(56/13)*

ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر:

من نوى الغزو وغيره من الطاعات فعرض له عذر منعه حصل له ثواب نيّته، وأنّه كلّما أكثر من التأسّف على فوات ذلك وتمنّى كونه مع الغزاة ونحوهم كثر ثوابه والله أعلم. *(57/13)*

الغزو في البحر:

ويجوز ركوب البحر للرّجال والنساء وكذا قاله الجمهور.*(59-57/13).*

****

جهنّم: [ذات الصلة: الكبيرة، الكفر، اللعن، الظلم....]

وأما جهنّم: فهو اسم لنار الآخرة، عافانا الله منها ومن كلّ بلاء، وقال بعض النحويين: سمّيت بذلك لبعد قعرها، وقيل: هي مشتقة من الجهومة، وهي الغلظ، فسميت جهنم لغلظ أمرها والله أعلم.

(121/2) (117/6) (28/14)

[بعد قعرها]

- "**والّذي نفس أبي هريرة بيده أنّ قعر جهنّم لسبعون خريفا**". تقديره: أنّ مسافة قعر جهنّم سير سبعين سنة. *(72/3)*
- ومذهب أهل السنة أن النار مخلوقة.*(120/5) (198/14)*

[تأثيرها على الهواء]

شدة الحر من وهجها وفيحها.*(120/5)*

[رؤية النّبيّ صلى الله عليه وسلّم إيّاها]

- الجنة والنار مخلوقتان موجودتان اليوم وهذا كله مذهب أصحابنا وسائر أهل السنة خلافا للمعتزلة.
- وبعض الناس معذب في نفس جهنّم اليوم عافانا الله وسائر المسلمين. *(203/6-207).*

أبو البشر آدم عليه السّلام هو الّذي سيكلّف بتمييز أهل النّار من أهل الجنّة. *(97/3)*

[أقسام النّاس في العذاب]

- "**ومنهم من تأخذه–** يعني النّار "إلى حجزته" وهي معقد الإزار والسّراويل.
- "**ومنهم من تأخذه إلى ترقوته**". وهي العظم الّذي بين ثغرة النّحر والعاتق. *(180/17)*
- يتفاوت عذاب أهل النار كما أن نعيم أهل الجنة متفاوت والله أعلم. *(86/3)*

[من أوصاف أهل النّار]

- "**كلّ عتلّ جوّاظ مستكبر**". وفي رواية: "**كلّ جوّاظ زنيم متكبّر**".
- **أمّا العتلّ**– بضم العين والتاء– فهو الجافي الشديد الخصومة بالباطل، وقيل: الجافي الفظّ الغليظ.
- **وأمّا الجواظ**– بفتح الجيم وتشديد الواو وبالظاء المعجمة–: فهو الجموع المنوع؛
- **وأمّا الزّنيم**: فهو الدّعيّ في النّسب الملصق بالقوم وليس منهم، شبّه بزنمة الشاة.
- **وأما المتكبر والمستكبر**: فهو صاحب الكبر، وهو بطر الحقّ وغمط النّاس.

.(188-187/17)

- **ومن أهل النّار: أصحاب السياط**: فهم غلمان والي الشّرطة.
- **والكاسيات العاريات**: ففيه أوجه: منها: هي الّتي تكشف شيئا من بدنها إظهارا لجمالها، فهنّ كاسيات عاريات. أو يلبسن ثيابا رقاقا تصف ما تحتها كاسيات عاريات في المعنى.

- **مائلات مميلات**: فقيل زائغات عن طاعة الله تعالى وما يلزمهنّ من حفظ الفروج وغيرها. ومميلات: يعلّمن غيرهن مثل فعلهنّ.
- "**رؤوسهنّ كأسنمة البخت**" فمعناه: يعظّمن رؤوسهنّ بالخمر والعمائم وغيرها ممّا يلفّ على الرأس حتّى تشبه أسنمة الإبل البخت، هذا هو المشهور في تفسيره.

(191/17-190).

- ومن أهل النّار: "**الضّعيف الّذي لا زبر له الّذين هم فيكم تبعا لا يبتغون أهلا ولا مالا**".

أي لا عقل له يزبره ويمنعه ممّا لا ينبغي. *(199/17)*

- ومنهم: "**والخائن الّذي لا يخفى له طمع وإن دقّ إلّا خانه**". معنى "لا يخفى" لا يظهر.

قال أهل اللّغة: يقال خفيت الشّيء إذا أظهرته، وأخفيته إذا سترته وكتمته، هذا هو المشهور؛

(199/17)

ومنهم: **الشّنظير**: فبكسر الشّين والظّاء المعجمتين وإسكان النون بينهما، وفسّره في الحديث بأنّه الفحّاش، وهو السّيء الخلق. *(200-199/17).*

[أحجام أجساد أهل النّار]

"**ضرس الكافر مثل أحد وغلظ جلده مسيرة ثلاث وما بين منكبيه مسيرة ثلاث**".

هذا كله لكونه أبلغ فى إيلامه وكلّ هذا مقدور لله تعالى يجب الإيمان به لإخبار الصّادق به.

(186/17)

[امتلاء جهنّم بأهلها]

يضم بعضها إلى بعض فتجتمع وتلتقي على من فيها. *(182/17)*

طلب الكافر الفداء بملء الأرض ذهبا:

ولو كان لهم يوم القيامة ما في الأرض جميعا ومثله معه وأمكنهم الافتداء لافتدوا. *(147/17)*

الكفّار يخلدون في النّار. *(184/17-185).*

****

****

الحج: [ذات الصلة: العمرة، الهدي، مكة، المدينة، الكعبة].

وأصله القصد، ويطلق على العمل أيضا، وعلى الإتيان مرة بعد أخرى.

[فرضية الحج]:

- واعلم أنّ الحجّ فرض عين على كلّ مكلّف حرّ مسلم مستطيع.
- وأجمعوا على أنه لا يجب الحج ولا العمرة في عمر الإنسان إلا مرة واحدة إلا أن ينذر فيجب الوفاء بالنذر بشرطه.
- واذا دخل مكة أو حرمها لحاجة لا تتكرر من تجارة أو زيارة ونحوهما، ففي وجوب الإحرام بحج أو عمرة خلاف العلماء، وهما قولان للشافعى أصحهما: استحبابه.
- واختلفوا في وجوب الحج هل هو على الفور أو التراخى؟ فقال الشافعيّ وأبو يوسف وطائفة هو على التراخي إلا أن ينتهي إلى حال يظن فواته لو أخره عنها. *(102/9)(72/8)*

[متى نزلت فرضية الحج؟]

- فرض سنة خمس أو ستّ، وهما أرجح من قول من قال سنة تسع والله أعلم. *(220/1) (184/1) (178/1)*

ولو كان عليه حجة واجبة فنوى حجة تطوع فانها تقع واجبة والله أعلم. *(218/8)*

الحجّ المبرور:

- الحجّ المبرور هو الذي لا يخالطه إثم، مأخوذ من البر وهو الطاعة. وقيل: هو المقبول.
- ومن علامة القبول: أن يرجع خيرا مما كان ولا يعاود المعاصى.

فضل الحج: ولا يقتصر لصاحبه من الجزاء على تكفير بعض ذنوبه بل لا بد أن يدخل الجنة والله أعلم. *(119-118/9) (75-72/2).*

مواقيت الحج المكانية:

- وقّت رسول الله صلى الله عليه و سلم **لأهل المدينةذا الحليفة** بضم الحاء المهملة وبالفاء.
- **ولأهل الشام: الجحفة** وهى ميقات لهم ولأهل مصر وهى بجيم مضمومة ثم حاء مهملة ساكنة.
- **ولاهل اليمن: يلملم** بفتح المثناة تحت واللامين ويقال أيضا ألملم بهمزة بدل الياء، لغتان مشهورتان.
- **ولأهل نجد: قرن المنازل** بفتح القاف وإسكان الراء بلا خلاف بين أهل العلم.
- **وأما ذات عرق:** بكسر العين فهي ميقات أهل العراق؛

- واختلف العلماء هل صارت ميقاتهم بتوقيت النبي صلى الله عليه و سلم أم باجتهاد عمر بن الخطاب؟ وفي المسألة وجهان لأصحاب الشافعي أصحّهما وهو نص الشافعي ﷺ في الأم: بتوقيت عمر ﷺ، وذلك صريح في صحيح البخاري.

- **وأجمع العلماء على أن هذه المواقيت مشروعة،** ثم قال الشافعي والجمهور: هي واجبة لو تركها وأحرم بعد مجاوزتها أثم ولزمه دم وصح حجه.

فائدة المواقيت:

- من أراد حجا أو عمرة حرم عليه مجاوزتها بغير إحرام ولزمه الدم كما ذكرنا؛
- قال أصحابنا: فإن عاد إلى الميقات قبل التلبس بنسك سقط عنه الدم. وفي المراد بهذا النسك خلاف منتشر.
- وأما من لا يريد حجا ولاعمرة فلا يلزمه الإحرام لدخول مكة على الصحيح من مذهبنا سواء دخل لحاجة تتكرر كحطاب وحشاش وصياد ونحوهم أولا تتكرر كتجارة وزيارة ونحوهما.
- وأما من مر بالميقات غير مريد دخول الحرم بل لحاجة دونه ثم بدا له أن يحرم فيحرم من موضعه الذى بدا له فيه، فإن جاوزه بلا إحرام ثم أحرم أثم ولزمه الدّم، وإن أحرم من الموضع الذى بدا له أجزأه ولا دم عليه ولا يكلف الرجوع إلى الميقات، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور.

[إذا أحرم من غير ميقاته]

الشامي مثلا إذا مر بميقات المدينة في ذهابه لزمه أن يحرم من ميقات المدينة ولا يجوز له تأخيره إلى ميقات الشام الذى هو الجحفة وكذا الباقي من المواقيت وهذا لاخلاف فيه.

[الساكن دون المواقيت]

- من كان مسكنه بين مكة والميقات فميقاته مسكنه إلى الميقات ولا يجوز له مجاوزة مسكنه بغير إحرام، هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا مجاهدا، فقال: ميقاته مكة بنفسها.
- أهل مكة يهلون منها.

- وأجمع العلماء على هذا كله فمن كان في مكة من أهلها أو واردا إليها وأراد الإحرام بالحج فميقاته نفس مكة، ولا يجوز له ترك مكة والإحرام بالحج من خارجها سواء الحرم والحل هذا هو الصحيح عند أصحابنا.

[الإحرام بالحج قبل المواقيت المكانية]:

ويجوز الإحرام بالحج مما فوق الميقات أبعد من مكة سواء دويرة أهله وغيرها، وأيهما أفضل؟ فيه قولان للشافعي: أصحهما: من الميقات أفضل للاقتداء برسول الله صلى الله عليه و سلم والله أعلم. *(86-83/8). (92/8) (109/8)*

وميقات أهل المدينة من عند مسجد ذي الحليفة ولا يجوز لهم تأخير الإحرام إلى البيداء، وبهذا قال جميع العلماء؛ *(92/8)*

[المواقيت الزّمانية]:

- وأعلم أن للحج ميقات مكان وهو ما سبق في هذه الاحاديث، وميقات زمان وهو: شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة؛
- ولا يجوز الإ حرام بالحج فى غير هذا الزمان هذا مذهب الشافعي.
- ولو أحرم بالحج في غير هذا الزمان لم ينعقد حجا وانعقد عمرة. *(86/8)*

حجة النّبي صلى الله عليه و سلم:

- بعد الهجرة لم يحج إلا حجة واحدة، وهي حجة الوداع سنة عشر من الهجرة.
- وقد روى في غير مسلم قبل الهجرة حجتان. *(236/8) (172/8)*

حجة الوداع:

- سمّيت بذلك، لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ودّع النّاس فيها، وعلّمهم في خطبته فيها أمر دينهم، وأوصاهم بتبليغ الشّرع فيها إلى من غاب عنها.
- وقال صلّى الله عليه وسلّم: "**ليبلّغ الشاهد منكم الغائب**" *(56/2)*

الحجّ راكبا وماشيا: يجوز الحج راكبا وماشيا وهو مجمع عليه.*(173/8)*

استحباب الطيب قبل الإحرام في البدن:

يستحبّ الطيب عند إرادة الإحرام، ولا بأس باستدامته بعد الإحرام، وإنما يحرم ابتداؤه في الإحرام، وهذا مذهبنا وبه قال جماهير المحدثين والفقهاء. *(98/8)*

[تلبيد الرأس عند الإحرام]:

- يستحبّ تلبيد الرأس قبل الإحرام وقد نصّ عليه الشافعي وأصحابنا.
- قال العلماء: التلبيد ضفر الرأس بالصمغ أو الخطمي وشبههما مما يضم الشعر ويلزق بعضه ببعض ويمنعه التمعط والقمل فيستحب لكونه أرفق به. *(89/8-90).*
- يستحبّ التلبيد وتقليد الهدي وهما سنتان بالاتّفاق. *(212/8)*

[المبيت بذي الحليفة ليس من أعمال الحج]:

- "**بات رسول الله صلى الله عليه و سلم بذي الحليفة مبدأه وصلّى في مسجدها**".
- وهذا المبيت ليس من أعمال الحج ولا من سننه. *(97/8)*

- **[استحباب صلاة الركعتين عند إرادة الإحرام]:**

يستحبّ صلاة الركعتين عند إرادة الإحرام ويصليهما قبل الإحرام ويكونان نافلة هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة. *(92/8)*

الأفضل أن يحرم حين تنبعث به راحلته متوجّها إلى مكّة لا عقب الركعتين:

- عند مالك والشافعي والجمهور أن الأفضل أن يحرم إذا انبعثت به راحلته؛
- والتلبية لا تقدم على الإحرام. *(228/8)(94/8)*

[متى يحرم الحاج المكيّ؟ أو القادم إليها؟]

النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم إنما أحرم عند الشروع في أفعال الحج والذهاب إليه. *(96/8)*

ما يباح للمحرم بحج أو عمرة لبسه، وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه:

"لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسّه الزعفران ولا الورس".

[منع لبس المخيط من المحرم]:

- وأجمع العلماء على أنه لا يجوز للمحرم لبس شئ من هذه المذكورات.
- وأما المرأة فيباح لها ستر جميع بدنها بكل ساتر من مخيط وغيره إلا ستر وجهها فإنه حرام بكل ساتر، وفي ستر يديها بالقفازين خلاف للعلماء وهما قولان للشافعي أصحهما تحريمه.
- ولا يحرم المعصفر عند مالك والشافعي وحرمه الثوري وأبو حنيفة وجعلاه طيبا، وأوجبا فيه الفدية؛
- ويكره للمحرم لبس الثوب المصبوغ بغير طيب ولا يحرم والله أعلم.

- وعند الشافعي والجمهور: أن المحرم إذا صار عليه مخيط ينزعه ولا يلزمه شقه.

- **وهل يقطع الخفين أسفل من الكعبين؟**
- لا يجوز لبسهما إلا بعد قطعهما أسفل من الكعبين عند الجمهور.
- ولابس الخفين لعدم النعلين هل لا فدية عند مالك والشافعي ومن وافقهما.
- عند الشافعي والجمهور يجوز لبس السراويل للمحرم إذا لم يجد إزارا.

[منع الطيب من المحرم والمحرمة]:

- يحرم على الرجل والمرأة جميعا في الإحرام جميع أنواع الطيب. والمراد: ما يقصد به الطيب.
- ويحرم الطيب على المحرم ابتداء ودواما لأنه إذا حرّم دواما فالابتداء أولى بالتحريم.

- **[الثّوب الذي مسه زعفران أو الورس]**

أجمعت الأمة على تحريم لباسهما لكونهما طيبا وألحقوا بهما جميع أنواع ما يقصد به الطيب.

(8/73-75).

- **ومحرمات الإحرام سبعة:**

اللباس بتفصيله السابق. والطيب. وإزالة الشعر. والظفر. ودهن الرأس واللحية. وعقد النكاح والجماع وسائر الاستمتاع حتى الاستمناء. والسابع: إتلاف الصيد والله أعلم. *(8/75)*

- **[لزوم الفدية في ارتكاب المحظورات]**:
- وإذا تطيب أو لبس ما نهى عنه لزمته الفدية إن كان عامدا بالإجماع، وإن كان ناسيا فلا فدية عند الثورى والشافعي وأحمد وإسحاق، وأوجبها أبو حنيفة ومالك.
- ومن أصابه في إحرامه طيب ناسيا أو جاهلا لا كفارة عليه وهذا مذهب الشافعي، وبه قال عطاء والثورى وإسحاق وداود.*(77/8)*
- اللّمس بشهوة حرام في الإحرام فيحتاط لنفسه. *(223/8)*

تحريم الصيد المأكول البري أو ما أصله ذلك على المحرم بحج أو عمرة أو بهما:

- واتفق العلماء على تحريم الاصطياد على المحرم.
- وقال الشافعي وآخرون: يحرم عليه تملك الصيد بالبيع والهبة ونحوهما، وفي ملكه إياه بالإرث خلاف.
- وأما لحم الصيد: فإن صاده أو صيد له فهو حرام سواء صيد له بإذنه أم بغير إذنه؛
- فإن صاده حلال لنفسه ولم يقصد المحرم ثم أهدى من لحمه للمحرم أو باعه لم يحرم عليه، هذا مذهبنا وبه قال مالك وأحمد وداود.
- تحرم الإشارة والإعانة من المحرم في قتل الصيد، وكذلك الدلالة عليه وكل سبب؛

.(107-103/8)

[بم ينعقد الحج؟]:

قال الشافعي ومالك: ينعقد الحج بالنّية بالقلب من غير لفظ كما ينعقد الصوم بالنية فقط. *(90/8)*

جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها.

من احتاج إلى حلق الرأس لضرر من قمل أو مرض أو نحوهما فله حلقه في الإحرام وعليه الفدية.

والفدية: صيام ثلاثة أيام، أو التّصدق بثلاثة آصع لستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو النّسك بشاة، وهي شاة تجزيء في الأضحية، وهو مخير بين هذه الأنواع الثلاثة. *(8/118-122).*

جواز الحجامة للمحرم:

- تجوز الحجامة للمحرم، وقد أجمع العلماء على جوازها له في الرأس وغيره إذا كان له عذر في ذلك وإن قطع الشعر حينئذ لكن عليه الفدية لقطع الشعر، فإن لم يقطع فلا فدية عليه.
- أما إذا أراد المحرم الحجامة لغير حاجة فإن تضمنت قلع شعر فهي حرام لتحريم قطع الشعر وإن لم تتضمن ذلك بأن كانت في موضع لا شعر فيه فهي جائزة عندنا وعند الجمهور، ولا فدية فيها.

قاعدة من مسائل الإحرام وهي:

أنّ الحلق واللباس وقتل الصيد ونحو ذلك من المحرمات يباح للحاجة وعليه الفدية كمن احتاج إلى حلق أو لباس لمرض أو حر أو برد أو قتل صيد للحاجة وغير ذلك والله أعلم.

(8/122-123).

- **جواز مداواة المحرم عينيه:**
- واتفق العلماء على جواز تضميد العين وغيرها بالصبر ونحوه مما ليس بطيب ولا فدية في ذلك، فإن احتاج إلى ما فيه طيب جاز له فعله وعليه الفدية.
- واتفق العلماء على أن للمحرم أن يكتحل بكحل لا طيب فيه إذا احتاج إليه ولا فدية عليه فيه.
- وأمّا الاكتحال للزينة فمكروه عند الشافعي وآخرين ومنعه جماعه منهم أحمد وإسحاق. *(125-124/8).*

جواز غسل المحرم بدنه ورأسه:

- واتفق العلماء على جواز غسل المحرم رأسه وجسده من الجنابة بل هو واجب عليه؛
- وأما غسله تبردا فمذهبنا ومذهب الجمهور جوازه بلا كراهة، ويجوز عندنا غسل رأسه بالسدر والخطمي بحيث لا ينتف شعرا فلا فدية عليه ما لم ينتف شعرا. *(126-125/8).*

[جواز الاستظلال للمحرم]

- يجوز تظليل المحرم على رأسه بثوب وغيره وهو مذهبنا ومذهب جماهير العلماء سواء كان راكبا أو نازلا. وأجمعوا على أنه لو قعد تحت خيمة أو سقف جاز. *(46/9)*
- ويجوز اتخاذ القباب ويجوز من شعر. *(181-180/8).*

ما يفعل بالمحرم إذا مات:

- المحرم إذا مات لا يجوز أن يلبس المخيط ولا يخمر رأسه ولا يمس طيبا؛ في المذهب الشافعي.

- يستحبّ السدر في غسل الميت والمحرم في ذلك كغيره وهذا مذهبنا.
- أما تخمير الرأس في حق المحرم الحيّ فمجمع على تحريمه، وأما وجهه، فقال الشافعي والجمهور: لا إحرام في وجهه بل له تغطيته وإنما يجب كشف الوجه في حق المرأة.
- وأما الميت فمذهب الشافعي وموافقيه أنه يحرم تغطية رأسه كما سبق ولا يحرم تغطية وجهه بل يبقى كما كان في الحياة؛
- في المذهب الشافعي وموافقيه أن حكم الإحرام باق فيه، ولا يجوز تحنيط المحرم الميّت.

(8/126-130).

جواز اشتراط المحرم التّحلل بعذر المرض ونحوه:

- يجوز أن يشترط الحاج والمعتمر في إحرامه أنه إن مرض تحلّل، وهو الصحيح من مذهب الشافعي.
- المرض لا يبيح التحلل إذا لم يكن اشتراط في حال الإحرام والله أعلم. *(8/131-132).*

إحرام النفساء واستحباب اغتسالها للإحرام وكذا الحائض:

- يصحّ إحرام النفساء والحائض ويستحبّ اغتسالهما للإحرام وهو مجمع على الأمر به. لكن مذهبنا ومذهب الجمهور أنه مستحب... ويصح منهما جميع أفعال الحج الا الطواف وركعتيه.
- وركعتا الإحرام سنة ليستا بشرط لصحة الحج. *(8/133)*

- وتؤمر الحائض والنفساء والمستحاضة بالاستثفار، وهو: أن تشد في وسطها شيئا وتأخذ خرقة عريضة تجعلها على محل الدم وتشد طرفيها من قدامها ومن ورائها في ذلك المشدود في وسطها، وهو شبيه بثفر الدابة بفتح الفاء. *(172/8)*

يفسخ الحجّ إلى عمرة إذا لم يكن معه هدي. *(142/8)*

بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران.

- يجوز إفراد الحج عن العمرة ويجوز التمتع والقران، وقد أجمع العلماء على جواز الأنواع الثلاثة.
- **والإفراد:** أن يحرم بالحج في أشهره ويفرغ منه ثم يعتمر.
- **والتمتع:** أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منه ثم يحج من عامه.
- **والقران:** أن يحرم بهما جميعا، وكذا لو أحرم بالعمرة وأحرم بالحج قبل طوافها صحّ وصار قارنا؛
- فلو أحرم بالحج ثم أحرم بالعمرة فقولان للشافعي أصحهما لا يصح إحرامه بالعمرة؛

واختلف العلماء في هذه الأنواع الثلاثة أيها أفضل؟ فقال الشافعي ومالك وكثيرون: أفضلها الإفراد ثم التمتع ثم القران وهو الصحيح، وذلك لكماله ويجب الدم في التمتع والقران، وهو دم جبران لفوات الميقات وغيره فكان مالا يحتاج إلى جبر أفضل.*(135-134/8). (143/8-144). (205/8-206).*

- وانظر الأقوال وأدلّة كلّ فريق في: *(144/8) (167/8) (202/8-203).*

[إدخال نسك على آخر]

- وقد اتفق جمهور العلماء على جواز إدخال الحج على العمرة.
- واختلفوا في إدخال العمرة على الحج فجوزه أصحاب الرأي وهو قول الشّافعي. *(137/8)*

- **[أيّ نوع كان حجّه صلى الله عليه وسلّم؟]**:
- والصّحيح أنه صلى الله عليه و سلم كان أوّلا مفردا ثم أحرم بالعمرة بعد ذلك وأدخلها على الحج فصار قارنا. *(135/8)* *(216/8)*

[أعمال القارن]:

القارن يكفيه طواف واحد عن طواف الركن ويقتصر على أفعال الحج وتندرج أفعال العمرة كلها في أفعال الحج، وبهذا قال الشافعي. *(141/8)*

- **حج عيسى بن مريم عليه السلام**
- قوله ﷺ: "**والّذي نفسي بيده ليهلنّ ابن مريم بفج الروحاء حاجّا أو معتمرا أو ليثنينهما**".

معناه: يقرن بينهما. وهذا يكون بعد نزول عيسى عليه السلام من السماء في آخر الزمان. وأما فجّ الروحاء: فبفتح الفاء وتشديد الجيم. *(234/8)*

اختلاف الصحابة في جواز التّمتع:

وكان عمر وعثمان ينهيان عنها نهي تنزيه لا تحريم وإنما نهيا عنها لأن الإفراد أفضل فكان عمر وعثمان يأمران بالإفراد، لأنه أفضل وينهيان عن التمتع نهي تنزيه، لأنه مأمور بصلاح رعيته، وكان يرى الأمر بالإفراد من جملة صلاحهم والله أعلم. *(202/8) (206/8) (200/8)*

- وقد انعقد الاجماع بعد هذا على جواز الإفراد والتمتع والقران من غير كراهة، وإنما اختلفوا في الأفضل منها. *(169/8)*

[حج المرأة]:

- يجوز حج الرجل بامرأته وهو مشروع بالإجماع.
- قال أصحابنا ويستحبّ له أن يحج بزوجته للأحاديث الصحيحة فيه.
- وأجمعوا على أن الحج يجب على المرأة اذا استطاعته؛
- واختلف السلف هل المحرم لها من شروط الاستطاعة؟
- وأجمعوا على أن لزوجها أن يمنعها من حج التطوع، وأما حج الفرض فقال جمهور العلماء ليس له منعها منه. *(148/8)*

- فقال الشافعي في المشهور عنه وغيره: لا يشترط المحرم بل يشترط الأمن على نفسها.
- قال أصحابنا: يحصل الأمن بزوج أو محرم أو نسوة ثقات ولا يلزمها الحج عندنا إلا بأحد هذه الأشياء.
- ولا فرق بين الشابة والكبيرة على الصحيح. لأن المرأة مظنة الطمع فيها ومظنة الشهوة ولو كانت كبيرة. *(105-104/9).(98/9).*

- يقدّم الأهمّ من الأمور المتعارضة وإذا تعارض سفره في الغزو وفي الحج مع امرأته رجح الحج معها، لأن الغزو يقوم غيره في مقامه عنه بخلاف الحج معها. *(9/109-110).*

[إحرام عائشة]:

قال القاضي: فالحاصل أنها أحرمت بحج ثم فسخته إلى عمرة حين أمر الناس بالفسخ فلما حاضت وتعذر عليها إتمام العمرة والتحلل منها وإدراك الإحرام بالحج أمرها النبي صلى الله عليه و سلم بالإحرام بالحج فأحرمت فصارت مدخلة للحج على العمرة وقارنة. *(8/139) (8/156) (8/159-160). (8/143)(8/144-145).*

صحّة حجّ الصّبيّ وأجر من حجّ به:

- عند الشافعي وجماهير العلماء: أنّ حجّ الصّبي منعقد صحيح يثاب عليه وإن كان لا يجزيه عن حجة الاسلام بل يقع تطوّعا.
- قال القاضي: وأجمعوا على أنه لا يجزئه إذا بلغ عن فريضة الإسلام إلا فرقة شذّت فقالت يجزئه ولم تلتفت العلماء إلى قولها.
- فإن كان مميّزا أذن له الوليّ فأحرم فلو أحرم بغير إذن الوليّ أو أحرم الوليّ عنه لم ينعقد على الأصح.
- **وصفة إحرام الوليّ عن غير المميّز**: أن يقول بقلبه جعلته محرما. والله أعلم.

(9/100) (8/160-161).

[تعليق الإحرام]

- في المذهب الشافعي وموافقيه أنه يصح الإحرام معلقا بأن ينوى إحراما كإحرام زيد فيصير هذا المعلق كزيد فان كان زيد محرما بحج كان هذا بالحج أيضا، وإن كان بعمرة فبعمرة، وإن كان بهما فبهما.
- وإن كان زيد أحرم مطلقا صار هذا محرما إحراما مطلقا فيصرفه إلى ما شاء من حج أو عمرة ولا يلزمه موافقة زيد في الصرف. *(165-164/8).* *(199/8)*

[معنى دخول العمرة في الحج]:

قال جمهورهم معناه: أن العمرة يجوز فعلها في أشهر الحج إلى يوم القيامة، والمقصود به بيان إبطال ما كانت الجاهلية تزعمه من امتناع العمرة في أشهر الحج. *(166-165/8).*

ويجوز إدخال الحج على العمرة قبل الطواف، وهو مذهبنا ومذهب جماهير العلماء. *(213/8)*

[فسخ الحج إلى عمرة]:

وقد اختلف العلماء في هذا الفسخ هل هو خاص للصحابة تلك السنة خاصة أم باق لهم ولغيرهم إلى يوم القيامة؟

فقال جماهير العلماء من السلف والخلف هو مختص بهم في تلك السنة لا يجوز بعدها وإنما أمروا به تلك السنة ليخالفوا ما كانت عليه الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحج. *(167/8) (203/8)*

- **التّلبية وصفتها ووقتها:**

- قال القاضي: قال المازري: التلبية مثناة للتّكثير والمبالغة، ومعناه: إجابة بعد إجابة، ولزوما لطاعتك، فتثنّى للتوكيد لا تثنية حقيقية...
- قال القاضي: قيل: هذه الاجابة لقوله تعالى لإبراهيم صلى الله عليه و سلم: {**وأذن في الناس بالحج**}؛
- **وأما حكم التلبية:** فأجمع المسلمون على أنها مشروعة، ثم اختلفوا في إيجابها: فقال الشافعي وآخرون: هي سنة ليست بشرط لصحة الحج ولا بواجبة فلو تركها صحّ حجّة ولا دم عليه لكن فاتته الفضيلة. *(87/8-90).*
- ويستحب رفع الصوت بالتلبية بحيث لا يشق عليه' والمرأة ليس لها الرفع لأنه يخاف الفتنة بصوتها.
- والأصح أنه لا يلبي في الطّواف والسّعي لأن لهما أذكارا مخصوصة.
- ويستحب أن يكرّر التلبية كل مرة ثلاث مرات فأكثر ويواليها ولا يقطعها بكلام فإن سلم عليه رد السلام باللفظ، ويكره السلام عليه في هذه الحال؛
- وإذا رأى شيئا يعجبه قال لبيك إنّ العيش عيش الآخرة؛
- ولا تزال التلبية مستحبة للحاج حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر أو يطوف طواف الإفاضة إن قدمه عليها أو الحلق عند من يقول الحلق نسك، وهو الصحيح.
- وتستحب التلبية للمحرم مطلقا سواء الرجل والمرأة والمحدث والجنب والحائض. *(90/8-91).*
- قال القاضي: قال أكثر العلماء: المستحب الاقتصار على تلبية رسول الله صلى الله عليه و سلم وبه قال مالك والشافعي والله أعلم. *(174/8)(232/8)(26/9-27).(28/9)*

[هل دخول مكّة في النّهار أفضل أم في الليل]:

- يستحب للمحرم دخول مكة نهارا لا ليلا وهو أصح الوجهين لأصحابنا. *(227/8)*
- ويشرع المبيت بذى طوى وهو مستحب لمن هو على طريقه وهو موضع معروف بقرب مكة.
- ويستحباب دخول مكة نهارا وهذا هو الصحيح الذي عليه الأكثرون من أصحابنا وغيرهم أن دخولها نهارا أفضل من الليل.
- قال أصحابنا: وهذا الغسل سنة فإن عجز عنه تيمّم. *(6-5/9).*
- ومذهبنا أنه يستحب دخول مكة من الثنية العليا والخروج منها من السفلى. *(4-3/9).*

[ستر العورة للطّواف]:

والطواف يشترط له ستر العورة، إبطالا لما كانت الجاهلية عليه من الطواف بالبيت عراة.

(116/9) (197/8)

[الطهارة للطواف]:

وقد أجمعت الأئمة على أنه يشرع الوضوء للطواف، ولكن اختلفوا في أنه واجب وشرط لصحته أم لا؟ فقال الشافعي والجمهور: هو شرط لصحة الطواف. *(220/8)*

[منع الحائض من الطواف]:

والطّواف لا يصح من الحائض وهذا مجمع عليه. *(8/146-147).*

[استلام الركنين اليمانيين باليد]:

- ذكر ابن عمر أنه لم ير رسول الله صلى الله عليه و سلم يمس إلا اليمانيين.
- والمراد بالركنين اليمانيين: الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر الأسود. *(8/94-95).*

قوله- في حديث جابر الطويل- "**استلم الركن**" فمعناه مسحه بيده وهو سنة في كل طواف.
(8/175)(9/8) (9/14-15).

[تقبيل الحجر]

- ويستحبّ تقبيل اليد بعد استلام الحجر الأسود إذا عجز عن تقبيل الحجر.. وإلا فالقادر يقبل الحجر ولا يقتصر في اليد على الاستلام بها، وهو ومذهب الجمهور. *(9/15)*
- يستحبّ تقبيل الحجر الأسود في الطواف بعد استلامه، **وكذا يستحب السجود على الحجر أيضا**، بأن يضع جبهته عليه، فيستحب أن يستلمه ثم يقبله ثم يضع جبهته عليه، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور.
- وأما الركن اليماني: فيستلمه ولا يقبّله بل يقبل اليد بعد استلامه. هذا مذهبنا.

(18/9) .(17-16/9)

- **[الحجر من البيت]**
- قال اصحابنا: ست أذرع من الحجر مما يلي البيت محسوبة من البيت بلا خلاف، وفي الزائد خلاف؛
- ولا يصح طوافه في شيء من الحجر ولا على جداره ولا يصح حتى يطوف خارجا من جميع الحجر وهذا هو الصحيح وبه قال جميع علماء المسلمين سوى أبي حنيفة. *(91/9)*

والطّواف سبع طوافات. ***(175/8)***

[طواف القدوم وآدابه]:

- المحرم بالحج إذا قدم مكة ينبغي له أن يبدأ بطواف القدوم ولا يفعل شيئا قبله ولا يصلى تحية المسجد. *(221/8)*
- **ولطواف القدوم أسماء:** طواف القدوم، والقادم، والورود، والوارد، والتحية. *(218/8)*
- السنة للحاج أن يدخلوا مكة قبل الوقوف بعرفات ليطوفوا للقدوم وغير ذلك.
- والمحرم إذا دخل مكة قبل الوقوف بعرفات يسنّ له طواف القدوم وهو مجمع عليه.

[الرّمل والاضطباع في الطواف]

- والسنّة أيضا الرمل في الثلاث الأول ويمشي على عادته في الأربع الأخيرة.

- قال العلماء: الرمل هو أسرع المشى مع تقارب الخطا وهو الخبب؛
- ولا يستحب الرمل الا في طواف واحد في حج أو عمرة أما إذا طاف في غير حج أو عمرة فلا رمل بلا خلاف ولا يسرع أيضا في كل طواف حج وإنما يسرع في واحد منها؛
- وفيه قولان مشهوران للشافعي، أصحهما: طواف يعقبه سعي.
- ويتصور ذلك في طواف القدوم ويتصور في طواف الإفاضة ولا يتصور في طواف الوداع؛
- ويشرع في طواف العمرة إذ ليس فيها إلا طواف واحد والله أعلم.
- والاضطباع سنة في الطواف. وهو: أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن ويجعل طرفيه على عاتقه الأيسر ويكون منكبه الايمن مكشوفا؛
- قالوا: وإنما يسن الاضطباع في طواف يسن فيه الرمل على ما سبق تفصيله والله أعلم.

(175/8) (196/8)

- واتفق العلماء على أن الرمل لا يشرع للنساء كما لا يشرع لهن شدة السعى بين الصفا والمروة.

(6/9-7).

- ويصلّى ركعتى الطّواف، وأنّهما يستحبّان خلف المقام. *(211/8)*
- والرمل يشرع في جميع المطاف من الحجر إلى الحجر. *(9/9) (10/9)*
- ولا كراهة في تسمية الطواف شوطا على الصحيح. *(13/9)*
- يجب الترتيب بين الطواف والسعي ويشترط تقدّم الطواف على السعي، فلو قدّم السّعي لم يصح السعى وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور. *(8/9)*
- **والمحرم بحج لا يتحلل بطواف القدوم وكذلك القارن:** *(218/8-219).*
- ويجوز الطواف راكبا، ويستحبّ استلام الحجر وإذا عجز عن استلامه بيده استلمه بعود.
- والمرأة الراكبة تطوف من وراء الناس. *(18/9-20).*

[الصلاة خلف المقام بعد الطواف]:

- أجمع عليه العلماء أنه ينبغي لكلّ طائف إذا فرغ من طوافه أن يصلّي خلف المقام ركعتي الطواف، والأصحّ أنهما سنة.
- ولو أراد أن يطوف أطوفة استحب أن يصلى عقب كل طواف ركعتيه. *(175/8)*

[القراءة فيهما]

يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة {**قل يا أيها الكافرون**}، وفي الثانية بعد الفاتحة {**قل هو الله أحد**}. *(176/8)*

السّعي بين الصّفا والمروة ركن لا يصحّ الحج إلّا به:

- مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم: أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج لا يصح إلا به، ولا يجبر بدم ولا غيره.
- والأفضل أن يكون بعد طواف القدوم، ويجوز تأخيره إلى ما بعد طواف الافاضة. *(20/9)*
- والسعي في الحج أو العمرة لا يكرر بل يقتصر منه على مرّة واحدة، ويكره تكراره لأنه بدعة.
- والقارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد. *(25/9)*
- وهو مذهبنا ومذهب الجمهور. *(213/8)*

[من أحكام السعي بين الصفا والمروة]:

- قال الشافعي وغيره من العلماء: يستحب للطائف طواف القدوم إذا فرغ من الطواف وصلاته خلف المقام أن يعود إلى الحجر الأسود فيستلمه، ثم يخرج من باب الصفا ليسعى؛
- والسعي يشترط فيه أن يبدأ من الصفا، وبه قال الشافعي ومالك والجمهور.

- وينبغي أن يرقى على الصفا والمروة، وفي هذا الرقي خلاف، قال جمهور أصحابنا: هو سنة ليس بشرط ولا واجب فلو تركه صح سعيه لكن فاتته الفضيلة.
- ويسن أن يقف على الصفا مستقبل الكعبة ويذكر الله تعالى.
- ويستحبّ السّعي الشديد في بطن الوادي حتى يصعد ثم يمشى باقى المسافة إلى المروة على عادة مشيه، وهذا السعي مستحب في كل مرة من المرات السبع في هذا الموضع، والمشى مستحب فيما قبل الوادى وبعده ولو مشى في الجميع أو سعى في الجميع أجزأه وفاتته الفضيلة.
- ويسن علي المروة من الذكر والدعاء والرقي مثل ما يسن على الصفا وهذا متفق عليه.
- وفي المذهب الشافعي والجمهور أن الذهاب من الصفا إلى المروة يحسب مرة، والرجوع إلى الصفا ثانية، والرجوع إلى المروة ثالثة، وهكذا فيكون ابتداء السبع من الصفا وآخرها بالمروة.

(178/8) *(7/9)*

- والقارن إذا سعى بعد طواف القدوم فلا يشرع له سعي آخر، وأما المتمتع فلا بد له من السعى بين الصفا والمروة في الحج بعد رجوعه من عرفات وبعد طواف الإفاضة. *(161/8)(163/8)*

[السّعي راكبا أفضل أم ماشيا؟]

أجمعوا على أن الركوب في السعى بين الصفا والمروة جائز وأن المشي أفضل منه إلا لعذر والله أعلم.

(11/9)

ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدّوابّ في الحلّ والحرم:

- "**خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحديّا**".
- واتفق جماهير العلماء على جواز قتلهن في الحل والحرم والإحرام.

- واتفقوا على أنه يجوز للمحرم أن يقتل ما في معناهن، ثم اختلفوا في المعنى فيهن وما يكون في معناهن، فقال الشافعي: المعنى في جواز قتلهن كونهن مما لا يؤكل وكل ما لا يؤكل ولا هو متولد من مأكول وغيره فقتله جائز للمحرم ولا فدية عليه.
- وقال جمهور العلماء: ليس المراد بالكلب العقور تخصيص هذا الكلب المعروف، بل المراد هو كل عاد مفترس غالبا كالسبع والنمر والذئب والفهد ونحوها. *(115-113/8).*

[التحلل بالعمرة]:

- مذهب مالك والشافعي وموافقيهما أنه إذا طاف وسعى وحلق حلّ من عمرته وحلّ له كل شيء في الحال سواء كان ساق هديا أم لا. *(142/8)(150/8) (163/8)*
- وقد أجمعوا على أنه لا يتحلل قبل إتمام الطواف؛
- ومذهبنا ومذهب الجمهور: أنه لا بد أيضا من السعي بعده ثم الحلق أو التقصير. *(222/8)*

[تقصير الشعر في العمرة]:

- من فعل الطواف والسعى والتقصير صار حلالا.
- والتقصير أو الحلق نسك من مناسك الحج، وهذا هو الصحيح في مذهبنا وبه قال جماهير العلماء. *(180-179/8).* *(210-209/8).*

[متى يتحلّل من إحرام الحجّ؟]:

الذي عليه العلماء كافّة سوى ابن عباس: أنّ الحاجّ لا يتحلّل بمجرد طواف القدوم بل لا يتحلل حتى يقف بعرفات ويرمي ويحلق ويطوف طواف الزيارة فحينئذ يحصل التحلّلان، ويحصل الأول باثنين من هذه الثلاثة التي هي: رمى جمرة العقبة والحلق والطواف. *(230/8)*

القارن لا يتحلّل إلّا في وقت تحلّل الحاج المفرد:

القارن لا يتحلل بالطواف والسعي ولا بد له في تحلّله من الوقوف بعرفات والرمي والحلق والطواف كما في الحاج المفرد. *(212-211/8).*

- **ويجوز التحلّل بالإحصار.** *(213/8)*

[الإهلال بالحج في يوم التروية]

- مذهب الشافعي وموافقيه أن الأفضل فيمن هو بمكة أن يحرم بالحج يوم التروية ولا يقدّمه عليه. *(180-179/8)(148/8)*
- السنة أن لا يتقدم أحد إلى منى قبل يوم التروية. *(180/8)*

[من أين يحرم المكّيّ والمقيم بها؟]

في المسألة وجهان لأصحابنا: أصحهما: لا يجوز أن يحرم بالحج إلا من داخل مكة، وأفضله من باب داره وقيل من المسجد الحرام. *(162/8)*

[التوجه إلى منى والمبيت بها وأحكام ذلك]:

- الركوب في تلك المواطن أفضل من المشي كما أنه في جملة الطريق أفضل من المشي.
- ويصلّي بمنى هذه الصلوات الخمس.
- ويبيت بمنى هذه الليلة، وهي: ليلة التاسع من ذي الحجة؛
- وهذا المبيت سنة ليس بركن ولا واجب فلو تركه فلا دم عليه بالإجماع.
- والسنة أن لا يخرجوا من منى حتى تطلع الشمس وهذا متفق عليه. *(180/8)*

[الذّهاب إلى عرفات ومجاوزة المشعر الحرام]:

لتجاوز النبي ﷺ إلى عرفات، لأن الله تعالى أمره بذلك. *(181/8)*

التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات في يوم عرفة:

- ويستحبّ ذلك في الذهاب من منى إلى عرفات يوم عرفة والتلبية أفضل. وفيه ردّ على من قال بقطع التلبية بعد صبح يوم عرفة والله أعلم. *(30/9)*

[النزول بنمرة]

- فأجاز متوجّها إلى عرفات حتى قاربها فضربت له القبة بنمرة قريب من عرفات فنزل هناك حتى زالت الشمس ثم خطب وصلى الظهر والعصر ثم دخل أرض عرفات حتى وصل الصخرات فوقف هناك. *(195/8)*
- ونمرة: موضع بجنب عرفات وليست من عرفات. ويغتسلون للوقوف قبل الزوال. *(181/8)*

[الخطبة في وادي عرنة]

- يستحبّ الخطبة للإمام بالحجيج يوم عرفة في هذا الموضع، وهو سنة باتّفاق جماهير العلماء.
- **ومذهب الشافعي أن في الحج أربع خطب مسنونة**: إحداها: يوم السابع من ذي الحجة، يخطب عند الكعبة بعد صلاة الظهر. والثانية: هذه الّتي ببطن عرنة يوم عرفات؛
- والثالثة: يوم النحرز والرابعة: يوم النفر الأول، وهو اليوم الثاني من أيام التشريق.

.(182-181/8)

- **حدّ عرفات**: فحدّها: ما جاوز وادي عرنه إلى الجبال القابلة مما يلي بساتين ابن عامر، هكذا نصّ عليه الشافعي وجميع أصحابه. *(196-195/8).*

فضل يوم عرفة:

ولو قال رجل امرأتي طالق في أفضل الأيّام فلأصحابنا وجهان: أحدهما: تطلق يوم الجمعة، وأصحّهما: يوم عرفة. *(117/9)*

[من أحكام الوقوف بعرفة]:

- يستحبّ الوقوف راكبا وهو الصحيح في مذهبنا. *(2/8)*
- إذا فرغ من الصلاتين عجل الذهاب إلى الموقف؛
- الوقوف راكبا أفضل، في الأصحّ.
- يستحب أن يقف عند الصخرات المذكورات، وهي صخرات مفترشات في أسفل جبل الرحمة، وهو الجبل الذي بوسط أرض عرفات، فهذا هو الموقف المستحب؛
- ويستحبّ استقبال الكعبة في الوقوف.
- ينبغي أن يبقى في الوقوف حتى تغرب الشمس ويتحقق كمال غروبها، ثم يفيض إلى مزدلفة، فلو أفاض قبل غروب الشمس صح وقوفه وحجّه ويجبر ذلك بدم، وهل الدم واجب أم مستحب؟ فيه قولان للشافعي أصحهما: أنه سنة.
- **وأما وقت الوقوف**: فهو ما بين زوال الشمس يوم عرفة وطلوع الفجر الثاني يوم النحر، فمن حصل بعرفات في جزء من هذا الزمان صح وقوفه، ومن فاته ذلك فاته الحجّ، هذا مذهب الشافعي وجماهير العلماء.
- **وأجمعوا على أن أصل الوقوف ركن لا يصح الحج إلّا به والله أعلم.** *(185/8-186).*

[الدفع من عرفات]:

- السّكينة في الدفع من عرفات سنّة فإذا وجد فرجة يسرع. *(186/8) (27/9)*
- يجمع بين المغرب والعشاء في وقت العشاء في هذه الليلة في المزدلفة وهذا مجمع عليه، لكن اختلفوا في حكمه فمذهبنا أنه على الاستحباب فلو صلاهما في وقت المغرب أو في الطريق أو كل واحدة في وقتها جاز وفاتته الفضيلة.
- والصّحيح من مذهبنا أنه يستحب الأذان للأولى منهما ويقيم لكلّ واحدة إقامة فيصلّيهما بأذان وإقامتين؛
- يستحبّ المبادرة بصلاتي المغرب والعشاء أوّل قدومه المزدلفة ويجوز تأخيرهما إلى قبيل طلوع الفجر.
- ولا يضر الفصل بين الصلاتين المجموعتين إذا كان الجمع في وقت الثانية؛
- وأما إذا جمع بينهما في وقت الأولى فلا يجوز الفصل بينهما فإن فصل بطل الجمع ولم تصح الصلاة الثانية إلا في وقتها الأصلي.
- ولا يصلّى بين المجموعتين شيئا ومذهبنا استحباب السنن الراتبة لكن يفعلها بعدهما لا بينهما، ويفعل سنة الظهر التي قبلها قبل الصلاتين والله أعلم.
- المغرب لا يقصر بل يصلي ثلاثا أبدا وكذلك أجمع عليه المسلمون.

(26/9) .(36-35/9)

[المبيت بالمزدلفة]:

- واعلم أنّ المزدلفة كلّها من الحرم.

- وحدّ مزدلفة ما بين مازمي عرفة ووادي محسر وليس الحدّان منها.
- ويدخل في المزدلفة جميع تلك الشّعاب والجبال الداخلية في الحدّ المذكور. *(187/8)*
- المبيت بمزدلفة ليلة النحر بعد الدفع من عرفات نسك، وهذا مجمع عليه؛
- والصحيح من قولي الشافعي أنه واجب، لو تركه أثم وصح حجه، ولزمه دم.
- والسنة أن يبقى بالمزدلفة حتى يصلى بها الصبح إلّا الضعفة فالسنة لهم الدفع قبل الفجر.
- وفي أقل المجزى من هذا المبيت الصحيح عندنا ساعة في النصف الثاني من الليل؛
- والسنة أن يبالغ بتقديم صلاة الصبح في هذا الموضع ويتأكد التبكير بها في هذا اليوم أكثر من تأكده في سائر السنة.

- ويسن الآذان والاقامة لهذه الصلاة وكذلك غيرها من صلوات المسافر.

(189-188/8). *(37/9)* *(39/9)*

- ويجوز الدفع من مزدلفة قبل الفجر، قال الشافعي وأصحابه يجوز قبل نصف الليل ويجوز رمي جمرة العقبة بعد نصف الليل. *(38/9)*

[الوقوف بمشعر الحرام]

- السنة الركوب وهو أفضل من المشي.
- وقال جماهير المفسرين وأهل السير والحديث: المشعر الحرام جميع المزدلفة.
- والوقوف على قزح من مناسك الحج وهذا لاخلاف فيه، لكن اختلفوا في وقت الدفع منه؛
- فقال جماهير العلماء: لا يزال واقفا فيه يدعو ويذكر حتى يسفر الصبح جدا. *(189/8)*
- يستحبّ الوقوف عند المشعر الحرام بالدّعاء والذّكر. *(41/9)*

- يجوز الوقوف بعرفات في أي جزء كان منها وكذا يجوز الوقوف على المشعر الحرام وفي كل جزء من أجزاء المزدلفة. *(196/8)*

[الدفع من مزدلفة]:

- قال أصحابنا: يسرع الماشي ويحرك الراكب دابته في وادي محسر ويكون ذلك قدر رمية حجر والله أعلم.
- يسلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى في الرجوع من عرفات سنة وهو غير الطريق الذي ذهب فيه إلى عرفات. *(190/8)*

[رمي جمرة العقبة الكبرى والأحكام والآداب في ذلك]

- وأما الجمرة الكبرى فهي جمرة العقبة وهي التي عند الشجرة؛
- والسنة للحاج إذا دفع من مزدلفة فوصل منى أن يبدأ بجمرة العقبة ولا يفعل شيئا قبل رميها ويكون ذلك قبل نزوله.
- والرّمى سبع حصيات وقدرهن بقدر حصى الخذف، وهو نحو حبة الباقلاء، وينبغي ألا يكون أكبر ولا أصغر، فإن كان أكبر أو أصغر أجزأه بشرط كونها حجرا.
- ولا يجوز عند الشافعي والجمهور الرمى بالكحل والزرنيخ والذهب والفضة وغير ذلك مما لا يسمى حجرا.
- ويسن التكبير مع كل حصاة؛
- ويجب التفريق بين الحصيات فيرميهن واحدة واحدة، فإن رمى السبعة رمية واحدة حسب ذلك كله حصاة واحدة عندنا وعند الأكثرين.

- وأن السنة أن يقف للرمي في بطن الوادي بحيث تكون منى وعرفات والمزدلفة عن يمينه ومكة عن يساره، وقيل: يقف مستقبل الكعبة.
- وكيفما رمى أجزأه بحيث يسمى رميا بما يسمى حجرا والله أعلم.
- **وأما حكم الرمى**: فالمشروع منه يوم النحر رمي جمرة العقبة لا غير بإجماع المسلمين، وهو نسك بإجماعهم؛
- ومذهبنا: أنه واجب ليس بركن، فإن تركه حتى فاتته أيام الرمي عصى ولزمه دم وصح حجه؛
- ويجب رميها بسبع حصيات فلو بقيت منهن واحدة لم تكفه الست.

(191/8) (42/9) (49/9) (27/9-28). (47/9)

- ورمي باقي الجمرات: في أيام التشريق فيستحب من فوقها. *(43/9)*
- قال الشافعي وموافقوه: يستحب لمن وصل منى راكبا أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا، ولو رماها ماشيا جاز. وأما من وصلها ماشيا فيرميها ماشيا؛
- وهذا في يوم النحر، وأما اليومان الأولان من أيام التشريق فالسنة أن يرمي فيهما جميع الجمرات ماشيا، وفي اليوم الثالث يرمي راكبا وينفر. *(45/9)*

وقت استحباب الرمي:

- يرمى يوم النحر جمرة العقبة ولا يشرع فيه غيرها بالإجماع... وعندنا يجوز تقديمه من نصف ليلة النحر.
- وأما أيام التشريق الثلاثة: فيرمي كلّ يوم منها بعد الزوال.....وهو مذهب جماهير العلماء.
- واعلم أن رمي جمار أيام التشريق يشترط فيه الترتيب، وهو أن يبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف ثم الوسطى ثم جمرة العقبة؛
- ويستحب أن يقف عقب رمي الأولى عندها مستقبل القبلة زمانا طويلا يدعو ويذكر الله ويقف كذلك عند الثانية ولا يقف عند الثالثة.
- ويستحب هذا في كلّ يوم من الأيام الثلاثة والله أعلم.

- ويستحب رفع اليدين في هذا الدعاء عند جمهور العلماء. *(48/9)*

[النحر بمنى يوم العاشر]

قال الشافعي وأصحابنا: يجوز نحر الهدى ودماء الحيوانات في جميع الحرم لكن الأفضل في حق الحاج النحر بمنى، وأفضل موضع منها للنحر موضع نحر رسول الله صلى الله عليه و سلم وما قاربه.
(196/8)

تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير:

- وقد أجمع العلماء على أنّ الحلق أفضل من التقصير، وعلى أنّ التقصير يجزئ.
- ومذهبنا المشهور: أن الحلق أو التقصير نسك من مناسك الحج والعمرة وركن من أركانهما لا يحصل واحد منهما إلا به، وبهذا قال العلماء كافة؛
- وأقلّ ما يجزى من الحلق والتقصير عند الشافعي ثلاث شعرات. وأجمعوا: أن الأفضل حلق جميعه أو تقصير جميعه؛ ويستحب أن لا ينقص في التقصير عن قدر الأنملة من أطراف الشعر فإن قصر دونها جاز لحصول اسم التقصير.
- **والمشروع في حق النساء**: التقصير، ويكره لهن الحلق، فلو حلقن حصل النسك.
- ويقوم مقام الحلق والتقصير: النتف والإحراق والقص وغير ذلك من أنواع إزالة الشعر.
- واتفق العلماء على أن الأفضل فى الحلق والتقصير أن يكون بعد رمي جمرة العقبة وبعد ذبح الهدى إن كان معه، وقبل طواف الإفاضة، وسواء كان قارنا أو مفردا.
- ولو لبد المحرم رأسه فالصحيح المشهور من مذهبنا أنه يستحب له حلقه فى وقت الحلق ولا يلزمه ذلك. وقال جمهور العلماء: يلزمه حلقه. *(52-49/9).*

- **والسنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق، والابتداء فى الحلق بالجانب الأيمن من رأس المحلوق.** *(54-53/9).*

[طواف الإفاضة]:

- هذا الطواف هو طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج بإجماع المسلمين.
- وأوّل وقته عندنا: من نصف ليلة النحر وأفضله بعد رمي جمرة العقبة وذبح الهدى والحلق، ويكون ذلك ضحوة يوم النحر، ويجوز في جميع يوم النحر بلا كراهة.

- **وشرطه:** أن يكون بعد الوقوف بعرفات، حتى لو طاف للإفاضة بعد نصف ليلة النحر قبل الوقوف ثم أسرع إلى عرفات فوقف قبل الفجر لم يصح طوافه لأنّه قدمه على الوقوف.
- واتفق العلماء على أنه لا يشرع في طواف الإفاضة رمل ولا اضطباع إذا كان قد رمل واضطبع عقب طواف القدوم؛
- ولو طاف بنية الوداع أو القدوم أو التطوع وعليه طواف إفاضة وقع عن طواف الإفاضة بلا خلاف عندنا.
- وقال أكثر العلماء: لا يجزئ طواف الإفاضة بنية غيره.
- ويستحبّ الركوب في الذهاب من منى إلى مكة ومن مكة إلى منى ونحو ذلك من مناسك الحج. *(193-192/8).* *(58/9)*
- ولا يكره أن يقال لطواف الإفاضة طواف الزيارة. *(81/9)*

[أين صلّى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم الظّهر يوم النّحر؟]

للجمع بين الأحاديث التي وردت في الباب: أنه صلى الله عليه و سلم طاف للإفاضة قبل الزوال ثم صلى الظهر بمكة في أوّل وقتها ثم رجع إلى منى فصلى بها الظهر مرة أخرى بأصحابه حين سألوه ذلك، فيكون متنفّلا بالظهر الثانية التي بمنى. *(193/8)*

فضل القيام بالسّقاية والثّناء على أهلها واستحباب الشّرب منها:

- اتفق أصحابنا على أنه يستحب أن يشرب الحاج وغيره من نبيذ سقاية العباس.
- وهذا النبيذ: ماء محلّى بزبيب أو غيره بحيث يطيب طعمه ولا يكون مسكرا، فأمّا إذا طال زمنه وصار مسكرا فهو حرام.
- ويستحبّ الثناء على أصحاب السقاية وكلّ صانع جميل والله أعلم. *(64/9)*
- وردت فضيلة العمل في هذا الاستقاء واستحباب شرب ماء زمزم. *(194/8)*

ويجوز تقديم الذّبح على الرمي والحلق على الذّبح وعلى الرمي وتقديم الطّواف عليها كلها:

- وأجمعوا على أنه لو نحر قبل الرمي لا شيء عليه.
- واتفقوا على أنه لا فرق بين العامد والساهي في ذلك في وجوب الفدية وعدمها، وإنما يختلفان في الإثم عند من يمنع التقديم والله أعلم. *(55/9)*

[بيان يوم الحج الأكبر]:

وقد اختلف العلماء في المراد بيوم الحج الأكبر فقال الشافعي والجمهور هو يوم النحر. *(116/9)*

[التحلّل من الإحرام]:

أسباب التحلل:

- ويستباح الطيب بعد رمي جمرة العقبة والحلق وقبل الطواف، وهذا مذهب الشافعي والعلماء كافة إلا مالكا كرهه قبل طواف الإفاضة.
- وفي الحج تحللان يحصلان بثلاثة أشياء: رمي جمرة العقبة والحلق وطواف الإفاضة مع سعيه إن لم يكن سعى عقب طواف القدوم، فاذا فعل الثلاثة حصل التحللان، وإذا فعل اثنين منهما حصل التحلل الأول أيّ اثنين كانا.
- ويحلّ بالتحلل الأول جميع المحرمات إلا الاستمتاع بالنساء فإنه لا يحل إلا بالثاني.
- وقيل يباح منهن غير الجماع بالتحلل الأول وهو قول بعض أصحابنا.
- والتحلل الأول يحصل بعد رمي جمرة العقبة والحلق قبل الطواف وهذا متفق عليه.

(42/9) .(100-98/8)

وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق والترخيص في تركه لأهل السقاية:

- المبيت بمنى ليالي أيام التشريق مأمور به، وهذا متفق عليه، لكن اختلفوا هل هو واجب أم سنة؟

- وللشافعي فيه قولان: أصحهما: واجب..
- فمن أوجبه أوجب الدم في تركه، وإن قلنا سنّة لم يجب الدم بتركه، لكن يستحب.
- وفي قدر الواجب من هذا المبيت قولان للشافعي، أصحهما: الواجب معظم الليل. والثاني: ساعة.
- ويجوز لأهل السقاية أن يتركوا هذا المبيت ويذهبوا إلى مكة ليستقوا بالليّل الماء من زمزم ويجعلوه في الحياض مسبلا للشّاربين وغيرهم.
- وأعلم: أن سقاية العباس حق لآل العباس، كانت للعبّاس في الجاهليّة وأقرّها النّبيّ صلّى الله عليه و سلم له فهي لآل العباس أبدا. *(62/9)*

[تعيين أيام التّشريق]:

- وأيام التشريق ثلاثة بعد يوم النحر، سميت بذلك لتشريق النّاس لحوم الأضاحي فيها، وهو تقديدها ونشرها في الشمس. ويستحبّ الإكثار من الذّكر في هذه الأيّام من التّكبير وغيره. *(17/8)*

استحباب نزول المحصب يوم النفر وصلاة الظهر وما بعدها به:

- ومذهب الشافعي ومالك والجمهور استحبابه، وأجمعوا على أن من تركه لا شيء عليه.
- ويستحب أن يصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويبيت به بعض اللّيل أو كلّه. *(59/9)*

وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض:

- يجب طواف الوداع، وإذا تركه لزمه دم وهو الصحيح في مذهبنا، وبه قال أكثر العلماء.
- ويجب على غير الحائض ويسقط عنها ولا يلزمها دم بتركه. *(153/8).(79-78/9)*
- أصح الوجهين عند أصحابنا أن طواف الوداع ليس من مناسك الحج بل هو عبادة مستقلة أمر بها من أراد الخروج من مكة لا أنه نسك من مناسك الحج، ولهذا لا يؤمر به المكّيّ ومن يقيم بها. *(122/9)*

الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت:

- تجوز النيابة في الحج عن العاجز المأيوس منه بهرم أو زمانة أو موت.
- ويجوز حجّ المرأة عن الرّجل باتفاق العلماء إلا الحسن بن صالح.
- ويجب الحج على من هو عاجز بنفسه مستطيع بغيره كولده وهذا مذهبنا.
- ومذهب الجمهور: جواز الحج عن العاجز بموت أو عضب وهو الزمانة والهرم ونحوهما.
- وقال الجمهور: يجوز الحج عن الميت عن فرضه ونذره سواء أوصى به أم لا ويجزى عنه.
- ومذهب الشافعي وغيره أن ذلك واجب في تركته.
- وعندنا يجوز للعاجز الاستنابة في حج التطوع على أصح القولين.

(27/8) .(98-97/9)

[ركعتا الطواف تكون للنائب أم للمستنيب؟]

واختلف أصحاب الشّافعي في ركعتي الطّواف في حجّ الأجير، هل تقعان عن الأجير أم عن المستأجر؟ والله أعلم. *(90/1)*

ويستحبّ دخول الكعبة للحاج وغيره والصلاة فيها والدعاء في نواحيها كلها. *(9/82-83).*

جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ الحج والعمرة ثلاثة أيام بلا زيادة:

الذين هاجروا من مكة قبل الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم حرم عليهم استيطان مكة والإقامة بها ثم أبيح لهم إذا وصلوها بحج أو عمرة أو غيرهما أن يقيموا بعد فراغهم ثلاثة أيام ولا يزيدوا على الثلاثة. *(122/9)*

استحباب النزول بطحاء ذي الحليفة والصلاة بها إذا صدر من الحج والعمرة وغيرهما فمرّ بها:

قال القاضي: والنزول بالبطحاء بذي الحليفة في رجوع الحاج ليس من مناسك الحج، وإنما فعله من فعله من أهل المدينة تبركا بآثار النبي صلّى الله عليه وسلّم ولأنها بطحاء مباركة. *(115/9)*

[مكانة حديث جابر في حجة النّبي صلى الله عليه و سلم]:

حديث جابر ﷺ حديث عظيم مشتمل على جمل من الفوائد ونفائس من مهمات القواعد وهو من أفراد مسلم لم يروه البخاري في صحيحه، ورواه أبو داود كرواية مسلم. *(170/8)*

****

الحجاب: [ذات الصلة: الجلباب، اللباس، الزّينة، العورة، الخلوة، الاستئذان،]

- **النّساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات:**
"**لا يدخلن الجنّة ولا يجدن ريحها، وإنّ ريحها توجد من مسيرة كذا وكذا**".*(109/14-110).*

[هل يجب ستر وجه المرأة]

- قال القاضي: قال العلماء: لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها، وإنّما ذلك سنّة مستحبّة لها.
- ويجب على الرّجال غضّ البصر عنها في جميع الأحوال إلّا لغرض صحيح شرعيّ، وهو حالة الشهادة والمداواة وإرادة خطبتها أو شراء الجارية أو المعاملة بالبيع والشّراء وغيرهما ونحو ذلك، وإنّما يباح في جميع هذا قدر الحاجة دون ما زاد والله أعلم. *(139/14)*
- ينبغي تغطية المرأة وجهها عن نظر الأجنبيّ سواء كان صالحا أو غيره. *(116/17)*

- **وانظر صنيع عائشة ﵂.** ***(105/17)***

- **[منع أمّهات المومنين من إظهار شخوصهنّ]**
- قال القاضي عياض: فرض الحجاب ممّا اختصّ به أزواج النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فهو فرض عليهنّ بلا خلاف في الوجه والكفّين فلا يجوز لهنّ كشف ذلك لشهادة ولا غيرها، ولا يجوز لهن إظهار شخوصهنّ وإن كنّ مستترات إلّا ما دعت إليه الضّرورة من الخروج للبراز.
(151/14)

- **إباحة الخروج للنّساء لقضاء حاجة الإنسان:**
- ويجوز خروج المرأة من بيت زوجها لقضاء حاجة الإنسان إلى الموضع المعتاد لذلك بغير استئذان الزّوج لأنّه ممّا أذن فيه الشّرع. ***(151/14)(116/17)***
- ويستحبّ للمرأة إذا أرادت الخروج لحاجة أن تكون معها رفيقة تستأنس بها ولا يتعرّض لها أحد. *(117/17)*

****

الحجامة:

[كسب الحجّام]:

وقد اختلف العلماء في كسب الحجّام، فقال الأكثرون من السلف والخلف: لا يحرم كسب الحجّام ولا يحرم أكله لا على الحرّ ولا على العبد. *(233/10)*

حلّ أجرة الحجامة:

يباح نفس الحجامة وهي من أفضل الأدوية، ويباح التداوي، ويباح الأجرة على المعالجة بالتطبب. *(242/10)*

****

الحجر: [ذات الصلة: الدّين، الإفلاس]

[الحجر لسفه]

وأما الكبير إذا طرأ تبذيره، فمذهب جماهير العلماء: وجوب الحجر عليه. *(191/12)*

****

الحدود: [ذات الصلة: الردّة، القتل، القضاء]

[ستر أهل المعاصي إذا لم يتعدّ ضررهم]

- وأمّا السّتر المندوب إليه هنا: فالمراد به الستر على ذوي الهيئات ونحوهم ممّن ليس هو معروفا بالأذى والفساد.
- فأمّا المعروف بذلك فيستحبّ أن لا يستر عليه بل ترفع قضيته إلى وليّ الأمر إن لم يخف من ذلك مفسدة.
- هذا كله في ستر معصية وقعت وانقضت.
- أمّا معصية رآه عليها وهو بعد متلبّس بها فتجب المبادرة بإنكارها عليه ومنعه منها على من قدر على ذلك، ولا يحل تأخيرها، فإن عجز لزمه رفعها إلى وليّ الأمر إذا لم تترتّب على ذلك مفسدة. *(135/16)*

[ستر المذنب نفسه أفضل من تفضيحه نفسه]:

- حدّ الزنى لا يحتاج له بالتّجسّس والتفتيش عنه، بل لو أقر به الزّاني استحب ان يلقن الرجوع كما سبق، فحينئذ يتعين التأويل الذي ذكرناه. *(207/11)*

ولا يوبّخ الزّاني، بل يقام عليه الحدّ فقط. ***(211/11)***

إقامة الحدود، ومن يقيمها؟

- قال القاضي عياض: لأمراء الأمصار إقامة الحدود في القتل وغيره، وهو مذهب العلماء كافّة.
- ويقيم القضاة الحدود وينظرون في جميع الأشياء عند جمهور العلماء إلا ما يختص بضبط البيضة من إعداد الجيوش وجباية الخراج. *(209/12)(88/6)*

- لا يحدّ العاصي ولا يعزّر إلّا بإذن الإمام. *(55/16)* *(193/11)(219/11)*

[اشتراط الأهلية فيمن يقام عليه الحدّ]

- يبالغ في تحقّق حاله وفي صيانة دم المسلم.
- إقرار المجنون باطل والحدود لا تجب عليه وهذا كله مجمع عليه.
- الغالب أنّ الإنسان لا يصر على الإقرار بما يقتضي قتله من غير سؤال، مع أن له طريقا إلى سقوط الإثم بالتوبة. *(193/11)*

[هل يقام الحدّ بالرّيبة]

فلا يجب الحد بمجرد ريحها–الخمر– لاحتمال النسيان والاشتباه والإكراه وغير ذلك هذا مذهبنا ومذهب آخرين. *(88/6)*

[عدم إقامة الحدود من غير بيّنة قاطعة]:

لا يقام الحد بمجرد الشّياع والقرائن بل لا بد من بينة أو اعتراف. *(130/10)* *(131/10)*

[المساواة بين الرجال والنّساء في الحدود]

يتفاضل النّاس فى الحقوق على حسب منازلهم ومراتبهم، وهذا فى بعض الأحكام أو أكثرها، وقد سوّى الشّرع بينهم فى الحدود وأشباهها مما هو معروف والله أعلم. *(55/1)*

[إقامة الحدود في الحرم]:

يجوز أن يقتل في الحرم كل من يجب عليه قتل بقصاص أو رجم بالزنى أو قتل في المحاربة وغير ذلك ويجوز إقامة كل الحدود فيه، سواء كان موجب القتل والحدّ جرى في الحرم أو خارجه ثم لجأ صاحبه إلى الحرم وهذا مذهب مالك والشافعي وآخرين. *(116-115/8).*

[النهي عن الشفاعة في الحدود]:

- أجمع العلماء على تحريم الشفاعة في الحدّ بعد بلوغه إلى الإمام. ويحرم التشفيع فيه.
- فأما قبل بلوغه إلى الإمام: فقد أجاز الشفاعة فيه أكثر العلماء إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب شرّ وأذى للناس، فإن كان لم يشفع فيه؛

- وأما المعاصي التي لا حد فيها وواجبها التعزير فتجوز الشفاعة والتشفيع فيها سواء بلغت الإمام أم لا، لأنّها أهون، ثم الشفاعة فيها مستحبة إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب أذى ونحوه. *(186/11)*
- الكفالة التي هي بمعنى الضمان لا تجوز في الحدود التي لله تعالى. *(201/11)*

الحدود كفّارات لأهلها:

- الشّرك لا يغفر له وتكون عقوبته كفارة له.
- في مذهب أهل الحقّ أنّ المعاصي غير الكفر لا يقطع لصاحبها بالنّار إذا مات ولم يتب منها، بل هو بمشيئة الله تعالى إن شاء عفا عنه وإن شاء عذّبه.
- ومن ارتكب ذنبا يوجب الحدّ فحدّ سقط عنه الإثم؛
- قال القاضي عياض: قال أكثر العلماء: الحدود كفّارة. *(224-223/11).*
- ويسقط إثم المعاصي الكبائر بالتوبة وهو بإجماع المسلمين إلا ابن عباس في توبة القاتل خاصة. والله أعلم. *(199/11)*

[هل يغرّم الإمام أو نائبه فيمن يموت في الحدّ؟]

- أجمع العلماء على أنّ من وجب عليه الحدّ فجلده الإمام أو جلّاده الحدّ الشّرعي فمات فلا دية فيه ولا كفّارة لا على الإمام ولا على جلّاده ولا في بيت المال؛
- **وأما من مات في التّعزير فمذهبنا وجوب ضمانه بالدّية والكفّارة.**
- **وقال جماهير العلماء: لا ضمان فيه لا على الإمام ولا على عاقلته ولا في بيت المال والله أعلم.** *(221/11)*

حد الخمر:

- **الحدود المنصوص عليها في القرآن:** وهي: حدّ السرقة بقطع اليد وحدّ الزّنى جلد مائة وحدّ القذف ثمانين، فجعل عمر حدّ الخمر ثمانين كأخفّ هذه الحدود.
- **حكم شربها:** فقد أجمع المسلمون على تحريم شرب الخمر.
- وأجمعوا على وجوب الحدّ على شاربها سواء شرب قليلا أو كثيرا.
- وأجمعوا على أنه لا يقتل بشربها وإن تكرّر ذلك منه، هكذا حكى الإجماع فيه التّرمذيّ وخلائق. *(217/11)*
- **وقتل شارب الخمر في المرّة الرابعة منسوخ دلّ الإجماع على نسخه.** ***(218/5)***

[اختلاف العلماء في تحديد حدّ الخمر]

- قال الشافعيّ ﷺ: حدّه أربعون. وللإمام أن يبلّغ به ثمانين، وتكون الزيادة على الأربعين تعزيرات.
- ونقل القاضي عن الجمهور من السلف والفقهاء أنهم قالوا: حدّه ثمانون. وهو الّذي استقرّ عليه إجماع الصّحابة.
- وهذا حدّ الحرّ، فأمّا العبد فعلى النّصف من الحرّ كما في الزّنى والقذف والله أعلم.

(218-217/11).

- قال القاضي عياض: إذا جلده بسوط له رأسان فضربه برأسه أربعين، فتكون جملتها ثمانين. *(220/11)*
- زاد عمر في حدّ الخمر تغليظا عليهم وزجرا لهم عنها لكثرة شرب الناس إياها بعد سكنهم في مواضع الخصب *(215/11)*

[يحدّ شارب الخمر ولا يشترط السكر]

- وأجمعت الأمة على أن الشارب يحد سواء سكر أم لا.

واختلف العلماء في من شرب النّبيذ، وهو ما سوى عصير العنب من الأنبذة المسكرة، فقال جماهير العلماء: هو حرام، يجلد فيه كجلد شارب الخمر الذي هو عصير العنب، سواء كان يعتقد إباحته أو تحريمه. *(218/11)*

[آلة الحدّ]

- أجمع العلماء على حصول حدّ الخمر بالجلد بالجريد والنعال وأطراف الثياب.
- واختلفوا في جوازه بالسّوط، وهما وجهان لأصحابنا، الأصحّ الجواز؛

قال أصحابنا: وإذا ضربه بالسّوط يكون سوطا معتدلا في الحجم بين القضيب والعصا، فإن ضربه بجريدة فلتكن خفيفة بين اليابسة والرّطبة، ويضربه ضربا بين ضربين، فلا يرفع يده فوق رأسه ولا يكتفي بالوضع بل يرفع ذراعه رفعا معتدلا. *(215/11)*

[هل يحدّ على من تقيّأ الخمر أو بوجود ريحها؟]

- ومذهبنا: أنه لا يحدّ بمجرّد ذلك لإحتمال أنه شربها جاهلا كونها خمرا أو مكرها عليها أو غير ذلك من الأعذار المسقطة للحدود.
- وعند مالك وموافقيه أن من تقيأ الخمر يحدّ حدّ الشّارب.
- **ودليل مالك هنا قويّ لأنّ الصّحابة اتّفقوا على جلد الوليد بن عقبة.**

(201-200/11)(***219/11***)

حدّ القذف:

التعريض بنفي الولد ليس نفيا والتعريض بالقذف ليس قذفا، وهو مذهب الشافعي وموافقيه.

(134/10)

[من قذف مملوكه]

لا حدّ على قاذف العبد في الدّنيا، وهذا مجمع عليه؛ لكن يعزّر قاذفه، لأن العبد ليس بمحصن، وسواء في هذا كله من هو كامل الرّق، وليس فيه سبب حرية، والمدبر والمكاتب وأم الولد ومن بعضه حر؛ هذا في حكم الدّنيا، أما في حكم الآخرة: فيستوفي له الحد من قاذفه لاستواء الأحرار والعبيد في الآخرة.

(132/11)

[هل يبعث إلى المقذوف؟]

وقد اختلف أصحابنا في هذا البعث، هل يجب على القاضي إذا قذف إنسان معيّن في مجلسه أن يبعث إليه ليعرفه بحقه من حد القذف أم لا يجب؟ والأصح وجوبه. *(207/11-208).*

حدّ الزنى:

- وأجمع العلماء على وجوب جلد الزاني البكر مائة ورجم المحصن وهو الثيب، ولم يخالف في هذا أحد من أهل القبلة إلا ما حكى القاضي عياض وغيره عن الخوارج وبعض المعتزلة، كالنّظّام وأصحابه فإنهم لم يقولوا بالرجم.
- واختلفوا في جلد الثّيّب مع الرجم، فقالت طائفة: يجب الجمع بينهما، فيجلد ثم يرجم، وقال جماهير العلماء: الواجب الرجم وحده. *(189/11)(201/11)*

[التّغريب]

- عند الجماهير: يجب نفيه سنة، رجلا كان أو امرأة؛
- وقال مالك والأوزاعي: لا نفي على النّساء، وقالوا: لأنّها عورة وفي نفيها تضييع لها وتعريض لها للفتنة، ولهذا نهيت عن المسافرة إلا مع محرم. *(189/11) (207/11)*

[هل يغرّب العبد أو الأمة]

وأما العبد والأمة ففيهما ثلاثة أقوال للشافعي، أصح الأقوال عند أصحابنا: أنّه يغرّب نصف سنة. *(190/11)*

ولا يشتراط في البكر أن يزني ببكر مثله بل حدّ البكر الجلد والتغريب، سواء زنى ببكر أم بثيّب، وحدّ الثيب الرجم سواء زنى بثيب أم ببكر، فهو شبيه بالتقييد الذي يخرج على الغالب. *(190/11)*

[تكرّر الزّنى]

- والزّاني إذا حدّ ثمّ زنى ثانيا يلزمه حد آخر، فإن زنى ثالثة لزمه حدّ آخر، فإن حدّ ثم زنا لزمه حدّ آخر، وهكذا أبدا.
- فأما إذا زنى مرّات ولم يحدّ لواحدة منهنّ فيكفيه حدّ واحد للجميع. *(211/11)*

[ضابط البكر والثّيّب]

- وأعلم أن المراد بالبكر من الرجال والنساء: من لم يجامع في نكاح صحيح وهو حرّ بالغ عاقل، سواء كان جامع بوطء شبهة أو نكاح فاسد أو غيرهما أم لا.
- والمراد بالثيب: من جامع في دهره مرة من نكاح صحيح وهو بالغ عاقل حرّ، والرجل والمرأة في هذا سواء، والله أعلم.
- وسواء في كلّ هذا المسلم والكافر والرّشيد والمحجور عليه لسفه والله أعلم. *(190/11)*

[هل يشترط الرّجم بالحجارة]

التّقيد بالحجارة للإستحباب ولو رجم بغيرها جاز، وهو شبيه بالتقييد بها في الاستنجاء.

(198/11) .(191-190/11)

[الرّجم ثابت بوحي غير متلوّ]

لقوله: "**فكان مما أنزل الله عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها**".

آية الرجم: "**الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة**" وهذا مما نسخ لفظه وبقي حكمه، وقد وقع نسخ حكم دون اللفظ، وقد وقع نسخهما جميعا.

[شروط الرجم]

- أجمع العلماء على أن الرجم لا يكون إلا على من زنى وهو محصن.
- الإمام يسأل عن شروط الرجم من الإحصان وغيره، سواء ثبت بالإقرار أم بالبينة. *(193/11)*

[البينة]

- وأجمعوا على أنه إذا قامت البينة بزناه وهو محصن يرجم.
- وأجمعوا على أن البينة أربعة شهداء ذكور عدول. هذا إذا شهدوا على نفس الزنى ولا يقبل دون الأربعة، وإن اختلفوا في صفاتهم.
- وأجمعوا على وجوب الرجم على من اعترف بالزنى وهو محصن، يصح إقراره بالحد.

(192/11)

[الحبل]

قال الشافعي وأبو حنيفة وجماهير العلماء: لا حدّ عليها بمجرّد الحبل سواء كان لها زوج أو سيد أم لا، سواء الغريبة وغيرها، وسواء ادّعت الإكراه أم سكتت فلا حدّ عليها مطلقا إلا ببيّنة أو اعتراف، لأنّ الحدود تسقط بالشبهات. *(11/192-193).*

[هل يلزم في الإقرار أن يتكرر منه أربع مرّات؟]

قال مالك والشافعي وآخرون: يثبت الإقرار به بمرة واحدة ويرجم. *(11/192-193).*

[إظهار الرّجم وغيره من الحدود وتنفيذه في المصلّى].

مصلّى الجنائز والأعياد إذا لم يكن قد وقف مسجدا لا يثبت له حكم المسجد، إذ لو كان له حكم المسجد لتجنب الرجم فيه وتلطّخه بالدّماء والميتة. *(11/194)*

[إذا هرب المرجوم هل يترك؟]

المحصن إذا أقرّ بالزنى فشرعوا في رجمه ثم هرب هل يترك أم يتبع ليقام عليه الحد؟ فقال الشافعي وأحمد وغيرهما: يترك ولا يتّبع، لكي أن يقال له بعد ذلك، فإن رجع عن الإقرار ترك، وإن أعاد رجم. *(11/194)*

[تلقين المقرّ بالزّنى الأعذار ليرجع عن الإقرار]

يستحبّ تلقين المقرّ بحدّ الزّنى والسّرقة وغيرهما من حدود الله تعالى وأنه يقبل رجوعه عن ذلك لأن الحدود مبنية على المساهلة والدرء، بخلاف حقوق الآدميين وحقوق الله تعالى المالية كالزّكاة والكفارة وغيرهما لا يجوز التلقين فيها، ولو رجع لم يقبل رجوعه. *(195/11)*

[هل يحفر للمرجوم أو يوثق؟]

- لا يوثق المرجوم، وهكذا الحكم عند الفقهاء. وأما الحفر للمرجوم والمرجومة: فقال أصحابنا: لا يحفر للرجل سواء ثبت زناه بالبينة أم بالإقرار؛
- وأما المرأة ففيها ثلاثة أوجه لأصحابنا، الأصح: إن ثبت زناها بالبينة استحب، وإن ثبت بالإقرار فلا، ليمكنها الهرب إن رجعت. *(197/11)*

[لم يكن النّبيّ صلى الله عليه وسلّم يستغفر للمحدود]

لئلّا يغترّ غيره فيقع في الزّنى اتّكالا على استغفاره صلى الله عليه و سلم. *(198/11-199).*

[التأكد من حالته العقلية]

مذهبنا الصحيح المشهور صحّة إقرار السكران ونفوذ أقواله فيما له وعليه، والسؤال عن شربه الخمر محمول عندنا أنه لو كان سكران لم يقم عليه الحدّ. *(200/11)*

[انتظار الحامل حتى تضع ما في بطنها]

- والحمل يعرف ويحكم به وهذا هو الصحيح في مذهبنا.
- لا ترجم الحبلى حتى تضع سواء كان حملها من زنا أو غيره، وهذا مجمع عليه، لئلّا يقتل جنينها، وكذا لو كان حدّها الجلد وهي حامل لم تجلد بالإجماع حتى تضع.
- ثم لا ترجم ولا يقتص منها بعد وضعها حتى تسقي ولدها اللبن ويستغنى عنها بلبن غيرها.
- ومذهب الشافعي وأحمد وإسحاق والمشهور من مذهب مالك: أنها لا ترجم حتى تجد من ترضعه فإن لم تجد أرضعته حتى تفطمه ثم رجمت. *(202-201/11)*.
- والنّفساء والمريضة ونحوهما يؤخر جلدهما إلى البرء والله أعلم. *(214/11)*

[شدّ المرأة على ثيابها]

- يستحبّ جمع أثوابها عليها وشدّها بحيث لا تنكشف عورتها في تقلّبها وتكرار اضطرابها.
- واتفق العلماء على أنه لا ترجم إلا قاعدة.
- وأما الرجل فجمهورهم على أنه يرجم قائما. *(205/11)*

[هل يلزم الإمام حضور الرجم؟]

في مذهب الشافعي ومالك وموافقيهما أنه لا يلزم الإمام حضور الرجم وكذا لو ثبت بشهود لم يلزمه الحضور. *(205/11)*

[رجم الكافر]

- يجب حدّ الزنى على الكافر ويصحّ نكاحه لأنه لا يجب الرجم إلا على محصن، فلو لم يصح نكاحه لم يثبت إحصانه ولم يرجم.
- ويلزم الكفّار بما يعتقدونه في كتابهم. *(208/11)*

[جلد السيّد مملوكه]

- يجب حدّ الزنى على الإماء والعبيد؛
- والسّيد يقيم الحدّ على عبده وأمته، وهذا مذهب جماهير العلماء.
- والعبد والأمة لا يرجمان سواء كانا مزوّجين أم لا.
- والأمة تجلد نصف جلد الحرة سواء كانت الأمة محصنة بالتزويج أم لا. وهو مذهب جماهير علماء الأمة. *(214-211/11).*

حدّ السّرقة ونصابها:

- **وقد أجمع المسلمون على قطع السارق في الجملة وإن اختلفوا في فروع منه.**
- فقال جماهير العلماء: ولا تقطع إلا في نصاب ثم اختلفوا في قدر النصاب؛
- فقال الشافعي والأكثرون: النّصاب: ربع دينار ذهبا أو ما قيمته ربع دينار، سواء كانت قيمته ثلاثة دراهم أو أقلّ أو أكثر، ولا يقطع في أقل منه، **وهذا هو والصّحيح**.

(182-180/11).

[اشتراط الحرز للقطع]

- قال العلماء: والحرز مشروط فلا قطع إلا فيما سرق من حرز.

- والمعتبر فيه: العرف ممّا عدّه أهل العرف حرزا لذلك الشيء فهو حرز له، ومالا فلا، وخالفهم داود فلم يشترط الحرز. *(185/11)*

تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها:

- النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم شبّه اللّبن في الضّرع بالطّعام المخزون المحفوظ في الخزانة في أنّه لا يحلّ أخذه بغير إذنه إلا المضطرّ الّذي لا يجد ميتة ويجد طعاما لغيره يأكل الطّعام للضّرورة ويلزمه بدله لمالكه عندنا وعند الجمهور. *(29/12)*

[اشتراط انتفاء الشبهة عن السارق]

قالوا ويشترط أن لا يكون للسارق في المسروق شبهة فإن كانت لم يقطع. *(185/11)*

ويشترط أن يطالب المسروق منه بالمال. ***(185/11)***

[الترتيب في القطع]

- وأجمعوا على أنه إذا سرق أوّلا قطعت يده اليمنى.
- فإذا سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى، فإذا سرق ثالثا قطعت يده اليسرى، فإن سرق رابعا قطعت رجله اليمنى، فإن سرق بعد ذلك عزّر، ثم كلّما سرق عزّر، قاله الشافعي وغيره. *(185/11)*

[محلّ القطع]

قال الشافعي والجماهير: تقطع اليد من الرسغ وهو المفصل بين الكف والذراع، وتقطع الرجل من المفصل بين الساق والقدم. *(185/11)*

قطع السارق الشريف وغيره..

قوله: "**كانت امرأة مخزوميّة تستعير المتاع وتجحده فأمر النّبيّ صلّى الله عليه و سلّم بقطع يدها فأتى أهلها أسامة فكلموه**" الحديث. *(187/11)*

[هل تقطع بجحد العارية؟]

- قال العلماء: المراد أنّها قطعت بالسرقة وإنّما ذكرت العارية تعريفا لها ووصفا لها، لا أنها سبب القطع.
- قال جماهير العلماء وفقهاء الأمصار: لا قطع على من جحد العارية. *(188/11)*

حدّ شاتم الرّسول:

قال القاضي عياض رحمه الله تعال:ى حكم الشرع أن من سبّ النّبيّ صلى الله عليه و سلم كفر وقتل.

(158/7)

****

الحديث: [ذات الصلة: القرآن، التفسير، الوحي، العلم، خبر الواحد، الكذب، شهادة]

قال رحمه الله: "ولقد أحسن القائل: **من جمع أدوات الحديث استنار قلبه واستخرج كنوزه الخفيات**". *(4/1)*

[حديث النّبيّ صلى الله عليه وسلّم كان مفصّلا]

لقول عائشة ﵂: "**لم يكن يسرد الحديث كسردكم**". أي يكثره ويتابعه والله أعلم.*(54/16)*

[رواية النّبيّ صلى الله عليه وسلّم عن تميم الدّاري]

قوله صلّى الله عليه وسلّم: عن تميم الدّاري حدّثني أنّه ركب سفينة".

هذا معدود في مناقب تميم لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم روى عنه هذه القصّة. *(81/18)*

التّثبّت في الحديث وحكم كتابة العلم:

- لم تنكر عائشة على أبي هريرة شيئا سوى الإكثار من الرّواية في المجلس الواحد لخوفها أن يحصل بسببه سهو ونحوه.

- قال القاضي: كان بين السّلف من الصّحابة والتّابعين اختلاف كثير في كتابة العلم، فكرهها كثيرون منهم، وأجازها أكثرهم.
- ثمّ أجمع المسلمون على جوازها وزال ذلك الخلاف. *(130-129/18).*

[الحذر من التّساهل في رواية الحديث]

الأئمّة لا يروون عن الضّعفاء شيئا يحتجّون به على انفراده فى الأحكام، فإنّ هذا شيء لا يفعله إمام من أئمّة المحدّثين ولا محقّق من غيرهم من العلماء.

(126/1) (128/7) (133/14) (135/14) (86/17)

[التحري عند رواية الحديث]

قال العلماء: ينبغي لمن أراد رواية حديث أو ذكره أن ينظر فإن كان صحيحا أو حسنا قال قال رسول الله ﷺ كذا أو فعله أو نحو ذلك من صيغ الجزم.

إن كان ضعيفا فلا يقل قال أو فعل أو أمر أو نهى وشبه ذلك من صيغ الجزم بل يقول روي عنه كذا أو جاء عنه كذا أو يروى أو يذكر أو يحكى أو يقال أوبلغنا وما أشبهه والله سبحانه أعلم. *(71/1)*

قال العلماء: وينبغي للراوي وقارىء الحديث إذا اشتبه عليه لفظه فقرأها على الشك أن يقول عقيبه أو كما قال والله أعلم. *(72/1).*

[التّحقق من اتّصال السند]

قال ابن الصلاح رحمه الله: وقد قررنا فى كتابنا علوم الحديث: **أنه إذا تحقّق اللّقاء والسّماع مع السّلامة من التدليس حمل ما يرويه عنه على السماع بأىّ لفظ كان**، كما يحمل قول الصّحابى قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم على سماعه منه، إذا لم يظهر خلافه، وكذا غير قال من الألفاظ.

(18/1)

[التّلفيق في الرواية]

تجوز رواية الحديث الواحد عن جماعة عن كلّ واحد قطعة مبهمة منه، وهذا وإن كان فعل الزهري وحده فقد أجمع المسلمون علي قبوله منه والاحتجاج به. *(116/17)*

[هيبة الصحيحين]

إذا وجد انقطاع في الصحيحين فمثل ذلك فى الكتابين غير ملحق بالانقطاع القادح، لما عرف من عادتهما وشرطهما، وذكرهما ذلك فى كتاب موضوع لذكر الصّحيح خاصة، فلن يستجيرا فيه الجزم المذكور من غير ثبت وثبوت، بخلاف الانقطاع أو الإرسال الصّادر من غيرهما. *(18/1-19).*

المرسل عند مالك رحمه الله تعالى حجة. *(60/5)*

[تأكيد الخبر باستشهاد الغير]

يستشهد الرّاوي والقائل بقول من يوافقه ليكون أوقع في نفس السامع وأبلغ في طمأنينته.
(221/12)

[الرّحلة في طلب الحديث]

وقال الشّعبي: "**خذ هذا الحديث بغير شيء فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا إلى المدينة**".

وفيه: بيان ما كان السلف رحمهم الله عليه من الرّحلة إلى البلدان البعيدة في حديث واحد أو مسألة واحدة، والله أعلم. *(189/2)*

[الحثّ على حفظ الحديث]

يحثّ على حفظ العلم وأخذه عن أهله واعتراف العالم للعالم بالفضيلة. *(225/16)*

[الرّواية بالوجادة]

عن أبي عثمان قال: "**كتب الينا عمر ﷺ ونحن بأذربيجان: ياعتبة بن فرقد**". إلى آخره.

قال الدارقطني: هذا الحديث لم يسمعه أبو عثمان من عمر، بل أخبر عن كتاب عمر.

وهذا الاستدراك باطل فإنّ الصّحيح الّذي عليه جماهير المحدّثين ومحقّقو الفقهاء والأصوليين: جواز العمل بالكتاب وروايته عن الكاتب.

[صيغة الرّواية بالوجادة]

- ينبغي للرّاوي بالمكاتبة أنّ يقول: كتب إليّ فلان قال حدّثنا فلان، أو أخبرنا فلان مكاتبة أو في كتابه أو فيما كتب به إليّ ونحو هذا.
- ولا يجوز أن يطلق قوله: حدّثنا ولا أخبرنا، هذا هو الصّحيح.*(45/14)*

[الرّواية بالمعنى]

بعض العلماء يمنعون الرّواية بالمعنى، وجمهورهم على جوازها من العارف. *(34/17)*

[تقوية المحدث ملكته اللغوية]

قال العلماء: وينبغي لقارىء الحديث أن يعرف من النحو واللغة وأسماء الرجال ما يسلم به من قوله ما لم يقل وإذا صح فى الرواية ما يعلم أنه خطأ فالصواب الذى عليه الجماهير من السلف والخلف أنه يرويه على الصواب ولا يغيره فى الكتاب لكن يكتب فى الحاشية أنه وقع فى الرواية كذا وأن الصواب خلافه وهو كذا ويقول عند الرواية كذا وقع فى هذا الحديث أو فى روايتنا والصواب كذا فهذا أجمع للمصلحة فقد يعتقده خطأ ويكون له وجه يعرفه غيره، ولو فتح باب تغيير الكتاب لتجاسر عليه غير أهله. *(71/1-172)*.

من حدّث ونسي:

نسيان الرّاوي للحديث الذّي رواه لا يقدح في صحّته عند جماهير العلماء، بل يجب العمل به.

(214/14)

دلالة كلمة: كان يفعل كذا وكذا:

فالمختار الذي عليه الأكثرون والمحققون من الأصوليين أن لفظة كان لا يلزم منها الدوام ولا التكرار وإنما هي فعل ماض يدل على وقوعه مرة فإن دل دليل على التكرار عمل به وإلا فلا تقتضيه بوضعها.
(21/6)

[المرفوع الحكمي]

إذ قال الصحابي: السنة كذا أو من السنة كذا فهذا اللفظ يقتضى رفعه إلى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم في الحكم، هذا مذهبنا ومذهب المحدثين وجماهير السلف والخلف. وجعله بعضهم موقوفا وليس بشيء.
(45/10)

[جرح الرّواة]

- اعلم أنّ جرح الرّواة جائز بل واجب بالاتّفاق للضّرورة الدّاعية إليه لصيانة الشريعة المكرّمة، وليس هو من الغيبة المحرّمة، بل من النصيحة لله تعالى ورسوله صلّى الله عليه وسلّم والمسلمين.

- ثمّ على الجارح: **تقوى الله تعالى فى ذلك والتثبت فيه والحذر من التساهل بجرح سليم من الجرح أو بنقص من لم يظهر نقصه**، فإنّ مفسدة الجرح عظيمة، فإنّها غيبة مؤبّدة مبطلة لأحاديثه مسقطة لسنّة عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، ورادّة لحكم من أحكام الدّين.
- ثمّ إنما يجوز الجرح لعارف به مقبول القول فيه.
- أمّا إذا لم يكن الجارح من أهل المعرفة أو لم يكن ممن يقبل قوله فيه فلا يجوز له الكلام فى أحد، فإن تكلّم كان كلامه غيبة محرّمة، كذا ذكره القاضي عياض رحمه الله، وهو ظاهر.
- قال: وهذا كالشّاهد يجوز جرحه لأهل الجرح، ولو عابه قائل بما جرح به أدّب وكان غيبة.

(135/16) .(125-124/1)

ويجوز الإخبار عن الأمم الخالية. ***(221/15)***

[من ثبت كذبه في الحديث ولو مرّة واحدة يفسّق]

- إن من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلّم عمدا فى حديث واحد فسّق وردّت رواياته كلّها وبطل الاحتجاج بجميعها؛

[كيف لو تاب من الكذب؟]

- **فلو تاب وحسنت توبته**: فقد قال جماعة من العلماء لا تؤثّر توبته فى ذلك ولا تقبل روايته أبدا، بل يحتم جرحه دائما. **ولم أر دليلا لمذهب هؤلاء.**
- قلت: وهذا الّذى ذكره هؤلاء الأئمّة ضعيف مخالف للقواعد الشّرعية، والمختار: القطع بصحة توبته فى هذا، وقبول رواياته بعدها إذا صحّت توبته بشروطها المعروفة. وهي: الإقلاع عن المعصية، والنّدم على فعلها، والعزم على أن لايعود إليها.

- فهذا هو الجاري على قواعد الشّرع، وقد أجمعوا على صحّة رواية من كان كافرا فأسلم، وأكثر الصحابة كانوا بهذه الصفة؛
- وأجمعوا على قبول شهادته ولا فرق بين الشهادة والرّواية فى هذا، والله أعلم. *(1/69-70).*

- **[لا فرق في الكذب في الحديث بين الأحكام وبين المواعظ]**

لا فرق فى تحريم الكذب عليه صلّى الله عليه وسلّم بين ما كان فى الأحكام، وما لا حكم فيه كالتّرغيب والتّرهيب والمواعظ وغير ذلك، فكله حرام من أكبر الكبائر وأقبح القبائح بإجماع المسلمين الذين يعتدّ بهم في الإجماع، خلافا للكرّامية الطائفة المبتدعة فى زعمهم الباطل: أنّه يجوز وضع الحديث فى التّرغيب والتّرهيب. وتابعهم على هذا كثيرون من الجهلة الّذين ينسبون أنفسهم إلى الزّهد أو ينسبهم جهلة مثلهم. *(70/1)*

[حديث جبريل]

قال القاضي عياض رحمه الله: وهذا الحديث قد اشتمل على شرح جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة: من عقود الإيمان وأعمال الجوارح وإخلاص السرائر والتحفظ من آفات الأعمال، حتّى أنّ علوم الشريعة كلّها راجعة إليه ومتشعبة منه. *(158/1)*

****

حرابة:

حكم المحاربين والمرتدين:

قال الله تعالى: {**إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلّبوا أو تقطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض**}.

وقال الشافعي وآخرون: هي على التقسيم: فإن قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا، وإن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، فإن أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، فإن أخافوا السبيل ولم يأخذوا شيئا ولم يقتلوا طلبوا حتى يعزّروا وهو المراد بالنفي عندنا. *(153/11)*

****

حربي: راجع: **الجاسوس [الجاسوس الكافر]، الجهاد: [المعاهد ينقلب إلى حربيّ إذا نقض العهد]، الحيوان: فضل سقي البهائم المحترمة وإطعامها، الغنيمة: جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب، فرائض: [التوارث بين الكفار]، الكبائر: [مانع فضل الماء ومن ذكر معه]**.

****

الحرز: ر: **الحدود– حدّ السرقة**.

****

حرم مكة: ر: **مكة**.

****

الحرير: راجع: **اللباس**.

****

الحزن:

لا بأس في الحزن لفوات المحبوب أو لعظم المسؤولية *(146/13)*

****

الحساب: راجع: القيامة.

****

الحسد:

قال العلماء: الحسد قسمان حقيقي ومجازي، فالحقيقي تمنى زوال النعمة عن صاحبها وهذا حرام بإجماع الأمة مع النصوص الصحيحة.

وأما المجازي: فهو الغبطة وهو أن يتمنى مثل النعمة التي على غيره من غير زوالها عن صاحبها، فإن كانت من أمور الدنيا كانت مباحة وإن كانت طاعة فهي مستحبة. *(97/6)*

****

الحشم:

- قال أهل اللّغة: الحشم بفتح الحاء والشين هم اللّائذون بالإنسان يخدمونه ويقومون بأموره.
- وقال الجوهري: هم خدم الرّجل ومن يغضب له، سمّوا بذلك لأنهم يغضبون له، والحشمة الغضب، ويطلق على الاستحياء أيضا ومنه قولهم: فلان لا يحتشم أي لا يستحي. *(133/13)*

****

الحقّ:

- قال صاحب التّحرير: اعلم أنّ الحقّ كلّ موجود متحقّق، أو ما سيوجد لا محالة، والله سبحانه وتعالى هو الحقّ الموجود الأزليّ الباقي الأبديّ.
- والموت والسّاعة والجنّة والنّار حقّ، لأنّها واقعة لا محالة.
- وإذا قيل للكلام الصدق: حقّ، فمعناه: أنّ الشيء المخبر عنه بذلك الخبر واقع متحقّق لاتردّد فيه.
- وكذلك الحقّ المستحقّ على العبد من غير أن يكون فيه تردّد وتخيّر.
- فحقّ الله تعالى على العباد معناه: ما يستحقه عليهم متحتّما عليهم.

- وحقّ العباد على الله تعالى معناه: أنّه متحقّق لا محالة. *(231/1)*
- "**إنّ لصاحب الحق مقالا**". *(38/11)*

****

الحقيقة والمجاز. [ذات الصّلة: [الكلام].

مذهب الشّافعيّ رحمه الله والقاضي أبي بكر الباقلانيّ وغيرهما يجوّز إطلاق اللفظ الواحد على حقيقته ومجازه. *(202/13)*

حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية يقدّم على حمله على الحقيقة اللغوية كما تقرر في أصول الفقه. ***(60/10)*** *(184/3)*

****

الحكمة:

وأما الحكمة: ففيها أقوال كثيرة...

وقد صفا لنا منها: أنّ الحكمة عبارة عن العلم المتّصف بالأحكام المشتمل على المعرفة بالله تبارك وتعالى، المصحوب بنفاذ البصيرة وتهذيب النفس وتحقيق الحق والعمل به والصد عن اتّباع الهوى والباطل، **والحكيم:** من له ذلك.

*(33/2)***والحكمة كلّ ما منع من الجهل وزجر عن القبيح.** *(98/6)*

وسمّيت الحكمة حكمة لمنعها النّفس من هواها. ***(2/12)***

****

الحلّة. [ذات اصّلة: اللّباس].

قال أهل اللّغة: الحلّة لا تكون إلّا ثوبان وتكون غالبا إزارا ورداء. *(38/14)*

****

الحلف:

"لا حلف في الإسلام".

فالمراد به حلف التوارث والحلف على ما منع الشرع منه والله أعلم. *(82/16)*

****

الحلق:

قال أصحابنا: حلق الرأس جائز بكل حال، لكن إن شقّ عليه تعهده بالدهن والتسريح استحب حلقه، وإن لم يشق استحب تركه. *(167/7)*

****

حليّ: ر: الزينة.

****

حمار:راجع:الصلاة [وهل يقطع الصلاة شيء يمرّ بين يدي المصلّي؟]، الشمائل: [ركوبه الحمار وإردافه عليه]، البيوع: تحريم بيع ما لا نفع فيه.

****

الحمام:

يستحبّ اجتناب مواضع الشيطان وهو أظهر المعنيين في النهي عن الصلاة في الحمام. *(183/5)*

****

الحمد: [ذات الصلة: المدح]

يستحبّ حمدالله تعالى عند حصول نعمة ظاهرة وكذا يستحبّ عند اندفاع نقمة كانت متوقعة وفي غير ذلك من الأحوال. *(213/13)* *(182/13)*

****

الحمس:

- بضمّ الحاء المهملة وإسكان الميم وبسين مهملة، قال أبو الهيثم: الحمس هم قريش ومن ولدته قريش وكنانة وجديلة قيس، سموا حمسا لانهم تحمّسوا في دينهم أي تشددوا.
- وقيل: سموا حمسا بالكعبة لأنها حمساء حجرها أبيض يضرب إلى السواد. *(197/8)*

****

الحمل: الحدود: [انتظار الحامل حتى تضع ما في بطنها]، الإحداد:[انتظار الحامل حتى تضع ما في بطنها]، اللعان، الطلاق: [طلاق الحامل]، العدة: [انقضاء عدة المتوفي عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل]، الصدقة: الحمل بأجرة ليتصدق بها. الصلاة:[جواز حمل الصبيان في الصلاة وأن ثيابهم محمولة على الطّهارة حتى يتحقّق نجاستها].

****

الحمو: راجع: الخلوة.

****

حواء: [ذات الصّلة: الخلق].

- قال الفقهاء أو بعضهم: إنّ حواء خلقت من ضلع آدم، قال الله تعالى: {**خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها**}. وبيّن النّبيّ صلى الله عليه و سلم: **أنها خلقت من ضلع**.
- روينا عن ابن عباس قال: سميت حواء لأنها أمّ كلّ حيّ.
- قيل: إنها ولدت لآدم أربعين ولدا في عشرين بطنا في كل بطن ذكر وأنثى.
- واختلفوا: متى خلقت من ضلع آدم؟ فقيل: قبل دخولها الجنة فدخلاها.

وقيل: في الجنة. *(10/57-59).*

****

الحواريّون:

- اختلف فيهم، فقال الأزهري وغيره: هم خلصان الأنبياء وأصفياؤهم، **والخلصان**: الّذين نقّوا من كلّ عيب.
- وقال غيرهم: أنصارهم. وقيل: المجاهدون. وقيل: الذين يصلحون للخلافة بعدهم. *(2/28)*

****

الحوالة:

صحة الحوالة واستحباب قبولها إذا أحيل على مليّ:

- إذا أحيل بالدّين الّذي له على موسر فليحتل؛
- ثم مذهب أصحابنا والجمهور: أنه اذا أحيل على مليّ استحب له قبول الحوالة. *(228/10)*

****

حوض:

إثبات حوض نبيّنا صلّى الله عليه وسلّم وصفاته:

- والحوض حوض حقيقيّ على ظاهره وهو مخلوق موجود اليوم. *(59/15)*
- قال القاضي عياض رحمه الله: أحاديث الحوض صحيحة والإيمان به فرض والتّصديق به من الإيمان، وهو على ظاهره عند أهل السّنّة والجماعة لا يتأوّل ولا يختلف فيه.
- وحديثه متواتر النّقل رواه خلائق من الصّحابة...
- "**ومن شرب لم يظمأ أبدا**" أي شرب منه.
- قال القاضي: ظاهر هذا الحديث أنّ الشّرب منه يكون بعد الحساب والنّجاة من النّار، فهذا هو الّذي لا يظمأ بعده. *(54-53/15).*

[مساحة الحوض]

- قال صلّى الله عليه وسلّم: "**حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء**".
- قال العلماء: معناه طوله كعرضه كما قال في حديث أبي ذر المذكور في الكتاب:"**عرضه مثل طوله**". *(55/15)* وانظر أيضا: *(55/15-57)*.

[صفة مائه]

قال صلّى الله عليه وسلّم: "**ماؤه أبيض من الورق**". وهو الفضّة. *(55/15)*

[عدد آنيته وصفتها]

قال صلّى الله عليه وسلّم: "**كيزانه كنجوم السّماء**".

المختار الصّواب أنّ هذا العدد للآنية على ظاهره، وأنّها أكثر عددا من نجوم السّماء ولا مانع عقليّ ولا شرعيّ يمنع من ذلك. *(55/15-56)*.

[ورود أمّته على الحوض وطرد بعض النّاس عنه]

- "**أذود النّاس لأهل اليمن أضرب بعصاي..**".
- وهذه كرامة لأهل اليمن في تقديمهم في الشرب منه مجازاة لهم بحسن صنيعهم وتقدّمهم في الإسلام، والأنصار من اليمن فيدفع غيرهم حتّى يشربوا كما دفعوا في الدّنيا عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أعداءه والمكروهات.
- "**ليردنّ عليّ الحوض رجال ممّن صاحبني حتّى إذا رأيتهم ورفعوا إليّ اختلجوا دوني، فلأقولن ربّ أصيحابي أصيحابي! فليقالنّ لي: إنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك**".

- أما "اختلجوا" فمعناه: اقتطعوا.
- قال القاضي: هذا دليل لصحّة تأويل من تأوّل إنّهم أهل الرّدّة، ولهذا قال فيهم "سحقا سحقا" ولا يقول ذلك في مذنبي الأمّة بل يشفع لهم ويهتمّ لأمرهم. *(15/62-64).*
- وقال الإمام الحافظ أبو عمرو بن عبد البرّ: كل من أحدث في الدين فهو من المطرودين عن الحوض كالخوارج والروافض وسائر أصحاب الأهواء، قال وكذلك الظلمة المسرفون في الجور وطمس الحقّ والمعلنون بالكبائر، قال: وكلّ هؤلاء يخاف عليهم. *(3/137)*

****

الحياء:

- الحياء: ممدود، وهو الاستحياء.
- قال الإمام الواحديّ رحمه الله تعالى: قال أهل اللغة: الاستحياء من الحياة، واستحيا الرجل من قوة الحياة فيه لشدة علمه بمواقع العيب.

- وقال القاضي عياض وغيره من الشرّاح: إنما جعل الحياء من الإيمان وإن كان غريزة، لأنّه قد يكون تخلقا واكتسابا كسائر أعمال البرّ.
- **وحقيقة الحياء:** خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حقّ ذى الحقّ ونحو هذا، ويدل عليه ما ذكرناه عن الجنيد رضى الله عنه والله أعلم.

[المانع الّذي يصدّ المرء عن نصرة الحقّ ليس من الحياء]:

قال الشّيخ أبوعمرو بن الصلاح رحمه الله: هذا المانع الذى ذكرناه ليس بحياء حقيقة، بل هو عجز وخور ومهانة.*(2/5-6)*.

****

حيّة: راجع: الحج: [ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدّوابّ في الحلّ والحرم]،

****

الحيض: [ذات الصلة: الطهارة، الجنابة، المنيّ].

وأما الحيض: فأصله في اللّغة السيلان، وحاض الوادي إذا سال قال الأزهري والهروي وغيرهما من الأئمة الحيض جريان دم المرأة في أوقات معلومة يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها. *(204/3)*

[أسماء دم العادة عند النساء]

- يقال: حاضت المرأة وتحيضت وطمثت وعركت بفتح الراء ونفست وضحكت وأعصرت وأكبرت كله بمعنى واحد.

- والاسم منه: الحيض والطمس والعراك والضحك والإكبار والإعصار، وهي حائض وحائضة في لغة غريبة حكاها الفراء وطامث وعارك ومكبر ومعصر. *(148-147/8).* *(204/3)*

- **[الكناية عن الحيض]**

- تستحبّ الكناية عن الحيض ونحوه مما يستحى منه ويستشنع لفظه إلا اذا كانت حاجة كإزالة وهم ونحو ذلك. *(151/8)*

الحيض "..ز شيء كتبه الله على بنات آدم".

واستدل البخاري في صحيحه في كتاب الحيض بعموم هذا الحديث على أن الحيض كان في جميع بنات آدم وأنكر به على من قال: إنّ الحيض أوّل ما أرسل ووقع في بني إسرائيل. *(146/8)*

[طهارة جسم الحائض]

أعضاء الحائض طاهرة، **وهذا مجمع عليه**، ولا يصحّ ما حكي عن أبي يوسف من نجاسة يدها. *(134/1)*

وثياب الحائض طاهرة إلا موضعا ترى عليه دما أو نجاسة أخرى. *(230/4)*

[هل تدخل الحائض المسجد؟]

عند أصحابنا وغيرهم: أنّ الحائض لا تدخل المسجد. *(134/1)*

مباشرة الحائض فوق الإزار:

فاعلم أن مباشرة الحائض أقسام:

- **أحدها**: أن يباشرها بالجماع في الفرج فهذا حرام بإجماع المسلمين بنص القرآن العزيز والسنة الصحيحة. قال أصحابنا ولو اعتقد مسلم حلّ جماع الحائض في فرجها صار كافرا مرتدا.
- ولو فعله انسان غير معتقد حله فان كان ناسيا أو جاهلا بوجود الحيض أو جاهلا بتحريمه أو مكرها فلا إثم عليه ولا كفارة.
- وان وطئها عامدا عالما بالحيض والتحريم مختارا فقد ارتكب معصية كبيرة نص الشافعي على أنها كبيرة وتجب عليه التوبة، وفي وجوب الكفارة قولان للشافعي أصحهما وجماهير السلف أنه لا كفارة عليه.
- **القسم الثاني**: المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة بالذكر أو بالقبلة أو المعانقة أو اللمس أو غير ذلك وهو حلال باتفاق العلماء.
- ثم انه لا فرق بين أن يكون على الموضع الذى يستمتع به شئ من الدم أو لا يكون هذا هو الصواب المشهور الذى قطع به جماهير أصحابنا وغيرهم.
- **القسم الثالث**: المباشرة فيما بين السرة والركبة فى غير القبل والدبر، وفيها ثلاثة أوجه لأصحابنا: أصحها عند جماهيرهم وأشهرها فى المذهب أنها حرام.
- والثاني أنها ليست بحرام ولكنها مكروهة كراهة تنزيه وهذا الوجه أقوى من حيث الدليل وهو المختار.
- واعلم أن تحريم الوطء والمباشرة على قول من يحرمهما يكون في مدة الحيض وبعد انقطاعه إلى أن تغتسل أو تتيمم إن عدمت الماء بشرطه هذا مذهبنا ومذهب جماهير السلف والخلف.

(3/204-206).

[مضاجعتها ومعاشرتها]:

- قال العلماء لا تكره مضاجعة الحائض ولا قبلتها ولا الاستمتاع بها فيما فوق السرة وتحت الركبة ولا يكره وضع يدها في شئ من المائعات ولا يكره غسلها رأس زوجها أو غيره من محارمها وترجيله ولا يكره طبخها وعجنها وغير ذلك من الصنائع، وسؤرها وعرقها طاهران وكل هذا متفق عليه. *(208/3)(207/3)*
- وتجوز قراءة القرآن مضطجعا ومتكئا على الحائض وبقرب موضع النجاسة والله أعلم. *(211/3)*

[هل تتوضّأ الحائض قبل أن تنام؟]:

وأما أصحابنا فإنهم متفقون على أنه لا يستحب الوضوء للحائض والنفساء لأن الوضوء لا يؤثر فى حدثهما فان كانت الحائض قد انقطعت حيضتها صارت كالجنب والله أعلم. *(218/3)*

[وجوب الغسل على الحائض]

- وأجمعوا على وجوب الغسل عليها بالحيض والنفاس.
- واختلفوا فى وجوبه على من ولدت ولم تر دما أصلا والأصحّ عند أصحابنا وجوب الغسل.
- وكذا الخلاف فيما إذا ألقت مضغة أو علقة، والأصح وجوب الغسل ومن لا يوجب الغسل يوجب الوضوء والله أعلم. *(220/3)*
- **فإن كانت المرأة بكرا لم يجب إيصال الماء إلى داخل فرجها.**
- وإن كانت ثيبا وجب إيصال الماء إلى ما يظهر في حال قعودها لقضاء الحاجة لانه صار في حكم الظاهر هكذا نص عليه الشافعي وجماهير أصحابنا. *(12/4)*

[تطييب فرجها]

- السّنّة في حقّ المغتسله من الحيض أن تأخذ شيأ من مسك فتجعله في قطنة أو خرقه أو نحوها وتدخلها في فرجها بعد اغتسالها ويستحب هذا للنفساء أيضا لانّها في معنى الحائض.
- فإن لم تجد مسكا فتستعمل أي طيب وجدت فان لم تجد طيبا استحب لها استعمال طين او نحوه مما يزيل الكراهة نص عليه أصحابنا فان لم تجد شيئا من هذا فالماء كاف لها، لكن إن تركت التّطيب مع التمكن منه كره لها وإن لم تتمكن فلا كراهة في حقها والله اعلم.

(12/4) .(14-13/4)

[ما يحرم عليها من العبادات]

- تنهى عن الصلاة في زمن الحيض وهو نهي تحريم ويقتضي فساد الصلاة هنا بإجماع المسلمين وسواء في هذه الصلاة المفروضة والنافلة.
- وكذلك يحرم عليها الطواف وصلاة الجنازة وسجود التلاوة وسجود الشكر وكل هذا متفق عليه. وقد أجمع العلماء على أنها ليست مكلفة بالصلاة وعلى أنه لاقضاء عليها والله أعلم. *.(22-21/4)*

[علامة انقطاع الحيض]:

- وحاصله أنّ علامة انقطاع الحيض والحصول في الطهر أن ينقطع خروج الدم والصفرة والكدرة وسواء خرجت رطوبة بيضاء أم لم يخرج شيء أصلا.

- وإذا مضى زمن حيضتها وجب عليها أن تغتسل في الحال لاوّل صلاة تدركها ولايجوز لها أن تترك بعد ذلك صلاة ولا صوما ولا يمتنع زوجها من وطئها ولا تمتنع من شيء يفعله الطاهر ولا تستظهر بشيء أصلا. *(22/4)*

وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة:

- هذا الحكم متفق عليه أجمع المسلمون على أن الحائض والنفساء لا تجب عليهما الصلاة ولا الصوم في الحال.

- وأجمعوا على أنه لا يجب عليهما قضاء الصلاة، وأجمعوا على أنه يجب عليهما قضاء الصوم.
- قال أصحابنا: كل صلاة تفوت في زمن الحيض لا تقضي إلا ركعتي الطواف. *(26/4)* *(27/4)*

****

الحيوان:

تجب نفقة الحيوان على مالكه.*(241/14)*

فضل سقي البهائم المحترمة وإطعامها:

- يؤجر في الإحسان إلى كلّ حيوان محترم حيّ بسقيه ونحوه، وهو ما لا يؤمر بقتله، سواء كان مملوكا أو مباحا وسواء كان مملوكا له أو لغيره والله أعلم.
- فأمّا المأمور بقتله فيمتثل أمر الشّرع في قتله، والمأمور بقتله كالكافر الحربيّ والمرتدّ والكلب العقور والفواسق الخمس وما في معناهنّ. *(241/14)*

النّهي عن صبر البهائم وهو حبسها لتقتل برمي ونحوه:

- قال العلماء: صبر البهائم أن تحبس وهي حيّة لتقتل بالرمي ونحوه، ويحرم اتّخاذ الحيوان الحيّ غرضا يرمى إليه كالغرض من الجلود وغيرها وورد اللعن في ذلك، لأنّه تعذيب للحيوان وإتلاف لنفسه وتضييع لماليّته وتفويت لذكاته إن كان مذكّى ولمنفعته إن لم يكن مذكّى.

(108-107/13).

كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير:

- ويرى مالك أنّ النّهي مختصّ بمن فعل ذلك بسبب رفع ضرر العين. وأمّا من فعله لغير ذلك من زينة أو غيرها فلا بأس.

- قال القاضي: الظّاهر من مذهب مالك أنّ النّهي مختصّ بالوتر دون غيره من القلائد. *(95/14)*

النّهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه:

- **والضّرب في الوجه:** منهيّ عنه في كلّ الحيوان المحترم من الآدميّ والحمير والخيل والإبل والبغال والغنم وغيرها.
- **وأمّا الوسم في الوجه:** فمنهيّ عنه بالإجماع.

- **فأمّا الآدميّ فوسمه حرام** لكرامته ولأنّه لا حاجة إليه، فلا يجوز تعذيبه.
- وكذلك غير الآدميّ في الأظهر، لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لعن فاعله، واللّعن يقتضي التّحريم.
- **وأمّا وسم غير الوجه من غير الآدميّ:** فجائز بلا خلاف عندنا، لكن يستحبّ في نعم الزّكاة والجزية ولا يستحبّ في غيرها ولا ينهى عنه. *(97-96/14)*. وهو مذهب جماهير العلماء بعدهم. *(100-98/14)*.
- وإذا وسم فيستحبّ أن يسم الغنم في آذانها، والإبل والبقر في أصول أفخاذخا لأنّه موضع صلب فيقل الألم فيه ويخفّ شعره ويظهر الوسم.
- **وفائدة الوسم:** تمييز الحيوان بعضه من بعض.
- ويستحبّ أن يكتب في ماشية الجزية جزية أو صغار، وفي ماشية الزّكاة زكاة أو صدقة. *(100-98/14)*.

تحريم قتل الهرّة:

يحرم قتل الهرّة ويحرم حبسها بغير طعام أو شراب، وهذه المعصية ليست صغيرة بالإصرار بل تكون كبيرة. *(241-240/14).*

[قتل الحيّات وغيرها والنّهي عن عوامر البيوت]

- وذهب طائفة من العلماء إلى عموم النّهي في حيّات البيوت بكلّ بلد فلا تقتل حتّى تنذر، وأمّا ما ليس في البيوت فيقتل من غير إنذار.
- والإنذار ثلاثة أيام.
- قال القاضي: إلّا الأبتر وذا الطّفيتين فإنّه يقتل على كلّ حال سواء كانا في البيوت أم غيرها.
- ويجوز قتلها للمحرم وفي الحرم ولا ينذرها في غير البيوت وقتلها مستحب. *(229/14-234).*

استحباب قتل الوزغ:

واتّفقوا على أن الوزغ من الحشرات المؤذيات وجمعه أوزاغ ووزغان، وأمر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بقتله وحثّ عليه ورغب فيه، لكونه من المؤذيات. *(236/14)*

النّهي عن قتل النّمل: وأمّا قتل النّمل: فمذهبنا أنّه لا يجوز.*(238/14-239).*

[عدم جواز إحراق ذوات الأرواح في شرعنا]

وأمّا في شرعنا فلا يجوز الإحراق بالنّار للحيوان، إلّا إذا أحرق إنسانا فمات بالإحراق فلوليّه الاقتصاص بإحراق الجاني، وسواء في منع الإحراق بالنّار القمل وغيره للحديث المشهور: **"لا يعذّب بالنّار إلا الله"**. *(239/14)*

****

حرف الخاء

****

- **الخاتم: [ذات الصّلة: الزّينة]**

تحريم خاتم الذّهب على الرّجال ونسخ ما كان من إباحته في أوّل الإسلام:

- أجمع المسلمون على إباحة خاتم الذّهب للنّساء وأجمعوا على تحريمه على الرّجال.

- قال أصحابنا: ويحرم سنّ الخاتم إذا كان ذهبا وإن كان باقيه فضّة وكذا لو موّه خاتم الفضّة بالذّهب فهو حرام. *(32/14).(66-65/14)*

[جواز خاتم الفضّة]

- وقد أجمع المسلمون على جواز خاتم الفضّة للرّجال.
- والصّواب أنّه لا كراهة في لبس النّساء خاتم الفضّة. *(67/14)* *(140/5)*

[النّقش على الخاتم]

- يجوز نقش الخاتم ونقش اسم صاحب الخاتم، ويجوز نقش اسم الله تعالى، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور.

- قوله صلّى الله عليه وسلّم: "**لا ينقش أحد على نقش خاتمي هذا**". سبب النّهي أنّه صلّى الله عليه وسلّم إنّما اتّخذ الخاتم ونقش فيه ليختم به كتبه إلى ملوك العجم وغيرهم، فلو نقش غيره مثله لدخلت المفسدة وحصل الخلل. *(68/14)*

[كيف كان النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم يلبس الخاتم؟]

- يجوز جعل فصّه في باطن كفّه وفي ظاهرها، وقد عمل السلف بالوجهين.
- قالوا: ولكن الباطن أفضل اقتداء به صلّى الله عليه وسلّم ولأنّه أصون لفصّه وأسلم له وأبعد من الزّهو والإعجاب. *(68/14-69).*

[هل طرح النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم خاتما من ذهب أم خاتما من فضّة؟]

قال القاضي: قال جميع أهل الحديث: اتّخذ صلّى الله عليه وسلّم خاتم فضّة ولم يطرحه وإنّما طرح خاتم الذّهب. *(70/14)*

[فصّ الخاتم]

كان لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم في وقت خاتم فصّه منه، وفي وقت خاتم فصّه حبشيّ، وفي حديث آخر: "**فصه من عقيق**". *(71/14)*

[مكان التّختم]

- وأجمع المسلمون على أنّ السنة جعل خاتم الرّجل في الخنصر، ويكره للرّجل جعله في الوسطى والّتي تليها وهي كراهة تنزيه.
- وأجمع الفقهاء على جواز التّختم في اليمين، وعلى جوازه في اليسار، ولاكراهة في واحدة منهما.

- واختلفوا أيتهما أفضل؟ وفي مذهبنا وجهان لأصحابنا، الصّحيح أنّ اليمين أفضل لأنّه زينة، واليمين أشرف وأحقّ بالزّينة والإكرام.
- وأمّا المرأة: فإنّها تتّخذ خواتيم في أصابع. *(14/71-73).*

[خاتم الحديد]

يجوز اتخاذ خاتم الحديد وفيه خلاف للسلف حكاه القاضي. ولأصحابنا في كراهته وجهان: أصحهما: لا يكره لأنّ الحديث في النهي عنه ضعيف. *(9/213)*

****

الخاتمة:

ينبغي التحذير من الاغترار بالأعمال، وينبغى للعبد أن لا يتّكل عليها، ولا يركن إليها، مخافة من انقلاب الحال للقدر السابق.

وكذا ينبغى للعاصي أن لا يقنط، ولغيره أن لا يقنطه من رحمه الله تعالى. *(2/126-127).*

****

الخبر: [ذات الصلة : الحديث].

[تقسيم الخبر بالنّسبة إلى وصوله إلينا]:

- قال العلماء: الخبر ضربان: متواتر وآحاد. **فالمتواتر**: ما نقله عدد لا يمكن مواطأتهم على الكذب عن مثلهم، ويستوى طرفاه والوسط، ويخبرون عن حسّيّ لا مظنون، ويحصل العلم بقولهم.
- ثمّ المختار الّذي عليه المحقّقون والأكثرون: أنّ ذلك لا يضبط بعدد مخصوص، ولا يشترط فى المخبرين الإسلام ولا العدالة.
- **وأما خبر الواحد**: فهو ما لم يوجد فيه شروط المتواتر، سواء كان الرّاوى له واحدا أو أكثر.
- واختلف فى حكمه: فالّذي عليه جماهير المسلمين من الصّحابة والتّابعين فمن بعدهم من المحدّثين والفقهاء وأصحاب الأصول: أنّ خبر الواحد الثّقة حجة من حجج الشرع يلزم العمل بها ويفيد الظّنّ، ولا يفيد العلم؛
- وأنّ وجوب العمل به عرفناه بالشّرع لا بالعقل؛
- وذهبت طائفة من أهل الحديث: إلى أنّه يوجب العلم.
- وذهب بعض المحدثين: إلى أنّ الآحاد الّتي فى صحيح البخاريّ أو صحيح مسلم تفيد العلم دون غيرها من الآحاد. وهذه الأقاويل كلّها سوى قول الجمهور باطلة.

(132/1)(120/6)(107/6).(132-131/1)

قبول خبر الواحد كان مشهورا عند الصحابة ﷺ. ***(126/8) (150/13)***

ويجوز قبول خبر الواحد لأن عمر ﷺ كان يأخذ عن صاحبه الأنصاري ويأخذ الأنصاريّ عنه.

(93/10) (9/5) (212/14) (209/4)

[وجوب العمل بالخبر الواحد]

وقد تظاهرت دلائل النّصوص الشّرعية والحجج العقليّة على وجوب العمل بخبر الواحد. *(62/1) (197/1)*

[إبطال قول من ردّ خبر الواحد]:

فلم تزل كتب النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم وآحاد رسله يعمل بها ويلزمهم النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم العمل بذلك، واستمرّ على ذلك الخلفاء الرّاشدون فمن بعدهم، ولم تزل الخلفاء الرّاشدون وسائر الصّحابة فمن بعدهم من السّلف والخلف على امتثال خبر الواحد إذا أخبرهم بسنّة، وقضاؤهم به ورجوعهم إليه فى القضاء والفتيا، ونقضهم به ما حكموا به على خلافه، وطلبهم خبر الواحد عند عدم الحجّة ممن هو عنده، واحتجاجهم بذلك على من خالفهم، وانقياد المخالف لذلك، وهذا كلّه معروف لاشكّ فى شيء منه؛

والعقل لا يحيل العمل بخبر الواحد وقد جاء الشرع بوجوب العمل به فوجب المصير إليه.
(132/1)

[من شبهات من ردّ خبر الواحد]

- وزعم قوم أنّ عمر ﷺ ردّ حديث أبي موسى هذا لكونه خبر واحد.
- وهذا مذهب باطل، وقد أجمع من يعتدّ به على الاحتجاج بخبر الواحد ووجوب العمل به ودلائله من فعل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم والخلفاء الرّاشدين وسائر الصحابة ومن بعدهم أكثر من أن يحصر.

- وممّا يدل على أنّ عمر لم يردّ خبر أبي موسى لكونه خبر واحد أنّه طلب منه إخبار رجل آخر حتّى يعمل بالحديث، ومعلوم أنّ خبر الاثنين خبر واحد، وكذا ما زاد حتّى يبلغ التّواتر، فما لم يبلغ التّواتر فهو خبر واحد. *(14/131-132).*

[هل تثبت أسماء الله بأخبار الآحاد؟]

والصّحيح جواز تسمية الله تعالي رفيقا وغيره ممّا ثبت بخبر الواحد. *(16/146)*

****

الختان:

- واجب عند الشافعي وكثير من العلماء، وسنة عند مالك وأكثر العلماء؛
- وهو عند الشافعي واجب على الرجال والنساء جميعا؛
- ثم إن الواجب في الرجل أن يقطع جميع الجلدة التي تغطى الحشفة حتى ينكشف جميع الحشفة.
- وفي المرأة يجب قطع أدنى جزء من الجلدة التي في أعلى الفرج.
- والصحيح من مذهبنا الذي عليه جمهور أصحابنا أن الختان جائز في حال الصغر ليس بواجب.
- وإذا قلنا بالصحيح استحب أن يختن في اليوم السابع من ولادته وهل يحسب يوم الولادة من السبع أم تكون سبعة سواه؟ فيه وجهان أظهرهما يحسب.
- واختلف أصحابنا في الخنثى المشكل فقيل لا يجوز حتى يتبين وهو الأظهر.
- ولو مات إنسان غير مختون ففيه ثلاثة أوجه لأصحابنا الصحيح المشهور أنه لا يختن صغيرا كان أو كبيرا. *(3/148)*

[الختان دأب الأنبياء عليهم السلام]

قوله صلّى الله عليه وسلّم: "**اختتن إبراهيم النّبيّ وهو بن ثمانين سنة**...."وهذا الذي وقع هنا "وهو ابن ثمانين سنة" هوالصّحيح. *(122/15)*

****

الخدمة: راجع: الاستخدام.

****

الخراءة: [ذات الصلة: الاستطابة]

- فبكسر الخاء المعجمة وتخفيف الراء وبالمد وهي: اسم لهيئةالحدث.
- وأما نفس الحدث فبحذف التاء وبالمد مع فتح الخاء وكسرها. *(154-153/3).*

****

الخسوف: راجع:صلاة الكسوف في حرف الصّاد.

****

الخشوع:

الخضوع في الأعضاء والخشوع بالقلب على ما قاله جماعة من العلماء. *(121/3)*

****

الخشية:

مخافة المؤمن أن يحبط عمله:

- فيه: قصّة ثابت بن قيس بن الشّمّاس ﷺ وخوفه حين نزلت: **{لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النّبيّ}** الآية.

- وكان ثابت ﷺ جهير الصّوت، وكان يرفع صوته وكان خطيب الأنصار، ولذلك اشتد حذره أكثر من غيره. *(134-133/2).*

****

خصاء: راجع: النكاح: [حرمة الاختصاء]

****

[كان يرى من وراء ظهره]

- **"أقيموا الركوع والسجود فوالله إني لأراكم من بعدي إذا ركعتم وسجدتم".**

- قال العلماء: معناه أن الله تعالى خلق له صلى الله عليه وسلّم إدراكا في قفاه يبصر به من ورائه، وقد انخرقت العادة له صلى الله عليه وسلّم بأكثر من هذا وليس يمنع من هذا عقل ولا شرع بل ورد الشرع بظاهره فوجب القول به.
- قال القاضي: قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وجمهور العلماء: هذه الرؤية رؤية بالعين حقيقة. *(4/149-150).*

[خصائص متعدّدة]

- **"فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا....".**
- قال العلماء: المذكور هنا خصلتان لأن قضية الأرض في كونها مسجدا وطهورا خصلة واحدة وأما الثالثة فمحذوفة هنا ذكرها النسائي من رواية أبي مالك الراوي هنا في مسلم قال "**وأوتيت هذه الآيات من خواتم البقرة من كنز تحت العرش ولم يعطهنّ أحد قبلي ولا يعطاهنّ أحد بعدي**".

- "**أعطيت جوامع الكلم**" وفي الرواية الأخرى "**بعثت بجوامع الكلم**" قال الهروي: يعني به القرآن جمع الله تعالى في الألفاظ اليسيرة منه المعاني الكثيرة.
- وكلامه صلى الله عليه و سلم كان بالجوامع قليل اللفظ كثير المعاني.
- "**وبعثت إلى كل أحمر وأسود**" وفي الرواية الأخرى "**إلى الناس كافة**" قيل: المراد بالأحمر البيض من العجم وغيرهم، وبالاسود العرب لغلبة السمرة فيهم وغيرهم من السودان.
- وقيل: الأحمر الإنس، والأسود الجن. والجميع صحيح فقد بعث إلى جميعهم.
- "**أتيت بمفاتيح خزائن الأرض**" هذا من أعلام النبوة فإنه إخبار بفتح هذه البلاد لأمته ووقع كما أخبر صلى الله عليه و سلم ولله الحمد والمنة. *(5/4-5).(170/13)*

[أمّته أميّة]

- "**إنا أمّة أميّة لا نكتب ولا نحسب...**".
- قال العلماء أمية باقون على ما ولدتنا عليه الأمهات لا نكتب ولا نحسب، ومنه النّبيّ الأمّي. وقيل هو نسبة إلى الأم وصفتها، لأن هذه صفة النساء غالبا. *(7/192-193).*

- **من خصائص رسول الله ﷺ التّنفل في الأوقات التي نهيت عن الصلاة فيها في الأصح عند الشّافعيّة.** ***(6/121)***

[صلاته في القيام والقعود سواء في الأجر]

من خصائص النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم عند أصحابنا أنه جعلت نافلته قاعدا مع القدرة على القيام كنافلته قائما تشريفا.*(15/6)*

- **وفي الصّيام: وقال الخطّابي وغيره من أصحابنا: الوصال من الخصائص الّتي أبيحت لرسول الله صلى الله عليه و سلم وحرّمت على الأمة.** *(212/7)*

[عيناه تنامان ولا ينام قلبه]

ومن خصائصه صلّى الله عليه وسلّم أن نومه مضطجعا لا ينقض الوضوء لأن عينيه تنامان ولا ينام قلبه فلو خرج حدث لأحس به بخلاف غيره من الناس. *(73/4).(45-44/6)*

[كيف نام النبي صلى الله عليه و سلم عن صلاة الصبحوقلبه لا ينام؟]

- فجوابه من وجهين أصحهما وأشهرهما: أنه لا منافاة بينهما لأنّ القلب إنما يدرك الحسيات المتعلقة به كالحدث والألم ونحوهما ولا يدرك طلوع الفجر وغيره مما يتعلق بالعين وإنما يدرك ذلك بالعين والعين نائمة وان كان القلب يقظان. *(184/5)*

[حقّه في أموال أمّته مع شفقته عليهم]

- قال أصحابنا: فكأن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم إذا اضطر إلى طعام غيره وهو مضطر إليه لنفسه كان للنبي ﷺ أخذه من مالكه المضطر ووجب على مالكه بذله له ﷺ. قالوا: ولكن هذا وإن كان جائزا فما وقع. *(155/6)*

[هل كان يجب عليه قضاء الدّين عن أمّته؟]

- قال أصحابنا: وكان النبي صلى الله عليه و سلم لا يصلي على من مات وعليه دين لم يخلف به وفاء لئلا يتساهل الناس في الاستدانة ويهملوا الوفاء فزجرهم عن ذلك بترك الصلاة عليهم، فلما فتح الله على المسلمين مبادى الفتوح قال صلى الله عليه و سلم "**من ترك دينا**" فعلى أي قضاؤه، فكان يقضيه.
- واختلف أصحابنا هل كان النبي صلى الله عليه و سلم يجب عليه قضاء ذلك الدين أم كان يقضيه تكرّما؟ والأصح عندهم أنه كان واجبا عليه صلى الله عليه و سلم.
- واختلف أصحابنا هل هذه من الخصائص أم لا؟ فقال بعضهم هو من خصائص رسول الله صلى الله عليه و سلم ولا يلزم الإمام أن يقضي من بيت المال دين من مات وعليه دين إذا لم يخلف وفاء وكان في بيت المال سعة ولم يكن هناك أهم منه. *(155/6)*

[خصائصه في النّكاح–النّكاح بلا وليّ ولا شهود]

ومذهبنا الصحيح المشهور عند أصحابنا: صحة نكاحه صلى الله عليه وسلّم بلا ولي ولا شهود لعدم الحاجة إلى ذلك في حقه صلى الله عليه وسلّم. *(230-229/9).*

- ومن خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلّم زواج من وهبت نفسها له بلا مهر، قال الله تعالى: {**خالصة لك من دون المؤمنين**}. *(50/10)*

[أبيح له النّساء من دون تحديد]

قال أصحابنا: الأصحّ أنه صلى الله عليه وسلّم ما توفيّ حتى أبيح له النساء مع أزواجه. *(50/10)*

[إسلام قرينه]

قوله صلّى الله عليه وسلّم: "**ما منكم من أحد إلّا وقد وكّل به قرينه من الجنّ، قالوا: وإيّاك؟ قال: وإيّاي، إلّا أنّ الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلّا بخير**".

وقيل: معناه صار مسلما مؤمنا، وهذا هو الظّاهر. *(157/17-158).*

****

الخصومة:

المخاصمة والمنازعة مذمومة وهي سبب للعقوبة المعنوية. *(63/8)*

****

الخصيّ: راجع: الخنثى.

****

خضاب: راجع: الشَعَر.

****

الخضر:

[الخضر حيّ على رأي الجمهور]

وقال الشّيخ أبو عمر بن الصّلاح: **هو حيّ عند جماهير العلماء والصّالحين والعامّة معهم في ذلك، قال: وإنّما شذّ بإنكاره بعض المحدّثين.**[6]

[6]"قلت: والصواب قول هؤلاء (بعض المحدثين) وهو قول غيرهم أيضا... ومستند القائلين بحياته ضعيف جدّا، لأن غالبه حكايات عن بعض من يظن به الصلاح ومنامات، وأحاديث مرفوعة عن أنس وغيره، وكلها ضعيف لا تقوم به حجة.
ومن أقواه عند القائلين به آثار التعزية حين توفي النبي ﷺ والاستدلال بها أيضا مردود من وجهين:
الأول: أنه لم يثبت ذلك بسند صحيح.
الثاني: أنه على فرض أنه صحيح لا يلزم من ذلك عقلا ... ودعوى أن المعزي هو الخضر تحكم بلا دليل. قاله الشنقيطي.
وزاد: والذي يظهر لي رجحانه بالدليل في هذه المسألة: أن الخضر ليس بحي بل توفي، وذلك لعدة أمور:

[هل هو نبيّ أم رجل صالح؟]

- قال الحبريّ المفسّر وأبو عمرو: هو نبيّ، واختلفوا في كونه مرسلا. وقال القشيريّ وكثيرون: هو وليّ.

الأول: ظاهر عموم قوله تعالى: {**وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مّتّ فهم الخالدون**}فقوله {لبشر} نكرة في سياق النفي فهي تعم كل بشر فيلزم من ذلك نفي الخلد عن كل بشر من قبله...

الثاني: قوله ﷺ: "**اللهمّ إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض**". اي لا تقع عبادة لله في الأرض، وهذا النفي يشمل بعمومه وجود الخضر حيا في الأرض...

الثالث: قوله ﷺ: "**أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهرها أحد**". فلو كان الخضر حيا في الأرض لما تأخر بعد المئة المذكورة".

الرابع: أن الخضر لو كان حيا إلى زمن النبي ﷺ لكان من أتباعه ولنصره وقاتل معه، لأنه مبعوث إلى جميع الثقلين: الإنس والجن. والمعلوم أن الخضر لم ينقل بسند صحيح ولا حسن تسكن النفس إليه أنه اجتمع برسول الله ﷺ في يوم أحد ولم يشهد معه قتالا في مشهد من المشاهد. (أضواء البيان: 4\163) بزيادة وتصرف.

فالقول بوفاته وأنه لم يدرك بعثة النبيّ ﷺ هو اختيار أكثر المحققين وجماهيرهم وليس كما قال النووي، ونقله عن ابن الصلاح أنه قول بعض المحدثين.

فهو اختيار البخاري وإبراهيم الحربي وابن المنادي والشرف المرسي وأبو طاهر العبادي وأبو يعلى القاضي وأبو الفضل بن ناصر وابن العربي وابن النقاش وابن الجوزي وابن تيمية وابن القيم وابن حجر وابن كثير والآلوسي وصديق حسن خان، وغيرهم كثير. (مجموع الفتاوى: 4\337، 27\100) وتفسير ابن كثير: (3\99) والمنار المنيف(67) والزهر النضر لابن حجر العسقلاني بتحقيق الأخ صلاح الدين مقبول، والدين الخالص: 4\37) نقلا عن (الردود والتعقبات على ما وقع للإمام النووي في شرح صحيح مسلم من التأويل في الصفات وغيرها من المسائل المهمّات: 25-28).

- وحكى الماورديّ في تفسيره ثلاثة أقوال، أحدها: نبيّ، والثّاني وليّ، والثّالث: **أنّه من الملائكة وهذا غريب باطل**.[7]

[اسمه وكنيته]

- كنية الخضر أبو العباس واسمه بليا بن ملكان.
- قالوا: وكان أبوه من الملوك..

[لماذا لقب بالخضر؟]

واختلفوا في لقبه الخضر، فقال الأكثرون: لأنّه جلس على فروة بيضاء فصارت خضراء، والفروة وجه الأرض. فقد صحّ في البخاريّ عن أبي هريرة عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: "**إنّما سمي الخضر لأنّه جلس على فروة فإذا هي تهتزّ من خلفه خضراء**". *(15/135-136).*

****

[7] والحق أنه نبيّ، وقد نقل النووي عن الثعلبي المفسر... وبه يقول الجمهور كما حكاه أبو حيان في البحر المحيط : (6\147) والقرطبي في (الجامع لأحكام القرآن 11\16-28) والآلوسي في (روح المعاني: 15\19) والشنقيطي في اضواء البيان 3\162. وابن حجر في الزهر النضر. ويعجبني ما نقله فيه (ص 67) عن بعض أكابر العلماء قال: "أوّل عقدة تحلّ من الزندقة اعتقاد كون الخضر نبيا لأن الزنادقة يتذرعون بكونه غير نبي إلى أن الولي أفضل من النبي". وهذا القول هو الصحيح. (انظر: الردود والتعقبات: 28-29 وما بعدها).

الخط (الرّمل):

" كان نبي من الأنبياء عليهم السلام يخطّ فمن وافق خطه فذاك".

- والمقصود أنه حرام لأنّه لا يباح إلا بيقين الموافقة، وليس لنا يقين بها.
- وقال الخطابي: هذا الحديث يحتمل النهي عن هذا الخط إذا كان علما لنبوة ذاك النّبيّ، وقد انقطعت؛ فنهينا عن تعاطي ذلك. فحصل من مجموع كلام العلماء فيه: الاتفاق على النهي عنه الآن. *(23/5)*

****

الخطأ: راجع: العاقلة، الاجتهاد: [وهل يجوز عليه الخطأ؟]، الإجماع: [الصّحابة معصومون من الإجماع على الخطأ].

****

خطاب: راجع: التّكليف.

****

- **الخِطبة:**

تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك:

- تحرم الخطبة على خطبة أخيه، وأجمعوا على تحريمها إذا كان قد صرح للخاطب بالإجابة، ولم يأذن ولم يترك.
- فلو خطب على خطبته وتزوج والحالة هذه عصى وصحّ النكاح ولم يفسخ، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور.
- أما إذا عرض له بالإجابة ولم يصرح ففي تحريم الخطبة على خطبته قولان للشافعي أصحهما: لا يحرم.
- وقال جمهور العلماء: تحرم الخطبة على خطبة الكافر أيضا.
- وأعلم: أن الصّحيح الذي تقتضيه الأحاديث وعمومها أنه لا فرق بين الخاطب الفاسق وغيره. *(192/9)* *.(198-197/9)*
- تجوز الخطبة على خطبة غيره إذا لم يحصل للأول إجابة. *(106/10)*

[التعريض في خطبة البائن]

- يجوز التعريض بخطبة البائن، وهو الصّحيح عندنا. *(97/10)*
- التعريض بالخطبة جائز في عدة الوفاة وكذا عدة البائن بالثلاث. *(106/10)(100/10)*

تخطب التّيب من نفسها: لقولها "فلمّا تأيّمت خطبني عبد الرّحمن" *.(78/18)*

ويستحبّ عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح ليتزوجها. *(212/9)*

[النّظر إلى المخطوبة]

- يجوز نظر الخاطب إلى من يريد نكاحها. *(178/13)*
- ويجوز النظر لمن أراد أن يتزوج امرأة وتأمله إياها. *(212/9)*
- ويستحبّ النظر إلى وجه من يريد تزوجها وهو مذهبنا ومذهب جماهير العلماء. *(211-210/9).*

[محلّ النّظر]

- ثمّ إنه إنما يباح له النظر إلى وجهها وكفّيها فقط، **لأنّهما ليسا بعورة**؛
- ولأنه يستدل بالوجه على الجمال أو ضدّه، وبالكفين على خصوبة البدن أو عدمها. هذا مذهبنا ومذهب الأكثرين.

- ثم مذهب الجمهور أنه لا يشترط في جواز هذا النظر رضاها بل له ذلك في غفلتها ومن غير تقدم إعلام.
- قال أصحابنا: يستحب أن يكون نظره اليها قبل الخطبة حتى إن كرهها تركها من غير إيذاء بخلاف ما إذا تركها بعد الخطبة والله أعلم.

- قال أصحابنا: وإذا لم يمكنه النظر استحب له أن يبعث امرأة يثق بها تنظر إليها وتخبره ويكون ذلك قبل الخطبة لما ذكرناه. *(211-210/9).*

[التوكيل في الخطبة]

- لا بأس أن يبعث الرجل لخطبة المرأة له من كان زوجها إذا علم أنه لا يكره ذلك. *(227/9)*

****

الخُطبة: [ذات الصلة: الجمعة].

- والسّنّة في الخطبة والموعظة استقبال الجماعة. *(42/6)*
- يستحبّ التشهد في صدر الخطبة والموعظة، ويستحبّ قول "أمّا بعد" في الخطب.
- الخطب تبدأ بحمد الله تعالى والثناء عليه بما هو أهله. *(144/10) (118/17)*
- والخطبة يكون أولها: الحمد لله والثناء عليه، ومذهب الشافعي: أن لفظه الحمد لله متعينة فلو قال معناها لم تصح خطبته. *(200/6)*
- يستحبّ في الخطب أن يقول بعد الحمد والثّناء والصّلاة على النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم والشّهادتين: أما بعد، وقد كثرت فيه الأحاديث الصّحيحة. *(118/17) (144/10)(109/12)*

قوله صلى الله عليه و سلم "**وإن من البيان سحرا**" قال أبو عبيد هو من الفهم وذكاء القلب.

قال القاضي: وأصل السحر: الصرف، فالبيان يصرف القلوب ويميلها إلى ما تدعو إليه. *(159/6)*

[الخطبة على موضع عال]

تستحبّ الخطبة على موضع عال من منبر وغيره سواء خطبة الجمعة والعيد وغيرهما، وحكمته أنه كلما ارتفع كان أبلغ في إسماعه الناس ورؤيتهم إياه ووقوع كلامه في نفوسهم. *(170/11)*

ويخطب الإمام الناس عند نزول أمر مهمّ. *(117/17)*

[من خطبه صلّى الله عليه وسلّم توديعا للأمّة]

خرج صلى الله عليه وسلّم إلى قتلى أحد ودعا لهم دعاء مودّع ثمّ دخل المدينة فصعد المنبر فخطب الأحياء خطبة مودّع كما قال النّواس بن سمعان، قلنا يا رسول الله كأنّها موعظة مودّع. *(60-59/15).*

****

خف: راجع المسح على الخفين.

****

الخلاف:

الخروج من الخلاف حسن محبوب مندوب إلى فعله برفق:

- والعلماء متّفقون على الحثّ على الخروج من الخلاف إذا لم يلزم منه إخلال بسنّة، أو وقوع فى خلاف آخر.

ومن قلّده السّلطان الحسبة، هل له أن يحمل الناس على مذهبه فيما اختلف فيه الفقهاء إذا كان المحتسب من أهل الاجتهاد؟ أم لا يغير ما كان على مذهب غيره؟

- والأصحّ أنّه لا يغيّر لما ذكرناه، ولم يزل الخلاف في الفروع بين الصحابة والتابعين فمن بعدهم رضى الله عنهم أجمعين، ولا ينكر محتسب ولا غيره على غيره.
- وكذلك قالوا ليس للمفتي ولا للقاضي أن يعترض على من خالفه إذا لم يخالف نصا أو إجماعا أوقياسا جليا والله أعلم. *(2/23-24).*

****

الخلافة: [ذات الصلة: الإمارة، الفضائل، الصحابة، الشّيعة]

[خلافة أبي بكر لم تكن بنصّ من النبيّ صلّى الله عليه وسلّم]

- تقديم أبي بكر ثمّ عمر للخلافة كان بإجماع الصّحابة.

- وعند أهل السّنّة أنّ خلافة أبي بكر ليست بنصّ من النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم على خلافته صريحا، بل أجمعت الصحابة على عقد الخلافة له وتقديمه لفضيلته.

قال صلّى الله عليه وسلّم لعائشة "**يأبى الله والمؤمنون إلّا أبا بكر**".

- في هذا الحديث: دلالة ظاهرة لفضل أبي بكر الصّدّيق ﷺ، وإخبار منه صلّى الله عليه وسلّم بما سيقع في المستقبل بعد وفاته، وأنّ المسلمين يأبون عقد الخلافة لغيره.
- وفيه: إشارة إلى أنّه سيقع نزاع، ووقع كلّ ذلك. *(15/154-155).*

[حكم خلافة عثمان ﷺ وحكم قتله وقتلته]

- وأمّا عثمان ﷺ فخلافته صحيحة بالإجماع وقتل مظلوما وقتلته فسقة، ولم يشارك في قتله أحد من الصّحابة. *(15/148)*

[حكم خلافة عليّ ﷺ]

- وأمّا عليّ ﷺ: فخلافته صحيحة بالإجماع وكان هو الخليفة في وقته لا خلافة لغيره. *(15/149)*

****

الخلّ: الأطعمة: فضيلة الخلّ والتأدّم به:

****

الخلّة: [ذات الصلة: المحبّة]

- والخليل هو المنقطع إليه وقيل المختص بشيء دون غيره؛
- قيل هو مشتق من الخلة بفتح الخاء وهي الحاجة وقيل من الخلة بضم الخاء وهي تخلل المودة في القلب؛
- وقيل: الخليل من لا يتسمع القلب لغيره. *(13/5)*
- يمتنع أن يتخذ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم غير الله خليلا ولا يمتنع اتخاذ الصحابي وغيره النبي صلى الله عليه وسلّم خليلا. *(234/5)*

[الخلّة أرفع أم المحبّة]

قال القاضي: وقيل: الخليل أرفع، وقد ثبتت خلّة نبينا صلى الله عليه وسلّم لله تعالى .... ونفى أن يكون له خليل غيره، وأثبت محبته لخديجة وعائشة وأبيها وأسامة وأبيه وفاطمة وابنيها وغيرهم. *(151/15)*

****

الخَلْف:

- وأمّا الخلوف: فبضم الخاء، وهو جمع خلف بإسكان اللّام، وهوالخالف بشرّ.
- وأمّا بفتح اللّام: فهو الخالف بخير، هذا هو الأشهر. *(28/2)*

****

الخلق: [ذات الصلة: القدر، حواء، عجب الذّنب].

- **خلق الإنسان خلقا لا يتمالك**:ومعنى "لا يتمالك": لا يملك نفسه ويحبسها عن الشّهوات.
- وقيل: لا يملك نفسه عند الغضب والمراد جنس بني آدم. *(164/16)*

"**خلق الله آدم على صورته طوله ستّون ذراعا**". المراد: أنّه خلق في أوّل نشأته على صورته الّتي كان عليها في الأرض وتوفّي عليها، وهي طوله ستّون ذراعا ولم ينتقل أطوارا كذريّته، وكانت صورته في الجنة هي صورته في الأرض لم تتغير. *(178/17)*

[هل القردة والخنازير من اليهود؟]

قال صلّى الله عليه وسلّم "**وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك**". أي قبل مسخ بني إسرائيل، فدلّ على أنّها ليست من المسخ. *(214/16)*

[اليهود والفئران]

لحوم الإبل وألبانها حرّمت على بني إسرائيل دون لحوم الغنم وألبانها فدلّ بامتناع الفأرة من لبن الإبل دون الغنم على أنّها مسخ من بني إسرائيل. [8] *(124/18)*

- **[خلق الجنّ]**
- "**وخلق الجانّ من مارج من نار**". الجانّ: الجنّ، والمارج: اللّهب المختلط بسواد النّار. *(123/18)*

****

الخلوة: [ذات الصلة: الاختلاط، الخنثى].

- **تحريم الخلوة بالأجنبيّة والدّخول عليها:** لا يجوز أن يبيت رجل عند امرأة إلّا زوجها أو محرم لها.
- وتحرم الخلوة بالأجنبيّة وتباح الخلوة بمحارمها، وهذان الأمران مجمع عليهما. *(153/14)*

- والمشهور عند أصحابنا تحريم خلوة الرّجلين أو الثّلاثة بالأجنبيّة. *(155/14)*
- **وإذا خلا الأجنبي بالأجنبية من غير ثالث معهما فهو حرام بإتفاق العلماء**، وكذا لو كان معهما من لا يستحى منه لصغره كابن سنتين وثلاث ونحو ذلك، فإن وجوده كالعدم.
- **وكذا لو اجتمع رجال بامرأة أجنبية فهو حرام، بخلاف ما لو اجتمع رجل بنسوة أجانب**، فإنّ الصحيح جوازه.

---

[8] **ثم أوحى إليه صلى الله عليه وسلّم أن الممسخ لا يتناسل.**

- والمختار: أن الخلوة بالأمرد الأجنبيّ الحسن كالمرأة فتحرم الخلوة به حيث حرمت بالمرأة إلا اذا كان في جمع من الرجال المصونين.
- قال أصحابنا: ولا فرق في تحريم الخلوة حيث حرمناها بين الخلوة في صلاة أو غيرها.
- ويستثنى من هذا كله مواضع الضرورة: بأن يجد امرأة أجنبية منقطعة في الطريق أو نحو ذلك فيباح له استصحابها بل يلزمه ذلك إذا خاف عليها لو تركها، وهذا لا اختلاف فيه. *(109/9)*

وتجوز الخلوة بالمحرم والنوم عندها، وهذا كله مجمع عليه.

*(87/15)(10/16)(**58/13**)*

[من هو المحرم؟]

- والمحرم هو كلّ من حرم عليه نكاحها على التّأبيد لسبب مباح لحرمتها. *(153/14)*

[هل كان النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم يخلو مع غير المحارم]

"**جاءت امرأة إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فخلا بها**".

هذه المرأة إمّا محرم له، وإمّا المراد بالخلوة أنّها سألته سؤالا خفيّا بحضرة ناس ولم تكن خلوة مطلقة وهي الخلوة المنهي عنها. *(68/16)* *(83/15)*

- **من يركب المرأة على البعير وغيره لا يكلّمها إذا لم يكن محرما إلّا لحاجة.** *(116/17)*
- وينبغي حسن الأدب مع الأجنبيّات لا سيّما في الخلوة بهنّ عند الضّرورة في بريّة أو غيرها .... وينبغي أن يمشي قدّامها لا بجنبها ولا وراءها. *(116/17)*

[معنى قوله: الحمو الموت]

- اتّفق أهل اللّغة على أنّ الأحماء أقارب زوج المرأة كأبيه وعمّه وأخيه وابن أخيه وابن عمه ونحوهم.
- والمراد بالحمو هنا: أقارب الزّوج غير آبائه وأبنائه.
- ومعنى ذلك: أنّ الخوف منه أكثر من غيره والشّرّ يتوقع منه والفتنة أكثر لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة من غير أن ينكر عليه بخلاف الأجنبيّ. *(154/14)*
- **ويستحبّ لمن رؤي خاليا بامرأة وكانت زوجته أو محرما له أن يقول هذه فلانة ليدفع ظنّ السّوء به:**
- يستحبّ التّحرز من التّعرض لسوء ظنّ النّاس في الإنسان وطلب السّلامة والاعتذار بالأعذار الصّحيحة. *(157-156/14).*

****

خليفة: ر: الإمارة، الخلافة.

****

الخمار: [ذات الصلة: الحجاب، الجلباب].

والخمار هو ما يوضع على رأس المرأة. ***(14/40-41).***

****

الخمر: [ذات الصلة: حدّ الخمر في قسم الحدود]

[الخمر من أسباب شيوع الفساد وانتشاره]

إذا شرب هذا الشّراب سكر فلم يبق له عقل وهاج به الشّرّ فيضرب ابن عمّه الّذي هو عنده من أحبّ أحبابه، وهذه مفسدة عظيمة. *(191/1)*

جميع ما ينبذ مما يتخذ من النخل والعنب يسمى خمرا:

- الأنبذة المتخذة من التمر والزهو والزّبيب وغيرها تسمّى خمرا وهى حرام إذا كانت مسكرة، وهو مذهب الجمهور. *(153/13)* *(148/13)*
- **كلّ مسكر فهو حرام وهو خمر.** ***(169/13)***

[تخلّل الخمر]

- فإن تخلّلت من غير تخليل آدميّ حلّت لأنّ الإسكار هو علة التّحريم. *(149/13)*
- وأجمعوا أنّها إذا انقلبت بنفسها خلّا طهرت. *(152/13)*

تحريم تخليل الخمر:

- وعند الشافعيّ والجمهور لا يجوز تخليل الخمر ولا تطهر بالتّخليل، هذا إذا خللها بخبز أو بصل أو خميرة أو غير ذلك ممّا يلقى فيها، فهي باقية على نجاستها وينجس ما ألقى فيها ولا يطهر هذا الخلّ بعده أبدا لا بغسل ولا بغيره.
- أمّا إذا نقلت من الشمس إلى الظل أو من الظل إلى الشمس ففي طهارتها وجهان لأصحابنا: أصحّهما تطهر. *(152/13)*
- ولا تطهر بالتّخليل وهو مذهبنا ومذهب الجمهور وجوّزه أبوحنيفة. *(150/13)*

[لا يجوز الانتفاع بالخمر بوجه من الوجوه]

ولا يجوز إمساكها وقد اتفق عليه الجمهور. *(150/13)*

[هل تكسّر أواني الخمر؟]

- مذهب الشافعي والجمهور أنّ أواني الخمر لا تكسر ولا تشق بل يراق ما فيها. *(5/11)*

- والحكم في أواني الخمر وجميع ظروفه سواء الفخار والزجاج والنحاس والحديد والخشب والجلود كلها تطهر بالغسل ولايجوز كسرها. *(151/13) (3/11)*

[تصرّفات السكران]

- من شرب دواء لحاجة فزال به عقله، أو شرب شيئا يظنّه خلّا فكان خمرا، أو أكره على شرب الخمر فشربها وسكر فهو في حال السّكر غير مكلّف، ولا إثم عليه فيما يقع منه في تلك الحال بلا خلاف.
- وأمّا غرامة ما أتلفه فيجب في ماله.
- وقد أجمع العلماء: أنّ ما أتلفه السكران من الأموال يلزمه ضمانه كالمجنون، فإنّ الضّمان لا يشترط فيه التّكليف، ولهذا أوجب الله تعالى في كتابه في قتل الخطأ الدّية والكفّارة. *(145-144/13).*

[الحذر من السكران ونحوه]

خوفا من أن يبدو منه أمر مكروه لكونه مغلوبا بالسّكر. *(146-145/13).*

يعاقب من شرب الخمر إذا لم يتب منها أن يمنعه إيّاها في الآخرة:

ويحرم شربها في الجنة وإن دخلها فإنّما من فاخر شراب الجنّة فيمنعها هذا العاصي بشربها في الدّنيا. *(173/13)*

****

الخمس: راجع: الغنيمة

****

الخنثى: [ذات الصّلة: الخلوة].

منع المخنث من الدّخول على النّساء الأجانب:

- قال أهل اللّغة: المخنث هو بكسر النّون وفتحها، وهو الّذي يشبه النّساء في أخلاقه وكلامه وحركاته، وتارة يكون هذا خلقه من الأصل وتارة بتكلّف.
- ويمنع المخنث من الدّخول على النّساء ويمنعهنّ من الظّهور عليه، وله حكم الرّجال الفحول الرّاغبين في النّساء في هذا المعنى، وكذا حكم الخصيّ والمجبوب ذكره والله أعلم. *(14/162-163).*
- قال العلماء: المخنّث ضربان: أحدهما من خلق كذلك ولم يتكلّف التّخلّق بأخلاق النّساء، وزيّهن وكلامهنّ وحركاتهنّ، بل هو خلقة خلقه الله عليها، فهذا لا ذمّ عليه ولا عتب ولا إثم ولا عقوبة، لأنه معذور لا صنع له في ذلك.
- الضّرب الثّاني من المخنّث: هو من لم يكن له ذلك خلقة، بل يتكلّف أخلاق النّساء وحركاتهن وهيآتهنّ وكلامهنّ ويتزيّا بزيّهنّ، فهذا هو المذموم الّذي جاء في الأحاديث الصّحيحة لعنه.

(14/163-165). و 14\386-388 دار المعرفة

[نفيه كما جاء في حديث]

- قال العلماء:يخرج وينتفى إذا كان من أولي الإربة ويتكتّم بذلك.
- وأيضا إذا وصف النّساء ومحاسنهنّ وعوراتهنّ بحضرة الرّجال، وقد نهي أن تصف المرأة المرأة لزوجها فكيف إذا وصفها الرّجل للرّجال؟! وإذا ظهر منه أنّه يطلع من النّساء وأجسامهنّ وعوراتهنّ على ما لا يطّلع عليه كثير من النّساء، فكيف الرّجال؟! *(14/162-163).*

****

خنزير: [ذات الصّلة: الكلب].

[هل يقتل الخنزير في بلاد الكفر؟]

- المختار من مذهبنا ومذهب الجمهور: أنّا إذا وجدنا الخنزير في دار الكفر أوغيرها وتمكنّا من قتله قتلناه؛
- وقول من شذّ من أصحابنا وغيرهم، فقال: يترك إذا لم يكن فيه ضراوة قول باطل. *(2/190)*
- **وأما الخنزير**: فحكمه حكم الكلب في هذا كله (أي في غسل نجاسته سبع مرّات) هذا مذهبنا وذهب أكثر العلماء إلى أن الخنزير لا يفتقر إلى غسله سبعا **وهو قول الشافعي وهو قويّ في الدليل**.*(3/185-186).*

****

الخوارج:

رأي الخوارج: هو أنّهم يرون أنّ أصحاب الكبائر يخلدون في النّار ولا يخرج منها من دخلها. *(50/3)*

[ومن أسمائهم: الحرورية]:

- سمّوا حرورية لأنهم نزلوا حروراء وتعاقدوا عندها على قتال أهل العدل، وحروراء بفتح الحاء وبالمد قرية بالعراق قريبة من الكوفة.
- وسموا خوارج: لخروجهم على الجماعة، وقيل لخروجهم عن طريق الجماعة. *(164/7)*

[صفاتهم]:

1- "**يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم**".

- قال القاضي: فيه تأويلان أحدهما: معناه لا تفقهه قلوبهم ولا ينتفعون بما تلوا منه ولا لهم حظّ سوى تلاوة الفم والحنجرة والحلق إذ بهما تقطيع الحروف.
- والثاني: معناه لا يصعد لهم عمل ولا تلاوة ولا يتقبل. *(159/7)*

2- "**يتلون كتاب الله تعالى لينا رطبا**". ومعناه: سهلا لكثرة حفظهم. *(164-163/7).*

3- "**سيماهم التحالق**". والمراد بالتحالق: حلق الرؤوس.

واستدل به بعض الناس على كراهة حلق الرأس ولا دلالة فيه وإنما هو علامة لهم، والعلامة قد تكون بحرام وقد تكون بمباح.

4- "**أحداث الأسنان سفهاء الاحلام**". معناه: صغار الأسنان صغار العقول.

5- "**يقولون من خير قول البريّة**". معناه في ظاهر الأمر كقولهم لا حكم الا لله ونظائره من دعائهم إلى كتاب الله تعالى والله أعلم. *(169-167/7).*

[اختلاف العلماء في كفر الخوارج]:

- قوله صلى الله عليه وسلّم "**يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية**". دليل لمن يكفّر الخوارج.
- ومذهب الشافعي وجماهير أصحابه العلماء: أن الخوارج لا يكفرون، وكذلك القدرية وجماهير المعتزلة وسائل أهل الأهواء. *(160/7)*

وفي قوله صلى الله عليه وسلّم : "**هم شر الخلق أو من أشر الخلق**". دلالة لمن قال بتكفيرهم وتأوله الجمهور أي شر المسلمين ونحو ذلك. *(167/7)*

- والمذهب الصحيح المختار الّذى قاله الأكثرون والمحقّقون: أنّ الخوارج لا يكفرون كسائر أهل البدع. *(50/2)* *(165/7)*

[قتال الخوارج]:

- يجب قتال الخوارج والبغاة وهو إجماع العلماء.
- لكن لا يجهّز على جريحهم ولا يتبع منهزمهم ولا يقتل أسيرهم ولا تباح أموالهم.

- وما لم يخرجوا عن الطاعة وينتصبوا للحرب لا يقاتلون، بل يوعظون ويستتابون من بدعتهم وباطلهم وهذا كله ما لم يكفروا ببدعتهم؛
- فان كانت بدعة مما يكفرون به جرت عليهم أحكام المرتدين. *(7/169-170).*

[إخبار النبيّ صلّى الله عليه وسلّم وقت خروجهم]:

"**يخرجون على حين فرقة من الناس**".

وهو الافتراق الّذي كان بين عليّ ومعاوية رضي الله عنهما. *(7/166)*

[سبب خروجهم هو عدم فقههم]

"**قالوا: لا حكم الا لله. قال عليّ: كلمة حقّ أريد بها باطل**".

والكلمة أصلها صدق قال الله تعالى: {**إن الحكم الا لله**} لكنهم أرادوا بها الإنكار على عليّ ﷺ في تحكيمه. *(7/173-174).*

- **ومذهب أهل الحقّ: أنّ ابن الزّبير كان مظلوما وأنّ الحجاج ورفقته كانوا خوارج عليه.** ***(16/99)***

****

الخوف: راجع: صلاة الخوف في حرف الصّاد.

****

خيار: راجع: البيوع.

****

الخيل: [ذات الصّلة: الجهاد].

فضيلة الخيل وأنّ الخير معقود بنواصيها:

- يستحبّ رباط الخيل واقتنائها للغزو وقتال أعداء الله وفضلها وخيرها والجهاد باق إلى يوم القيامة.

- ويستحبّ خدمة الرجل فرسه المعدّة للجهاد. *(16/13)*

ما يكره من صفات الخيل:

"كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يكره الشّكال من الخيل".

- وفسّره في الرّواية الثّانية: بأن يكون في رجله اليمنى بياض وفي يده اليسرى، أو يده اليمنى ورجله اليسرى. وهذا التّفسير أحد الأقوال في الشّكال.
- وقال العلماء: إنما كرهه لأنّه على صورة المشكول.
- قال بعض العلماء: إذا كان مع ذلك أغرّ زالت الكراهة لزوال شبه الشّكال. *(13/18-19).*

****

الخيلاء: [ذات الصلة: الإسبال]

- قال العلماء: الخيلاء بالمدّ والمخيلة والبطر والكبر والزهو والتبختر كلّها بمعنى واحد، وهو حرام.
- ويقال: خال الرّجل خالا واختال اختيالا إذا تكبّر وهو رجل خال أي متكبّر، وصاحب خال أي صاحب كبر. *(14/60-61).*

تحريم التّبختر في المشي مع إعجابه بثيابه:

قوله صلّى الله عليه وسلّم: "**بينما رجل يمشي قد أعجبته جمّته وبرداه إذ خسف به الأرض فهو يتجلجل في الأرض حتّى تقوم السّاعة**". يتجلجل: بالجيم أي يتحرّك وينزل مضطربا.

قيل: هو إخبار عمّن قبل هذه الأمة، وهذا هو الصّحيح. *(14/63-64).*

****

حرف الدّال

****

دابة: راجع: الحيوان.

****

دار الحرب: راجع: الغنيمة–جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب. السّفر: سفر المرأة بغير محرم للضرورة. الهجرة: [لا هجرة من مكة بعد الفتح]، [المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير].

****

الدّار المغصوبة: راجع الصلاة.

****

الدّباغ

- **طهارة جلود الميتة بالدباغ:**

- اختلف العلماء في دباغ جلود الميتة وطهارتها بالدباغ على سبعة مذاهب: أحدها: مذهب الشافعي أنه يطهر بالدباغ جميع جلود الميتة إلّا الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما وغيره، ويطهر بالدباغ ظاهر الجلد وباطنه ويجوز استعماله في الأشياء المائعة واليابسة، ولا فرق بين مأكول اللحم وغيره.
- و يجوز الدّباغ بكلّ شيء ينشّف فضلات الجلد ويطيّبه ويمنع من ورود الفساد عليه وذلك كالشت والشب والقرظ وقشور الرّمان وما أشبه ذلك من الأدوية الطّاهرة، ولا يحصل بالتشميس عندنا ولا بالتراب والرماد والملح على الأصح في الجميع.
- وهل يحصل بالادوية النجسه كذرق الحمام والشب المتنجس؟ فيه وجهان: أصحهما عند الأصحاب حصوله، ويجب غسله بعد الفراغ من الدباغ بلا خلاف، ولو كان دبغه بطاهر فهل يحتاج إلى غسله بعد الفراغ فيه وجهان.
- قال أصحابنا ولا يفتقر الدباغ إلى فعل فاعل فلو أطارت الريح جلد ميته فوقع في مدبغه طهر والله أعلم.
- وإذا طهر بالدّباغ جاز الانتفاع به بلا خلاف، وهل يجوز بيعه فيه قولان للشافعي أصحهما: يجوز؛
- وهل يجوز أكله؟ فيه ثلاثة أوجه أو أقوال أصحها: لا يجوز بحال.

- واذا طهر الجلد بالدباغ فهل يطهر الشّعر الذي عليه تبعا للجلد إذا قلنا بالمختار في مذهبنا أن شعر الميته نجس؟ فيه قولان للشافعي أصحهما وأشهرهما: لايطهر لأن الدباغ لايؤثر فيه بخلاف الجلد.
- قال أصحابنا لا يجوز استعمال جلد الميتة قبل الدباغ في الاشياء الرطبة ويجوز في اليابسات مع كراهته والله أعلم. *(4/51-55).*

****

الدّجال: [ذات الصلة: الجسّاسة، ابن صيّاد].

ذكر الدّجال:

فالدّجّالون: جمع دجّال، قال ثعلب: كلّ كذّاب فهو دجّال. *(79/1)*

وتفسير الدّجال: من الدّجل وهو التّمويه، وقد قيل غير ذلك. *(45/18)*

[عقيدة أهل السّنّة في الدّجّال]

قال القاضي: هذه الأحاديث الّتي ذكرها مسلم وغيره في قصّة الدّجال حجّة لمذهب أهل الحقّ في صحّة وجوده وأنّه شخص بعينه ابتلى الله به عباده وأقدره على أشياء من مقدورات الله تعالى..... ويقتله عيسى صلّى الله عليه وسلّم، ويثبّت الله الّذين آمنوا. هذا مذهب أهل السنة وجميع المحدّثين والفقهاء والنّظار. *(58/18)*

[موقف أهل البدع]

أنكر الدّجال وأبطل أمره الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة، ويرى البخاريّ المعتزليّ وموافقوه من الجهمية وغيرهم أنّه صحيح الوجود ولكن الّذي يدّعي مخارف وخيالات لا حقائق لها. *(58/18)*

[لا يغترّ به إلا الجهّال]

ولا يغترّ به إلّا رعاع من النّاس لسدّ الحاجة والفاقة رغبة في سدّ الرّمق أو تقية وخوفا من أذاه، لأنّ فتنته عظيمة جدا تدهش العقول وتحيّر الألباب مع سرعة مروره في الأمر، فلا يمكث بحيث يتأمل الضّعفاء حاله، ودلائل الحدوث فيه والنّقص فيصدّقه من صدّقه في هذه الحالة. *(59/18)*

[تحذير الأنبياء منه]

"**ما من نبيّ إلّا وقد أنذره قومه، لقد أنذره نوح قومه**". هذا الإنذار لعظم فتنته وشدة أمرها.

(55/18)

[لم سمّي مسيحا؟]

وأما الدّجّال: فقيل سمّي بذلك لأنّه ممسوح العين، وقيل: لأنّه أعور، والأعور يسمّى مسيحا، وقيل لمسحه الأرض حين خروجه، وقيل غير ذلك. *(234/2)*

[علاماته الّتي يعرف بها]

"**إنّ الله تبارك وتعالى ليس بأعور ألا وإنّ المسيح الدّجال أعور العين اليمنى..**".

والعور في اللّغة: العيب، وعيناه معيبتان عورا، وأنّ إحداهما طافئة بالهمز لا ضوء فيها والأخرى طافية بلا همزة ظاهرة ناتئة.

"**مكتوب بين عينيه كافر، ثمّ تهجّاها فقال: ك ف ر! "يقرأه كلّ مؤمن كاتب وغير كاتب"**.

والصّحيح الّذي عليه المحقّقون: أنّ هذه الكتابة على ظاهرها وأنّها كتابة حقيقة جعلها الله آية وعلامة من جملة العلامات القاطعة بكفره وكذبه وإبطاله ويظهرها الله تعالى لكلّ مسلم كاتب وغير كاتب ويخفيها عمّن أراد شقاوته وفتنته ولا امتناع في ذلك. *(61/18).(60-59/18)*

[ومن صفاته الذّميمه]

أنّه شديد جعودة الشّعر، وهي مباعدة للجعودة المحبوبة. *(65/18)(235-233/2).*

[من أين يخرج؟]

"**إنه خارج خلّة بين الشّام والعراق**".قال القاضي: وذكر الهرويّ: "خلة" بالخاء المعجمة وتشديد اللّام المفتوحتين وفسّره بأنّه ما بين البلدين. *(65/18)*

قال صلّى الله عليه وسلّم: "**من قبل المشرق ما هو**". والمراد إثبات أنّه في جهات المشرق. *(83/18)*

[تجواله في الأرض للإفساد]

"**فعاث يمينا وعاث شمالا**". والعيث: الفساد أو أشدّ الفساد والإسراع فيه. *(65/18)*

[طول الوقت بعد خروجه]

"**يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيّامه كأيامكم**". قال العلماء: هذا الحديث على ظاهره، وهذه الأيّام الثلاثة طويلة على هذا القدر المذكور في الحديث. *(65/18)*

[كيف تؤدّى العبادات الموقوتة في أيامه الطويلة؟]

قيل "**يا رسول الله فذلك اليوم الّذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا، أقدروا له قدره**".

فقال القاضي وغيره: هذا حكم مخصوص بذلك اليوم شرعه لنا صاحب الشّرع. *(66/18)*

[أتباعه]

قال صلّى الله عليه وسلّم: "**يتبع الدّجال من يهود أصبهان سبعون ألفا**". *(85/18)*

[فتنته النّاس بالخوارق]

"**ما بين خلق آدم إلى قيام السّاعة خلق أكبر من الدّجّال**". المراد أكبر فتنة وأعظم شوكة.

.(87-86/18)

"**معه جنة ونار فجنتّه نار وناره جنّة**". قال العلماء: هذا من جملة فتنته امتحن الله تعالى به عباده ليحقّ الحقّ ويبطل الباطل ثمّ يفضحه ويظهر للنّاس عجزه. *(61/18)*

"**فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا وأسبغه ضروعا وأمدّه خواصر**".

أمّا تروح: فمعناه ترجع آخر النّهار، والسارحة هي الماشية الّتي تسرح أي تذهب أوّل النّهار إلى المرعى.

وأما الذرى: فبضمّ الذّال المعجمة وهي الأعالى والأسنمة جمع ذروة بضمّ الذّال وكسرها. *(66/18)*

.(75-74/18)

- **[قتله الرّجل المؤمن ثمّ إحياؤه إيّاه]**
- قال المازري: وأمّا قول الدّجّال: "**أرأيتم إن قتلت هذا ثمّ أحييته أتشكون في الأمر؟ فيقولون: لا**".
- ويحتمل أنّ الذين قالوا لا نشك هم مصدّقوه من اليهود وغيرهم ممّن قدر الله تعالى شقاوته. *(72/18)*
- "**فيقطعه جزلتين رمية الغرض**" ومعنى "رمية الغرض" أنه يجعل بين الجزلتين مقدار رميته. *(67/18)*

[من هذا الرّجل الّذي يقتله ثمّ يحييه؟]

قال أبو إسحاق: يقال: "**إنّ هذا الرّجل هو الخضر عليه السّلام**".

أبو إسحاق هذا: هو إبراهيم بن سفيان راوي الكتاب عن مسلم، وكذا قال معمر في جامعه في أثر هذا الحديث كما ذكره بن سفيان، وهذا تصريح منه بحياة الخضر عليه السّلام وهو الصحيح.[9]

(72/18)

[كيف يتعامل مع خوارقه]

قال صلّى الله عليه وسلّم: "**فإمّا أدركنّ أحد فليأت النّهر الّذي يراه نارا**". *(61/18)*

[لا يدخل مكة والمدينة]

"**محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة**". هو بكسر النّون أي طرقها وفجاجها وهو جمع نقب، وهو الطّريق بين جبلين. *(71/18)*

[9] قلت: وقد قدمنا في مبحث "الخضر" في حرف الخاء ما هو الراجح في شخصيته وحياته. وهذا الذي قاله أبو إسحاق رحمه الله لم يأت فيه حديث مرفوع ولا أثر ثابت.

[نزول عيسى ابن مريم عليه السلام وقتله الدجال]

- قال القاضي رحمه الله تعالى: نزول عيسى عليه السلام وقتله الدجال حقّ وصحيح عند أهل السّنّة للأحاديث الصّحيحة في ذلك، وليس في العقل ولا في الشّرع ما يبطله فوجب اثباته.
- وليس المراد بنزول عيسى عليه السّلام أنّه ينزل نبيّا بشرع ينسخ شرعنا، ولا في هذه الأحاديث ولا في غيرها شيء من هذا، بل صحت هذه الأحاديث هنا وما سبق في كتاب الايمان وغيرها: أنّه ينزل حكما مقسطا بحكم شرعنا ويحيي من أمور شرعنا ما هجره النّاس. *(18/75-76).*

(18/67-68).

[قوم يسلمون من فتنه]

"**ثمّ يأتي عيسى صلّى الله عليه وسلّم قوما قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم**".

(18/68)

****

الدّعاء: [ذات الصلة: الأذكار]

الدّعاء عبادة. *(40/17)*

يحرص على الدعاء في السّحر. *(39/17)*

- **يعزم في الدّعاء ولا يقول إن شئت:**
- قال العلماء: عزم المسألة الشّدّة في طلبها والجزم من غير ضعف في الطّلب ولا تعليق على مشيئة ونحوها.ويستحبّ الجزم في الطّلب ويكره التّعليق على المشيئة.
- وقيل: سبب الكراهة أنّ في هذا اللفظ صورة الاستعفاء على المطلوب والمطلوب منه. *.(7-6/17)*

كراهة الدّعاء بتعجيل العقوبة في الدّنيا:

ورد النّهي عن الدّعاء بتعجيل العقوبة، ويكره تمنّي البلاء لئلّا يتضجر منه ويسخطه وربّما شكا.

(13/17)

ويستحبّ الوضوء للصّلاة عند الدّعاء بالمهمّات. ***(108/16)***

فضل الدّعاء باللّهم آتنا في الدّنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النّار:

ذكر في الحديث: أنّها كانت أكثر دعاء النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لما جمعته من خيرات الآخرة والدّنيا.

(16/17)

معنى هذا الدّعاء:

أظهر الأقوال: أنّها في الدنيا العبادة والعافية، وفي الآخرة الجنّة والمغفرة، وقيل الحسنة تعمّ الدّنيا والآخرة.

(13/17)

[تكرير الدّعاء] يستحبّ تكرير الدعاء ثلاثا. *(152/12)*

يستحبّ الدّعاء عند حصول الأمور المكروهات وتكريره وحسن الالتجاء إلى الله تعالى. *(176/14)*

[من آدب الدّعاء: بدء الإنسان بنفسه]

يستحبّ ابتداء الإنسان بنفسه في الدّعاء وشبهه من أمور الاخرة، وأمّا حظوظ الدّنيا: فالأدب فيها الإيثار وتقديم غيره على نفسه.*(144/15)*

[رفع اليدين في الدّعاء]

يستحبّ الدعاء ويستحبّ رفع اليدين فيه، والحديث الّذي رواه أنس: "**أنّه لم يرفع يديه إلا في ثلاثة مواطن**" محمول على أنّه لم يره، وإلّا فقد ثبت الرّفع في مواطن كثيرة فوق ثلاثين موطنا. *(60/16)*

[رفع البصر إلى لسّماء]

قال القاضي عياض واختلفوا في كراهة رفع البصر إلى السماء في الدعاء في غير الصلاة: فكرهه شريح وآخرون، وجوزه الأكثرون. *(152/4)*

[هل السّماء قبلة الدّعاء؟]

الأكثرون قالوا: السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصلاة ولا ينكر رفع الأبصار إليها كما لا يكره رفع اليد قال الله تعالى {**وفي السماء رزقكم وما توعدون**}. *(152/4)*

استحباب الدّعاء عند صياح الدّيك:

قال القاضي: سببه رجاء تأمين الملأئكة على الدّعاء واستغفارهم وشهادتهم بالتّضرّع والإخلاص.

ويستحبّ الدّعاء عند حضور الصّالحين والتّبرّك بهم. *(47/17)*

[البعد عن الألفاظ الموهمة]

"**يا إخوتاه أغضبتكم؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أخيّ**" قال القاضي: قال بعضهم: قل: لا ويغفر لك الله. *(66/16)*

[طلب الدّعاء من الصالحين]

يستحبّ طلب الدّعاء والاستغفار من أهل الصّلاح وإن كان الطّالب أفضل منهم. *(95/16)*

فضل الدّعاء للمسلمين بظهر الغيب:

ورد فضل في الدّعاء لأخيه المسلم بظهر الغيب ولو دعا لجماعة من المسلمين حصلت هذه الفضيلة، ولو دعا لجملة المسلمين فالظّاهر حصولها أيضا، وكان بعض السلف إذا أراد أن يدعو لنفسه يدعو لأخيه المسلم بتلك الدّعوة لأنّها تستجاب ويحصل له مثلها. *(49/17)*

يجوز الدّعاء لإنسان معيّن وعلى معيّن . *(177/5)*

- **ينبغي الدعاء لمن أصاب الإنسان من جهته خيرا وان لم يقصده ذلك الإنسان.** *(76/6)*
- ويدعى للمحسن والخادم ولمن سيفعل خيرا. *(14/14)*

[كلمات ظاهرها الدعاء على الشخص: تربت يمينك:]

والأصحّ الأقوى الذي عليه المحققون فى معناه: أنها كلمة أصلها افتقرت ولكن العرب اعتادت استعماله غير قاصدة حقيقة معناها الأصلى. *(221/3)*

[الدّعاء على الظّالم]

لقول أمّ مسطح: "**تعس مسطح**". ومعناه: عثر، وقيل هلك، وقيل لزمه الشر، وقيل بعد، وقيل سقط بوجهه خاصة. *(107/17)*

[الدّعاء على الكافرين]:

يشرع الدعاء على الكفار بالأمراض والأسقام والهلاك، والدعاء للمسلمين بالصحة وطيب بلادهم والبركة فيها وكشف الضر والشدائد عنهم. وهذا مذهب العلماء كافة. *(150/9) (152/12) (219/9)*

- **ويجوز لعن الكفار وطائفة معينة منهم.** *(177/5)*

[موقف بعض الصّوفية والمعتزلة من الدّعاء]

- قول بعض المتصوفة: أن الدعاء قدح في التوكل والرضا وأنه ينبغي تركه قول المعتزلة: أنه لا فائده في الدعاء مع سبق القدر. *(150/9)*

- ومذهب العلماء كافة أن الدعاء عبادة مستقلة ولا يستجاب منه إلا ما سبق به القدر والله أعلم. *(150/9)*

الدّعوات والتعوّذات:

والدّعوات تكون بحسب المواطن فيدعى في كلّ موطن بما يليق به. *(21/3)*

ورد تعوذه صلّى الله عليه وسلّم من فتنة القبر وعذاب القبر وفتنة المسيح الدّجال، وغسل الخطايا بالماء والثلج. *(28/17)*

[الدعاء بالسلامة من الآثام]

- فيه قول الرّضيع في الجارية الّتي نسبوها إلى السرقة ولم تسرق "**اللهمّ اجعلني مثلها**".
- أي اللّهم اجعلني سالما من المعاصي كما هي سالمة، وليس المراد مثلها في النّسبة إلى باطل تكون منه بريا. *(108-107/16).*

الدّعاء عند النّوم:

في حديث البراء: "**اذا أخذت مضجعك فتوضّأ وضوءك للصّلاة ثمّ اضطجع على شقّك الأيمن ثمّ قل: اللّهمّ إنّي أسلمت وجهي اليك**" إلى آخره.

معناه: إذا أردت النّوم في مضجعك فتوضّأ، والمضجع بفتح الميم. *(32/17)*

قال العلماء: وحكمة الدّعاء عند إرادة النّوم أن تكون خاتمة أعماله كما سبق؛

وحكمته إذا أصبح أن يكون أوّل عمله بذكر التّوحيد والكلم الطّيب. *(35/17)*

[نفض الفراش بالإزار]

يستحبّ أن ينفض فراشه قبل أن يدخل فيه لئلّا يكون فيه حيّة أو عقرب أو غيرهما من المؤذيات، ولينفض ويده مستورة بطرف إزاره لئلا يحصل في يده مكروه إن كان هناك. *(37/17-38).*

[إبقاء الألفاظ المأثورة على حالها]

في الذّكر والدعاء ينبغي فيه الاقتصار على اللّفظ الوارد بحروفه، وقد يتعلّق الجزاء بتلك الحروف، ولعلّه أوحي إليه صلّى الله عليه وسلّم بهذه الكلمات فيتعيّن أداؤها بحروفها، وهذا القول حسن. *(33/17)*

[ذمّ السّجع المتكلَّف]

- قال العلماء: السّجع المذموم في الدّعاء هو المتكلّف فإنّه يذهب الخشوع والخضوع والإخلاص ويلهي عن الضّراعة والافتقار وفراغ القلب.
- فأمّا ما حصل بلا تكلّف ولا إعمال فكر لكمال الفصاحة ونحو ذلك أوكان محفوظا فلا بأس به بل هو حسن. *(41/17)*

- الدّاعي ينبغي أن يحرص على تسديد علمه وتقويمه ولزومه السّنة. *(44/17)*

دعاء الكرب:

ينبغي الاعتناء به والإكثار منه عند الكرب والأمور العظيمة. *(47/17)*

[إتيان الدّعاء أفضل من تركه بإجماع الفقهاء]

يستحبّ الدّعاء والاستعاذة من كلّ الأشياء المذكورة وما فى معناها، وهذا هو الصّحيح الّذي أجمع عليه العلماء وأهل الفتاوى في الأمصار. *(30/17)*

ويستجاب للدّاعي ما لم يعجل: وينبغي إدامة الدّعاء وأن لا يستبطئ الإجابة. *(52/17)*

والفضائل المذكورة في الأذكار لا تختصّ بأهل الشّرف في الدّين والطّهارة من الكبائر دون المصرّين وغيرهم. ***(48/17)***

****

دعوى: راجع: **الجاهلية.**

****

دعاوي: راجع: **القضاء، الشهادة: يمين.**

****

الدّعوة:

[حاجة الناس إلى الدعوة قبل البعثة]

- "**وان الله تعالى نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلّا بقايا من أهل الكتاب**".

المقت أشدّ البغض.

- والمراد بهذا المقت والنّظر ما قبل بعثة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.
- والمراد ببقايا أهل الكتاب: الباقون على التّمسك بدينهم الحقّ من غير تبديل. *(197/17-198).*

[من الحكم في البعثة: الابتلاء]

- قوله سبحانه وتعالى: "**إنما بعثتك لأبتليك وأبتلى بك**".
- معناه: لأمتحنك بما يظهر منك من قيامك بما أمرتك به من تبليغ الرّسالة وغير ذلك من الجهاد في الله حقّ جهاده، والصّبر في الله تعالى وغير ذلك، وأبتلى بك من أرسلتك إليهم، فمنهم من يظهر إيمانه ويخلص فى طاعاته، ومن يتخلّف ويتأبّد بالعداوة والكفر، ومن ينافق. *(198/17)*

[فضل من دعا إلى خير]

- تستحبّ الدلالة على الخير. *(36/11)*
- "**من دلّ على خير فله مثل أجر فاعله**". والمراد بمثل أجر فاعله: أنّ له ثوابا بذلك الفعل كما أنّ لفاعله ثوابا ولايلزم أن يكون قدر ثوابهما سواء. *(39/13)*

[من دعا إلى الخير أو إلى الشّرّ]

- ورد الحثّ على استحباب سنّ الأمور الحسنة وتحريم سنّ الأمور السيئة، وأنّ من سنّ سنة حسنة كان له مثل أجر كل من يعمل بها إلى يوم القيامة، ومن سنّ سنّة سيّئة كان عليه مثل وزر كلّ من يعمل بها إلى يوم القيامة.
- ومن دعا إلى هدى كان له مثل أجور متابعيه؛ أو إلى ضلالة كان عليه مثل آثام تابعيه، سواء كان ذلك الهدي والضّلالة هو الّذي ابتدأه أم كان مسبوقا إليه؛ *(227-226/16)*.

[الهداية بيد الله]:

عند أصحابنا وسائر أهل السنة: أنّ المهتدي هو من هداه الله وبهدي الله اهتدى وبإرادة الله تعالى ذلك، وأنّه سبحانه وتعالى إنّما أراد هداية بعض عباده وهم المهتدون، ولم يرد هداية الآخرين، ولو أرادها لاهتدوا. *(133/16)*

الاقتصاد في الموعظة:

الاقتصاد في الموعظة مطلوب لئلا تملّها القلوب فيفوت مقصودها. *(163/17)*

قوله صلّى الله عليه وسلّم: "اللهمّ هل بلّغت اللّهم اشهد". معناه: أنّ التّبليغ واجب عليّ وقد بلّغت فاشهد لي به. ***(97-96/3).***

****

دلائل النّبوّة: راجع: المعجزات.

****

الدلك:

واتفق الجمهور على أنه يكفي في غسل الأعضاء في الوضوء والغسل جريان الماء على الأعضاء ولا يشترط الدلك وانفرد مالك والمزني باشتراطه والله أعلم. *(107/3) (229/3)*

****

الدّم: [ذات الصّلة: القتل].

نجاسة الدم وكيفية غسله: والدم نجس وهو بإجماع المسلمين. *(200/3)*

- **دم المسلم معصوم** *(163/7)*
- **وجاء في أدلة كثيرة تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال:***(182/8)*

ما يباح به دم المسلم:

- ثبت قتل الزاني المحصن، والمراد رجمه بالحجارة حتى يموت وهذا بإجماع المسلمين.
- "**والنفس بالنفس**" فالمراد به القصاص بشرطه.
- "**والتارك لدينه المفارق للجماعة**" فهو عام في كل مرتدّ عن الإسلام بأيّ ردّة كانت فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام.ويتناول أيضا كلّ خارج عن الجماعة ببدعة أو بغي أوغيرهما، وكذا الخوارج. والله أعلم.
- وهذا عام يخصّ منه الصائل ونحوه، فيباح قتله في الدفع. *(165/11)*

المجازاة بالدّماء في الآخرة وأنّها أوّل ما يقضي فيه بين النّاس يوم القيامة:

- وأول فيما يحاسب فيما بين العبد وبين الله تعالى الصلاة وفيما بين العباد الدّماء.
- وفي ذلك تغليظ أمر الدّماء. *(167/11)*

****

الدّواء: راجع: التّداوي.

****

الدّهر: راجع: الآداب–النّهي عن سبّ الدّهر، والصيام–صوم الدّهر.

****

الدية:

[العاقلة]

- **وجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني:**
- الشيء الصغير الّذي لا يقصد به القتل غالبا، يكون شبه عمد وتجب فيه الدية على العاقلة ولا يجب فيه قصاص ولا دية على الجاني وهذا مذهب الشافعي والجماهير. *(177/11)*

- وقال الفقهاء: إنّ دية الخطأ على العاقلة إنما تختص بعصبات القاتل سوى أبنائه وآبائه. *(179/11)*
- الدية في قتل الخطأ وعمد الخطأ تجب على العاقلة وهم العصبات سواء الآباء والأبناء وإن علوا أو سفلوا. *(150/10)*

[هل تحمل العاقلة دية كلّ خطإ؟]

- قال أصحابنا: فإذا قتل السّاحر بسحره إنسانا واعترف أنّه مات بسحره وأنّه يقتل غالبا لزمه القصاص، وإن قال مات به ولكنّه قد يقتل وقد لا فلا قصاص، وتجب الدّية والكفّارة، وتكون الدّية في ماله لاعلى عاقلته، **لأنّ العاقلة لا تحمل ما ثبت باعتراف الجاني**.
- قال أصحابنا: ولا يتصوّر القتل بالسّحر بالبيّنة وإنّما يتصوّر باعتراف السّاحر والله أعلم. *(176/14)*

- **دية الجنين:**
- واتّفق العلماء على أن ديّة الجنين هي الغرّة سواء كان الجنين ذكرا أو أنثى.
- وسواء كان خلقه كامل الأعضاء أم ناقصها أو كان مضغة تصوّر فيها خلق آدميّ، ففي كلّ ذلك الغرة بالإجماع.
- واعلم أن المراد بهذا كله: إذا انفصل الجنين ميتا، أما إذا انفصل حيّا ثم مات فيجب فيه كمال دية الكبير، فإن كان ذكرا وجب مائة بعير وإن كان أنثى فخمسون وهذا مجمع عليه، وسواء في هذا كله العمد والخطأ.
- ومتى وجبت الغرّة فهي على العاقلة لا على الجاني، هذا مذهب الشافعي.
- والمراد بالغرة: عبد أو أمة وهو إسم لكلّ واحد منهما. *(176-175/11).*

[زوال العقل لا يسقط الدّية]:

- أجمع العلماء على أن النائم ليس بمكلف، وإنما يجب عليه قضاء الصلاة.
- وأما إذا أتلف النائم بيده أو غيرها من أعضائه شيئا في حال نومه فيجب ضمانه بالاتّفاق وليس ذلك تكليفا للنائم، لأن غرامة المتلفات لا يشترط لها التّكليف بالإجماع، بل لو أتلف

الصبي أو المجنون أو الغافل وغيرهم ممن لا تكليف عليه شيئا وجب ضمانه بالاتفاق.
(186/5)

[دفع الدّية من الأموال العامة لإصلاح ذات البين]

وإنما تدفع قطعا للنزاع وإصلاحا لذات البين. *(148-147/11)*

[جناية البهائم]

- **جرح العجماء والمعدن والبئر جبار: أي هدر.** والمراد بجرح العجماء: إتلافها سواء كان بجرح أو غيره.وهذا محمول على ما إذا أتلفت شيئا بالنّهار، أو أتلفت باللّيل بغير تفريط من مالكها أو أتلفت شيئا وليس معها أحد، فهذا غير مضمون.
- فأما إذا كان معها سائق أو قائد أو راكب فأتلفت بيدها أو برجلها أو فمها ونحوه وجب ضمانه في مال الّذي هو معها سواء كان مالكا أو مستأجرا أو مستعيرا أو غاصبا أو مودّعا أو وكيلا أو غيره إلّا أن تتلف آدميا فتجب ديته على عاقلة الّذي معها، والكفّارة في ماله.
(225/11)

[الحفرة إذا سقط فيها الإنسان من يضمن ؟]

- الرجل يحفر معدنا في ملكه أو في موات فيمرّ بها مار فيسقط فيها فيموت، أو يستأجر أجراء يعملون فيها فيقع عليهم فيموتون فلا ضمان في ذلك، وكذا البئر، وكذا لو استأجره لحفرها فوقعت عليه فمات فلا ضمان.

- فأما إذا حفر البئر في طريق المسلمين أو في ملك غيره بغير إذنه فتلف فيها إنسان فيجب ضمانه على عاقلة حافرها، والكفارة في مال الحافر.
- وإن تلف بها غير الآدميّ وجب ضمانه في مال الحافر. *(226/11)*

****

الدّير:

الدّير: كنيسة منقطعة عن العمارة تنقطع فيها رهبان النّصارى لتعبّدهم وهو بمعنى الصومعة... وهي نحو المنارة ينقطعون فيها عن الوصول إليهم والدخول عليهم. *(105/16)*

****

الدّين: [ذات الصلة: الإفلاس]

[خطورة الدّين وأنّ الشّهادة في سبيل الله لا تكفّره]

الجهاد والشّهادة وغيرهما من أعمال البرّ لا يكفر حقوق الآدميين، وإنّما يكفّر حقوق الله تعالى. *(29/13)*

- يستحبّ أداء الدّين زائدا والله أعلم. *(228/5)*

- عند أصحابنا الدّين المتعلق بعين المال يقدم على الكفن، وذلك كالعبد الجاني والمرهون والمال الذي تعلقت به زكاة أو حق بائعه بالرجوع بافلاس ونحو ذلك. *(6/7)*

[من مات وعليه دين]

- يقضى الدين عن الميت، وقد أجمعت الأمة عليه ولا فرق بين أن يقضيه عنه وارث أو غيره فيبرأ به بلا خلاف. *(27-26/8).*

- وأما الحقوق المالية الثابتة على الميت، فإن كان له تركة وجب قضاؤها منها سواء أوصى بها الميت أم لا ويكون ذلك من رأس المال، سواء ديون الله تعالى كالزّكاة والحج والنذر والكفارة وبدل الصوم ونحو ذلك.
- ودين الآدميّ إن لم يكن للميت تركة لم يلزم الوارث قضاء دينه لكن يستحب له ولغيره قضاؤه. *(84/11)*
- الحقوق الواجبة على الميت تقضى، فأما الحقوق المالية فمجمع عليها، وأما البدنية ففيها خلاف. ثمّ مذهب الشافعي وطائفة: أنّ الحقوق المالية الواجبة على الميت من زكاة وكفارة ونذر يجب قضاؤها سواء أوصى بها أم لا كديون الآدمي. *(97-96/11).*

قضاء الدّين عن الميّت المعسر هل كان واجبا على النّبيّ صلى الله عليه وسلّم؟

- وقيل: كان هذا القضاء واجبا عليه صلى الله عليه و سلم؛ وقيل: تبرع منه. والخلاف وجهان لأصحابنا وغيرهم.
- واختلف أصحابنا في قضاء دين من مات وعليه دين، فقيل: يجب قضاؤه من بيت المال؛ وقيل: لا يجب. *(60/11)*

استحباب الوضع من الدين:

يطلب من صاحب الحقّ أن يضع عنه بعض الدّين ويرفق به في الاستيفاء والمطالبة، ولا بأس بمثل هذا ولكن بشرط أن لا ينتهي إلى الإلحاح وإهانة النفس أو الإيذاء ونحو ذلك إلا من ضرورة والله أعلم.

.(220-219/10)

فضل إنظار المعسر والتجاوز في الاقتضاء من الموسر والمعسر:

- ورد فضل في إنظار المعسر والوضع عنه إما كل الدين وإما بعضه من كثير أو قليل وفضل المسامحة في الاقتضاء وفي الاستيفاء سواء استوفى من موسر أو معسر وفضل الوضع من الدّين. *(224/10)*
- المعسر لا تحل مطالبته ولا ملازمته ولا سجنه، وبه قال الشافعي ومالك وجمهورهم.
- يسلم إلى الغرماء جميع مال المفلس ما لم يقض دينهم ولا يترك للمفلس سوى ثيابه ونحوها.

(218/10)

[تحريم مطل الغنيّ]

- قال القاضي وغيره: المطل منع قضاء ما استحق أداؤه، فمطل الغنى ظلم وحرام، ومطل غير الغنيّ ليس بظلم ولا حرام، لأنه معذور ولو كان غنيّا ولكنّه ليس متمكنا من الأداء لغيبة المال أو لغير ذلك جاز له التأخير إلى الامكان.
- والمماطل هل يفسق وترد شهادته بمطله مرة واحدة أم لا ترد شهادته حتى يتكرر ذلك منه ويصير عادة؟ مقتضى مذهبنا اشتراط التكرار. *(227/10)*

[الشفاعة لأصحاب الدّيون]

- شفع ﷺ للحجام أبي طيبة، وتجوز الشفاعة إلى أصحاب الحقوق والديون في أن يخففوا منها. *(242/10)*

وتستحبّ الزيادة في أداء الدين وإرجاح الوزن. ***(33/11)***

****

****

الذّبح:

[التّسمية، وهل هي واجبة أم سنّة؟]

- ورد الأمر بالتسمية على إرسال الصّيد، وقد أجمع المسلمون على التّسمية عند الإرسال على الصيد وعند الذّبح والنّحر.
- واختلفوا في أنّ ذلك واجب أم سنّة؟ فمذهب الشّافعي وطائفة أنّها سنّة، فلو تركها سهوا أو عمدا حلّ الصّيد والذّبيحة.
- وقال جماهير العلماء: إن تركها سهوا حلّت الذّبيحة والصّيد وإن تركها عمدا فلا.
- فهذه التّسمية هي المأمور بها عند أكل كلّ طعام وشرب كلّ شراب.
- وقد أجمع المسلمون على من أكل متروك التّسمية ليس بفاسق. *(74-73/13).*

تحريم الذّبح لغير الله تعالى ولعن فاعله:

الذّبح لغير الله المراد به: أن يذبح باسم غير الله تعالى، كمن ذبح للصّنم او الصّليب أو لموسى أولعيسى صلّى الله عليهما أو للكعبة ونحو ذلك، فكلّ هذا حرام ولا تحلّ هذه الذبيحة، سواء كان الذابح مسلما أو نصرانيا أو يهوديّا، نصّ عليه الشّافعيّ واتّفق عليه أصحابنا.

(141/13)

[ذبائح أهل الكتاب]

- يحلّ ذبائح أهل الكتاب، وهو مجمع عليه ولم يخالف إلا الشيعة، ومذهبنا ومذهب الجمهور: إباحتها سواء سموا الله تعالى عليها أم لا.
- وقال جماهير العلماء: لا يحلّ إلا أن يسمّوا الله تعالى، فأما إذا ذبحوا على اسم المسيح أو كنيسة ونحوها فلا تحل تلك الذبيحة. *(12/102-103).*
-

الأمر بإحسان الذّبح والقتل وتحديد الشّفرة:

- قوله صلّى الله عليه وسلّم: "**فأحسنوا القتلة**". عام في كل قتيل من الذّبائح والقتل قصاصا وفي حدّ ونحو ذلك.
- ويستحبّ أن لا يحدّ السّكين بحضرة الذّبيحة، وأن لا يذبح واحدة بحضرة أخرى، ولا يجرها إلى مذبحها. *(13/107)*

جواز الذّبح بكلّ ما أنهر الدّم إلّا السّنّ والظّفر وسائرالعظام :

- يشترط في الذّكاة ما يقطع ويجرى الدّم ولا يكفي رضّها ودمغها بما لا يجري الدّم.
- قال بعض العلماء: والحكمة في اشتراط الذّبح وإنهار الدّم تميز حلال اللّحم والشّحم من حرامهما، وتنبيه على أن تحريم الميتة لبقاء دمها.
- ويجوز الذّبح بكلّ محدّد يقطع إلّا الظّفر والسنّ وسائر العظام.

- أمّا الظفر: فيدخل فيه ظفر الآدميّ وغيره من كلّ الحيوانات، وسواء المتّصل والمنفصل الطّاهر والنّجس، فكلّه لا تجوز الذّكاة به.

- وأمّا السّنّ: فيدخل فيه سنّ الآدميّ وغيره الطّاهر والنّجس والمتصل والمنفصل ويلحق به سائر العظام من كلّ الحيوان المتصل منها والمنفصل الطّاهر والنّجس فكلّه لاتجوز الذّكاة بشيء منه.

(123-122/13).

[الحكمة في النّهي عن الذبح بالعظم والظفر]

- "**أمّا السنّ فعظم**" ويتنجس بالدم.
- "**وأما الظفر فمدى الحبشة**". وهم كفّار وقد نهينا عن التّشبّه بالكفار وهذا شعار لهم.

(125-124/13).

[التّذكية بقشور القصب] يجوز لقوله صلى الله عليه وسلّم "**كلّ ما أنهر الدّم وذكر اسم الله فكل ليس السنّ والظّفر**". *(127/13)*

[كيف تحصل الذّكاة؟]

- قال الشافعي وأصحابه وموافقوهم: لا تحصل الذّكاة إلّا بقطع الحلقوم والمرئ بكمالهما، ويستحبّ قطع الودجين ولايشترط.
- ويجوز ذبح المنحور ونحر المذبوح، وقد جوّزه العلماء كافّة إلّا داود فمنعهما، وكرهه مالك كراهة تنزيه، وفي رواية كراهة تحريم، وفي رواية عنه إباحة ذبح المنحور دون نحر المذبوح.

- وأجمعوا على أنّ السنة في الإبل النّحر وفي الغنم الذّبح والبقر كالغنم عندنا وعند الجمهور، وقيل يتخيّر بين ذبحها ونحرها. *(124/13)* *(97/13)*
- والسنة في البقر الذّبح لا النّحر ولو عكس جاز. *(35/11)*

[كيف يتعامل مع الحيوان الشّارد؟]

- يباح عقر الحيوان الّذي يندّ ويعجز عن ذبحه ونحره، بأن ندّ بعير أو بقرة أو فرس أوشردت شاة أو غيرها فهو كالصّيد فيحلّ بالرّمي إلى غير مذبحه، وبإرسال الكلب وغيره من الجوارح عليه؛
- وكذا لو تردّى بعير أوغيره في بئر ولم يمكن قطع حلقومه ومريئه فهو كالبعير النّادّ في حلّه بالرّمي بلا خلاف عندنا. *(125/13-126).*
- وأمّا المتوحش: كالصيد فجميع أجزائه يذبح ما دام متوحّشا، فإذا رماه بسهم أو أرسل عليه جارحة فأصاب شيئا منه ومات به حلّ بالإجماع. *(126/13)*

[هل التّوحّش مجرّد الإفلات؟]

قال أصحابنا: وليس المراد بالتّوحّش مجرد الإفلات بل متى تيسّر لحوقه بعد ولو باستعانة بمن يمسكه ونحو ذلك فليس متوحّشا ولايحلّ حينئذ إلّا بالذّبح في المذبح. *(126/13)*

[ما أبين عن حيّ فهو ميّت]

السّنام المقطوع: فإن لم يكن تقدّم نحرها فهو حرام بإجماع المسلمين، لأنّ ما أبين من حيّ فهو ميت. *(145/13)*

عظم المذكّى طاهرة ويجوز الانتفاع به. *(42/13)*

****

الذّكاة: راجع: الذّبح.

****

الذّكر: [ذات الصّلة: الدّعاء، الصلاة،]

الحثّ على ذكر الله تعالى:

- قوله عزّ وجلّ "**أنا عند ظنّ عبدي بي**". قال القاضي: قيل: معناه بالغفران له إذا استغفر، والقبول إذا تاب، والإجابة إذا دعا، والكفاية إذا طلب الكفاية.
- قوله صلّى الله عليه وسلّم "**سبق المفرّدون، قالوا: وما المفرّدون يا رسول الله؟ قال: الذّاكرون الله كثيرا والذّاكرات**". وقد فسّرهم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: **بالذّاكرين الله كثيرا والذّاكرات.** *(4-2/17).*

[تضعيف أجر الذّكر]

التّضعيف بعشرة أمثالها لا بدّ بفضل الله ورحمته ووعده الّذي لا يخلف، والزيادة بعد بكثرة التضعيف إلى سبعمائة ضعف وإلى أضعاف كثيرة يحصل لبعض النّاس دون بعض على حسب مشيئته سبحانه وتعالى. *(12/17)*

[التّفضيل بين ذكر القلب وبين ذكر اللّسان]

- قال القاضي عياض رحمه الله: وذكر الله تعالى ضربان: ذكر بالقلب وذكر باللّسان، وذكر القلب نوعان: أحدهما وهو أرفع الأذكار وأجلّها الفكر في عظمة الله تعالى وجلاله وجبروته وملكوته وآياته في سمواته وأرضه.
- والثاني: ذكره بالقلب عند الأمر والنّهي فيمتثل ما أمر به ويترك ما نهى عنه ويقف عمّا أشكل عليه.
- وأمّا ذكر اللّسان مجرّدا فهو أضعف الأ ذكار، ولكن فيه فضل عظيم.
- **قال القاضي: واختلفوا هل تكتب الملائكة ذكر القلب؟**
- قلت: الصّحيح أنّهم يكتبونه وأنّ ذكر اللسان مع حضور القلب أفضل من القلب وحده والله أعلم. *(16-15/17).*

[ورد فضل كبير في دوام الذّكر والفكر في أمور الآخرة والمراقبة، ويجوز ترك ذلك في بعض الأوقات والاشتغال بالدّنيا]:لأن العباد لا يكلّفون الدّوام على ذلك.*(67-65/17).*

فضل التّهليل والتّسبيح والدّعاء:

- التّهليل أكثر من مائة مرّة في اليوم كان له أجر على المائة، ويكون له ثواب آخر على الزّيادة، وليس هذا من الحدود الّتي نهي عن اعتدائها ومجاوزة أعدادها وأنّ زيادتها لا فضل فيها، أو تبطلها كالزّيادة في عدد الطّهارة وعدد ركعات الصّلاة.
- وسواء قاله متوالية أو متفرّقة في مجالس أو بعضها أوّل النّهار وبعضها آخره، لكنّ الأفضل أن يأتي بها متوالية في أوّل النهار ليكون حرزا له في جميع نهاره. *(17/17)*

- والتّسبيح التّنزيه عمّا لا يليق به سبحانه وتعالى من الشريك والولد والصّاحبة والنّقائص مطلقا وسمات الحدوث مطلقا. *(18/17)*

[أفضل الذّكر]

أفضل الذّكر التّهليل لحديث: "**أفضل ما قلته أنا والنّبيّون قبلي لا إله إلّا الله وحده لا شريك له**".

وقيل: إنّه اسم الله الأعظم وهي كلمة الإخلاص والله أعلم. *(18/17)*

[قيمة العمل والذّكر]

- "**ومن بطّأ به عمله لم يسرع به نسبه**". معناه: من كان عمله ناقصا لم يلحقه بمرتبة أصحاب الأعمال فينبغي أن لا يتّكل على شرف النّسب وفضيلة الآباء ويقصّر في العمل.

- قوله صلّى الله عليه وسلّم "**إنّ الله عزّ وجلّ يباهي بكم الملائكة**". معناه: يظهر فضلكم لهم ويريهم حسن عملكم ويثني عليكم عندهم. *(23-22/17).*

استحباب الاستغفار والاستكثار منه: [راجع: التّوبة]

[الأصل في الذّكر الإسرار]

والسّنّة في الأذكار في الصّلاة الإسرار إلّا ما استثني من القراءة في بعضها ونحوها. *(21/5)*

ويستحبّ خفض الصّوت بالذّكر إلّا في المواضع الّتي ورد الشّرع برفعه فيها كالتّلبية وغيرها، ويستحبّ الإكثار من قول: لاحول ولا قوّة إلّا بالله: *(25/17)*

ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها:

- يجوز في هذه الحالة ذكر الله تعالى بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد وشبهها من الاذكار وهذا جائز باجماع المسلمين.
- وإنما اختلف العلماء في جواز قراءة القرأن للجنب والحائض فالجمهور على تحريم القراءة عليهما جميعا ولا فرق عندنا بين آية وبعض آية فإن الجميع يحرم.
- ولو قال: الجنب بسم الله أو الحمدلله ونحو ذلك إن قصد به القرآن حرم عليه وإن قصد به الذّكر أو لم يقصد شيئا لم يحرم.
- ويكره الذّكر في حالة الجلوس على البول والغائط وفي حالة الجماع. *(68/4)*
- **ويستحبّ حضور مجامع الخير ودعاء المسلمين وحلق الذكر والعلم ونحو ذلك.** *(180/6)*

يقول إذا أراد دخول الخلاء: "اللهم اني أعوذ بك من الخبث والخبائث". *(70/4)*

الذّكر بعد الوضوء: يستحب للمتوضيء أن يقول عقب وضوئه أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن مُحَمَّدا عبده ورسوله وهذا متفق عليه. *(121/3)*

ويقول إذا دخل المسجد:

"أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله والحمد لله اللهم صلّ على مُحَمَّد وعلى آل مُحَمَّد وسلّم اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك"

وفي الخروج يقوله لكن يقول "**اللهم إني أسألك من فضلك**" *(225-224/5).*

ما يقال بين تكبيرة الاحرام والقراءة:

عند الجمهور رحمهم الله تعالى يستحب دعاء الافتتاح. *(96/5)*

ذكر الاعتدال:

- **"سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد".**قال العلماء: معناه حمدا لو كان أجساما لملأ السماوات والأرض؛
- قال العلماء: معنى سمع هنا أجاب ومعناه أن من حمد الله تعالى متعرضا لثوابه استجاب الله تعالى له وأعطاه ما تعرض له فإنا نقول ربنا لك الحمد لتحصيل ذلك. *(193-192/4).*

- **النّهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود:**

- ورد النّهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، وإنما وظيفة الركوع التسبيح، ووظيفة السجود التسبيح والدعاء. فلو قرأ في ركوع أو سجود غير الفاتحة كره ولم تبطل صلاته؛
- وإن قرأ الفاتحة ففيه وجهان لأصحابنا: أصحهما أنه كغير الفاتحة فيكره ولا تبطل صلاته؛
- هذا إذا كان عمدا فإن قرأ سهوا لم يكره، وسواء قرأ عمدا أو سهوا يسجد للسهو عند الشافعي رحمه الله تعالى. *(4/196-197).*

[هل يجب ذكر الركوع والسّجود؟]

واعلم أن التسبيح في الركوع والسجود سنة غير واجب هذا مذهب الشافعي والجمهور. *(4/197)*

[فضل الدّعاء في السّجود]:

- "**أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء**".وفيه دليل لمن يقول: أن السجود أفضل من القيام وسائر أركان الصلاة.

ومن أذكار الرّكوع والسّجود:

- " **كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن**".
- معنى يتأول القرآن: يعمل ما أمر به في قول الله عز و جل: {**فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا**}. *(4/201)*

- **ويستحبّ التعوذ من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال ومن المأثم والمغرم بين التشهد والتسليم.**
- وذلك في التشهد الاخير ولا يستحب في الأوّل لأنّ الأول مبنى على التخفيف.
- وجمهور العلماء على أنه مستحب ليس بواجب. *(5/85-88).*

استحباب الذكر بعد الصلاة وهل يرفع الصّوت به؟

- يستحب رفع الصوت بالتكبير والذكر عقب المكتوبة، وممن استحبه من المتأخرين: ابن حزم الظّاهري.
- ونقل ابن بطال وآخرون أن أصحاب المذاهب المتبوعة وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالذكر والتكبير. *(5/83-84).*

ينبغي التّسبيح أوّل النّهار وعند النّوم: *(17/44)*

فضل سبحان الله وبحمده:

- قال صلّى الله عليه وسلّم: "**أحبّ الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده**".
- هذا محمول على كلام الآدميّ، والإ فالقرآن أفضل، وكذا قراءة القرآن أفضل من التّسبيح والتّهليل المطلق؛
- فأمّا المأثور في وقت أو حال ونحو ذلك فالاشتغال به أفضل والله أعلم. *(17/49)*

[التزام التّسبيح والتّحميد والتّكبير عند النّوم]

- قيل لعليّ ﷺ: "**ما تركتهنّ ليلة صفّين؟ قال: ولا ليلة صفّين**".

- وليلة صفّين: هي ليلة الحرب المعروفة بصفّين، وهي موضع بقرب الفرات كانت فيه حرب عظيمة بينه وبين أهل الشّام. *(46/17)*

[استحباب الذّكر بعد الفجر]

- يستحبّ الذّكر بعد الصّبح وملازمة مجلسها ما لم يكن عذر.
- قال القاضي: هذه سنّة كان السلف وأهل العلم يفعلونها ويقتصرون في ذلك الوقت على الذّكر والدعاء حتى تطلع الشّمس. *(79/15)*

- **يستحبّ الذّكر إذا ركب دابته متوجّها لسفر حج أو غيره:** *(110/9)*

[الذّكر عند الحرب]

- ويستحبّ الذّكر والتّكبير عند الحرب، وهو موافق لقول الله تعالى {**يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا**}. ولهذا قالها ثلاث مرّات. ويؤخذ منه أن الثلاث كثير. *(219/9)*
- ويستحبّ استقبال القبلة في الدعاء، ورفع اليدين فيه، ولابأس برفع الصوت في الدعاء.

(84/12) (85/12)

- **ويجوز ذكر الله تعالى للحائض والجنب وإنما يحرم عليها القرآن.** *(179/6)*

****

الذّمّة: [ذات الصلة: الذّمّيّ].

وأمّا الذمة: فهي الحرمة والحقّ. *(97/16)*

الذّمّيّ:

- قال أصحابنا: لا يترك للذّميّ صدر الطّريق بل يضطر إلى أضيقه إذا كان المسلمون يطرقون فإن خلت الطريق عن الزّحمة فلا حرج، قالوا وليكن التّضييق بحيث لايقع في وهدة ولا يصدمه جدار ونحوه والله أعلم. *(147/14)*
- وتجوز معاملة أهل الذمة ويحكم بثبوت أملاكهم على مافي أيديهم. *(40/11)*

****

الذّنب: راجع: المعصية، الصغيرة، الكبيرة، الظلم، القتل، الشرك، الحدود. العصمة.

****

الذّهب: [ذات الصلة: الرّبا، الزكاة]

قال نفطويه: سمّى الذهب ذهبا لأنّه يذهب ولا يبقى. *(157-156/1).*

****

راتبة: راجع الصلاة–صلاة التّطوّع.

****

الرّؤيا:

[حقيقة الرّؤيا ومصدرها]

- قال الإمام المازريّ: مذهب أهل السّنّة في حقيقة الرّؤيا: أن الله تعالى يخلق في قلب النائم اعتقادات كما يخلقها في قلب اليقظان، وهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء لا يمنعه نوم ولا يقظة، فإذا خلق هذه الاعتقادات فكأنّه جعلها علما على أمور أخر يخلقها في ثاني الحال أو كان قد خلقها.*(15/16-17).*

[صدق رؤيا المؤمن إذا اقترب الزّمان]

"**إذا اقترب الزّمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب**".

قال الخطّابيّ وغيره: قيل: المراد إذا قارب الزّمان أن يعتدل ليله ونهاره. *(15/20)*

[ميزة رؤيا المومن]

"**الرؤيا الصّالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النّبوّة**".قال الخطّابيّ: وقال بعض العلماء: معنى الحديث أن الرؤيا تأتي على موافقة النّبوّة لأنّها جزء باق من النّبوّة والله أعلم. *(15/20-22).*

[تمييز الرّؤيا الحسنة من غيرها]

قال صلّى الله عليه وسلّم: "**وأحب القيد وأكره الغلّ والقيد ثبات في الدّين**".

قال العلماء: إنّما أحبّ القيد لأنّه في الرّجلين وهو كفّ عن المعاصي والشّرور وأنواع الباطل.

وأمّا الغلّ: فموضعه العنق وهو صفة أهل النّار. *(15/22-24).*

[رؤية النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم في المنام]

- من رآه فقد أدركه ولا مانع يمنع من ذلك، والعقل لا يحيله، سواء كان على صفته المعروفة أو غيرها. *(15/24-25).*

[هل يمكن رؤية الله في المنام؟]

قال القاضي: واتّفق العلماء على جواز رؤية الله تعالى في المنام وصحّتها. *(15/25)*

[هل يثبت بالمنام حكم شرعيّ؟]

قال القاضي عياض رحمه الله (كلاما معناه): لا يقطع بأمر المنام، ولا تبطل بسببه سنّة ثبتت، ولا تثبت به سنّة لم تثبت، **وهذا بإجماع العلماء**. هذا كلام القاضي، وكذا قاله غيره من أصحابنا وغيرهم.*(1/115)*

[تأويل الرّؤيا]

يجوز عبر الرؤيا وعابرها قد يصيب وقد يخطئ، والرّؤيا ليست لأول عابر على الإطلاق، وإنّما ذلك إذا أصاب وجهها. *(30/15-29).*

[تعلّم تعبير الرّؤيا]

"**كان ممّا يقول لأصحابه: من رأى منكم رؤيا؟**". وفي الحديث الحثّ على علم الرؤيا والسؤال عنها وتأويلها. *(30/15)*

[حثّ النّاس على عرض رؤياهم على العارفين بتعبيرها]

يستحبّ السؤال عن الرؤيا والمبادرة إلى تأويلها وتعجيلها أوّل النّهار... ولأنّه قد يكون فيها ما يستحبّ تعجيله كالحث على خير أو التحذير من معصية ونحو ذلك. *(35/15)*

[عدم جواز التلعب بتأويلها]

قال القاضي: قيل لمالك: أيعبر الرّجل الرؤيا على الخير وهي عنده على الشّرّ؟ فقال: معاذ الله أبالنبوة يتلعّب؟ هي من أجزاء النّبوّة. *(30/15)*

[كيف نتعامل مع الحلم المكروه؟]

- فإذا رأى ما يكرهه نفث عن يساره ثلاثا قائلا أعوذ بالله من الشّيطان ومن شرّها، وليتحوّل إلى جنبه الآخر، وليصلّ ركعتين. وإن اقتصر على بعضها أجزأه في دفع ضررها بإذن الله تعالى.

- **"ولا يحدّث بها أحدا"** فسببه أنّه ربّما فسّرها تفسيرا مكروها على ظاهر صورتها وكان ذلك محتملا فوقعت كذلك بتقدير الله تعالى. *(15/17-18).*

[وكيف نتعامل مع الرّؤيا المحبوبة]

لا يخبر بها إلّا من يحبّ، وسببه أنّه إذا أخبر بها من لا يحبّ ربّما حمله البغض أو الحسد على تفسيرها بمكروه فقد يقع على تلك الصّفة، وإلّا فيحصل له في الحال حزن ونكد من سوء تفسيرها والله أعلم. *(15/18)*

[منامات النّبيّ صلى الله عليه وسلّم وكيف تمّ تعبيرها]

- **"رأيت في المنام أنّي أهاجر من مكّة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي إلى أنّها اليمامة أو هجر! فإذا هي المدينة يثرب"**.
- وأمّا يثرب: فهو اسمها في الجاهليّة فسمّاها الله تعالى المدينة وسمّاها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم طيبة وطابة... وقد جاء في حديث النّهي عن تسميتها يثرب، لكراهة لفظ التّثريب، ولأنّه من تسمية الجاهليّة.
- **"ورأيت في رؤياي هذه أني هززت سيفا فانقطع صدره! فإذا هو ما أصيب من المسلمين يوم أحد، ثمّ هززته أخرى فعاد أحسن ما كان"**.
- قال العلماء: وتفسيره صلّى الله عليه وسلّم هذه الرّؤيا بما ذكره، لأنّ سيف الرجل أنصاره الّذين يصول بهم كما يصول بسيفه.

"ورأيت فيها أيضا بقرا– والله خير– فإذا هم النّفر من المؤمنين يوم أحد، وإذا الخير ما جاء الله به من الخير بعد، وثواب الصّدق الّذي آتانا الله بعد يوم بدر". *(15/31-32).*

- **"رأيت في يدي سوارينفأوحيّ إليّ أن انفخهما"**

- "**فأوّلتهما كذّابين يخرجان بعدي، فكان أحدهما العنسيّ صاحب صنعاء، والآخر مسيلمة صاحب اليمامة**".
- ونفخه صلى الله عليه و سلم إيّاهما فطارا، دليل لانمحاقهما واضمحلال أمرها. *(34/15)*

[رؤيته صلى الله عليه وسلّم في زواجه بعائشة]

فقال: "**جاءني بك الملك في سرقة من حرير**". هي بفتح السين المهملة والرّاء، وهي الشقق البيض من الحرير. *(202/15)*

****

رؤية الله:

[هل رؤية الله في الدّنيا ممكنة؟]

- وقال بعض مشايخنا: رؤية الله تعالى في الدنيا جائزة، وسؤال موسى إيّاها دليل على جوازها إذ لا يجهل نبيّ ما يجوز أو يمتنع على ربّه؛
- وكذلك اختلفوا في أنّ نبيّنا محمّدا صلّى الله عليه وسلّم هل كلّم ربّه سبحانه وتعالى ليلة الإسراء بغير واسطة أم لا؟
- فحكي عن الأشعريّ وقوم من المتكلّمين أنّه كلّم، وعزا بعضهم هذا إلى جعفر بن محمّد وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما. *(4/3)*
- وقال مرّة أخرى: **وأمّا رؤية الله تعالى في الدّنيا**: فقد قدّمنا أنّها ممكنه، ولكنّ الجمهور من السّلف والخلف من المتكلّمين وغيرهم: أنّها لا تقع في الدنيا. *(15/3)*

[الاختلاف في معنى الدّنوّ المذكور في آية سورة النّجم]

قوله تعالى: {**ثم دنا فتدلّى**} فالأكثرون على أن هذا الدّنو والتدلّى منقسم ما بين جبريل والنّبي صلّى الله عليه و سلم أو مختص بأحدهما من الأخر ومن السدرة المنتهى. *(4/3)*

[هل رأى النبيّ صلى الله عليه وسلّم ربّه ليلة أسري به؟]

فالحاصل: **أنّ الراجح عند أكثر العلماء أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم رأى ربّه بعيني رأسه ليلة الإسراء لحديث ابن عبّاس وغيره.....وإثبات هذا لا ياخذونه إلّا بالسّماع من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، هذا ممّا لا ينبغي أن يتشكك فيه.** *(5/3)*[10]

إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة لربّهم سبحانه وتعالى:

- اعلم أنّ مذهب أهل السّنّة بأجمعهم: أنّ رؤية الله تعالى ممكنة غير مستحيلة عقلا، وأجمعوا أيضا على وقوعها في الآخرة، وأن المؤمنين يرون الله تعالى دون الكافرين.
- وقد تظاهرت أدلّة الكتاب والسّنّة وإجماع الصّحابة فمن بعدهم من سلف الأمّة على إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة للمؤمنين. *(15/3)*

[10]"قلت: الراجح والصحيح أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلّم لم ير ربه ليلة المعراج... فقد ثبت في أحاديث الباب عن عبد الله بن شقيق قال قلت: لأبي ذر: لو رأيت النبيّ صل الله عليه وسلم لسألته. فقال: عن أي شيء كنت تسأله؟ قال: كنت أسأله: هل رأيت ربّك؟ قال أبو ذر: قد سألت، فقال: "رأيت نورا" وفي رواية: "نور أنى أراه". ("الردود والتعقبات على ما وقع للإمام النووي في شرح صحيح مسلم من التأويل في الصفات وغيرها من المسائل المهمّات:257-258).

[تأويل رؤية الله في الآخرة]

- ثمّ مذهب أهل الحقّ أنّ الرّؤية قوّة يجعلها الله تعالى في خلقه، ولا يشترط فيها اتصال الأشعّة ولا مقابلة المرئي ولا غير ذلك.
- وقد قرّر أئمّتنا المتكلّمون ذلك بدلائله الجليّة، ولا يلزم من رؤية الله تعالى إثبات جهة تعالى عن ذلك، بل يراه المؤمنون لا في جهة كما يعلمونه لا في جهة والله أعلم. *(15/3-16).(56/18)(18/3)(26/3)*[11]

[هل المنافقون يرون الله مع المؤمنين؟]

لا يراه المنافقون بإجماع من يعتدّ به من علماء المسلمين. *(19/3)(28/3)*

****

[11] راجع مبحث علوّ الله في حرف الصاد-صفات الله.

الرّبّ:

[جواز استخدام كلمة "رب" بمعنى صاحب]

يجوز قول ربّ المال وربّ المتاع وربّ الماشية بمعنى صاحبها الآدمي، وهذا هو الصحيح الذي عليه جماهير العلماء. *(22/12)*

****

الربا: [ذات الصلة: البيع، الصرف، المخابرة، المراطلة].

وأصل الربا: الزيادة، يقال: ربا الشيء يربو إذا زاد، وأربى الرّجل وأرمى عامل بالربا.

[تحريم الرّبا]

- وقد أجمع المسلمون على تحريم الرّبا في الجملة وإن اختلفوا في ضابطه وتفاريعه.
- قال الله تعالى: {**وأحلّ الله البيع وحرّم الرّبا**}.
- **ونصّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم في هذه الأحاديث على تحريم الرّبا في ستة أشياء: الذّهب والفضّة والبرّ والشّعير والتّمر والملح.** *(9/11)*

[لعن آكل الرّبا وموكله وأعوانهما]

- **"لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء".**

- هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابيين والشهادة عليهما وفيه تحريم الإعانة على الباطل والله أعلم. *(26/11)*

[العلّة في تحريم السّتة المنصوصة]

- فقال أهل الظاهر: لا ربا في غير هذه الستة بناء على أصلهم في نفي القياس.
- وقال جميع العلماء سواهم: لا يختص بالستة بل يتعدّى إلى ما في معناها وهو ما يشاركها في العلة.
- واختلفوا في العلة التي هي سبب تحريم الربا في الستة: فقال الشافعي: العلة في الذهب والفضة كونهما جنس الأثمان فلا يتعدى الربا منهما إلى غيرهما من الموزونات وغيرها لعدم المشاركة.
- قال: والعلة في الأربعة الباقية كونها مطعومة، فيتعدى الربا منها إلى كل مطعوم.

[كيف يباع الرّبويّ بربويّ آخر؟]

- وأجمع العلماء: على جواز بيع الربوي بربوي لا يشاركه في العلة متفاضلا ومؤجلا، وذلك كبيع الذهب بالحنطة وبيع الفضة بالشعير وغيره من المكيل.
- وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع الربوي بجنسه وأحدهما مؤجل، وعلى أنه لا يجوز التفاضل إذا بيع بجنسه حالا كالذهب بالذهب، وعلى أنه لا يجوز التّفرّق قبل التقابض إذا باعه بجنسه أو بغير جنسه مما يشاركه في العلة كالذهب بالفضة والحنطة بالشعير، وعلى أنه يجوز التفاضل عند اختلاف الجنس إذا كان يدا بيد كصاع حنطة بصاعي شعير. *(9/11)*

[بيع المطعومات بعضها ببعض]

- البر والشعير: في مذهبنا ومذهب الجمهور: أنهما صنفان يجوز التفاضل بينهما كالحنطة مع الأرز. *(13/11)*

[حكم العينة]

- مسألة العينة ليست بحرام عند أصحابنا وموافقيهم ، وهي الحيلة التي يعملها بعض الناس توصلا إلى مقصود الربا بأن يريد أن يعطيه مائة درهم بمائتين فيبيعه ثوبا بمائتين ثم يشتريه منه بمائة.
- **وقال مالك وأحمد: هو حرام.** *(21/11)*

الربا مردود: والمقبوض ببيع فاسد يجب ردّه على بائعه وإذا ردّه استرد الثّمن. *(22/11)*

[بيع ربويّ خالص بجنسه مع غيره]

- لا يجوز بيع ذهب مع غيره بذهب حتى يفصل فيباع الذهب بوزنه ذهبا ويباع الآخر بما أراد.
- وكذا لا تباع فضة مع غيرها بفضة، وكذا الحنطة مع غيرها بحنطة، والملح مع غيره بملح، وكذا سائر الربويات، بل لا بد من فصلها.
- وسواء كان الذهب في الصورة المذكورة أو لا، قليلا أو كثيرا، وكذلك باقي الربويات. *(18-17/11).*

****

الرّجاء: [ذات الصلة: الرحمة، الجنّة]

النّهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله تعالى:

مذهب أهل السّنّة أنّ الذّنوب تغفر بلا توبة إذا شاء الله غفرانها، ومذهب أهل السّنّة: أنّ الأعمال لا تحبط إلّا بالكفر. *(174/16)*

****

رجعة: راجع: الإيلاء، الطلاق،

****

الرّجم: راجع: الحدود.

****

الرّحمة: [ذات الصلة: الرحمة في قسم الصفات، الجنّة، الرّجاء]

سعة رحمة الله تعالى وأنّها تغلب غضبه:

- قالوا: والمراد بالسّبق والغلبة هنا: كثرة الرّحمة وشمولها كما يقال غلب على فلان الكرم والشّجاعة إذا كثرا منه. *(68/17)*

[هل تضعيف الحسنات يقف على سبعمائة؟]

المذهب الصّحيح المختار عند العلماء: أنّ التّضعيف لا يقف على سبعمائة ضعف. *(152/2)*

[سعة رحمة الله لا تنسي بطشه وأليم عقابه]

قال العلماء: يستحب للواعظ أن يجمع في موعظته بين الخوف والرّجاء لئلا يقنط أحد ولا يتكل.

قالوا: وليكن التّخويف أكثر لأنّ النّفوس إليه أحوج لميلها إلى الرّجاء والرّاحة والاتّكال وإهمال بعض الأعمال. *(73/17)*

سعة رحمة الله تعالى على المؤمنين وفداء كلّ مسلم بكافر من النّار:

"**لكل أحد منزل في الجنّة ومنزل في النّار**". فالمؤمن إذا دخل الجنّة خلفه الكافر في النّار لاستحقاقه ذلك بكفره. *(85/17)*

ينبغي **تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم**. *(140-139/16).*

[الكافر محروم من رحمة الله في الآخرة]

لقوله تعالى في الحديث القدسيّ: "**فإنّي أنساك كما نسيتني**" أي أمنعك الرّحمة كما امتنعت من طاعتي.

(104/18)

****

الرّدة: [ذات الصّلة: الكفر، الإيمان، الإسلام، الكبيرة].

[لا يجوز الارتداد عن دين الإسلام]:

لا يجوز لمن أسلم أن يترك الاسلام ولا لمن هاجر إلى النبي صلى الله عليه و سلم للمقام عنده أن يترك الهجرة ويذهب إلى وطنه أو غيره. *(156-155/9).*

[قتال المرتدين]

ورد الأمر بقتال النّاس حتّى يقولوا لا إله إلا الله محمّد رسول الله ويقيموا الصّلاة ويؤتوا الزّكاة، ويؤمنوا بجميع ما جاء به النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، ومن فعل ذلك عصم نفسه وماله إلّا بحقّها

ووكلت سريرته إلى الله تعالى، وقتال من منع الزّكاة أو غيرها من حقوق الإسلام واهتمام الإمام بشعائر الإسلام. *(200/1)*

[أصناف المرتدّين بعد موت النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم]

- قال الخطابيّ رحمه الله: أهل الرّدة كانوا صنفين: صنف ارتدّوا عن الدّين ونابذوا الملّة، وعادوا إلى الكفر.
- **والصّنف الآخر**: هم الّذين فرّقوا بين الصّلاة والزّكاة فأقرّوا بالصّلاة وأنكروا فرض الزّكاة ووجوب أدائها إلى الإمام. وهؤلاء على الحقيقة أهل بغي وإنّما لم يدّعوا بهذا الاسم في ذلك الزّمان خصوصا لدخولهم في غمار أهل الرّدة، فأضيف الاسم في الجملة إلى الرّدة إذ كانت أعظم الأمرين وأهمّهما.
- **وفي أمر هؤلاء عرض الخلاف ووقعت الشّبهة لعمر رضى الله عنه**، فراجع أبا بكر رضى الله عنه وناظره. *(204-202/1).*

[زعم الرّافضة]:

وقد زعم زاعمون من الرّافضة: أنّ أبا بكر رضى الله عنه أوّل من سبى **المسلمين**، وأن القوم كانوا متأولين في منع الصّدقة، وزعموا أنّ قتالهم كان عسفا.

[الجواب عن زعمهم]

- قال الخّطابيّ رحمه الله: وهؤلاء الّذين زعموا ما ذكرناه قوم لاخلاق لهم في الدّين، وإنما رأس مالهم البهت والتّكذيب والوقيعة في السّلف، وقد بيّنّا أنّ أهل الرّدّة كانوا أصنافا، منهم: من ارتدّ عن الملّة ودعا إلى نبوّة مسيلمة وغيره.
- ومنهم: من ترك الصّلاة والزّكاة وأنكر الشّرائع كلّها، وهؤلاء: هم الذين سمّاهم الصّحابة كفّارا.

.(204-203/1)

[المرتدّ لا يسبى بل يقتل]

ثمّ لم ينقض عصر الصحابة حتّى أجمعوا على أن المرتّد لا يسبى.
(204/1)

[يرتدّ المسلم بإنكار شيء ممّا يعلم من الدّين بالضّرورة]

- من أنكر فرض الزّكاة فى هذه الأزمان كان كافرا بإجماع المسلمين.
- وكذلك الأمر فى كل من أنكر شيئا ممّا أجمعت الأمّة عليه من أمور الدّين إذا كان علمه منتشرا، كالصّلوات الخمس وصوم شهر رمضان والاغتسال من الجنابة وتحريم الزنى والخمر ونكاح ذوات المحارم ونحوها من الأحكام. (205/1)

[لا يكفر من أنكر شيئا لا يعلمه إلّا الخواص]

فأمّا ما كان الإجماع فيه معلوما من طريق علم الخاصّة، كتحريم نكاح المرأة على عمّتها وخالتها، وأنّ القاتل عمدا لا يرث، وأنّ للجدّة السّدس، وما أشبه ذلك من الأحكام، فإنّ من أنكرها لا يكفر بل يعذر فيها، لعدم استفاضة علمها فى العامّة. (205/1)

[كيف يكون المرء معصوم الدّم والمال؟]

- من أظهر الإسلام وأسرّ الكفر قبل إسلامه فى الظّاهر، وهذا قول أكثر العلماء.

- قال القاضي عياض: اختصاص عصمة المال والنّفس بمن قال لا إله إلا الله تعبير عن الإجابة إلى الإيمان، وأنّ المراد بهذا مشركو العرب وأهل الأوثان ومن لا يوحّد، وهم كانوا أوّل من دعى إلى الإسلام وقوتل عليه؛
- فأمّا غيرهم ممن يقرّ بالتوحيد فلا يكتفى فى عصمته بقوله لا إله إلا الله، إذ كان يقولها فى كفره وهي من اعتقاده.. *(207-206/1).*

[هل تقبل توبة الزّنديق؟]

قلت: اختلف أصحابنا فى قبول توبة الزّنديق، وهو الذى ينكر الشرع جملة؟ فذكروا فيه خمسة أوجه لأصحابنا، أصحّها والأصوب منها قبولها مطلقا للأحاديث الصحيحة المطلقة. *(207/1)*

[وجوب قتل المرتد]

- يجب قتل المرتدّ، وقد أجمعوا على قتله.
- لكن اختلفوا في استتابته، هل هي واجبة أم مستحبة؟ وفي قدرها وفي قبول توبته؟ وفي أنّ المرأة كالرجل في ذلك أم لا؟
- فقال الجماهير من السلف والخلف: يستتاب، ونقل ابن القصار المالكي إجماع الصّحابة عليه.
- واختلفوا في أنّ الاستتابة واجبة أم مستحبة؟ والأصحّ عند الشافعي وأصحابه: أنّها واجبة، وأنها في الحال. وله قول: أنها ثلاثة أيّام، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق.

(208/12)

[المرأة المرتدّة]

قال الجمهور: والمرأة كالرّجل في أنّها تقتل إذا لم تتب، ولا يجوز استرقاقها، هذا مذهب الشافعي والجماهير. *(209/12)*

حكم شاتم الرّسول:

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى حكم الشرع أن من سبّ النّبيّ صلى الله عليه و سلم كفر وقتل.

(158/7)

[كفر من اتّهم النّبيّ صلى الله عليه وسلّم باتّباع الهوى]

من نسب صلّى الله عليه وسلّم إلى هوى كان كفرا وجرت على قائله أحكام المرتدّين، فيجب قتله بشرطه.
(108/15)

[حكم من قذف عائشة ﵂]

- براءة عائشة ﵂ من الإفك براءة قطعية بنصّ القرآن العزيز، فلو تشكّك فيها إنسان والعياذ بالله صار كافرا مرتدّا بإجماع المسلمين.
- قال ابن عبّاس وغيره: لم تزن امرأة نبيّ من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهذا إكرام من الله تعالى لهم. *(118-117/17).*

تعظيم غير الله تعظيما يساوي تعظيم الله كفر:

- كمن ذبح للصّنم او الصّليب أو لموسى أو لعيسى صلّى الله عليهما أو للكعبة ونحو ذلك.
- فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله تعالى والعبادة له كان ذلك كفرا، فان كان الذّابح مسلما قبل ذلك صار بالذّبح مرتدّا. *(141/13)*

****

الرّشوة: راجع: الغلول–هدايا العمّال].

****

الرّضاع:

هو: بفتح الراء وكسرها. والرضاعة بفتح الراء وكسرها، وقد رضع الصبي أمّه بكسر الضاد يرضعها بفتحها رضاعا.

[الرّضاعة تحرّم ما تحرّم الولادة]

- أجمعت الأمة على ثبوت حرمة الرّضاعة بين الرضيع والمرضعة وأنه يصير ابنها يحرم عليه نكاحها أبدا ويحل له النظر اليها والخلوة بها والمسافرة.
- وأجمعوا أيضا على انتشار الحرمة بين المرضعة وأولاد الرضيع وبين الرضيع وأولاد المرضعة وأنه في ذلك كولدها من النسب.
- ولا يترتب عليه أحكام الأمومة من كل وجه فلا يتوارثان ولا يجب على واحد منهما نفقة الآخر ولا يعتق عليه بالملك ولا ترد شهادته لها ولا يعقل عنها ولا يسقط عنها القصاص بقتله فهما كالأجنبيين في هذه الأحكام.
- وأما الرجل المنسوب ذلك اللبن إليه لكونه زوج المرأة أو وطئها بملك أو شبهة: فمذهبنا ومذهب العلماء كافة: ثبوت حرمة الرضاع بينه وبين الرضيع ويصير ولدا له، وأولاد الرجل أخوة الرضيع وأخواته وتكون إخوة الرجل أعمام الرضيع وأخواته عماته، وتكون أولاد الرضيع أولاد الرجل. *(10/18-19).*

[القدر المحرّم]

- اختلف العلماء في القدر الذي يثبت به حكم الرضاع: فقالت عائشة والشافعي وأصحابه: لا يثبت بأقلّ من خمس رضعات. وقال جمهور العلماء: يثبت برضعة واحدة. *(29/10)*

[سنّ الرّضاع وحكم رضاع الكبير]

- واختلف العلماء في هذه المسألة: فقالت عائشة وداود: تثبت حرمة الرّضاع برضاع البالغ، كما تثبت برضاع الطّفل.
- وقال سائر العلماء من الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار إلى الآن: لا يثبت إلا بإرضاع من له دون سنتين إلا أبا حنيفة. *(30/10)*

****

رضخ: راجع: الغنيمة.

****

الرّفق: [ذات الصلة: الرّحمة، الشّمائل، الآداب.].

فضل الرّفق:

- وردت أحاديث في فضل الرّفق والحثّ على التّخلّق وذمّ العنف. والرّفق سبب كلّ خير.
- ويعطي الله على الرّفق أي يثيب عليه ما لا يثيب على غيره.

- وقال القاضي: معناه يتأتى به من الأغراض ويسهل من المطالب ما لا يتأتّى بغيره. *(145/16)*

وورد الحثّ على الرّفق بالضّعفاء وإكرامهم وتبليغهم ما يطلبون ممّا يمكن، والحذر من كسر قلوبهم واحتقارهم. *(100/18)*

****

الرّقّ: [ذات الصلة: العتق: الكتابة، الجهاد]

[استرقاق العرب]

مذهب جماهير العلماء أن العرب يجري عليهم الرقّ كما يجري على العجم وأنهم إذا كانوا مشركين وسبوا جاز استرقاقهم لان بني المصطلق عرب صلبية من خزاعة وقد استرقوهم ووطئوا سباياهم واستباحوا بيعهن وأخذ فدائهن. *(12-11/10). (37-36/12).*

[مخارجة العبد]: تجوز مخارجة العبد برضاه ورضاء سيده.

وحقيقة المخارجة: أن يقول السيد لعبده تكتسب وتعطيني من الكسب كل يوم درهما مثلا، والباقي لك أو في كل أسبوع كذا وكذا ويشترط رضاهما. *(242/10)*

[صحبة المماليك وكفّارة من لطم عبده]:

- ورد الحثّ في الرفق بالمماليك وحسن صحبتهم وكف الأذى عنهم.
- قال القاضي عياض: وأجمع العلماء أنه لا يجب إعتاق العبد لشيء مما يفعله به مولاه مثل هذا الأمر الخفيف (مثل اللطمة وشبهها).
- وأجمع المسلمون على أن عتقه بهذا ليس واجبا، وإنما هو مندوب رجاء كفارة ذنبه، فيه إزالة إثم ظلمه.
- قال القاضي: واختلفوا فيما كثر من ذلك وشنع من ضرب مبرح منهك لغير موجب لذلك أو حرقه بنار أو قطع عضوا له أو أفسده أو نحو ذلك مما فيه مثلة، فقال الجمهور لا يعتق عليه. *(127/11)*

- **[الإحسان إليهم في المعيشة]**
- تستحبّ المواساة في الطعام لا سيما في حقّ من صنعه أو حمله لأنه ولي حرّه ودخانه وتعلقت به نفسه وشمّ رائحته.
- والأمر بإطعامهم مما يأكل السيد وإلباسهم مما يلبس محمول على الاستحباب لا على الإيجاب، وهذا باجماع المسلمين. *(135/11)(136-135/18)*

[إعانتهم فيما يشقّهم]

وأجمع العلماء على أنه لا يجوز أن يكلفه من العمل ما لا يطيقه، فإن كان ذلك لزمه إعانته بنفسه أو بغيره. *(133/11)*

[نصيحة العبد لسيّده]:

- قال صلى الله عليه و سلم: "**العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين**".
- والناصح لسيده القائم بعبادة ربه المتوجهة عليه له أجرين لقيامه بالحقّين ولانكساره بالرّقّ.
- المملوك لا جهاد عليه ولا حج لأنه غير مستطيع.*(189/2).(136-135/11)*

جواز بيع المدبّر:

- معنى دبّره: قال له: أنت حر بعد موتي، وسمّي هذا تدبيرا: لأنه يحصل العتق فيه في دبر الحياة.
- وأجمع المسلمون على صحة التدبير.
- ثم مذهب الشافعي ومالك والجمهور أنه يحسب عتقه من الثلث.
- ويجوز البيع فيمن يدبّر، وهو مجمع عليه الآن، وقد كان فيه خلاف ضعيف لبعض السلف.

(83/7) .(142-141/11)

[الأمر ببيع الأمة الزّانية إذا تكرّرت منها الفاحشة]

- وهذا البيع المأمور به مستحب ليس بواجب عندنا وعند الجمهور.
- وهذا البيع المأمور به يلزم صاحبه أن يبيّن حالها للمشتري لأنّه عيب، والإخبار بالعيب واجب. *(212/11)*

[جواز التّفريق بين المحارم البالغين]

ويجوز التفريق بين الأمّ وولدها البالغ، ولا خلاف في جوازه عندنا. *(69-68/12).*

[أمّهات الأولاد]

- قوله صلّى الله عليه وسلّم: من علامات السّاعة: "**أن تلد الأمّة ربّتها**". قال الأكثرون من العلماء: هو إخبار عن كثرة السّرارى وأولادهنّ، فإنّ ولدها من سيّدها بمنزلة سيّدها.

وذكر أقوالا أخرى. *(1/158-159).*

****

الرّقائق: راجع: الزهد.

****

الرّقية: [ذات الصلة: الطبّ، السحر، الذّكر]

[الرقى الجائزة وغير الجائزة]

- الرقى الّتي هي من كلام الكفّار والرّقى المجهولة والّتى بغير العربية وما لا يعرف معناها فهذه مذمومة لاحتمال أن معناها كفر أو قريب منه أو مكروه. وأمّا الرقى بآيات القرآن وبالأذكار المعروفة فلا نهي فيه بل هو سنة. وقد نقلوا بالإجماع على جواز الرّقى بالآيات وأذكار الله تعالى.
- قال: واختلفوا في رقية أهل الكتاب، فجوّزها أبو بكر الصّديق ﷺ، وكرهها مالك خوفا أن يكون ممّا بدّلوه. *(168/14)* *(184/14)*

[الرقية بالقرآن وبالأذكار]

- يستحبّ النّفث في الرّقية، وقد أجمعوا على جوازه واستحبّه الجمهور من الصّحابة والتّابعين ومن بعدهم.
- وتستحبّ الرّقية بالقران وبالأذكار وبالمعوّذات لأنّهن جامعات للاستعاذة من كلّ المكروهات جملة وتفصيلا. *(14/182-183).*

جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار:

يجوز أخذ الأجرة على الرّقية بالفاتحة والذّكر وهي حلال لا كراهة فيها، وكذا الأجرة على تعليم القرآن، وهذا مذهب الشّافعيّ وآخرين من السّلف ومن بعدهم. *(14/187-188).*

[الرّقى بأسماء الله تعالى]

"**بسم الله أرقيك من كلّ شيء يؤذيك من شرّ كلّ نفس أو عين حاسد**". هذا تصريح بالرّقى بأسماء الله تعالى وفيه توكيد الرّقية والدّعاء وتكريره. *(14/170)*

قوله: "**لا رقية إلّا من عين أو حمة**". أما الحمة: فهي بضم الحاء المهملة وتخفيف الميم، وهي سم العقرب وشبهها. وأمّا العين: فهي إصابة العائن غيره بعينه، والعين حقّ.

- قال الخطّابي: ومعنى الحديث لا رقية أشفى وأولى من رقية العين وذي الحمة، وقد رقى النّبيّ صلّى الله عليه و سلم وأمر بها.
- فإذا كانت بالقرآن وبأسماء الله تعالى فهي مباحة، وإنّما جاءت الكراهة منها لما كان بغير لسان العرب، فإنّه ربّما كان كفرا أو قولا يدخله الشّرك؛ *(3/93)(14/168) (14/184-185).*

[جواز استرقاء الصّحيح]

- ويجوز الاسترقاء للصّحيح لما يخاف أن يغشاه من المكروهات والهوام. *(170/14)*
- **استحباب رقية المريض:** يستحبّ مسح المريض باليمين والدّعاء له. *(180/14)*

استحباب الرّقية من النملة والنظرة :

- وأمّا النّملة: فبفتح النون وإسكان الميم هي قروح تخرج في الجنب، قال ابن قتيبة وغيره: كانت المجوس تزعم أنّ ولد الرّجل من أخته إذا حطّ على النّملة يشفى صاحبها.
- ويستحبّ الرّقى لهذه العاهات والأدواء. *(184/14-185).*

[من كيفيات الرّقية]

"قال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بأصبعه هكذا– ووضع سفيان سبّابته بالأرض ثمّ رفعها– باسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى به سقيمنا بإذن ربنا".

- قال جمهور العلماء: المراد بأرضنا هنا جملة الأرض، وقيل أرض المدينة خاصة لبركتها؛
- يأخذ من ريق نفسه على أصبعه السّبابة ثمّ يضعها على التّراب فيعلق بها منه شيء فيمسح به على الموضع الجريح أو العليل، ويقول هذا الكلام في حال المسح والله أعلم.

(184/14)

ويستحبّ وضع يده على موضع الألم ويأتي بالدّعاء المأثور.*(189/14)*

****

الرّكاز:

والركاز: هو دفين الجاهلية. وهذا مذهبنا ومذهب أهل الحجاز وجمهور العلماء، وأصله في اللغة: الثبوت.

ويجب الخمس فيه، وهو زكاة عندنا. *(226/11)*

****

الركنان اليمانيان: ذات الصلة: الحجّ.

- ويقال لهما اليمانيان تغليبا لأحد الاسمين كما قالوا الأبوان للأب والأم، والقمران للشمس والقمر والعمران لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما ونظائره مشهورة فتارة؛
- قال العلماء ويقال للركنين الآخرين اللذين يليان الحجر بكسر الحاء الشاميان لكونهما بجهة الشام. *(94/8)*

****

رمل: راجع الحج.

****

الرّمي: [ذات الصلة: الجهاد، السّبق]

فضل الرّمي والحثّ عليه وذمّ من علمه ثم نسيه:

- وردت فضيلة الرّمي والمناضلة والاعتناء بذلك بنيّة الجهاد في سبيل الله تعالى، وكذلك المشاجعة وسائر أنواع استعمال السلاح، وكذا المسابقة بالخيل وغيرها. والمراد بهذا كلّه التّمرّن على القتال والتّدرّب والتّحذق فيه ورياضة الأعضاء بذلك.
- وورد تشديد عظيم في نسيان الرّمي بعد علمه، وهو مكروه كراهة شديدة لمن تركه بلاعذر. *(13/64-65).*

إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدوّ وكراهة الخذف:

ورد النّهي عن الخذف لكونه لا ينكأ العدوّ ولا يقتل الصّيد، ولكن يفقأ العين ويكسر السنّ، ولا مصلحة فيه ويخاف مفسدته، ويلتحق به كلّ ما شاركه في هذا، وما كان فيه مصلحة أو حاجة في قتال العدوّ وتحصيل الصّيد فهو جائز.

ومن ذلك: رمي الطّيور الكبار بالبندق إذا كان لا يقتلها غالبا بل تدرك حيّة وتذكى فهو جائز.

(13/105-106).

****

رمي الجمرات: راجع: الحج.

****

الرّواية: راجع: الحديث.

****

الرّوح:

[اختلاف النّاس في ماهية الرّوح]:

- قال القاضي: وقد اختلف النّاس في الرّوح ما هي؟ اختلافا لايكاد يحصر!
- والأصحّ عند أصحابنا أنّ الرّوح أجسام لطيفة متخلّلة في البدن، فإذا فارقته مات.

[الفرق بين الرّوح والنّفس]

- قال القاضي: واختلفوا في النّفس والرّوح، فقيل: هما بمعنى، وهما لفظان لمسمّى واحد.
- وقيل: انّ النّفس هي النّفس الدّاخل والخارج؛
- وقيل: هي الدّم، وقيل هي الحياة والله أعلم. *(33-32/13). (139-137/17). (224/6)*

[الرّد على الملاحدة القائلين بتناسخ الأرواح]

- قال القاضي-بتصرّف-: بعض الملاحدة يقولون بالتّناسخ وانتقال الأرواح وتنعيمها في الصّور الحسان المرفهة وتعذيبها في الصّور القبيحة المسخرة؛
- وزعموا أنّ هذا هو الثّواب والعقاب، وهذا ضلال بيّن وإبطال لما جاءت به الشّرائع من الحشر والنّشر والجنّة والنّار. *(33-31/13).*

الأرواح جنود مجنّدة:

- "**الأرواح جنود مجنّدة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف**". قال العلماء: معناه جموع مجتمعة أو أنواع مختلفة. وأمّا تعارفها: فهو لأمر جعلها الله عليه، وقيل إنّها موافقة صفاتها الّتي جعلها الله عليها وتناسبها في شيمها. *(185/16)*

[الرّوح عند خروجها]

"**إن الروح إذا قبض تبعه البصر**" معناه إذا خرج الروح من الجسد يتبعه البصر ناظرا أين يذهب.

(223/6)

[الرّوح تبقى ولا تفنى]

قال القاضي: الأرواح باقية لا تفنى فينعم المحسن ويعذّب المسيء، وقد جاء به القرآن والآثار، وهو مذهب أهل السّنّة خلافا لطائفة من المبتدعة قالت: تفنى. *(31/13)*

****

الرّهن:

الرّهن وجوازه في الحضر كالسفر:

يجوز الرهن، ويجوز رهن آلة الحرب عند أهل الذمة، ويجوز الرهن في الحضر، وبه قال الشافعي والعلماء كافة إلا مجاهدا وداود. *(40-39/11).*

****

الرّياء: [ذات الصّلة: الإخلاص].

تحريم الرّياء:

قال تعالى: "**أنا أغنى الشّركاء عن الشّرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه**".

والمراد أنّ عمل المرائي باطل لا ثواب فيه ويأثم به. *(18/115-116).*

****

الرّيان: راجع: الصيام.

****

الرّيح:

- "**إذا كان يوم الريح والغيم عرف ذلك في وجهه وأقبل وأدبر فإذا مطرت سر به وذهب عنه ذلك..**".
- لأنّه كان ﷺ يخاف أن يعاقبوا بعصيان العصاة وسروره لزوال سبب الخوف. *(6/196)*
- وقال "**نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور** " هي بفتح الصاد ومقصورة وهي الريح الشرقية والدبور وهي بفتح الدال وهي الريح الغربية. *(6/197-198).*

****

الزّراعة:

فضل الغرس والزرع:

- وردت أحاديث في فضيلة الغرس وفضيلة الزرع وأن أجر فاعلي ذلك مستمر مادام الغراس والزرع وما تولد منه إلى يوم القيامة؛
- وقد اختلف العلماء في أطيب المكاسب وأفضلها، فقيل: التجارة، وقيل: الصنعة باليد؛ وقيل؛ الزراعة، **وهو الصحيح**. *(213/10)*

[هل يجوز قطع الأشجار المثمرة؟]

ويجوز قطع الأشجار المثمرة للحاجة والمصلحة لاستعمال خشبها أو ليغرس موضعها غيرها أو لخوف سقوطها على شيء تتلفه أو لاتّخاذ موضعها مسجدا أو قطعها في بلاد الكفار إذا لم يرج فتحها لأنّ فيه نكاية وغيظا لهم وإضعافا وإرغاما. *(7/5)*

[كيف يقتسم المزارعون المياه؟]

لصاحب الأرض الأولى الّتي تلي الماء أن يحبس الماء في الأرض إلى الجدر ثمّ يرسله إلى جاره الّذي وراءه. *(108/15)*

****

الزّعفران: راجع: الطّيب.

****

الزّعم: [ذات الصلة: الكذب، الكلام].

ليس مخصوصا بالكذب والقول المشكوك فيه، بل يكون أيضا فى القول المحقّق والصّدق الّذي لا شكّ فيه. *(170/1)*

****

الزّكاة: [ذات الصلة: الصدقة، الكنز، الإنفاق، الهدية، الزّهد].

- **[تعريفها]**: هي في اللغة: النماء والتطهير. فالمال ينمي بها من حيث لا يرى وهي مطهرة لمؤدّيها من الذنوب، وقيل: ينمي أجرها عند الله تعالى.
- وسميت في الشرع زكاة، لوجود المعنى اللغويّ فيها، وقيل: لأنها تزكّي صاحبها وتشهد بصحة إيمانه. قالوا: وسميت صدقة لأنها دليل لتصديق صاحبها وصحّة إيمانه بظاهره وباطنه.

[الحكمة في إيجابها]:

قال القاضي عياض: قال المازرى رحمه الله: قد أفهم الشرع أن الزكاة وجبت للمواساة وأن المواساة لا تكون إلا في مال له بال وهو النّصاب ثم جعلها في الأموال الثابتة وهي العين والزّرع والماشية. *(48/7)*

[النّصاب الّذي تجب فيه الزكاة]:

- وحدّد الشّرع نصاب كلّ جنس بما يحتمل المواساة، فنصاب الفضّة خمس أواق وهي مائتا درهم بنصّ الحديث والإجماع.
- وأما الذهب فعشرون مثقالا والمعول فيه على الإجماع. *(48/7-49).*

[نصاب الزروع والثمار]:

- تجب في خمسة أوسق، والأوسق الخمسة: ألف وستمائة رطل بالبغدادي.
- وهل هذا التقدير بالأرطال تقريب أم تحديد؟ فيه وجهان لأصحابنا أصحهما تقريب، فإذا نقص عن ذلك يسيرا وجبت الزكاة. ولا زكاة فيما دون ذلك. *(49/7)*
- ويجب العشر فيما سقي بماء السّماء والأنهار ونحوها ممّا ليس فيه مؤنة كثيرة، ونصف العشر فيما سقي بالنواضح وغيرها ممّا فيه مؤنة كثيرة وهذا متفق عليه. *(54/7)*

[نصاب النقدين]:

- أجمعوا على أن في عشرين مثقالا من الذهب زكاة. *(49/7)*
- وأجمع من يعتد به في الإجماع على ذلك. *(53/7)*

- "**ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة**" قال أهل اللغة: يقال ورق وورق بكسر الراء وإسكانها والمراد به هنا الفضة كلها مضروبها وغيره. *(53/7)*
- وأجمع أهل الحديث والفقه وأئمة أهل اللغة على أن الأوقية الشرعية أربعون درهما، وهي: أوقية الحجاز. *(52/7)*

[لا أوقاص في الزروع والثمار والنقدين]:

- وكذلك أجمعوا فيما زاد في الحبّ والتّمر أنّه يجب فيما زاد على خمسة أوسق بحسابه وأنّه لا أوقاص فيها.
- واختلفوا في الذّهب والفضّة، فقال الجمهور: أن فيما زاد من الذهب والفضة ربع العشر في قليله وكثيره ولا وقص. *(49/7)*

[اشتراط حولان الحول على النصاب]:

وكذا اتفقوا على اشتراط الحول في زكاة الماشية والذهب والفضة دون المعشرات. *(53/7)*

[حول الصّغار مع الكبار]

- تجب الزكاة فى السّخال تبعا لأمّهاتها. *(213/1)*
- إذا كانت الغنم صغارا كلها بأن ماتت أماتها فى بعض الحول فإذا حال حول الأمات زكّي السخال الصغار بحول الأمات سواء بقي من الأمات شيء أم لا هذا هو الصحيح المشهور. *(208-207/1).*

[هل يضمّ نصاب أحد النقدين إلى الآخر؟]

- قال القاضي: إن مالكا والجمهور يقولون بضم الذهب والفضة بعضهما إلى بعض في إكمال النصاب. وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور وداود: لا يضمّ مطلقا. *(50/7)*

[نصاب الإبل]:

"ولا فيما دون خمس ذود صدقة"

- قال أهل اللغة: الذود من الثلاثة إلى العشر لا واحد له من لفظه، إنما يقال في الواحد بعير، وكذلك النفر والرهط والقوم والنساء وأشباه هذه الالفاظ لا واحد لها من لفظها.
- قالوا: وقوله "**خمس ذود**" كقوله خمسة أبعرة وخمسة جمال وخمس نوق وخمس نسوة. *(50/7)*

[زكاة عروض التجارة]:

- فالجمهور يوجبون زكاة العروض وداود يمنعها. *(48/7) (56/7)*
- وللشّافعي في الواجب في عروض التجارة ثلاثة أقوال، أحدها: يتعيّن أن يأخذ منها عرضا حبلا أو غيره، كما يأخذ من الماشية من جنسها. والثّاني: أنّه لا يأخذ إلا دراهم أو دنانير ربع عشر قيمته، كالذّهب والفضّة. والثّالث: يتخير بين العرض والنقد، والله أعلم. *(209/1)*

[الأشياء التي لا تجب فيها الزّكاة]:

أموال القنية لا زكاة فيها ولا زكاة في الخيل والرقيق إذا لم تكن للتجارة. *(55/7) (66/7)*

[لا زكاة في الحمر]: لقوله صلّى الله عليه وسلّم:"**ما أنزل الله عليّ في الحمر شيء...**". *(67/7)*

ولا زكاة على الأموال الموقوفة في سبيل الله قبل الحول عليها. *(56/7)*

تقديم الزّكاة: والصواب جواز تعجيل الزكاة. *(57/7)*

[هل في المال حق سوى الزّكاة]:

وليس فى المال حقّ سوى الزّكاة على من ملك نصابا كما قال الجمهور. *(169/1) (71/7)*

[يأخذ من الأموال الوسط]

يحرم على الساعي أخذ كرائم المال في أداء الزّكاة، بل يأخذ الوسط، ويحرم على ربّ المال إخراج شرّ المال. *(197/1)*

[العقوبة الدّنيوية على مانعها]

إذا امتنع من الزكاة أخذت من ماله بغير اختياره، وهذا الحكم لاخلاف فيه، ولكن هل تبرأ ذمته ويجزيه ذلك في الباطن؟ فيه وجهان لأصحابنا والله أعلم. *(200/1)*

[قتال مانع الزّكاة] [ذات الصّلة: الرّدّة]

ويجب قتال ما نعي الزكاة أو الصلاة أو غيرهما من واجبات الإسلام قليلا كان أو كثيرا.
(207/1)(212/1)

[إرضاء السعاة]: وهم العاملون على الصدقات.

ببذل الواجب إليهم وملاطفتهم وترك مشاقهم، إذا لم يفسق الساعي، إذ لو فسق لانعزل ولم يجب الدفع إليه، بل لا يجزئ. *(73/7)*

[هل يجوز نقل الزّكاة من بلد إلى آخر؟]

عند أصحابنا: لا يجوز نقلها عن بلد المال. *(197/1)*

[من مصارف الزّكاة: مؤلّفة القلوب]:

إعطاء من يخاف على إيمانه:

- يعطى أناس مؤلفة في إيمانهم ضعف لو لم يعطوا كفروا فيكبّهم الله في النار. *(148/7-149).*
- ولاخلاف في إعطاء مؤلّفة المسلمين لكن هل يعطون من الزّكاة؟ فيه خلاف، الأصحّ عندنا أنّهم يعطون من الزّكاة ومن بيت المال.
- وأمّا مؤلّفة الكفّار: فلا يعطون من الزّكاة، وفي إعطائهم من غيرها خلاف، الأصح عندنا لا يعطون، لأنّ الله تعالى قد أعزّ الإسلام عن التألّف بخلاف أوّل الأمر ووقت قلّة المسلمين. *(72/15)*

- **تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه و سلم وعلى آله، وهم: بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم:**
- تحرم الزّكاة على النّبي صلّى الله عليه وسلّم وعلى آله، وهم: بنو هاشم وبنو المطلب هذا مذهب الشافعي وموافقيه.
- وأما صدقة التطوع فللشّافعي فيها ثلاثة أقوال: أصحها أنها تحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحلّ لآله.
- وأما موالي بني هاشم وبني المطلب فهل تحرم عليهم الزكاة؟ فيه وجهان لأصحابنا أصحهما: التّحريم. *(176/7)، (177/7)*

ولا تحرم الزّكاة على نسائه. *(180/15)*

ترك استعمال آل النبيّ على الصّدقة:

- الصّدقة محرمة عليهم سواء كانت بسبب العمل أو بسبب الفقر والمسكنة وغيرهما من الأسباب الثمانية، وهذا هو الصحيح عند أصحابنا. *(179/7) (164/8)*

[العلّة في تحريمها عليهم]

قوله صلّى الله عليه وسلّم: "**إنما هي أوساخ الناس**". تنبيه على العلّة في تحريمها على بني هاشم وبني المطلب وأنها لكرامتهم وتنزيههم عن الأوساخ.

ومعنى أوساخ الناس: أنها تطهير لأموالهم ونفوسهم.*(179/7)*

[تحريم الزكاة على الكافر وعلى الغنيّ]

الزّكاة لا تدفع إلى كافر، ولا تدفع أيضا إلى غنيّ من نصيب الفقراء. *(197/1)(148/11).*

الدعاء لمن أتى بصدقتة:

- مذهبنا المشهور ومذهب العلماء كافة أن الدعاء لدافع الزكاة سنة مستحبة ليس بواجب.
- وأما قول الساعي: اللهم صلّ على فلان، فكرهه جمهور أصحابنا. *(185/7)*

زكاة الفطر:

"إن رسول الله صلى الله عليه و سلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أوصاعا من شعير على كلّ حرّ أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين".

[الخلاف في حكمها بين الفقهاء]:

- هي واجبة وفرض عين عند الجمهور من السلف والخلف.
- وقال إسحاق بن راهويه: إيجاب زكاة الفطر كالاجماع.

[وقت وجوبها]:

الصّحيح من قول الشّافعيّ أنّها تجب بغروب الشّمس ودخول أول جزء من ليلة عيد الفطر.

[تجب على الصّغير والكبير والحرّ والعبد]

- واختلف العلماء أيضا في إخراجها عن الصبي، فقال الجمهور: يجب إخراجها عن الصّبيّ.
- والتعليل بالتطهير لغالب الناس ولا يمتنع أن لا يوجد التطهير من الذنب، كما أنها تجب على من لا ذنب له كصالح محقق الصلاح وككافر أسلم قبل غروب الشمس بلحظة فانها تجب عليه مع عدم الإثم.

- ومذهب الجمهور وجوبها على سيّد العبد عنه سواء كان للقنية أم للتجارة.
- ومذهب الشافعي وجمهور العلماء أن المكاتب لا فطرة عليه ولا على سيده.
- وفيه وجه أيضا لبعض أصحابنا أنها تجب على المكاتب لأنه كالحر في كثير من الأحكام.

(59-58/7).

- وعند الجمهور: يلزم الزوج فطرة زوجته لأنها تابعة للنفقة. *(59/7).*
- وتجب على أهل القرى والأمصار والبوادي والشّعاب وكل مسلم حيث كان، وبه قال جماهير العلماء. *(59/7).*

[قدر الغنى في وجوبها:]: عند الجمهور أنها تجب على من ملك فاضلا عن قوته وقوت عياله يوم العيد. *(59/7).*

[لا تدفع عن غير المسلمين]

ولا تخرج إلا عن مسلم فلا يلزمه عن عبده وزوجته وولده ووالده الكفار وإن وجبت عليه نفقتهم، وعلى هذا جماهير العلماء. *(59/7).*

[القدر الواجب عن كلّ نفس]:

- الواجب في الفطرة عن كلّ نفس صاع، فإن كان في غير حنطة وزبيب وجب صاع بالإجماع.
- وإن كان حنطة وزبيبا وجب أيضا صاع عند الشافعي ومالك والجمهور. *(60/7)*

[النّوع الّذي يخرج]

- قال أصحابنا: جنس الفطرة كل حب وجب فيه العشر، ويجزي الأقط على المذهب والأصح أنه يتعين عليه غالب قوت بلده. فإن عدل عن الواجب إلى أعلى منه أجزأه، وإن عدل إلى ما دونه لم يجزه. *(7/60-61).*

[هل يجوز إخراج القيمة]:

ولم يجز عامة الفقهاء إخراج القيمة، وأجازه أبو حنيفة. *(7/60-61).*

الأمر بإخراجها قبل الصلاة: عند الجمهور لا يجوز تأخير الفطرة عن يوم العيد والأفضل إخراجها قبل الخروج إلى المصلى. *(7/63)*

****

زلزلة: ر:السّاعة.

****

الزّمزم: [ذات الصلة: الحج]

- **وأما زمزم:** فهي البئر المشهورة في المسجد الحرام. قيل سميت زمزم لكثرة مائها يقال ماء زمزوم وزمزم وزمازم إذا كان كثيرا.
- وقيل: لضمّ هاجر ﷺ لمائها حين انفجرت وزمّها إياه. *(8/194)*

[بركة زمزم] قال صلّى الله عليه وسلّم في زمزم "**أنها طعام طعم**". *(16/30)*

****

الزّنا: [راجع: حدّ الزنا في الحدود]

****

زوج: راجع: النّكاح، العشرة، النفقة.

****

الزّور:

"من ادّعى دعوى كاذبة ليتكثّر بها لم يزده الله إلا قلّة".

فقال القاضي عياض: هو عام في كلّ دعوى يتشبّع بها المرء بما لم يعط من مال يختال فى التّجمل به من غيره، أو نسب ينتمى إليه، أو علم يتحلّى به وليس هو من حملته، أو دين يظهره وليس هو من أهله، فقد أعلم صلّى الله عليه وسلّم أنّه غير مبارك له في دعواه، ولا زاك ما اكتسبه بها. *(126/2)*

****

الزهد: [الموضوعات ذات الصلة: الزكاة، الصدقة، الإنفاق، المسألة]

[الحثّ على الزّهد]

- "**الدّنيا سجن المؤمن وجنّة الكافر**". معناه: أنّ كلّ مؤمن مسجون ممنوع في الدنيا من الشّهوات المحرّمة والمكروهة، مكلّف بفعل الطّاعات الشّاقة، فإذا مات استراح من هذا وانقلب إلى ما أعدّ الله تعالى له من النّعيم الدائم والرّاحة الخالصة من النّقصان.
- وأمّا الكافر: فإنّما له من ذلك ما حصل في الدّنيا مع قلّته وتكديره بالمنغّصات، فإذا مات صار إلى العذاب الدائم وشقاء الأبد. *(93/18)*
- قال ابن جرير وغيره: ".....الإنسان إذا رأى من فضّل عليه في الدّنيا طلبت نفسه مثل ذلك واستصغر ما عنده من نعمة الله تعالى وحرص على الازدياد ليلحق بذلك أو يقاربه، هذا هو الموجود في غالب النّاس.
- وأمّا إذا نظر في أمور الدّنيا إلى من هو دونه فيها ظهرت له نعمة الله تعالى عليه فشكرها وتواضع وفعل فيه الخير. *(97/18)*
- "**إنّ الله يحب العبد التّقيّ الغنيّ الخفيّ**".
- المراد بالغنى: غنى النّفس، هذا هو الغنى المحبوب. وأمّا الخفيّ: فمعناه بالمعجمة: الخامل المنقطع إلى العبادة والاشتغال بأمور نفسه. *(100/18)*
- **[الزّهد لا ينافي طلب الرزق]**
- بل طلب الرّزق لأداء العبادة به من أكمل الطاعات وأبلغ أنواع المراقبات. *(212/13)*

كراهة الحرص على الدنيا:

يذمّ الحرص على الدنيا وحبّ المكاثرة بها والرغبة فيها، ولا يزال المرء حريصا على الدنيا حتى يموت ويمتلئ جوفه من تراب قبره، وهذا على حكم غالب بني آدم في الحرص على الدنيا. *(140-139/7).*

فضل القناعة والحث عليها:

الغنى المحمود غنى النفس وشبعها وقلة حرصها لا كثرة المال مع الحرص على الزيادة لأنّ من كان طالبا للزيادة لم يستغن بما معه فليس له غنى. *(140/7)*

التّحذير من الاغترار بزينة الدّنيا وما يبسط منها:

- ورد التحذير من الاغترار بالدنيا وإلنظر اليها والمفاخرة بها، والنبيّ صلى الله عليه و سلم حذّر من زهرة الدنيا وخاف عليهم منها.
- ولا خير لما تؤدي إلي الفتنة والمنافسة والاشتغال بها عن كمال الإقبال على الآخرة.
- وفضيلة المال لمن أخذه بحقه وصرفه في وجوه الخير. *(144/7)(102/18)*

[ذمّ الانهماك على الملذّات]

- "**ويظهر قوم فيهم السّمن**". السّمانة: بفتح السين هي السّمن.ومعناه أنه يكثر ذلك فيهم، وليسن معناه أن يتمحضوا سمانا والمذموم منه من يستكسبه.*(87-86/16).*

[الغنى من أسباب التّنازع والتّنافس المذموم]

- قال العلماء: التّنافس إلى الشّيء المسابقة إليه وكراهة أخذ غيرك إياه، وهو أوّل درجات الحسد.

(96/18)

- **فضل التعفف والصبر والقناعة والحث على كل ذلك:**

ورد الحث على التعفف والقناعة والصبر على ضيق العيش وغيره من مكاره الدنيا. *(145/7)*

فضل الضعفاء والخاملين:

"**ربّ أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبرّه**". أي لو حلف على وقوع شيء أوقعه الله إكراما له بإجابة سؤاله وصيانته من الحنث في يمينه، وهذا لعظم منزلته عند الله تعالى وإن كان حقيرا عند النّاس. *(175-174/16).*

قلة الزّهاد:

- **قال صلّى الله عليه وسلّم النّاس كإبل مائة لا تجد فيها راحلة:**
- ومعنى الحديث: أنّ الزّاهد في الدّنيا الكامل في الزّهد فيها والرغبة في الآخرة قليل جدّا، كقلّة الرّاحلة في الإبل. *(101/16)*

[زهد النبيّ صلى الله عليه وسلّم]

كان النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم في وقت يوسر ثمّ بعد قليل ينفد ما عنده لإخراجه في طاعة الله من وجوه البرّ وإيثار المحتاجين وضيافة الطّارقين وتجهيز السّرايا وغير ذلك. *(222/13)(211/13)*

- **[إيثاره الزّهد على غيره]**فيقوله صلّى الله عليه وسلّم: "**اللهمّ اجعل رزق آل محمّد قوتا**".
- قيل: كفايتهم من غير إسراف. *(106-105/18).* *(93/10)*

[زهد الصّحابة رضوان الله عليهم]

- يجوز المشي حافيا وعيادة الإمام والعالم المريض مع أصحابه، كما كان الصحابة ﷺ يفعلونه وهو من الزهد في الدنيا والتقلل منها واطراح فضولها وعدم الاهتمام بفاخر اللباس ونحوه. *(227/6).* *(84/13)* *(101/18)* *(142/18)*
- قول عائشة "**وكانت النّساء إذ ذاك خفافا لم يهبلن ولم يغشهنّ اللّحم إنّما يأكلن العلقة من الطّعام**". "يهبلن" : أي يثقلن باللّحم والشّحم. *(104/17)*
- وما كان في زمانه صلّى الله عليه وسلّم فهو الكامل الفاضل المختار. *(116/17)*

[ركوب الصحابة على الحمر]

"**كان له حمار يتروّح عليه إذا ملّ ركوب الرّاحلة**". معناه: كان يستصحب-أي ابن عمر رضي الله عنهما- حمارا ليستريح عليه إذا ضجر من ركوب البعير والله أعلم. *(110/16).*

****

الزّيارة:

[ترحيب المزار للزائر وثنائه عليه]

- يستحبّ قول الإنسان لزائره والوارد عليه مرحبا ونحوه من ألفاظ الإكرام والملاطفة.

ومعنى مرحبا: صادفت رحبا أي سعة. *(231/5) (171/8)*

ويستحبّ قول الرجل لزواره والقادمين عليه: مرحبا ونحوه، والثناء عليهم إيناسا وبسطا. *(195/1)*

- ويستحب لمن ورد عليه زائرون أو ضيفان ونحوهم أن يسأل عنهم لينزلهم منازلهم.
- ويستحبّ ضيافة الزائر وإكرامه بطيب الطّعام والشراب سواء كان الضيف رجلا أو امرأة والله أعلم.*(106/10)*

[طلب المفضول من الفاضل أن يزوره لأمر مهم]

- "**فأرسل– أي عليّ ﷺ– إلى أبي بكر ﷺ: أن ائتنا ولا يأتنا معك أحد**". *(78/12)*
- يجوز استدعاء المفضول للفاضل لمصلحة تعرض، ويجوز استتباع الإمام والعالم أصحابه لزيارة أو ضيافة أو نحوها. *(245/1)*

[البداءة في الأمور بالأهمّ فالأهمّ]

- عتبان بن مالك لما طلب من النبيّ صلى الله عليه وسلّم أن يأتي إلى بيته ليخطّ له موضعا للصلاة فإنّه صلّى الله عليه وسلّم بدأ أوّل قدومه بالصّلاة ثم أكل.
- وفي حديث زيارته لأمّ سليم بدأ بالأكل ثمّ صلّى، لأنّ المهمّ فى حديث عتبان هو الصّلاة، فإنّه دعاه لها، وفي حديث أمّ سليم دعته للطّعام، ففي كلّ واحد من الحديثين بدأ بما دعي إليه والله اعلم. *(245/1)*

[زيارة الصّالحين والصالحات]

- زيارة الصّالحين فيها فضل وزيارة الصّالح لمن هو دونه، وزيارة الإنسان لمن كان صديقه يزوره ولأهل ودّ صديقه.
- وزيارة جماعة من الرّجال للمرأة الصالحة وسماع كلامها؛ *(10/16)*
- يستحبّ زيارة النساء الصالحات للرجال بحيث لا تقع خلوة محرّمة. *(106/10)*

****

زيارة القبور: [ذات الصلة: الجنائز، القبور]

[زيارة القبور]:

نُسِخَ نهيُ الرجال عن زيارتها، وأجمعوا على أن زيارتها سنة لهم.*(7/46-47)*.

ما يقال عند دخول القبور والدّعاء لأهلها:

- ويستحب زيارة القبور والسلام على أهلها والدعاء لهم والترحم عليهم.
- ويقال: "**السلام عليكم دار قوم مؤمنينوإنا إن شاء الله بكم لاحقون**"
- والتقييد بالمشيئة على سبيل التبرك وامتثال قول الله تعالى: {**ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله**}؛
- قال الخطابي وغيره: فيه أن السّلام على الأموات والأحياء سواء في تقديم السلام على عليكم، بخلاف ما كانت عليه الجاهلية..
- ويستحبّ إطالة الدعاء وتكريره ورفع اليدين فيه.
- ودعاء القائم أكمل من دعاء الجالس في القبور. *(7/41-43)*.

[وهل يستحب تكرير السلام على القبر؟]

يستحبّ السلام على الميّت في قبره وغيره وتكرير السّلام ثلاثا كما كرّر ابن عمر. *(16/98)*

[هل تستحبّ قراءة القرآن عند القبور؟]

- وأما قراءة القرآن وجعل ثوابها للميت والصلاة عنه ونحوهما فمذهب الشافعي والجمهور أنها لا تلحق الميت".*(11/85)*

- "والمشهور في مذهبنا أن قراءة القرآن لا يصله ثوابها". *(90/7-91). (90/1)*
- وقال أيضا: واستحب العلماء قراءة القرآن عند القبر لهذا الحديث-حديث غرسه ﷺ الجريدتين على القبرين- لأنه إذا كان يرجى التخفيف بتسبيح الجريد فتلاوة القرآن أولى والله أعلم.

وقد أنكر الخطابي ما يفعله الناس على القبور من الأخواص ونحوها... وقال لا أصل له ولا وجه له والله أعلم. *(202/3)*[12]

[زيارة النساء القبور]:

- يجوز للنساء زيارة القبور وفيها خلاف للعلماء وهي ثلاثة أوجه لأصحابنا أحدها: تحريمها.. والثاني: يكره. والثالث يباح.*(45/7)*

استئذان النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم في زيارة قبر أمّه:

---

[12]"والصواب في هذه المسألة ما قاله النووي في موطن آخر وهو (7\90) قال ما نصّه: "والمشهور في مذهبنا أن قراءة القرآن لا يصله ثوابها". وهو مذهب الجمهور كما حكاه النووي عنهم في: (11\85). وبسط رحمه الله الكلام على هذه المسألة في شرح مسلم: (1\90) والمجموع: (3\90، 10\417-431) واختار المنع وأنّه لا يصل، وهو الحقّ إن شاء الله". ("الردود والتعقبات على ما وقع للإمام النووي في شرح صحيح مسلم من التأويل في الصفات وغيرها من المسائل المهمّات: 253-255).

- يجوز زيارة المشركين في الحياة وقبورهم بعد الوفاة لأنه إذا جازت زيارتهم بعد الوفاة ففي الحياة أولى. وينهى عن الاستغفار للكفار.
- قال القاضي عياض رحمه الله: سبب زيارته صلى الله عليه و سلم قبرها أنه قصد قوة الموعظة والذكرى بمشاهدة قبرها.
- "**فبكى وأبكى من حوله**" قال القاضي: بكاؤه صلى الله عليه و سلم على ما فاتها من إدراك أيامه والإيمان به. *(7/45-46).*

[شدّ الرّحال إلى القبور]:

- واختلف العلماء في شد الرحال وأعمال المطيّ إلى غير المساجد الثلاثة كالذهاب إلى قبور الصالحين وإلى المواضع الفاضلة ونحو ذلك.
- **فقال الشيخ أبو مُحَمَّد الجويني من أصحابنا: هو حرام، وهو الذي أشار القاضي عياض إلى اختياره.**
- والصحيح عند أصحابنا وهو الّذي اختاره إمام الحرمين والمحققون أنه لا يحرم ولا يكره.
- قالوا: والمراد أن الفضيلة التّامة انما هي في شد الرحال إلى هذه الثلاثة خاصة والله أعلم. *(9/106) (9/186).*[13]

---

[13]"قلت: ما قاله الشيخ أبو مُحَمَّد الجويني هو الصحيح الذي لا ينبغي العدول عنه البتّة، وما ذكره النووي من الخلاف عن بعض متأخري الشافعية ضعيف، وفيه تأويل متعسف للأحاديث، لا سيما وقد ورد الحديث عند أحمد بلفظ: "**لا ينبغي للمطيّ أن تعمل**...".

ونحيل من أراد الاستزادة فيها على ما كتبه الحافظ مُحَمَّد بن عبد الهادي في "الصارم المنكي" وعلى كتاب الشيخ أحمد بن يحي النجمي "أوضح الإشارة في الرد على من أجاز الممنوع من

****

- **الزّينة: [ذات الصلة: النمص، الوشم، فلج الأسنان، الشّعر]**

[إلباس الصّبيان الحليّ]

- وأمّا الصّبيان: فقال أصحابنا: يجوز إلباسهم الحليّ والحرير في يوم العيد لأنّه لا تكليف عليهم، في أصحّ الأقوال. *(33/14)*

حرمة لبس الحرير على الرّجال:

- ويجوز إهداء ثياب الحرير إلى الرّجال لأنّها لا تتعيّن للبسهم.
- والمذهب الصّحيح الّذي عليه المحققون والأكثرون: أنّ الكفّار مخاطبون بفروع الشّرع، فيحرم عليهم الحرير كما يحرم على المسلمين والله أعلم. *(39/14)*

نهي الرّجل عن التّزعفر:

في مذهب الشّافعي وموافقيه يحرم لبس الثّوب المزعفر على الرّجل. *(79/14)*

الزّيارة". (الردود والتعقبات على ما وقع للإمام النووي في شرح صحيح مسلم من التأويل في الصفات وغيرها من المسائل المهمّات: 251-252).

تحمير الوجه والخضاب بالسّواد وتطريف الأصابع:

- فإن لم يكن لها زوج ولا سيّد، أو كان وفعلته بغير إذنه فحرام، وإن أذن جاز على الصّحيح.
- وسواء كان لمعذورة أو عروس أوغيرهما. *(106-105/14).*

يجوز لبس النّساء القلائد في السفر كالحضر. ***(116/17)***

[اتخاذ المرأة القصيرة رجلين من خشب]

وأمّا اتخاذ المرأة القصيرة رجلين من خشب حتّى مشت بين الطويلتين فلم تعرف فحكمه في شرعنا أنّها إن قصدت به مقصودا صحيحا شرعيّا بأن قصدت ستر نفسها لئلا تعرف فتقصد بالأذى أو نحو ذلك فلا بأس به، وإن قصدت به التّعاظم أو التّشبّه بالكاملات تزويرا على الرّجال وغيرهم فهو حرام. *(9/15)*

[النّهي عن ستر الحيطان]

يمنع من ستر الحيطان وتنجيد البيوت بالثّياب منع كراهة تنزيه لا تحريم، هذا هو الصّحيح.

(88/14) *(86/14)*

****

السّائبة:

"رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجرّ قصبه في النّار وكان أوّل من سيّب السّوائب" *(188/17)*

****

السّاعة: [ذات الصّلة: الفتنة، القيامة]

الساعة لها مقدمات كثيرة لا بد من وقوعها، ولم تكن وقعت كطلوع الشمس من مغربها وخروج الدّابّة والنّار والدّجال وقتال الترك وأشياء أخر لا بد من وقوعها قبل الساعة كفتوح الشام والعراق ومصر وغيرهما وإنفاق كنوز كسرى في سبيل الله تعالى وقتال الخوارج وغير ذلك. *(215/6)*

[خوف النبيّ صلى الله عليه وسلّم من السّاعة]

وربما خاف أن يكون نوع عقوبة كما كان صلى الله عليه وسلّم عند هبوب الريح تعرف الكراهة في وجهه ويخاف أن يكون عذابا. *(216/6)*

قرب السّاعة: "سألوه عن السّاعة متى هي؟ فنظر إلى أحدث إنسان منهم فقال: إن يعش هذا لم يدركه الهرم، قامت عليكم ساعتكم".قلت: ويحتمل أنّه علم أنّ ذلك الغلام لا يبلغ الهرم ولا يعمّر ولا يؤخر. *(91-90/18).*

رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزّمان:

- "**من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل وتشرب الخمر ويظهر الزّنى**".
- وأشراط الساعة: علاماتها واحدها شرط بفتح الشين والراء.
- ومعنى تشرب الخمر شربا فاشيا ويظهر الزنى أي يفشو وينتشر.
- ويقل الرّجال بسبب القتل، وتكثر النّساء، فلهذا يكثر الجهل والفساد ويظهر الزّنى والخمر.
- ويتقارب الزّمان: أي يقرب من القيامة.
- ويظهر الشّح: وهو البخل بأداء الحقوق والحرص على ما ليس له. *(16/221-222).*

[فيضان المال في آخر الزّمان]

- "**لا تقوم السّاعة حتّى يحسر الفرات عن جبل من ذهب**". أي ينكشف لذهاب مائه.
- *(18/18-19).*
- **[تحوّل الأعراب إلى حضريّين أثرياء!]** أهل البادية وأشباههم من أهل الحاجة والفاقة تبسط لهم الدّنيا حتى يتباهون فى البنيان والله أعلم. *(1/159)*

ومنها:

الدّخان: "**مضت آية الدّخان والبطشة واللّزام وآية الروم**". وفسّرها كلّها في الكتاب إلّا اللّزام؛

- قالوا: وهو ما جرى عليهم يوم بدر من القتل والأسر، وهي البطشة الكبرى. *(17/143)*

قوله تعالى: {**وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابّة من الأرض**}. قال المفسّرون: هي دابة عظيمة تخرج من صدع في الصّفا. وعن ابن عمرو بن العاص: أنّها الجسّاسة المذكورة في حديث الدّجال.

- "**وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد النّاس إلى محشرهم**". وهذه النّار الخارجة من قعر عدن واليمن هي الحاشرة للنّاس.

"**لا تقوم السّاعة حتّى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى**".

وليس في الحديث أنّ نار الحجاز متعلّقة بالحشر، بل هي آية من أشراط السّاعة مستقلّة، **وقد خرجت في زماننا نار بالمدينة: سنة أربع وخمسين وستمائة**، وكانت نارا عظيمة جدّا من جنب المدينة الشّرقي وراء الحرّة تواتر العلم بها عند جميع الشّام وسائر البلدان، وأخبرني من حضرها من أهل المدينة. *(28/18)*

[من علامات السّاعة: عودة الشّرك في جزيرة العرب]

"**لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة، وكانت صنما تعبدها دوس في الجاهليّة بتبالة**". قالوا: وهو بيت صنم ببلاد دوس. *(33/18)*

[نزول عيسى بن مريم عليه السّلام].

ينزل عيسى بن مريم حاكما بشريعة نبيّنا محمّد صلّى الله عليه وسلّم ، وهذه الملّة لا تنسخ؛ ولا تزال طائفة منها ظاهرين على الحقّ إلى يوم القيامة:

وعيسى لا ينزل نبيا برسالة مستقلّة وشريعة ناسخة، بل هو حاكم من حكام هذه الأمّة.

(190-189/2). (174/15)

بيان الزّمن الّذي لا يقبل فيه الإيمان:

"ثلاث إذا خرجن {لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا}: طلوع الشمس من مغربها، والدّجال ودابّة الأرض". *(195-194/2).*

في الرّيح الّتي تكون قرب القيامة تقبض من في قلبه شيء من الإيمان:

"ثمّ يبعث الله ريحا طيّبة فتوفّي كلّ من في قلبه مثقال حبّة من خردل من إيمان". *(33/18)*

فناء الدّنيا وبيان الحشر يوم القيامة:

- ما الدّنيا بالنّسبة إلى الآخرة في قصر مدّتها وفناء لذّاتها ودوام الآخرة ودوام لذّاتها ونعيمها إلّا كنسبة الماء الّذي يعلق بالاصبع إلى باقي البحر.
- والمقصود: أنّهم يحشرون كما خلقوا لا شيء معهم ولا يفقد منهم شيء حتّى الغرلة تكون معهم.
- قال العلماء: وهذا الحشر في آخر الدنيا قبيل القيامة وقبيل النّفخ في الصّور.

(195-194/17).

[زلزلة الساعة]

وقد اختلف العلماء في وقت وضع كلّ ذات حمل حملها وغيره من المذكور، فقيل: عند زلزلة السّاعة قبل خروجهم من الدّنيا؛ وقيل: هو في القيامة. *(97/3)*

[حال بعض النّاس عند سماعهم نفخ الصّور]

"**وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله**". أي يطيّنه ويصلحه. *(77-76/18).*

ما بين النفختين:

"**ما بين النفختين أربعون" قالوا يا أبا هريرة أربعين يوما؟ قال أبيت**" إلى آخره.

وقد جاءت مفسرة من رواية غيره في غير مسلم "أربعون سنة". *(92-91/18).*

[صفة المطر الّذي يحيا به الخلائق بعد الصعق]

"**كأنّه الطل أو الظل**". قال العلماء: الأصحّ الطل بالمهملة وهو الموافق للحديث الآخر أنه كمنيّ الرّجال. *(77-76/18).*

****

سؤال: راجع: المسألة.

****

السبّ: [ذات الصلة: الشتم].

النّهي عن السباب:

- إثم السّباب الواقع من اثنين مختصّ بالبادئ منهما كلّه إلّا أن يتجاوز الثّاني قدر الانتصار، فيقول للبادئ أكثر ممّا قال له.
- ولا يجوز للمسبوب آن ينتصر إلّا بمثل ما سبّه ما لم يكن كذبا أو قذفا أو سبّا لأسلافه.
- فمن صور المباح: أن ينتصر بيا ظالم يا أحمق أو جاني أو نحو ذلك، لأنّه لا يكاد أحد ينفك من هذه الأوصاف. *(16/140-141).*

****

السَبُع: راجع: الفتنة– يوم السبّع.

****

السبق: [ذات الصلة: الرّمي]

[المسابقة على الأقدام]

االتّسابق على الأقدام جائز بلا خلاف إذا تسابقا بلا عوض، فإن تسابقا على عوض ففي صحّتها خلاف، الأصحّ عند أصحابنا: لا تصحّ.*(183/12)(186/12)*

المسابقة بين الخيل وتضميرها:

- تجوز المسابقة بين الخيل ويجوز تضميرها وهما مجمع عليهما للمصلحة في ذلك وتدريب الخيل ورياضتها وتمرّنها على الجري وإعدادها لذلك لينتفع بها عند الحاجة في القتال كرّا وفرّا.
- واختلف العلماء في أنّ المسابقة بينهما مباحة أم مستحبّة؟ ومذهب أصحابنا أنّها مستحبّة لما ذكرناه. *(14/13)*
- وتضميرها: أن يقلّل علفها مدة وتدخل بيتا كنينا وتجلّل فيه لتعرق ويجف عرقها فيجف لحمها وتقوى على الجري. *(14/13)*

[المسابقة بعوض]

- وأجمع العلماء على جواز المسابقة بغير عوض بين جميع أنواع الخيل قويّها مع ضعيفها وسابقها مع غيره، سواء كان معها ثالث أم لا.
- فأمّا المسابقة بعوض فجائزة بالإجماع لكن يشترط أن يكون العوض من غير المتسابقين أو يكون بينهما ويكون معهما محلّل وهو ثالث على فرس مكافئ لفرسيهما ولا يخرج المحلل من عنده شيئا ليخرج هذا العقد عن صورة القمار. *(14/13)*

[تحديد الغاية]

لأن النّبيّ صلى الله عليه وسلّم سابق بين الخيل "**من الحفياء إلى ثنية الوداع**". *(14/13)*

****

السبي: راجع: الجماع– تحريم وطء الحامل المسبية قبل الاستبراء.

****

السّتر:

يستحبّ أن يستر عن الإنسان ما يقال فيه إذا لم يكن في ذكره فائدة، كما كتموا عن عائشة ﵂ هذا الأمر شهرا ولم تسمع بعد ذلك إلّا بعارض عرض، وهو قول أمّ مسطح: "تعس مسطح"

(117/17)

[ستر أهل المعاصي إذا لم يتعدّ ضررهم] راجع الحدود.

- قال صلّى الله عليه وسلّم "**لا يستر الله عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة**".
- قال القاضي يحتمل وجهين، أحدهما: أن يستر معاصيه وعيوبه عن إذاعتها في أهل الموقف؛
- والثّاني: ترك محاسبته عليها وترك ذكرها، قال والأوّل أظهر. *(143/16)*

النّهي عن هتك الإنسان ستر نفسه:

"**كلّ أمّتي معافاة إلّا المجاهرين**....". وقوله: "إلّا المجاهرين" هم الّذين جاهروا بمعاصيهم وأظهروها وكشفوا ما ستر الله تعالى عليهم فيتحدّثون بها لغير ضرورة ولا حاجة. *(119/18)*

****

السّترة:

سترة المصلّى والندب إلى الصّلاة إلى سترة.

- تندب السترة بين يدي المصلى وأقلّ السّترة مؤخرة الرحل وهي قدر عظم الذراع، هو نحو ثلثي ذراع ويحصل بأى شئ أقامه بين يديه هكذا.
- قال العلماء: والحكمة في السترة كف البصر عما وراءه ومنع من يجتاز بقربه.
- وأمّا الخط: فاختلف قول الشافعي رحمه الله تعالى فيه فاستحبه في سنن حرملة وفي القديم، ونفاه في البويطي، وقال جمهور أصحابه باستحبابه. *(216/4)*

[الدنو من السترة]

- قال أصحابنا: ينبغي له أن يدنو من السترة ولا يزيد ما بينهما على ثلاث أذرع، فإن لم يجد عصا ونحوها جمع أحجارا أو ترابا أو متاعه، وإلا فليبسط مصلى، وإلّا فليخط الخط. *(217/4)*

والسنة قرب المصلّي من سترته. *(225/4)*

[دفع المارّ]

- واذا صلى إلى سترة منع غيره من المرور بينه وبينها، وكذا يمنع من المرور بينه وبين الخط، ويحرم المرور بينه وبينها؛

- فلو لم يكن سترة أو تباعد عنها فقيل له منعه والأصح أنه ليس له لتقصيره، ولا يحرم حينئذ المرور بين يديه، لكن يكره؛
- ولو وجد الداخل فرجة في الصف الأول فله أن يمر بين يدي الصف الثاني ويقف فيها لتقصير أهل الصف الثاني بتركها. *(217/4)*
- والأمر بالدفع أمر ندب وهو ندب متأكد ولا أعلم أحدا من العلماء أوجبه، بل صرّح أصحابنا وغيرهم بأنه مندوب غير واجب.
- والذي قاله أصحابنا أنه يرده إذا أراد المرور بينه وبين سترته بأسهل الوجوه، فإن أبى فبأشدّها وإن أدى إلى قتله فلا شيء عليه كالصائل عليه لأخذ نفسه أو ماله، وقد أباح له الشرع مقاتلته والمقاتلة المباحة لا ضمان فيها. *(224-223/4).*
- قال القاضي: واتفقوا على أنه لا يجوز له المشي إليه من موضعه ليرده، وإنما يدفعه ويرده من موقفه لأن مفسدة المشي في صلاته أعظم من مروره من بعيد بين يديه وإنما أبيح له قدر ما تناله يده من موقفه ولهذا أمر بالقرب من سترته وإنما يرده إذا كان بعيدا منه بالإشارة والتسبيح.
- وكذلك اتفقوا على أنه إذا مرّ لا يرده لئلا يصير مرورا ثانيا. *(223/4)*

[مكانها]:

والمستحب أن يجعل السترة عن يمينه أو شماله ولا يضم لها والله أعلم. *(217/4)*

[جواز الصلاة إلى الحيوان]:

- تجوز الصلاة إلى الحيوان وتجوز الصلاة بقرب البعير بخلاف الصلاة في عطان الإبل فانها مكروهة للاحاديث الصحيحة في النهي عن ذلك لأنه يخاف هناك نفورها فيذهب الخشوع بخلاف هذا.

- ويجوز استعانة الإمام بمن يركز له عنزة ونحو ذلك. *(219/4)*

[هل سترة الإمام سترة لمن خلفه؟]

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى واختلفوا هل سترة الإمام بنفسها سترة لمن خلفه أم هي سترة له خاصة وهو سترة لمن خلفه مع الاتفاق على أنهم مصلون إلى سترة؟ *(222/4)*

[وهل يقطع الصلاة شيء يمرّ بين يدي المصلّي؟]

فقال جمهور العلماء من السلف والخلف: لا تبطل الصلاة بمرور شيء من هؤلاء-الكلب الأسود والحمار والمرأة- ولا من غيرهم. *(227-226/4)*.

[الاعتراض بين يدي المصلّي]

تجوز صلاته إلى المرأة، وكره العلماء أو جماعة منهم الصلاة إليها لغير النّبي صلى الله عليه و سلم لخوف الفتنة بها وتذكرها وإشغال القلب بها بالنظر إليها. *(228/4)*

****

سجع:

- السّجع المتكلّف والذي يُبْطل حكم الشّرع مذمومان، وأمّا السجع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله في بعض الأوقات وهو مشهور في الحديث فليس من هذا، لأنه لا يعارض به حكم الشرع ولا يتكلفه فلا نهى فيه، بل هو حسن. *(178/11)*
- يجوز السجع إذالم يتكلّف وإنّما نهي عن سجع الكهان ونحوه مما فيه تكلف. *(143/10)*
- ويستحبّ مجانسة الكلام إذا لم يكن فيه تكلّف ولا فوات مصلحة، والله أعلم. *(67/12)*

(129-128/14).

****

سجن: راجع: الدَين: [فضل إنظار المعسر والتجاوز في الاقتضاء من الموسر والمعسر].

****

السجود: [ذات الصّلة: السّهو].

[شرف أعضاء السجود]

النّار لا تأكل جميع أعضاء السّجود السّبعة الّتي يسجد الإنسان عليها، وهي: الجبهة واليدان والرّكبتان والقدمان، وهكذا قاله بعض العلماء. *(22/3)*

[امتحان النّاس بالسّجود في العرصات]

هذا السّجود امتحان من الله تعالى لعباده والآخرة ليست دار تكليف بالسّجود، وإنّما المراد امتحانهم.

(28/3)

****

سجود التلاوة:

- سجود التلاوة ثابتة وقد أجمع العلماء عليه.
- وهو عندنا وعند الجمهور سنة ليس بواجب، وهو سنة للقارئ والمستمع له، ويستحب أيضا للسامع الذي لا يسمع لكن لا يتأكد في حقه تأكده في حق المستمع المصغي.
- قال العلماء: إذا سجد المستمع لقراءة غيره وهما في غير صلاة لم ترتبط به، بل له أن يرفع قبله وله أن يطول السجود بعده، وله أن يسجد إن لم يسجد القارئ سواء كان القارئ متطهرا أو محدثا أو امرأة أو صبيا أو غيرهم. *(74/5)* *(72-71/2).*

[مواضع سجود التلاوة]

- وقد اختلف العلماء في عدد سجدات التلاوة: فمذهب الشافعي ﷺ وطائفة أنهن أربع عشرة سجدة منها: سجدتان في الحج وثلاث في المفصل، وليست سجدة صاد منهن وإنما هي سجدة شكر؛
- ومواضع السجدات معروفة واختلفوا في سجدة حم، فقال أبو حنيفة والشافعي رحمهما الله تعالى والجمهور: عقب {**وهم لا يسئمون**} والله أعلم.

[شروطها]

- واعلم أنه يشترط لجواز سجود التلاوة وصحته شروط صلاة النفل من الطهارة عن الحدث والنجس وستر العورة واستقبال القبلة، ولا يجوز السجود حتى يتم قراءة السجدة.
- ويجوز عندنا سجود التلاوة في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها لأنها ذات سبب ولا يكره عندنا ذوات الأسباب. *(79/5)*
- قال القاضي واختلف العلماء في المعلم والمتعلم اذا قرآ السجدة فقيل عليهما السجود لأول مرة وقيل لا سجود. *(3/5)*

- **سجود الشّكر:**

عند الشّافعي وموافقيه تستحبّ سجود الشّكر بكلّ نعمة ظاهرة حصلت أو نقمة ظاهرة اندفعت.

(95/17) (101/17)

****

السحر:

[هل للسّحر حقيقة؟]

- قال الإمام المازريّ رحمه الله: مذهب أهل السنة وجمهور علماء الأمّة على إثبات السّحر وأنّ له حقيقة كحقيقة غيره من الأشياء الثّابتة خلافا لمن أنكر ذلك ونفى حقيقته وأضاف ما يقع منه إلى خيالات باطلة لا حقائق لها، وقد ذكره الله تعالى في كتابه وذكر أنّه ممّا يتعلم، وذكر ما فيه إشارة إلى أنّه ممّا يكفر به، وأنّه يفرّق بين المرء وزوجه، وهذا كله لا يمكن فيما لاحقيقة له.
- ولا يستنكر في العقل أن الله سبحانه وتعالى يخرق العادة عند النّطق بكلام ملفق أو تركيب أجسام أو المزج بين قوى على ترتيب لا يعرفه إلّا السّاحر..

[مقدار تأثير السّحر]

- قال المازريّ: واختلف النّاس في القدر الّذي يقع به السّحر ولهم فيه اضطراب، فقال بعضهم: لايزيد تأثيره على قدر التّفرقة بين المرء وزوجه..
- قال: ومذهب الأشعرية أنّه يجوز أن يقع به أكثر من ذلك، قال: وهذا هو الصّحيح عقلا.. *(175/14)*

[هل كان السحر يؤثّر على عقل النبيّ صلى الله عليه وسلّم؟]

- قال القاضي عياض: وكلّ ما جاء في الرّوايات من أنّه يخيّل إليه فعل شيء لم يفعله ونحوه فمحمول على التّخيل بالبصر لا لخلل تطرّق إلى العقل، وليس في ذلك ما يدخل لبسا على الرّسالة ولا طعنا لأهل الضّلالة والله أعلم. *(175/14)*

[الأشياء الخارقة للعادة]

- العادة تنخرق على يد النّبيّ والوليّ والسّاحر، لكنّ النّبيّ يتحدّى بها الخلق ويستعجزهم عن مثلها، ويخبر عن الله تعالى بخرق العادة بها لتصديقه، فلو كان كاذبا لم تنخرق العادة على يديه، ولو خرقها الله على يد كاذب لخرقها على يد المعارضين للأنبياء.
- وأمّا الوليّ والسّاحر فلا يتحدّيان الخلق ولا يستدلّان على نبوّة، ولو ادّعيا شيئا من ذلك لم تنخرق العادة لهما.

[الفرق بين السّحر والكرامة]

وأمّا الفرق الأشهر بين الوليّ والسّاحر هو: إجماع المسلمين على أن السّحر لا يظهر إلّا على فاسق، والكرامة لا تظهر على فاسق، وإنّما تظهر على وليّ.*(176/14)*

[حكم عمل السّحر وتعلّمه وتعليمه]

- عمل السّحر حرام وهو من الكبائر بالإجماع، ومن السّبع الموبقات، وقد يكون كفرا وقد لا يكون كفرا بل معصيته كبيرة، فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر كفر، وإلّا فلا.
- وأمّا تعلّمه وتعليمه فحرام، فإن تضمّن ما يقتضي الكفر كفر وإلّا فلا. *(176/14)*
- وقال بعض أصحابنا: أنّ تعلمه ليس بحرام، بل يجوز ليعرف ويردّ على صاحبه، ويميز عن الكرامة للأولياء. *(88/2)*

[حكم السّاحر]

- وإذا لم يكن فيه ما يقتضي الكفر عزّر واستتيب منه ولا يقتل عندنا، فإن تاب قبلت توبته.
- قال أصحابنا: فإذا قتل السّاحر بسحره إنسانا واعترف أنّه مات بسحره وأنّه يقتل غالبا لزمه القصاص، وإن قال مات به ولكنّه قد يقتل وقد لا فلا قصاص، وتجب الدّية والكفّارة، وتكون الدّية في ماله لا على عاقلته، **لأنّ العاقلة لا تحمل ما ثبت باعتراف الجاني**.

- قال أصحابنا: ولا يتصوّر القتل بالسّحر بالبيّنة وإنّما يتصوّر باعتراف السّاحر والله أعلم. *(176/14)*

****

سد الذرائع: راجع البيوع: [الذّرائع المؤدّية إلى الحرام حرام]

****

السرقة: [راجع: الحدود]

****

السريّة: راجع: الجهاد

****

السّفر:

سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره:

- فالحاصل أنّ كل ما يسمى سفرا تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم سواء كان ثلاثة أيام أو يومين أو يوما أو بريدا أو غير ذلك.
- وقد قال القاضي: واتفق العلماء على أنه ليس لها أن تخرج في غير الحج والعمرة إلا مع ذي محرم إلا الهجرة من دار الحرب فاتفقوا على أن عليها أن تهاجر منها إلى دار الاسلام وإن لم يكن معها محرم. *(98/9).(105-104/9) (103/9).*
- وأعلم أن حقيقة المحرم من النساء التي يجوز النظر إليها والخلوة بها والمسافرة بها كل من حرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها. *(105/9)*

[سفر المرأة بغير محرم للضرورة]

- يجوز سفر المرأة وحدها بلا زوج ولا محرم ولا غيرهما إذا كان سفر ضرورة كالهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام وكالهرب ممن يريد منها فاحشة ونحو ذلك، والنهي عن سفرها وحدها محمول على غير الضرورة. *(102/11)*

[التّزوّد للسّفر والاشتراك بين الرفقاء] ويجوز التّزوّد في السفر. *(137/15)*

- وقد قال أصحابنا وغيرهم من العلماء يستحبّ للرفقة من المسافرين خلط أزوادهم ليكون أبرك وأحسن في العشرة وأن لا يختص بعضهم بأكل دون بعض والله أعلم. *(85/13)*
- ويجوز خلط المسافرين أزوادهم وأكلهم منها مجتمعين، وإن كان بعضهم يأكل أكثر من بعض.
- وقد نصّ أصحابنا على أنّ ذلك سنّة، والله أعلم. *(223/1)*

[التّعاون بين الرفقة]

- يستحبّ اشتراك المسافرين في الأكل واستعمالهم مكارم الأخلاق، وليس هذا من باب المعارضة حتى يشترط فيه المساواة في الطعام، وأنّ لا يأكل بعضهم أكثر من بعض، بل هو من باب المروءات ومكارم الأخلاق. *(131/12)*
- ينبغي مواساة الرّفقة فيما يعرض لهم من طرفة وغيرها وأنّه إذا غاب بعضهم خبّئ نصيبه.*(17/14)*

[استحباب الإنشاد في السّفر]

- ويستحبّ الحدا في الأسفار لتنشط النفوس والدّواب على قطع الطّريق واشتغالها بسماعة عن الإحساس بألم السير. *(166/12)*

كراهة الكلب والجرس في السّفر:

- ويكره استصحاب الكلب والجرس في الأسفار والملائكة لا تصحب رفقة فيها أحدهما، والمراد بالملائكة ملائكة الرّحمة والاستغفار لا الحفظة.
- وأمّا الجرس: فقيل سبب منافرة الملائكة له أنه شبيه بالنّواقيس أو لأنّه من المعاليق المنهيّ عنها.
- وهذا الّذي ذكرناه من كراهة الجرس على الإطلاق هو مذهبنا ومذهب مالك وآخرين وهي كراهة تنزيه. *(95/14)*

مراعاة مصلحة الدّواب في السّير والنّهي عن التّعريس في الطّريق:

- ورد الحثّ على الرّفق بالدّواب ومراعاة مصلحتها، فإن سافروا في الخصب قلّلوا السّير وتركوها ترعى في بعض النّهار وفي أثناء السّير فتأخذ حظّها من الأرض بما ترعاه منها؛
- وإن سافروا في القحط عجّلوا السّير ليصلوا المقصد، وفيها بقية من قوّتها ولا يقلّلوا السّير فيلحقها الضّرر لأنّها لا تجد ما ترعى فتضعف ويذهب نقيها، وربّما كلّت ووقفت.
- والتّعريس النّزول في أواخر اللّيل للنّوم والرّاحة.
- لأنّ الحشرات ودوابّ الأرض من ذوات السموم والسباع تمشي في الليل على الطّرق، فإذا عرس الإنسان في الطّريق ربّما مرّ به منها ما يؤذيه فينبغي أن يتباعد عن الطّريق. *(13/68-69).*

السّفر قطعة من العذاب لذا يستحب تعجيل المسافر إلى أهله بعد قضاء شغله ولا يتأخر بما ليس له بمهمّ.*(13/70)*

كراهة الطّروق وهو الدّخول ليلا لمن ورد من سفر:

- يكره لمن طال سفره أن يقدم على امرأته ليلا بغتة، فأمّا من كان سفره قريبا تتوقع امرأته إتيانه ليلا فلا بأس.
- وإذا كان في قفل عظيم أو عسكر ونحوهم واشتهر قدومهم ووصولهم وعلمت امرأته وأهله أنّه قادم معهم وأنّهم الآن داخلون فلا بأس بقدومه متى شاء لزوال المعنى الّذي نهى بسببه، فإنّ المراد أن يتأهّبوا وقد حصل ذلك ولم يقدم بغتة. *(13/71-72).*
- ويستحبّ القدوم أوائل النهار. *(5/228)*

[الجلوس في مكان بارز بعد القدوم]

- ويستحب للرّجل الكبير في المرتبة ومن يقصده الناس إذا قدم من سفر للسلام عليه أن يقعد أوّل قدومه قريبا من داره في موضع بارز سهل على زائريه إما المسجد وإما غيره. *(228/5)* *(100/17)*

[استحباب تقديم الصبيان إلى قريبهم القادم من السفر]

- يسنّ ويستحبّ أن يتلقى المسافر بالصّبيان وأن يركبهم وأن يردفهم ويلاطفهم والله أعلم. *(197/15)*
- يستحبّ القيام للوارد إكراما له إذا كان من أهل الفضل بأيّ نوع كان. *(101/17)*

ويستحبّ الابتداء بالمسجد وصلاة ركعتين فيه عند القدوم من السفر. ***(36/11)***

- يستحبّ صلاة القادم من سفر ركعتين في مسجد محلّته أوّل قدومه قبل كلّ شيء. *(100/17)*

****

السكينة:

- السّكينة: الطمأنينة والسّكون.
- "**والسكينة فى أهل الغنم**" على خلاف ما ذكره من صفة الفدّادين. *(34/2)*

[الفرق بين السّكينة والوقار]

- السكينة والوقار قيل هما بمعنى وجمع بينهما تأكيدا، والظاهر أن بينهما فرقا: وأن السكينة التأني في الحركات واجتناب العبث ونحو ذلك.
- والوقار في الهيئة وغض البصر وخفض الصوت والإقبال على طريقه بغير التفات ونحو ذلك والله أعلم. *(100/5)*

****

السّلاح:

يؤمر من مرّ بسلاح في مسجد أو سوق أو غيرهما من المواضع الجامعة للنّاس أن يمسك بنصالها. *(169/16)*

النّهي عن الإشارة بالسّلاح إلى مسلم:

قال صلّى الله عليه وسلّم **"من أشار إلى أخيه بحديدة فإنّ الملائكة تلعنه حتّى وإنّ كان أخاه لأبيه وأمّه"**. وفيه تأكيد حرمة المسلم والنّهي الشّديد عن ترويعه وتخويفه والتّعرض له بما قد يؤذيه.

ولعن الملائكة له يدلّ على أنّه حرام. *(169/16-170).*

****

السلام:

وأما معنى السلام: فقيل هو اسم الله تعالى، فقوله: السّلام عليك أي اسم السلام عليك، ومعناه اسم الله عليك أي أنت في حفظه كما يقال: الله معك والله يصحبك، وقيل السّلام بمعنى السّلامة أي السّلامة ملازمة لك. *(141/14)*

[السلام لذريّة آدم أجمعين]

"**قال:..... فإنّها تحيّتك وتحيّة ذرّيّتك، فذهب فقال: السّلام عليكم، فقالوا: السلام عليك ورحمة الله**". *(178/17)*

"**فرأى رجلا مسجّى عليه بثوب فسلّم عليه، فقال له الخضر: أنّى بأرضك السّلام**".

المسجّى: المغطى، و"أنّى" أي من أين السّلام في هذه الأرض الّتي لا يعرف فيها السّلام.

(140-139/15).

[حكم السّلام]

- واعلم أنّ ابتداء السّلام سنّة وردّه واجب، ونقل ابن عبد البرّ وغيره إجماع المسلمين على ذلك.
- فإن كان المسلم جماعة فهو سنّة كفاية في حقهم إذا سلم بعضهم حصلت سنّة السّلام في حقّ جميعهم، فإن كان المسلّم عليه واحدا تعيّن عليه الرّد، وإن كانوا جماعة كان الرّد فرض كفاية في حقّهم، فإذا ردّ واحد منهم سقط الحرج عن الباقين.
- والأفضل أن يبتدئ الجميع بالسّلام وأن يردّ الجميع. *(140/14)*

[صيغتها]

- وأقلّ السّلام أن يقول: السّلام عليكم، فإن كان المسلّم عليه واحدا فأقله السّلام عليك والأفضل أن يقول: السلام عليكم ليتناوله وملكيه، وأكمل منه أن يزيد ورحمة الله وأيضا وبركاته، ولو قال سلام عليكم أجزأه.
- ويكره أن يقول المبتدي: عليكم السّلام، فإن قاله استحقّ الجواب على الصّحيح المشهور.
- وأما صفة الرّدّ: فالأفضل والأكمل أن يقول: **وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.**
- وأقلّ السّلام ابتداء وردّا أن يسمع صاحبه ولا يجزئه دون ذلك.
- ويشترط كون الرّدّ على الفور.
- ولو أتاه سلام من غائب مع رسول أو في ورقة وجب الرّدّ على الفور.
- ويسلمّ الرّاكب على الماشي والقائم على القاعد والقليل على الكثير، وفي كتاب البخاريّ: والصغير على الكبير، كلّه للاستحباب، فلو عكسوا جاز وكان خلاف الأفضل.

(140/14) (178/17) (141/14)

[إفشاء السّلام]

- **وأمّا إفشاءالسّلام**: فهو إشاعته وإكثاره وأن يبذله لكلّ مسلم كما قال صلّى الله عليه وسلّم في الحديث الآخر: "**وتقرأ السّلام على من عرفت ومن لم تعرف**". *(11/2)(32/14) (31/14)*
- ومعنى "**تقرأ السّلام على من عرفت ومن لم تعرف**" ثم إن هذا العموم مخصوص بالمسلمين، فلا يسلم ابتداء على كافر. *(10/2)*

ومن حقّ الجلوس على الطّريق ردّ السلام: *(143-142/14).*

- **من حقّ المسلم على المسلم ردّ السّلام**: "**خمس تجب للمسلم على أخيه: ردّ السّلام....**". *(143/14).*

- يستحبّ السّلام عند اللقاء ويجب رده وأيضا يستحب تكراره إذا تكرر اللقاء وإن قرب العهد ويجب رده في كل مرة. *(108/4)*

[إرسال السّلام إلى الغائب]

- ويستحبّ إرسال السّلام إلى الغائب سواء كان أفضل من المرسل أم لا لأنه اذا أرسله إلى من هو أفضل فمن دونه أولى.
- قال أصحابنا: ويجب على الرسول تبليغه ويجب على المرسل إليه رد الجواب حين يبلّغه على الفور. *(112/8)*
- ويستحبّ بعث السلام إلى الصاحب وإن كان أفضل من الباعث لكن هذا يحسن إذا كان بعيدا من موضعه. *(231/9)*
- ويجب على الرّسول تبليغه.
- ويبعث الأجنبيّ السّلام إلى الأجنبية الصّالحة إذا لم يخف ترتب مفسدة، والّذي يبلغه السّلام يردّ عليه. قال أصحابنا: وهذا الرّدّ واجب على الفور.
- وكذا لو بلغه سلام في ورقة من غائب لزمه أن يردّ السلام عليه باللّفظ على الفور إذا قرأه. *(211/15)*

[السلام على المتطهّر]

- يشرع السلام على المتطهر في وضوء وغسل بخلاف الجالس على الحدث. *(126/8)*

- **استحباب السّلام على الصّبيان:**

- يستحبّ السلام على الصبيان المميّزين وبذل السّلام للنّاس كلّهم.
- واتّفق العلماء على استحباب السّلام على الصّبيان، ولو سلم على رجال وصبيان فردّ السلام صبي منهم هل يسقط فرض الردّ عن الرّجال؟ ففيه وجهان لأصحابنا، أصحهما يسقط.
- ولو سلّم الصّبيّ على رجل لزم الرّجل ردّ السّلام، هذا هو الصّواب الّذي أطبق عليه الجمهور.

(149/14)

[السّلام على النّساء]

- وأمّا النّساء: فإن كنّ جميعا سلم عليهنّ وإن كانت واحدة سلّم عليها النّساء وزوجها وسيّدها ومحرمها سواء كانت جميلة أو غيرها.
- وأمّا الأجنبيّ فان كانت عجوزا لا تشتهى استحبّ له السّلام عليها، واستحبّ لها السّلام عليه، ومن سلّم منهما لزم الآخر ردّ السّلام عليه؛
- وإن كانت شابّة أو عجوزا تشتهى لم يسلّم عليها الأجنبيّ ولم تسلّم عليه، ومن سلّم منهما لم يستحقّ جوابا، ويكره ردّ جوابه، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور.

(149/14)

- ويستحب للإنسان اذا أتى منزله أن يسلم على امرأته وأهله، وهذا مما يتكبر عنه كثير من الجاهلين المترفعين. *(225/9)*

[سلام المرأة على الأجانب]:

- تشرع سلام المرأة التي ليست بمحرم على الرجل بحضرة محارمه. *(231/5)*

[السّلام على قوم بعضهم أيقاظ وبعضهم نيام]:

- آداب السلام على الأيقاظ فى موضع فيه نيام أو من في معناهم يكون سلاما متوسّطا بين الرفع والمخافتة بحيث يسمع الأيقاظ ولا يهوّش على غيرهم. *(14/14)*

النّهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسّلام وكيف يردّ عليهم؟

- اتفق العلماء على الرّد على أهل الكتاب إذا سلّموا لكن لا يقال لهم: وعليكم السّلام، بل يقال عليكم فقط أو وعليكم.
- واختلف العلماء في ردّ السّلام على الكفّار وابتدائهم به، فمذهبنا تحريم ابتدائهم به ووجوب ردّه عليهم بأن يقول: وعليكم أو عليكم فقط، وبه قال أكثر العلماء وعامّة السّلف وهو الصّواب. *(145/14)* *(110/12)*

- **[من صيغ السّلام على الكافر]** "**سلام على من اتبع الهدى**". *(110/12)*

- **[السلام على قوم خليطين من مسلمين وغيرهم]**

- يجوز الابتداء بالسّلام على قوم فيهم مسلمون وكفار، وهذا مجمع عليه. *(158/12)*
- ويجوز الابتداء بالسّلام على جمع فيهم مسلمون وكفّار أو مسلم وكفّار ويقصد المسلمين. *(145/14)*

- **وتستحبّ المصافحة عند التّلاقي وهي سنة بلا خلاف.** ***(101/17)***

- **[معانقة القادم من السفر]**

تستحبّ معانقة الرّجل للرّجل القادم من سفر على الصّحيح الّذي عليه الأكثرون والمحقّقون.
(193/15)

****

السّلب: راجع الغنيمة

****

- **السّلم:**
- قال أهل اللغة: يقال: السّلم والسلف، وأسلم وسلّم وأسلف وسلف.
- ويكون السلف أيضا قرضا، ويقال: استسلف.
- قال أصحابنا: ويشترك السّلم والقرض في أنّ كلا منهما إثبات مال في الذّمة بمبذول في الحال.

- **وذكروا في حدّ السلم** عبارات، أحسنها: أنه عقد على موصوف في الذّمّة ببذل يعطى عاجلا، سمّي سلما لتسليم رأس المال في المجلس، وسمّي سلفا لتقديم رأس المال.
- وأجمع المسلمون على جواز السلم.

- **[شروط السّلم]**:
- يجوز السلم ويشترط أن يكون قدره معلوما بكيل أو وزن أو غيرهما مما يضبط به، فإن كان مذروعا كالثوب اشترط ذكر ذرعان معلومة، وإن كان معدودا كالحيوان اشترط ذكر عدد معلوم.
- وإن كان مؤجلا فليكن أجله معلوما، ولا يلزم من هذا اشتراط كون السلم مؤجلا بل يجوز حالا، لأنه إذا جاز مؤجلا مع الغرر فجواز الحال أولى، لأنّه أبعد من الغرر.
- وأجمعوا على اشتراط وصفه بما يضبط به.
- ويجوز السلم في المكيل وزنا، وهو جائز بلا خلاف.
- وفي جواز السلم في الموزون كيلا وجهان لأصحابنا، أصحهما: جوازه كعكسه. *(41/11-42)*.
- **ويجوز السّلم في الحيوان، وحكمه حكم القرض.** *(37/11)*

****

السّنّة: [ذات الصلة: الحديث، الوحي، الاتباع، الصّحابي].

- فعل النبي صلى الله عليه وسلّم وأبي بكر سنّة يعمل بها، وكذا فعل عمر.
- وفعل الصّحابيّ سنّة يعمل بها وهو موافق لقوله صلى الله عليه و سلم: "**فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ**". والله أعلم. *(216/11)*

وجوب العمل بالسّنّة:

- إذا ثبتت السنة لا تترك لترك بعض النّاس أو أكثرهم أو كلّهم لها. *(56/8)*
- **والسّنة مقدّمة على ما الآراء.** *(19/8)*

****

سنور: راجع–البيع–[النّهي عن بيع السّنّور].

****

السواك:

- قال أهل اللّغة: السواك بكسر السين وهو يطلق على الفعل وعلى العود الذي يتسوك به وهو مذكر.....
- وهو في اصطلاح العلماء: استعمال عود أو نحوه في الأسنان لتذهب الصفرة وغيرها عنها والله أعلم. *(142/3)*
- ثمّ إنّ السواك سنة ليس بواجب في حال من الأحوال لا في الصّلاة ولا في غيرها بإجماع من يعتد به في الإجماع. *(142/3)* *(143/3)*
- ثمّ إنّ السواك مستحب في جميع الأوقات ولكن في خمسة أوقات أشد استحبابا:

- أحدها: عند الصلاة سواء كان متطهرا بماء أو بتراب أو غير متطهر كمن لم يجد ماء ولا ترابا.
- الثّاني عند الوضوء. الثالث عند قراءة القرآن. الرابع عند الاستيقاظ من النوم.
- الخامس: عند تغيّر الفم وتغيره يكون بأشياء منها ترك الأكل والشرب ومنها أكل ما له رائحة كريهة ومنها طول السكوت ومنها كثرة الكلام.
- ومذهب الشافعي: أنّ السّواك يكره للصائم بعد زوال الشمس لئلا يزيل رائحة الخلوف المستحبة.
- ويستحب أن يستاك بعود من أراك، وبأيّ شيء استاك مما يزيل التغير حصل السواك كالخرقة الخشنة والسعد والأشنان.
- وأما الاصبع فان كانت لينة لم يحصل بها السواك وان كانت خشنة ففيها ثلاثة أوجه لأصحابنا المشهور لا تجزي.
- والمستحب أن يستاك بعود متوسط لا شديد اليبس يجرح ولا رطب لا يزيل.
- والمستحب أن يستاك عرضا ولا يستاك طولا لئلا يدمي لحم أسنانه، فإن خالف واستاك طولا حصل السواك مع الكراهة.
- ويستحب أن يمر السواك أيضا على طرف أسنانه وكراسي أضراسه وسقف حلقه أمرارا لطيفا.
- ويستحب أن يبدأ في سواكه بالجانب الأيمن من فيه ولا بأس باستعمال سواك غيره باذنه.
- ويستحب أن يعود الصبي السواك ليعتاده. *(143-142/3).*
- عند أصحابنا يكره السواك للصائم بعد الزوال لأنه يزيل الخلوف وإن كان السواك فيه فضل أيضا، لأن فضيلة الخلوف أعظم. *(30/8)*

****

السّهو:

- **السهو في الصلاة والسجود له:**
- اختلف العلماء في كيفية الأخذ بكيفيات سجود السهو الواردة، فقال الشافعي رحمه الله تعالى: الأصل هو السجود قبل السلام ورد بقية الأحاديث إليه.
- وقال مالك رحمه الله تعالى: إن كان السّهو زيادة سجد بعد السلام وإن كان نقصا فقبله؛ وفي المسألة أقوال أخرى.
- **وأقوى المذاهب هنا مذهب مالك رحمه الله تعالى** ثم مذهب الشافعي، وللشافعي رحمه الله تعالى قول كمذهب مالك رحمه الله تعالى يفعل بالتخيير.
- وعلى القول بمذهب مالك رحمه الله تعالى: لو اجتمع في صلاة سهوان سهو بزيادة وسهو بنقص سجد قبل السلام.
- قال الجمهور: لو سها سهوين فأكثر كفاه سجدتان للجميع وبهذا قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد رضوان الله عليهم وجمهور التابعين؛

[إذا لم يدر كم صلّى ماذا يفعل؟]

اختلف العلماء في ذلك: وقال مالك والشافعي وأحمد ﷺ والجمهور: متى شك في صلاته هل صلى ثلاثا أم أربعا مثلا لزمه البناء على اليقين فيجب أن يأتي برابعة ويسجد للسهو عملا.

(58/5) (63/5)

[مسائل في سجود السّهو]

- يشرع التكبير لسجود السهو وهذا مجمع عليه، واختلفوا فيما إذا فعلهما بعد السلام هل يتحرّم ويتشهد ويسلم أم لا؟ والصحيح في مذهبنا أنه يسلم ولا يتشهد.
- واعلم أنّ جمهور العلماء على أنه يسجد للسهو في صلاة التطوع كالفرض. *(59/5)*
- السهو لا يناقض النبوة وإذا لم يقر عليه لم يحصل منه مفسدة بل تحصل فيه فائدة وهو بيان أحكام الناسي وتقرير الأحكام. *(62-61/5).*
- قال القاضي واختلفوا في جواز السهو عليه صلى الله عليه و سلم في الأمور التي لا تتعلق بالبلاغ وبيان أحكام الشرع من أفعاله وعاداته وأذكار قلبه فجوزه الجمهور.
- وأما السهو في الأقوال البلاغية فأجمعوا على منعه كما أجمعوا على امتناع تعمده.

(62/5) *(71/5)*

- في مذهب الجمهور من السلف والخلف أن من زاد في صلاته ركعة ناسيا لم تبطل صلاته، بل إن علم بعد السلام فقد مضت صلاته صحيحة ويسجد للسهو إن ذكر بعد السلام بقريب؛
- وإن طال فالأصح عندنا أنه لا يسجد.
- وإن ذكر قبل السلام عاد إلى القوم سواء كان في قيام أو ركوع أو سجود أو غيرها ويتشهد ويسجد للسهو ويسلم. *(64/5)*

****

سياسة: راجع: إمارة،

****

السيّد:

وأما السيد: فقال ابن الانبارى وغيره: هو الذى يفوق قومه في الفخر. قالوا: والسيد أيضا الحليم. وهو أيضا حسن الخلق. وهو أيضا الرئيس. *(131/10)*

****

السّيرة: راجع: الشّمائل.

****

حرف الشّين

****

شؤم: راجع: التطير.

****

الشّتم: راجع: السّبّ.

****

شجاعة:

****

الشحوم:

قال القاضي: الشحوم محرمة المقصود منها، وهو الأكل منها على جميع اليهود، وكذلك شحوم الميتة محرمة الأكل على كلّ أحد، وكان ما عدا الأكل تابعا له.*(8/11)*

****

الشّرب: راجع: الآداب، الأطعمة.

****

الشّرط:

تصحّح الشّروط الّتي دلّت عليه أصول الشرع ويبطل ما سواها. *(143/10)*

****

الشّرك: [راجع الكفر]

****

الشّطرنج: راجع: اللعب.

****

الشَعر:

[تزيين الشعر] يجوز تخفيف الشعور للنساء للحاجة. *(5/4)*

[تسريح الشعر]

قال العلماء: فالتّرجيل مستحب للنّساء مطلقا وللرّجل بشرط أن لا يفعله كلّ يوم أو كلّ يومين ونحو ذلك، بل بحيث يخفّ الأوّل. *(137/14)*

[جواز تسريح المرأة رأس محارمها]

- يجوز ملامسة المحرم في الرّأس وغيره ممّا ليس بعورة.
- ويجوز فلي الرّأس وقتل القمل منه ومن غيره. قال أصحابنا: قتل القمل وغيره من المؤذيات مستحبّ. *(58/13)*

استحباب خضاب الشّيب بفصرة أو حمرة وتحريمه بالسّواد:

ومذهبنا استحباب خضاب الشّيب للرّجل والمرأة بصفرة أو حمرة ويحرم خضابه بالسّواد على الاصحّ، وقيل يكره كراهة تنزيه، والمختار التّحريم لقوله صلّى الله عليه وسلّم: "**واجتنبوا السّواد**".

(95/15)(96/8) (80/14)

كراهة القزع:

- والقزع حلق بعض الرأس مطلقا؛
- **وأجمع العلماء على كراهة القزع** إذا كان في مواضع متفرّقة إلّا أن يكون لمداواة ونحوها، وهي كراهة تنزيه.
- قال العلماء: والحكمة في كراهته أنّه تشويه للخلق، وقيل لأنّه أذى الشرّ والشّطارة، وقيل لأنّه زيّ اليهود. *(101/14)*

[وصل الشّعر]

- **ويحرم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنّامصة والمتنمّصة والمتفلّجات والمغيّرات خلق الله تعالى:** *(102/14)*
- **وأمّا الواصلة:** فهي الّتي تصل شعر المرأة بشعر آخر.
- والمستوصلة: الّتي تطلب من يفعل بها ذلك، ويقال لها موصولة.
- ويحرم الوصل ولعن الواصلة والمستوصلة مطلقا، وهذا هو الظّاهر المختار.
- ووصل الشّعر من المعاصي الكبائر للعن فاعله، والمعين على الحرام يشارك فاعله في الإثم، كما أن المعاون في الطاعة يشارك في ثوابها والله أعلم. *(106-105/14).*
- "**إنّما هلكت بنو إسرائيل حين اتّخذ هذه نساؤهم**". أي الشعر المصنوع. قال القاضي: قيل: يحتمل أنّه كان محرّما عليهم فعوقبوا باستعماله وملكوا بسببه. *(109-108/14).*

[كراهة نتف الشيب]

عن أنس ﷺ قال: يكره أن ينتف الرّجل الشّعرة البيضاء من رأسه ولحيته". هذا متفق عليه. قال أصحابنا وأصحاب مالك: يكره ولا يحرم. *(96/15)*

****

الشِعر: [ذات الصّلة: الكلام].

[هل كان النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم يقرض الشعر؟ وما هو ضابط الشّعر؟]

- واتفقوا على أن الشعر لا يكون شعرا إلا بالقصد، أما إذا جرى كلام موزون بغير قصد فلا يكون شعرا.
- وعليه يحمل ما جاء عن النبي ﷺ من ذلك لأنّ الشعر حرام عليه ﷺ. *(8/5)*
(119-118/12).

[إنشاد الأشعار]:

- ويجوز الارتجاز وقول الأشعار في حال الأعمال والأسفار ونحوها لتنشيط النفوس وتسهيل الأعمال والمشي عليها. *(8/5)* *(171/12)*
- ويجوز إنشاء الأراجيز وغيرها من الشعر وسماعها ما لم يكن فيه كلام مذموم، والشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. *(166/12)*
- يجوز الحداء وهو بضمّ الحاء ممدود. *(81/15)*
- النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم استحسن شعر أميّة واستزاد من إنشاده لما فيه من الإقرار بالوحدانية والبعث، فيجوز إنشاد الشّعر الّذي لا فحش فيه وسماعه سواء شعر الجاهليّة وغيرهم، وأنّ المذموم من الشّعر الّذي لا فحش فيه إنّما هو الاكثار منه وكونه غالبا على الإنسان، فأمّا يسيره فلا بأس بإنشاده وسماعه وحفظه. *(12/15)*
- **"أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد ألا كلّ شيء ما خلا الله باطل".** *(12/15)*

- **[الرّاجح أنّ الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح]**

- أجمع المسلمون على أن الكلمة الواحدة من هجاء النّبيّ صلّى الله عليه وسلم موجبة للكفر. *(14/15)*
- والشّعر الّذي يغلب على الإنسان مستوليا عليه بحيث يشغله عن القرآن وغيره من العلوم الشّرعية وذكر الله تعالى، هذا مذموم من أيّ شعر كان.
- فأمّا إذا كان القرآن والحديث وغيرهما من العلوم الشرعية هو الغالب عليه فلا يضرّ حفظ اليسير من الشّعر مع هذا، لأنّ جوفه ليس ممتلئا شعرا والله أعلم.
- ويرى بعض العلماء كراهة الشّعر مطلقا قليله وكثيره وإن كان لا فحش فيه.
- وقال العلماء كافّة: هو مباح ما لم يكن فيه فحش ونحوه، قالوا: وهو كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، وهذا هو الصّواب. *(14/15)*

- **[هجاء الكفّار بالشّعر] انظر شعر حسّان في قسم الفضائل– فضائل حسان.**
- يجوز إنشاد الشعر في المسجد إذا كان مباحا ويستحبّ إذا كان في ممادح الإسلام وأهله، أو في هجاء الكفار والتّحريض على قتالهم أو تحقيرهم ونحو ذلك.
- ويستحبّ الدّعاء لمن قال شعرا من هذا النّوع، ويجوز الانتصار من الكفّار، ويجوز أيضا من غيرهم بشرطه. *(16/45-46).*
- ويجوز هجو الكفّار ما لم يكن أمان وأنّه لا غيبة فيه، والمقصود منه النّكاية في الكفّار.
- قال العلماء: ينبغي أن لا يبدأ المشركون بالسبّ والهجاء مخافة من سبّهم الإسلام وأهله.

(16/48-49).

****

الشّغار: راجع: النّكاح.

****

الشفاعة:

استحباب الشّفاعة فيما ليس بحرام:

- يستحبّ الشّفاعة لأصحاب الحوائج المباحة، سواء كانت الشفاعة إلى سلطان ووال ونحوهما، آم إلى واحد من النّاس، وسواء كانت الشفاعة إلى سلطان في كفّ ظلم أو إسقاط تعزير أو في تخليص عطاء لمحتاج أو نحو ذلك.
- وأمّا الشفاعة في الحدود فحرام، وكذا الشّفاعة في تتميم باطل أو إبطال حقّ ونحو ذلك فهي حرام. *(16/177-178).*

[الشّفاعة إلى أولياء الأمور] تجوز الشّفاعة إلى ولاة الأمور فيما ليس بمحرّم.*(2/181)*

- **وتجوز الشفاعة من الحاكم إلى المحكوم له للمحكوم عليه.** ***(10/143)***
- تجوز الشفاعة إلى المرأة في البقاء مع زوجها. *(10/143-144).*

[الشّفاعة في عرصات القيامة]

- قوله صلّى الله عليه وسلّم: "**يجمع الله الناس يوم القيامة فيهتمّون لذلك**". أي: أنّهم يعتنون بسؤال الشّفاعة وزوال الكرب الّذي هم فيه. *(53/3)*
- الشفاعة العامة التي تكون في المحشر بفزع الخلائق إليه ﷺ لا تكون إلا له، لأن الشفاعة في الخاصة جعلت لغيره أيضا. *(4/5)*

[لكلّ نبيّ دعوة مستجابة ودعوة نبيّنا هي شفاعته لأمّته]

كلّ نبيّ له دعوة متيّقنة الإجابة، وهو على يقين من إجابتها، وأمّا باقي دعواتهم فهم على طمع من إجابتها، وبعضها يجاب وبعضها لا يجاب.....فأخّر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم دعوته لأمّته إلى أهمّ أوقات حاجاتهم. *(75/3)*

[طلب الشّفاعة من الأنبياء في الموقف وأجوبتهم في ذلك]

النّاس يأتون آدم ونوحا وباقي الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فيطلبون شفاعتهم، فيقولون: لسنا هناكم، ويذكرون خطاياهم إلى آخره. *(53/3) (56/3)*

إثبات الشّفاعة وإخراج الموحّدين من النّار:

- قال القاضي عياض رحمه الله: مذهب أهل السّنّة جواز الشّفاعة عقلا ووجوبها سمعا..... وأجمع السّلف والخلف ومن بعدهم من أهل السّنّة عليها.
- ومنعت الخوارج وبعض المعتزلة منها، وتعلّقوا بمذاهبهم في تخليد المذنبين في النّار.

والشّفاعة خمسة أقسام:

- **أوّلها:** مختصّة بنبيّنا صلّى الله عليه وسلّم، وهي الإراحة من هول الموقف وتعجيل الحساب.
- **الثّانية:** في إدخال قوم الجنّة بغير حساب، وهذه وردت أيضا لنبيّنا صلّى الله عليه وسلّم.
- **الثّالثة:** الشّفاعة لقوم استوجبوا النّار فيشفع فيهم نبيّنا صلّى الله عليه وسلّم ومن شاء الله تعالى.

الرّابعة: فيمن دخل النّار من المذنبين، فقد جاءت هذه الأحاديث بإخراجهم من النّار بشفاعة نبيّنا صلّى الله عليه وسلّم والملائكة، وإخوانهم من المؤمنين ثمّ يخرج الله تعالى كلّ من قال لا إله إلا الله، كما جاء في الحديث: "**لا يبقى فيها إلا الكافرون**".

- **الخامسة:** في زيادة الدّرجات في الجنّة لأهلها، وهذه لا ينكرها المعتزلة، ولا ينكرون أيضا شفاعة الحشر الأوّل. *(3/35-36).*

قال القاضي عياض: لا يلتفت إلى قول من قال: إنّه يكره أن يسأل الإنسان الله تعالى أن يرزقه شفاعة محمّد صلّى الله عليه وسلّم لكونها لا تكون إلا للمذنبين، فإنّها قد تكون كما قدمنا لتخفيف الحساب وزيادة الدرجات. *(3/36).*

[إلقاؤهم في نهر الحياة بعد الخروج من جهنّم]

"**فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة**". *(3/32)*

[تلألؤهم بعد النهر]

"**فيخرجون كاللّؤلؤ في رقابهم الخواتم**". *(33/3)*

"**فيخرجون كأنّهم القراطيس**". القراطيس: جمع قرطاس وهو الصّحيفة الّتي يكتب فيها، شبّههم بالقراطيس لشدّة بياضهم بعد اغتسالهم وزوال ما كان عليهم من السّواد، والله أعلم. *(52/3)*

[شفاعة المؤمنين لإخوانهم الّذين دخلوا النّار].

يقول الله للمؤمنين: " **من وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير ونصف مثقال من خير ومثقال ذرة"**

(31/3)

[خروج بعضهم من النار برحمة أرحم الراحمين]

"**يقول الله تعالى شفعت الملائكة وشفع النّبيّون وشفع المؤمنون ولم يبق إلّا أرحم الرّاحمين فيقبض قبضة من النّار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط**". قال القاضي رحمه الله: فهؤلاء هم الّذين معهم مجرّد الإيمان وهم الّذين لم يؤذن في الشفاعة فيهم. *(31/3)*

[أهل الجنّة يعرفونهم بأمارات]

"**يعرفهم أهل الجنة هؤلاء عتقاء الله**" أي يقولون هؤلاء عتقاء الله. *(33/3)*

[الشّفاعة لا تنال الكفّار]

"**ما بقي في النّار إلّا من حبسه القرآن**". أي وجب عليه الخلود.

ومعناه: من أخبر القرآن أنّه مخلّد في النّار وهم الكفّار، كما قال الله تعالى: {**إنّ الله لا يغفر أن يشرك به**} وفي هذا دلالة لمذهب أهل الحقّ، وما أجمع عليه السّلف أنّه لا يخلد في النّار أحد مات على التّوحيد، والله أعلم. *(3/58-59).*

من مات على الكفر فهو في النّار ولا تناله شفاعة ولا تنفعه قرابة المقربين:

- من مات على الكفر فهو في النّار ولا تنفعه قرابة المقربين. *(3/79)*

شفاعة النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لأبي طالب والتّخفيف عنه بسببه:

- قوله صلّى الله عليه وسلّم: "**وجدته في غمرات من النّار فأخرجته إلى ضحضاح**".
- والضحضاح ما رقّ من الماء على وجه الأرض إلى نحو الكعبين، واستعير في النّار.
- وأمّا **الغمرات**: هي المعظم من الشّيء. *(3/84-85).*

****

الشفعة:

- قال أهل اللغة: الشّفعة من شفعت الشّيء إذا ضممته وثنّيته، ومنه شفع الأذان، وسمّيت شفعة لضمّ نصيب إلى نصيب.
- وأجمع المسلمون على ثبوت الشفعة للشريك في العقار مالم يقسم.
- قال العلماء: الحكمة في ثبوت الشفعة إزالة الضرر عن الشريك وخصّت بالعقار لأنه أكثر الأنواع ضررا.

[الشّفعة في المنقول]

واتفقوا على أنه لا شفعة في الحيوان والثياب والأمتعة وسائر المنقول. *(45/11)*

[هل تثبت الشّفعة بالجوار؟]

وأما المقسوم فهل تثبت فيه الشفعة بالجوار؟ فيه خلاف، مذهب الشافعي وجماهير العلماء: لا تثبت بالجوار. *(46/11)*

[الشفعة فيما يصعب تقسيمه]

يرى أصحابنا أن الشفعة لا تثبت إلا في عقار محتمل للقسمة بخلاف الحمام الصغير والرحى ونحو ذلك. *(46/11)*

[هل تثبت الشّفعة لغير المسلم؟]

والشّريك عام يتناول المسلم والكافر والذمي، فتثبت للذمي الشفعة على المسلم، كما تثبت للمسلم على الذميّ، هذا قول الشافعي والجمهور.

[الشفعة للبدويّ]

وتثبت الشفعة للأعرابي كثبوتها للمقيم في البلد، وبه قال الشّافعي والجمهور. *(46/11)*

[هل يجب إعلام الشريك قبل بيع حصته؟]

- يرى أصحابنا أنّ إعلام الشريك مندوب ويكره بيعه قبل إعلامه كراهة تنزيه وليس بحرام.
- واختلف العلماء فيما لو أعلم الشريك بالبيع فأذن فيه فباع ثم أراد الشريك أن يأخذ بالشفعة؛
- فقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأصحابهم وغيرهم: له أن يأخذ بالشفعة. *(47-46/11).*

****

الشّكّ:

- تفسير الشك بمستوى الطرفين إنما هو اصطلاح طارئ للأصوليين؛
- وأما في اللغة: فالتردد بين وجود الشيء وعدمه كلّه يسمى شكا سواء المستوى والراجح والمرجوح.
- والحديث يحمل على اللّغة ما لم يكن هناك حقيقة شرعية أو عرفية ولا يجوز حمله على ما يطرأ للمتأخرين من الاصطلاح والله أعلم. *(64-63/5).*

اليقين مقدّم على الشّكّ:

ومن شكّ في طلاق زوجته أو عتق عبده أو نجاسة الماء الطّاهر أو طهارة النّجس أو نجاسة الثّوب أو الطّعام أو غيره أو أنّه صلّى ثلاث ركعات أو أربعا أو أنه ركع وسجد أم لا أو أنّه نوى الصّوم أو الصّلاة أو الوضوء أو الاعتكاف وهو في أثناء هذه العبادات وما أشبه هذه الأمثلة، فكلّ هذه الشكوك لا تأثير لها والأصل عدم هذا الحادث. *(50/4)*

****

الشّكر: [ذات الصلة: سجود الشكر، البشارة].

- قال القاضي: الشّكر معرفة إحسان المحسن والتّحدث به، وسمّيت المجازاة على فعل الجميل شكرا لأنّها تتضمن الثّناء عليه.
- وشكر العبد الله تعالى: اعترافه بنعمه وثناؤه عليه وتمام مواظبته على طاعته.
- وأمّا شكر الله تعالى أفعال عباده: فمجازاته إيّاهم عليها وتضعيف ثوابها وثناؤه بما أنعم به عليهم، فهو المعطي والمثني سبحانه.
- والشّكور من أسمائه سبحانه وتعالى بهذا المعنى والله أعلم. *(17/162-163).*
- وينبغي تجديد شكر الله تعالى عند تجدّد النّعم. *(17/118)*

****

الشمائل: [ذات الصلة: الفضائل، المعجزات، الآداب، الأخلاق، الاتبّاع، المحبّة.]

[مولده صلّى الله عليه وسلّم]

- وولد عام الفيل على الصّحيح المشهور، وقيل بعد الفيل بثلاث سنين، وقيل بأربع سنين.
- وادّعى القاضي عياض الإجماع على عام الفيل، وليس كما ادّعى.
- واتّفقوا أنّه ولد يوم الاثنين في شهر ربيع الاوّل، وتوفّي يوم الاثنين من شهر ربيع الأوّل.
- واختلفوا في يوم الولادة هل هو ثاني الشّهر؟ أم ثامنه؟ أم عاشره؟ أم ثاني عشره؟
- ويوم الوفاة ثاني عشره ضحى والله أعلم. *(100/15)*

في أسمائه صلّى الله عليه وسلّم:

- ذكر أبو بكر بن العربيّ المالكيّ في كتابه: الأحوذي في شرح التّرمذي عن بعضهم: أنّ لله تعالى ألف اسم وللنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ألف اسم أيضا، ثمّ ذكر منها على التّفصيل بضعا وستّين.
- قال أهل اللّغة: يقال رجل محمّد ومحمود، إذا كثرت خصاله المحمودة.
- قوله: "**وأنا الماحي الّذي يمحى بي الكفر**". قال العلماء: المراد محو الكفر من مكّة والمدينة وسائر بلاد العرب وما زوي له صلّى الله عليه وسلّم من الأرض ووعد أن يبلغه ملك أمّته.

- "**وأنا الحاشر الّذي يحشر النّاس على عقبي**".
- **والعاقب**: ففسّره في الحديث: بأنه ليس بعده نبيّ، أي جاء عقبهم.
- "**والمقفّي ونبيّ التّوبة ونبيّ الرّحمة**". **وأمّا المقفّي**: قال ابن الأعرابيّ: هو المتّبع للأنبياء.
- **وأمّا نبيّ التّوبة ونبيّ الرحمةونبيّ المرحمة**: فمعناها متقارب، ومقصودها: أنّه صلّى الله عليه وسلّم جاء بالتّوبة وبالتّراحم.
- "**نبيّ الملاحم**". لأنّه صلّى الله عليه وسلّم بعث بالقتال.
- قال العلماء: وإنّما اقتصر على هذه الأسماء مع أنّ له صلّى الله عليه وسلّم أسماء غيرها كما سبق لأنّها موجودة في الكتب المتقدّمة وموجودة للأمم السالفة. *(106-104/15).*

القاسم:

- " **فإنما أنا قاسم أقسم بينكم**".

قال القاضي عياض: هذا يشعر بأن الكنية إنّما تكون بسبب وصف صحيح في المكنّى أو لسبب اسم ابنه.*(114/14)*

من صفاته الخَلقية وحليته:

[قامته]

"**كان رسول الله صلّي الله عليه وسلّم مربوعا**". هو بمعنى قوله في الرّواية الثانية "**ليس بالطويل ولا بالقصير**". *(91/15)*

[جماله]

قوله في حديث البراء" **كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أحسن النّاس وجها وأحسنهم خلقا**".

(92/15)

[صفات أخرى ممدوحة]

- **كان ضليع الفم**: قالوا: والعرب تمدح بذلك وتذمّ صغر الفم..
- **وكان أشكل العين**: فقال القاضي: والشكلة حمرة في بياض العينين وهو محمود.

(93/15)

[لونه]

- "**كان أبيض مليحا مقصّدا**" هو بفتح الصّاد المشدّدة، وهو الذي ليس بجسيم ولا نحيف ولا طويل ولا قصير. *(94/15)*
- **لم يكن الأبيض الأمهق ولا بالآدم**: الأمهق: بالميم هو شديد البياض كلون الجصّ وهو كريه المنظر، وربّما توهّمه النّاظر أبرص. والآدم: الأسمر، معناه: ليس بأسمر ولا بأبيض كريه البياض، بل أبيض بياضا نيّرا، كما قال في الحديث السّابق: "**أنّه صلى الله عليه وسلّم كان أزهر اللّون**".

(100/15)

صفة شعره صلّى الله عليه وسلّم...

"كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم وكان المشركون يفرقون رؤسهم وكان رسول الله صلّي الله عليه وسلّم يحبّ موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به فسدل ناصيته ثم فرق بعد".

- قال القاضي: سدل الشعر إرساله. قال: والمراد به هنا عند العلماء إرساله على الجبين واتّخاذه كالقصّة، يقال: سدل شعره وثوبه إذا أرسله ولم يضمّ جوانبه.
- وأمّا الفرق: فهو فرق الشعر بعضه من بعض. قال العلماء: والفرق سنّة لأنّه الّذي رجع إليه النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم. والحاصل: أنّ الصّحيح المختار جواز السّدل والفرق وأنّ الفرق أفضل والله أعلم. *(90/15)*
- **"كان شعر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فوق الوفرة ودون الجمّة"**. والوفرة: مانزل إلى شحمة الأذنين. والجمة الشعر الذي نزل إلى المنكبين. *(91/15-92).*
- **"كان شعرا رجِلا ليس بالجعد ولا السبط"**. هو بفتح الرّاء وكسر الجيم، وهو الّذي بين الجعودة والسّبوطة. *(92/15)*

شيبه صلى الله عليه وسلّم:

- اختلف العلماء هل خضب النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أم لا؟ والمختار: أنّه صلّى الله عليه وسلّم صبغ في وقت وتركه في معظم الأوقات، فأخبر كلّ بما رأى وهو صادق، وهذا التأويل كالمتعيّن. *(94/15-95).*

إثبات خاتم النّبوّة وصفته ومحلّه من جسده صلّى الله عليه وسلّم:

"ورأيت الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده". *(97/15)*

[من خصاله الحميدة قبل البعثة]

- **صلة الرّحم**: فهي الإحسان إلى الأقارب على حسب حال الواصل والموصول، فتارة تكون بالمال وتارة بالخدمة وتارة بالزّيارة والسّلام وغير ذلك.
- **تحمُّل الكلّ**: فهو بفتح الكاف، وأصله الثّقل، ومنه قوله تعالى: {**وهو كلّ على مولاه**} ويدخل في حمل الكلّ الإنفاق على الضّعيف واليتيم والعيال وغير ذلك، وهو من الكلال وهو الإعياء.
- **كسب المعدوم**: أي يعطيهم إيّاه تبرّعا.
- وقيل: معناه يعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك من نفائس الفوائد ومكارم الأخلاق.
- **الإعانة على نوائب الحقّ**": فالنّوائب جمع نائبة، وهي الحادثة، والنائبة قد تكون في الخير وقد تكون في الشّرّ.
- والاتصاف بهذه الأمور من مكارم الأخلاق وخصال الخير سبب السّلامة من مصارع السوء.

(202/2)

[هو سيّد ولد آدم]

- "**أنا سيّد النّاس يوم القيامة**"
- قال القاضي عياض: قيل: السّيد الّذي يفوق قومه، والّذي يفزع إليه في الشّدائد؛
- والنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم سيّدهم في الدّنيا والآخرة، وإنّما خصّ يوم القيامة لارتفاع السّودد فيها وتسليم جميعهم له، ولكون آدم وجميع أولاده تحت لوائه صلّى الله عليه وسلّم. *(66/3)*

[حرصه صلّى الله عليه وسلّم على هداية قومه]

قوله: عن قبيصة بن المخارق وزهير بن عمرو رضي الله عنهما قالا: **لمّا نزلت {وأنذر عشيرتك الأقربين} قال: انطلق نبيّ الله صلّى الله عليه وسلّم إلى رضمة من جبل فعلا أعلاها حجرا ثمّ نادى: يابني عبد منافاه إنّي نذير...** ". *(81/3)*

[النّهي عن مخاطبته باسمه]

لقول الله عزّ و جلّ: {**لا تجعلوا دعاء الرّسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا**} على أحد التّفسيرين، أي: لا تقولوا: يا محمّد، بل يا رسول الله، يا نبيّ الله. *(170/1)*

حلم النبيّ صلّى الله عليه وسلّم:

وانظر كمال خلق رسول الله صلى الله عليه و سلم وحلمه وصفحه الجميل. *(147-146/7).*

(159/12)

ما لقي النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم من أذى المشركين والمنافقين:

- "**واشتكى رسول الله صلى الله عليه و سلم ليلتين أو ثلاثا فجاءته امرأة، فقالت: يا مُحَمَّد إنّي لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاث**"".
- قال ابن عباس ﷺ: {**ما ودّعك**} أي ما قطعك منذ أرسلك، {**وما قلى**} أي ما أبغضك، وسمّى الوداع وداعا لأنه فراق ومتاركة. *(156/12)*

[شدّته في أمر الله تعالى]

- وفي رواية "**ما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلّا أن ينتهك شيء من محارم الله تعالى فينتقم لله تعالى**". معنى نيل منه: أصيب بأذى من قول أو فعل.
- وانتهاك حرمة الله تعالى هو ارتكاب ما حرّمه.
- معناه: لكن اذا انتهكت حرمة الله انتصر لله تعالى وانتقم ممّن ارتكب ذلك.

(84-83/15).

علمه صلّى الله عليه وسلّم بالله تعالى وشدّة خشيته منه:

"**فوالله لأنا أعلمهم بالله وأشدّهم له خشية**". لأنّ القرب إلى الله تعالى سبب لزيادة العلم به وشدّة خشيته. *(106/15)*

حسن خلقه صلّى الله عليه وسلّم: ورد في كثير من الأحاديث بيان كمال خلقه صلّى الله عليه وسلّم وحسن عشرته وحلمه وصفحه. *(71-70/15).*

كثرة حيائه صلّى الله عليه وسلّم

"**كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أشدّ حياء من العذراء في خدرها وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه**". ومعنى "عرفنا الكراهة في وجهه" أي لا يتكلم به لحيائه بل يتغيّر وجهه فنفهم نحن كراهته.

(78/15)

تبسّمه صلّى الله عليه وسلّم وحسن عشرته:

- يجوز الضحك والأفضل الاقتصار على التّبسم كما فعله رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في عامة أوقاته. قالوا: ويكره إكثار الضحك وهو في أهل المراتب والعلم أقبح والله أعلم. *(79/15)*

جوده وسخاؤه صلى الله عليه و سلم:

- "**كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أجود النّاس بالخير وكان أجود ما يكون في شهر رمضان..**". ومن فوائده: بيان عظم جوده صلّى الله عليه وسلّم، واستحباب إكثار الجود في رمضان. *(69/15)*
- "**ما سئل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم شيئا قطّ فقال لا**". في هذا كلّه بيان عظيم سخائه وغزارة جوده صلّى الله عليه وسلّم، ومعناه ما سئل شيئا من متاع الدّنيا.

.(74-71/15)

[إيثاره]

"**فألقيت له وسادة" فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه**". فيه بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه و سلم من التواضع ومجانبة الاستئثار على صاحبه وجليسه. *(47/8)*

[زهده] راجع قسم الزّهد في حرف الزّاي.

[من تواضعه]:

- **ركوبه الحمار وإردافه عليه**

- قوله: "**كنت ردف رسول الله صلى الله عليه و سلم على حمار يقال له عفير**". *(232/1)*
- **صلاته على قبر السوداء**: فيه بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه و سلم من التواضع والرفق بأمته وتفقد أحوالهم والقيام بحقوقهم والاهتمام بمصالحهم في آخرتهم ودنياهم.

(25/7)

[تواضعه لمن قبله من الأنبياء]

- قوله صلّى الله عليه وسلّم في يوسف عليه السلام: "**ولو لبثت في السّجن طول لبث يوسف لأجبت الداعي**". والمراد بالدّاعي: رسول الملك.
- وقال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم عن نفسه ما قاله تواضعا وإيثارا للإبلاغ في بيان كمال فضيلة يوسف صلّى الله عليه وسلّم. والله أعلم. *(185/2)*

[من تواضعه: مباشرته بالأعمال]

- قوله: "**ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة حين ولد ورسول الله صلّى الله عليه وسلّم في عباءة يهنأ بعيرا له...**". "يهنأ" فبهمز آخره، أي يطليه بالقطران وهو الهناء بكسر الهاء والمدّ، يقال هنأت البعير أهنأه.
- ومن فوائده: التواضع وتعاطى الكبير أشغاله وأنه لاينقص ذلك مروءته. *(14/123-124).*

قربه صلّى الله عليه وسلّم من النّاس وتبرّكهم به وتواضعه لهم:

وذلك ليصل أهل الحقوق إلى حقوقهم ويرشد مسترشدهم ليشاهدوا أفعاله وحركاته فيقتدي بها، وهكذا ينبغي لولاة الأمور. *(15/83)* *(1/162)*

[حسن لقائه مع النّاس]

- قوله صلى الله عليه وسلّم "**مرحبا بالقوم**". استعملته العرب وأكثرت منه، تريد به البرّ وحسن اللّقاء. ومعناه: صادفت رحبا وسعة. *(187/1)*

دعاء النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لأمّته وبكائه شفقة عليهم:

- "...**فقال الله تعالى: يا جبريل اذهب إلى محمّد فقل: إنّا سنرضيك في أمّتك ولا نسوءك**". وفيه البشارة العظيمة لهذه الأمّة زادها الله تعالى شرفا بما وعدها الله تعالى.. وهذا من أرجى الأحاديث لهذه الأمّة أو أرجاها. *(78/3)*

[رحمته وشفقته]: رحمته صلّي الله عليه وسلّم الصّبيانوالعيال.

- "**ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، قال: وكان إبراهيم مسترضعا في عوالي المدينة** إلى قوله: **فيأخذه فيقبّله**". أمّا العوالي: فالقرى الّتي عند المدينة.
- ففيه: بيان كريم خلقه صلّى الله عليه وسلّم ورحمته للعيال والضّعفاء. *(76-75/15).*
(85/15) (146/9)

رحمته صلّى الله عليه وسلّم النّساء والرّفق بهنّ:

"**يا أنجشة رويدك سوقك بالقوارير**". يعني ضعفة النّساء.

- قال العلماء: سمّي النّساء قوارير لضعف عزائمهنّ تشبيها بقارورة الزّجاج لضعفها وإسراع الإنكسار إليها.
- ومعناه: الأصح عند القاضي وغيره: أن أنجشة كان حسن الصّوت وكان يحدو بهنّ وينشد شيئا من القريض والرّجز وما فيه تشبيب، فلم يأمن أن يفتنهن ويقع في قلوبهن حداؤه، فأمره بالكفّ عن ذلك. *(81-80/15).*

[رفقه] راجع : **[الرفق في قسم الأخلاق في حرف الألف]**.

- "**ياعائشة إنّ الله يحبّ الرّفق في الأمركله**" هذا من عظيم خلقه صلّى الله عليه وسلّم وكمال حلمه. وفيه حثّ على الرّفق والصّبر والحلم وملاطفة النّاس ما لم تدع حاجة إلى المخاشنة. *(145/14)*
- **وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم.** *(84-83/15)(229/5).*

اختياره من المباح أسهله وانتقامه لله تعالى عند انتهاك حرماته:

- يستحبّ الأخذ بالأيسر والأرفق ما لم يكن حراما أو مكروها.
- "**وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلّم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله**".
- وفي هذا: الحثّ على العفو والحلم واحتمال الأذى والانتصار لدين الله تعالي ممّن فعل محرما أو نحوه. وكذلك يستحب للأئمة والقضاة وسائر ولاة الأمور. *(84-83/15).*

طيب ريحه صلى الله عليه وسلّم ولين مسّه:

كانت الرّيح الطّيبة صفته صلّى الله عليه وسلّم وإن لم يمسّ طيبا ومع هذا فكان يستعمل الطّيب في كثير من الأوقات مبالغة في طيب ريحه لملاقاة الملائكة وأخذ الوحي الكريم ومجالسة المسلمين. *(85/15)*

(88-86/15).

[حسن خطابه]:

إذا كره شيئا فخطب له ذكر كراهيته ولا يعين فاعله، وهذا من عظيم خلقه ﷺ فإن المقصود من ذلك الشخص وجميع الحاضرين وغيرهم ممن يبلغه ذلك ولا يحصل توبيخ صاحبه فى الملأ.

(176/9) *(89/3)*

[فصاحته]

- قوله صلّى الله عليه وسلّم: "**هذا حين حمى الوطيس**".
- قال الأكثرون: هو شبه التّنّور يسجر فيه، ويضرب مثلا لشدّة الحرب الّتي يشبه حرّها حرّه.
- قالوا: وهذه اللفظة من فصيح الكلام وبديعه الذي لم يسمع من أحد قبل النّبيّ صلّى الله عليه وسلم. *(116/12)*

[مداعبته ﷺ مع الصبيان]

قال: أبا عمير ما فعل النّغير؟ وكان يلعب به".أمّا النّغير: فبضمّ النّون تصغير النّغر بضمّها وفتح الغين المعجمة، وهو طائر صغير، جمعه نغران. وفيه جواز ملاطفة الصّبيان وتأنيسهم. *(129-128/14).*

[مشيته]

- "**إذا مشى تكفأ**". قال شمّر: أي مال يمينا وشمالا كما تكفّأ السفينه.
- قال القاضي: لا بعد فيما قاله شمّر إذا كان خلقة وجبلة والمذموم منه ما كان مستعملا مقصودا. *(86/15)*

شجاعته صلّى الله عليه وسلّم:

"كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أحسن النّاس وكان أجود النّاس وكان أشجع النّاس".

- فيه: بيان ما أكرمه الله تعالى به من جميل الصّفات وأنّ هذه صفات كمال. *(68/15)*
- وقد نقلوا إجماع المسلمين على أنه لا يجوز أن يقال: انهزم النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ولم يرو أحد قطّ أنّه انهزم بنفسه صلّى الله عليه وسلّم في موطن من المواطن، بل ثبتت الأحاديث الصحيحة بإقدامه وثباته صلّى الله عليه و سلم في جميع المواطن.

(58/12)(115/12)(121/12) (122/12)

قدر عمره صلّى الله عليه وسلّم وإقامته بمكّة والمدينة:

واتّفقوا انّه صلّى الله عليه وسلّم أقام بالمدينة بعد الهجرة عشر سنين وبمكّة قبل النّبوّة أربعين سنة.

وإنّما الخلاف في قدر إقامته بمكّة بعد النّبوّة وقبل الهجرة، والصّحيح أنّها ثلاث عشرة، فيكون عمره ثلاثا وستّين. وهذا الّذي ذكرناه أنّه بعث على رأس اربعين سنة هو الصّواب المشهور الّذي أطبق عليه العلماء. *(100-99/15).*

نومه:

كان صلّى الله عليه وسلّم يغطّ في النّوم: وهو صوت النائم المرتفع. *(183/15)*

[من علامات موته]

قال لفاطمة ﵂: "**لا أرى الأجل إلّا قد اقترب فاتّقي الله واصبري فإنّه نعم السّلف أنا لك**". والسّلف المتقدّم، ومعناه أنا متقدم قدّامك فتردّين عليّ. *(7-6/16).*

[آخر كلامه عند خروجه من الدّنيا] "**اللهمّ اغفر لي وارحمني وألحقني بالرّفيق**".

وفي رواية: "**الرّفيق الأعلى**" الصّحيح الّذي عليه الجمهور: أنّ المراد بالرّفيق الأعلى الأنبياء السّاكنون أعلى علّيّين. *(208/15)*

[آخر فعل له صلى الله عليه وسلّم] "**فأشخص بصره إلى السّماء**". هوبفتح الخاء، أي رفعه إلى السماء ولم يطرف. *(209/15)*

****

الشّورى: [ذات الصلة: الإمارة، القضاء]

- يستحبّ التّشاور في الأمور لا سيّما المهمّة في حقّ الأمّة بإجماع العلماء.
- وأختلف أصحابنا هل كانت المشاورة واجبة على رسول الله ﷺ أم كانت سنّة في حقّه صلّى الله عليه وسلّم كما في حقنا؟ والصّحيح عندهم وجوبها وهو المختار.
- وينبغي للمتشاورين أن يقول كل منهم ما عنده ثم صاحب الأمر يفعل ما ظهرت له مصلحة والله أعلم. *(76/4)*
- تجوز مراجعة ولي الأمر على سبيل العرض والمشاورة والإشارة بما يظهر أنه مصلحة وتكون تلك المراجعة بعبارة لطيفة. *(140/4)*
- الإمام والكبير مطلقا إذا رأى شيئا ورأى بعض أتباعه خلافه ينبغي للتّابع أن يعرضه على المتبوع لينظر فيه، فإن ظهر له أنّ ما قاله التابع هو الصواب رجع إليه، وإلا بيّن للتّابع جواب الشبهة الّتي عرضت له، والله أعلم. *(238/1)*
- تجوز إشارة بعض الأتباع على المتبوع بما يراه مصلحة وموافقة المتبوع له إذا رآه مصلحة ورجوعه عمّا أمر به بسببه. *(240/1)*

[استشارة الإمام أهل الرّأي والخبرة في تدبير الأمور]

- ينبغي استشارة الأصحاب وأهل الرأي والخبرة. *(124/12)*
- تستحبّ مشاورة أهل العلم والرّأى في الأمور الحادثة ويقدّم أهل السّابقة في ذلك. *(212/14)*
- يشير جلساء الإمام والحاكم بما يرونه كما أشار عمر بضرب عنق حاطب. *(55/16)*
- يستحبّ مشاورة الإمام أهل الفضل والمعرفة في الأمور المهمة. *(92/9)*

[استشارة الجيش مع الإمام في التّصرّف بدوابهم]

- لا ينبغي لأهل العسكر من الغزاة أن يضيّعوا دوابهم الّتي يستعينون بها في القتال بغير إذن الإمام، ولا يأذن لهم إلا إذا رأى مصلحة أو خاف مفسدة ظاهرة والله اعلم.
- وتجوز الإشارة على الأئمّة والرؤساء، وللمفضول أن يشير عليهم بخلاف ما رأوه إذا ظهرت مصلحته عنده وأن يشير عليهم بإبطال ما أمروا بفعله. *(225/1)*

[استشارة القائد مع أهل الحلّ والعقد في معاقبة المفسدين]

قال صلّى الله عليه وسلّم: "**أشيروا عليّ في أناس أبنوا أهلي**". ومعناه: اتّهموها. *(114/17)*

يستحبّ مشاورة الرّجل بطانته وأهله وأصدقاءه فيما ينوبه من الأمور. ***(117/17)***

يجوز البحث والسؤال عن الأمور المسموعة عمّن له به تعلّق، أمّا غيره فهو منهي عنه وهو تجسّس وفضول. *(117/17)*

ويجوز عرض المفضول على الفاضل والتّابع على المتبوع ما يحتاج إليه من مصالحه الّتي قد لا يذكرها. *(38/14)*

[استشارة الرّجل مع ذوي الرّاي من أقربائه في شؤونه]

"**وأمّا عليّ بن أبي طالب فقال: لم يضيّق الله عليك، والنّساء سواها كثير!!**".

هذا الّذي قاله عليّ رضى الله عنه هو الصّواب في حقّه لأنّه رآه مصلحة ونصيحة للنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم في اعتقاده، ولم يكن ذلك في نفس الأمر.. *(108/17)*

[مشاورة عمر مع الصّحابة في القدوم على أرض الطاعون]

وكان رجوع عمر ﷺ لرجحان طرف الرّجوع لكثرة القائلين وأنّه أحوط ولم يكن مجرّد تقليد لمسلمة الفتح، فكثّر القائلين به مع ما لهم من السنّ والخبرة وكثرة التّجارب وسداد الرّأى. *(209/14)*

يستحبّ سؤال الرجل الكبير أصحابه عن أحوالهم والإشارة عليهم بمصالحهم. *(35/11)*

[المشورة ليست بملزمة]

الفاضل لا يقبل ما يشار عليه به مطلقا، بل يتأمّله فإن لم تظهر مصلحته لم يعمل به. *(181/2)*

[إنشاء مجلس شورى للأمّة]

لقول عمر ﷺ: "فإن **عجل بي أمر فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة**". معنى شورى يتشاورون فيه ويتفقون على واحد من هؤلاء الستة. *(52/5)*

****

شهادة: [ذات الصلة: القضاء، اليمين، الحديث.].

- **ينبغي التثبيت في الشّهادة.** *(118/17)*
- **ويشترط في الشاهد التيقظ فلا تقبل من مغفل.** *(133/7)*

[شهادة الأعمى]

- "**إنّ بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين بن أم مكتوم**". واستدل به مالك والمزني وسائر من يقبل شهادة الأعمى.
- وأجاب الجمهور عن هذا بأن الشهادة يشترط فيها العلم ولا يحصل علم بالصوت لأن الأصوات تشتبه، وأما الأذان ووقت الصلاة فيكفي فيها الظن. *(202/7)*

- **بيان خير الشهود:**

"**ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الّذي يأتي بشهادته قبل أن يسئلها**".

وفي المراد بهذا الحديث تأويلان، أصحهما وأشهرهما: تأويل مالك وأصحاب الشّافعي: أنه محمول على من عنده شهادة لإنسان بحقّ ولا يعلم ذلك الإنسان أنه شاهد فيأتي إليه فيخبره بأنه شاهد له.

أما قوله صلى الله عليه و سلم: "**يشهدون ولا يستشهدون**". فقد تأول العلماء هذا تأويلات، أصحها: تأويل أصحابنا: أنه محمول على من معه شهادة لآدميّ عالم بها، فيأتي فيشهد بها قبل أن تطلب منه. *(17/12) (88-87/16).*

[مجيء أناس يدعون الخيرية ولا يستشهد بهم]

"**ثمّ يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته**".

- ومعنى الحديث: أنّه يجمع بين اليمين والشهادة، فتارة تسبق هذه وتارة هذه.
- وهذا ذمّ لمن يشهد ويحلف مع شهادته، واحتجّ به بعض المالكية في ردّ شهادة من حلف معها، وجمهور العلماء أنّها لا تردّ. *(86-85/16).*

[نصاب شهادة الإعسار]:

- فقال بعض أصحابنا: يشرط في بينة الإعسار ثلاثة. وقال الجمهور يقبل من عدلين كسائر الشهادات غير الزنى.
- ومن عرف له مال فلا يقبل قوله في تلفه والإعسار إلا ببينه.
- وأما من لم يعرف له مال فالقول قوله في عدم المال. *(134-133/7).*

[الفرق بين الشّهادة والرّواية]

- اعلم أنّ الخبر والشّهادة يشتركان في أوصاف ويفترقان في أوصاف:
- **فيشتركان**: في اشتراط الإسلام، والعقل، والبلوغ، والعدالة، والمرؤة، وضبط الخبر، والمشهود به عند التّحمّل والأداء.
- **ويفترقان**: في الحرّيّة، والذّكوريّة، والعدد، والتّهمة، وقبول الفرع مع وجود الأصل.

- فيقبل خبر العبد والمرأة والواحد ورواية الفرع مع حضور الأصل الّذى هو شيخه، ولا تقبل شهادتهم إلا في المرأة في بعض المواضع مع غيرها.
- وتردّ الشّهادة بالتّهمة، كشهادته على عدوّه وبما يدفع به عن نّفسه ضررا أو يجرّ به إليها نفعا، ولولده ووالده.
- **واختلفوا في شهادة الأعمى**، فمنعها الشّافعى وطائفة، وأجازها مالك وطائفة، واتفقوا على قبول خبره.
- **وإنّما فرّق الشّرع بين الشّهادة والخبر في هذه الأوصاف**، لأنّ الشّهادة تخصّ فيظهر فيها التّهمة، والخبر يعمّه وغيره من النّاس أجمعين فتنتفى التهمة.
- **وهذه الجملة قول العلماء الذين يعتد بهم.** *(61/1)*

[شهادة الزّور من أكبر الكبائر]

لا فرق في كون شهادة الزّور بالحقوق كبيرة بين أن تكون بحقّ عظيم أو حقير. *(88/2)*

[الشهادة على النّفي]

تجوز الشّهادة على النّفي في المحصور الّذي يحاط به. *(142/18)*

[سبب نقصان شهادة المرأة]

قال الإمام أبو عبد الله المازريّ رحمه الله: لإنّهنّ قليلات الضّبط. *(67/2)*

****

الشهر:

- سمّي الشّهر شهرا لشهرته وظهوره. *(183/1)*
- والشهر قد يكون تسعا وعشرين. قالوا: وقد يقع النقص متواليا في شهرين وثلاثة وأربعة ولا يقع في أكثر من أربعة. *(190/7-191).*

[الأشهر الحرم]:

والأشهر الحرم: هي ذو القعدة وذو الحجّة والمحرّم ورجب، هذه الأربعة هي الأشهر الحرم بإجماع العلماء من أصحاب الفنون.

[الجاهلية لم تزل تعظّم هذه الأشهر]

- كان من عادة العرب تعظيم الأشهر الحرم والامتناع من القتال فيها..*(182/1)* *(168/11)*
- ولكن اختلفوا في الأدب المستحب في كيفية عدّها، فقالت طائفة: يقال: المحرّم ورجب وذو القعدة وذو الحجة ليكون، الاربعة من سنة واحدة.

- وقال جماهير العلماء: هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، ثلاثة سرد وواحد فرد، وهذا هو الصحيح الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة. *(182/1)*

(168/11)

[لماذا أضيفت رجب إلى مضر؟]

قالوا: وقد كان بين بني مضر وبين ربيعة اختلاف في رجب، فكانت مضر تجعل رجبا هذا الشهر المعروف الآن، وهو الذي بين جمادى وشعبان، وكانت ربيعة تجعله رمضان، فلهذا أضافه النّبيّ صلى الله عليه وسلّم إلى مضر. *(168/11)*

[تلاعبهم بالأشهر الحرم]

كانوا في الجاهليّة يتمسّكون بملّة إبراهيم صلّى الله عليه وسلّم في تحريم الأشهر الحرم، وكان يشق عليهم تأخير القتال ثلاثة أشهر متواليات، فكانوا إذا احتاجوا إلى قتال أخّروا تحريم المحرّم إلى الشّهر الذي بعده وهو صفر، ثم يؤخرونه في السنة الأخرى إلى شهر آخر، وهكذا يفعلون في سنة بعد سنة، حتى اختلط عليهم الأمر. *(168/11)*

****

شهيد: [ذات الصّلة: الجهاد].

[معنى الشّهيد] فالشّهيد: قال النّضر بن شميل: سمّي بذلك لأنّه حيّ، لأنّ أرواحهم شهدت دار السّلام، وأرواح غيرهم لا تشهدها إلّا يوم القيامة. وذكر أقوالا أخرى. *(2/163-164).*

(13/24)

بيان الشهداء:

- وفي رواية مالك في الموطأ من حديث جابر بن عتيك: "**الشّهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله، فذكر: المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم وصاحب ذات الجنب والحرق والمرأة تموت بجمع**". وهذا الحديث الّذي رواه مالك صحيح بلا خلاف وإن كان البخاريّ ومسلم لم يخرّجاه.
- **فأمّا المطعون**: فهو الّذي يموت في الطّاعون. **وأما المبطون**: فهو صاحب داء البطن وهو الإسهال.
- **وأما الغرق**: فهو الّذي يموت غريقا في الماء. **وصاحب الهدم**: من يموت تحته.
- **وصاحب ذات الجنب**: معروف، وهي قرحة تكون في الجنب باطنا. **والحريق**: الّذي يموت بحريق النّار. **وأما المرأة تموت بجمع**: فهو بضمّ الجيم وفتحها وكسرها والضمّ أشهر، قيل: الّتي تموت حاملا جامعة ولدها في بطنها.
- قال العلماء: وإنما كانت هذه الموتات شهادة بتفضل الله تعالى بسبب شدّتها وكثرة ألمها.
- "**ومن مات في سبيل الله فهو شهيد**". فمعناه بأي صفة مات.
- وقد جاء في حديث آخر في الصحيح: "**من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد**"... وفي حديث آخر صحيح: "**من قتل دون سيفه فهو شهيد**".
- قال العلماء: المراد بشهادة هؤلاء كلّهم غير المقتول في سبيل الله: أنهم يكون لهم في الآخرة ثواب الشّهداء، وأمّا في الدّنيا فيغسلون ويصلّى عليهم. *(13/62-63).*

[الموت في سبيل الله شهادة]

- "**من قتل في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في سبيل الله فهو شهيد**".*(60/13)*
- ومن مات في حرب الكفّار بسبب القتال يكون شهيدا سواء مات بسلاحهم أو رمته دابّة أو غيرها أو عاد عليه سلاحه. *(187/12)*

والشّهيد ثلاثة أقسام:

- **أحدها:** المقتول في حرب الكفّار، بسبب من أسباب القتال، فهذا له حكم الشّهداء في ثواب الآخرة، وفي أحكام الدنيا، وهو: أنّه لا يغسل ولا يصلّى عليه.
- **والثّاني:** شهيد في الثّواب دون أحكام الدّنيا، وهو المبطون، وغيرهم ممّن جاءت الأحاديث الصّحيحة بتسميته شهيدا، فهذا يغسّل ويصلّى عليه، وله في الآخرة ثواب الشّهداء، ولا يلزم أن يكون مثل ثواب الأوّل.
- **والثّالث:** من غلّ في الغنيمة وشبهه ممّن وردت الآثار بنفي تسميته شهيدا إذا قتل في حرب الكفّار، فهذا له حكم الشهداء في الدّنيا، فلا يغسل ولا يصلّى عليه، وليس له ثوابهم الكامل في الآخرة، والله أعلم. *(164/2)* *(63-62/13).*

[تمنّي الشهادة]: ليس من تمنّي الموت المنهي عنه، لأنّ ذلك فيمن تمنّاه لضرّ نزل به وهذا إنّما تمنّى ليكون شهيدا.*(95/12)*

[التّعريض بالشّهادة]

قوله صلّى الله عليه وسلّم: "**من هذا السائق؟ قالوا: عامر، قال: يرحمه الله**". كان معلوما عندهم أنّ من دعا له النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم هذا الدّعاء في هذا الموطن استشهد. *(167/12)*

استحباب طلب الشّهادة في سبيل الله تعالى:

- يستحبّ سؤال الشّهادة وتستحبّ نيّة الخير. *(55/13)*
- الصّحابة ﷺ كانوا يحبّون الشهادة ويحرصون عليها. *(186/12)*

فضل الشّهادة في سبيل الله تعالى:

- "**ما من نفس تموت لها عند الله خير يسرّها أنّها ترجع إلى الدّنيا ولا أنّ لها الدّنيا وما فيها إلّا الشهيد**" إلى آخره. هذا من صرائح الأدلّة في عظيم فضل الشّهادة والله المحمود المشكور. *(24/13)*
- **يأتي الشّهيد يوم القيامة كهيئته حين جرح لونه لون دم وريحه مسك**، ولايزول عنه الدّم بغسل ولاغيره.
- والحكمة في مجيئة يوم القيامة على هيئته أن يكون معه شاهد فضيلته وبذله نفسه في طاعة الله تعالى. *(21/13)* *(22/13)*

[الإخلاص في الغزو شرط لنيل الشّهادة والأجر]

الإخلاص في الغزو لابدّ منه والثّواب المذكور فيه إنما هو لمن أخلص فيه وقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. *(22/13)*

من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلّا الدّين :

الفضيلة العظيمة للمجاهد وهي تكفير خطاياه كلّها إلّاحقوق الآدميين، وإنما يكون تكفيرها بهذه الشروط وهو: أن يقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر. *(29/13)*

ثبوت الجنّة للشهيد:

- إنّ الجهاد وحضور معركة القتال طريق إلى الجنّة وسبب لدخولها. *(46/13)(44-43/13).*
- وقد ثبتت الأحاديث أنّ ريحها توجد من مسيرة خمسمائة عام. *(48/13)*
- **أرواح الشّهداء في الجنّة وهم {أحياء عند ربهم يرزقون}**: وأمّا غيرهم فإنّما يعرض عليه مقعده بالغداة والعشيّ. *(32-30/13).*

[رضى الله عن الشهداء]

قول الشّهداء "**اللهمّ بلّغ عنّا نبيّنا أنّا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنّا**". موافق لقوله تعالى: **{رضي الله عنهم ورضوا عنه}**. قال العلماء: ﷺ بطاعتهم ورضوا عنه بما أكرمهم به وأعطاهم إيّاه من الخيرات. *(48-47/13).*

****

الشّيطان: [ذات الصلة: الجنّ]

هل يأكل الشيطان؟

"**إنّ الشّيطان يستحلّ الطّعام أن لا يذكر اسم الله تعالى عليه**". معنى "يستحلّ" يتمكّن من أكله.

الصّواب الّذي عليه جماهير العلماء من السلف والخلف من المحدّثين والفقهاء والمتكلّمين: أنّ هذا الحديث وشبهه من الأحاديث الواردة في أكل الشيطان محمولة على ظواهرها، وأن الشيطان يأكل حقيقة، إذ العقل لا يحيله، والشّرع لم ينكره بل أثبته فوجب قبوله واعتقاده والله أعلم.

(13/189-190).

****

الشيعة:

[عقيدة الرّجعة عند الشيعة]

- الإيمان بالرّجعة: هو ما تقوله الرّافضة وتعتقده بزعمها الباطل: أنّ عليّا كرّم الله وجهه فى السّحاب، فلا نخرج، يعنى مع من يخرج من ولده حتى ينادي من السّماء: أن اخرجوا معه! وهذا نوع من أباطيلهم وعظيم من جهالاتهم اللّائقة بأذهانهم السّخيفة وعقولهم الواهية!!. *(1/101)*
- وسمّوا رافضة من الرّفض، وهو: التّرك.
- قال الاصمعيّ وغيره: سمّوا رافضة لأنّهم رفضوا زيد بن عليّ فتركوه. *(1/103)*

[افتراء الشيعة على الخلفاء الرّاشدين]

إنّ عليّا ﷺ كان معظّما لآثار عمر ويرى أنّ حكمه وقوله سنّة وأمره حقّ، وكذلك أبو بكر ﷺ خلاف ما يكذبه الشيعة عليه. *(219/11)*

[نسبة الأحاديث الموضوعة إلى عليّ ﷺ]

"**قاتلهم الله أي علم أفسدوا**" فأشار بذلك إلى ما أدخلته الروافض والشيعة في علم علي رضى الله عنه وحديثه وتقولوه عليه من الأباطيل وأضافوه إليه من الروايات والأقاويل المفتعلة والمختلقة وخلطوه بالحق فلم يتميز ما هو صحيح عنه مما اختلقوه". *(83/1)*

[هل خصّ رسول الله صلّى الله عليه وسلمّ شيأ بأهل بيته كما تزعمه الشيعة؟]

- "**إن عليّا غضب حين قال له رجل: ما كان النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم يسرّ اليك؟**".
- وفيه إبطال ما تزعمه الرّافضة والشّيعة والإماميّة من الوصية إلى عليّ وغير ذلك من اختراعاتهم.
- وقال ﷺ: "**ما خصّنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بشيء لم يعمّ به النّاس كافّة إلّا ما كان في قراب سيفي**". *(142/13-141).*

"**خطبنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فقال: من زعم أن عندنا شيئا نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة فقد كذب**". هذا تصريح من علي رضي الله تعالى عنه بإبطال ما تزعمه الرافضة والشيعة ويخترعونه من قولهم: إن عليا رضي الله تعالى عنه أوصى إليه النبي صلى الله عليه و سلم بأمور كثيرة من أسرار العلم وقواعد الدين وكنوز الشريعة، وأنه صلى الله عليه و سلم خصّ أهل البيت بما لم يطلع عليه غيرهم. وهذه دعاوى باطلة واختراعات فاسدة لا أصل لها ويكفى في إبطالها قول علي ﷺ هذا.

(143/9)

[بطلان قول الشّيعة في تنصيص خلافة عليّ]

- وأمّا ما تدّعيه الشّيعة من النّصّ على عليّ والوصية إليه فباطل لا أصل له باتّفاق المسلمين والاتّفاق على بطلان دعواهم من زمن عليّ، وأوّل من كذّبهم عليّ ﷺ بقوله: "**ما عندنا إلّا ما في هذه الصّحيفة**". الحديث.
- ولو كان عنده نصّ لذكره ولم ينقل أنه ذكره في يوم من الأيام ولا أنّ أحدا ذكره له والله أعلم.

(155/15)

****

الفهرس

الموضوع:	الصّفحة:
المقدّمة:	7–3
حرف الألف:	**9**
الآداب:	27–9
آدم:	28
آدمي:	28
الآصع:	28
آل البيت:	28
آنية:	30–29
أب:	30
إباحة:	30
إباق:	30
الابتلاء:	31
الإبل:	32

ابن صيّاد: 32

الاتباع: 33–35
الإثم: 35

الإجارة: 35

الاجتهاد: 36–38
الأجر: 38

الأجرة: 39

الإجماع: 39–40
احتباء: 40
الاحتكار: 41
الاحتلام: 41
الإحداد: 42–44
الإحرام: 44
الإحسان: 44
الإحصار: 44
إحصان: 45
إحياء الموات: 45
إخبار: 45
الاختلاط: 45
الاختلاف: 46

أخرس: 47
الإخلاص: 47
الأخلاق 48–51
أدب: 51
الادّخار: 51
الأذان: 51–58

إرادة الله: 59
الإرداف: 59–60
الأرض: 60
الإسبال: 61
الاستئذان: 61–64
الاستبراء: 64
الاستثبات: 65
الاستثناء: 65
الاستجمار: 65–68
الاستحاضة: 68–71
الاستحداد: 71–72
الاستخارة: 72

الاستخدام: 72–73
الاستخلاف: 73
الاسترجاع: 73
الاستسقاء: 73–77
الاستطابة: 77
الاستطاعة: 78
الاستعاذة: 78–80
الاستغفار: 81
الاستفتاء: 81–84
استلحاق: 84
استماع: 84
الاستنباط: 84
الاستنثار: 85
الاستنجاء: 85
الاستنشاق: 85–86
الإسراء: 86–95
إسراف: 95
الإسلام: 96–105
الأسماء (أسماء الله): 106–108
الأسير: 108–109
الإشارة: 109

اشتمال الصمّاء: 109
الأشربة: 110–111
الإصلاح: 112
الأصنام: 112–113
الأضاحي: 113–122
الاضطباع: 123
الأطعمة: 123–130
إعادة الصلاة: 130
الاعتكاف: 130–133
إعفاء اللحية: 133–134
أعمى: 134
إغماء: 134
الإفراد: 134
أفعال العباد: 134
الإفلاس: 135
الإقامة: 135–136
الأقراء: 136
الإقرار: 137
الإقعاء: 137
الإكراه: 137
أم: 138

أم الولد: 138
الإمارة: 138–151
الإمامة: 151–159
الأمان: 159
الأمانة: 160
الأمر: 160–161
أمرأة: 161
الأنبياء: 162–166
الانتعال: 167
انقاص الماء: 167
إنزال: 167
الإنفاق: 168–169
الأنفال: 169
الانقياد: 169
إنكار: 169
أوقية: 170
الإهاب: 170
أهل الذّمة: 170
أهل الكتاب: 170
أيام التشريق: 170
الإيثار: 171

الإيلاء: 171–172

الإيمان : 172–184

****

- حرف الباء: 185

البحر: 185

بخل: 185

البدعة: 185–190

البدنة: 190

البراق: 191

البرّ: 191

برّ الوالدين: 191–193

البركة: 194

البزاق والبصاق: 194

البسملة: 194

البشارة: 195

البغاة: 196–195

بلاغة: 196

البلوغ: 197

البول: 197

البيان: 197

البيعة: 200–198

البيوع: 219–200

****

حرف التّاء: 219

تأبير: 219

التأّديب: 219–220

التّأسف: 220

تأليف: 220

تأويل: 221

تارك الصلاة: 221

التّبتّل: 221

تبرّك: 221–224

التّثاؤب: 224

التّثبّت: 225

التّثويب: 225

تجارة: 225

التّحجيل: 225

التّحريق: 226

تحقير: 226

التّحكيم:	226
التّحنيك:	227
تحية المسجد:	227
التّخصيص:	227
تداوي:	227
تدبير:	228
التّراويح:	228
ترجمة:	228
التسبيح:	228–229
تسمية:	229
التّسوّل:	229
التشاؤم:	229
التشبّه:	230
التّشريق:	230

تشميت العاطس:	232–230
تشهّد:	232
التصوير:	234–232
تطوّع:	235–234
التّطيّر:	236–235
التّعارض:	237–236
التعزير:	239–237
التّعفف:	239
تعمق:	239
تغريب:	239
تفدية:	240–239
التفسير:	245–240
تفليس:	245
تقبيل:	245

التّقليد: 246

تقليم الأظفار: 246

التقوى: 246–247

التّقييد: 247

تكفير: 248–250

تكفين: 250

التّكليف: 250–255

تكنية: 255–256

التّلبية: 256

التّمتع: 256

تمني: 256

التّمييز: 256

تناجي: 257

تناسخ الأرواح: 257

التنجيم: 257
تنعم: 257
تنفيل: 257
التّوبة: 261–258
التّوحيد: 262
التّورّع: 262
التّورية: 262
التوسّل: 262
التّوفيق: 263
التّوكل: 264–263
التّهليل: 264
التهنية: 264
التّيامن: 265–264
التّيسير: 265

التّيمّم: 271–26

****

حرف الثاء: 271

الثّناء: 271

الثّواب: 272

****

حرف الجيم: 273

الجائحة: 273

الجار: 274–273

الجاسوس: 275–274

الجاهليّة: 275–278
جراح: 278
جرس: 278
الجزاء: 278
جزية: 279
جزيرة العرب: 280–281
الجسّاسة: 281
الجعل: 281
الجلد: 281
الجلباب: 282
جمادات: 282
الجماع: 283–286
الجماعة: 286–289
الجمعة: 290–296

الجنّ: 296–297

الجنائز: 297–314

الجنابة: 315

جناية: 315

الجنّة: 315–323

جنون: 323

جنين: 323

جوامع الكلم: 323

الجهاد والسّير: 324–341

جهنّم: 341–345

****

حرف الحاء: 346

الحج: 346–386

الحجاب:	387–386
الحجامة:	388
الحجر:	388
الحدود:	392–389
حد الخمر:	395–393
حدّ القذف:	396–395
حدّ الزنى:	402–396
حدّ السّرقة:	404–402
حدّ شاتم الرّسول:	405
الحديث:	412–405
حرابة:	413
حربي:	413
الحرز	413
حرم مكة:	413

الحرير: 414

الحزن: 414

الحساب: 414

الحسد: 414

الحشم: 415

الحقّ: 415

الحقيقة والمجاز: 416

الحكمة: 416

الحلّة: 416

الحلف: 417

الحلق: 417

حليّ: 417

حمار: 418

الحمام: 418

الحمد:	418
الحمس:	419
الحمل:	419
الحمو:	419
حواء:	420
الحواريّون:	420
الحوالة:	421
الحوض:	423–421
الحياء:	424–423
حيّة:	424
الحيض:	429–424
الحيوان:	433–430

****

حرف الخاء: 434

الخاتم: **436–434**

الخاتمة: **436**

الخبر: **437**

خبر الواحد: **439–437**

الختان: **440–439**

الخدمة: **440**

الخراءة: **440**

الخسوف: **440**

الخشوع: **441**

الخشية: **441**

خصاء: **441**

الخصائص: **446–442**

الخصومة: **446**

الخصيّ: 447

خضاب: 447

الخضر: 447–450

الخطّ: 450–451

الخطأ: 451

الخطاب: 451

الخِطبة: 451–453

الخُطبة: 453–454

خف: 455

الخلاف: 455

الخلافة: 456

الخلّ: 457

الخلّة: 457

الخَلْف: 458

الخلق:	458–459
الخلوة:	459–461
خليفة:	461
الخمار:	462
الخمر:	462–464
الخمس:	465
الخنثى:	465–466
خنزير:	466
الخوارج:	467–469
الخوف:	470
خيار:	470
الخيل:	470–471
الخيلاء:	471

****

حرف الدّال: 472

دابة: 472

دار الحرب: 472

الدّار المغصوبة: 472

دباغ: 473–472

الدّجّال: 480–474

الدعاء: 488–481

دعوى: 488

دعاوي: 488

الدّعوة: 490–489

الدّلك: 491

الدّم: 492–491

الدّواء: 492

الدّهر: 492

الدّية: 493–495

الدّير: 496

الدَّين: 496–499

****

حرف الذّال: 500

الذّبح: 500–504

الذّكاة: 504

الذّكر: 504–511

الذّمّة: 512

الذّمّي: 512

الذّنب: 512

الذّهب: 512

****

حرف الرّاء: 513

راتبة: **513**

الرّؤيا: **517–513**

الرّؤية (رؤية الله): **519–517**

الرّبّ: **520**

الرّبا: **522–520**

الرّجا: **522**

رجعة: **523**

الرّجم: **523**

الرّحمة: **524–523**

الرّدّة: **528–524**

الرّشوة: **528**

الرّضاع: **530–529**

رضخ: 530

الرّفق: 531–530

الرّقّ: 534–531

الرّقائق: 534

الرّقية: 536–534

الرّكاز: 537

الركنان اليمانيان: 537

رمل: 537

الرّمي: 538–537

رمي الجمرات: 538

الرّواية: 538

الرّوح: 540–539

الرّهن: 540

الرّياء: 541

الرّيان: 541

الرّيح: 541

****

حرف الزّاي: 542

الزّراعة: 543–542

الزّعفران: 543

الزّعم: 543

الزّكاة: 552–543

زلزلة: 552

الزّمزم: 552

الزّنى: 553

زوج: 553

الزّور: 553

الزّهد: 557–554

الزّيارة: 559–558

زيارة القبور: 562–560

الزّينة: 563–564

****

حرف السّين: 565

السّائبة: 565

السّاعة: 565–569

سؤال: 570

السبّ: 570

السَبُع: 570

السّبق:	572–571
السّتر:	573–572
السّترة:	575–573
سجع:	576
سجن:	576
السّجود:	577–576
سجود التلاوة:	578–577
سجود الشّكر:	578
السِّحر:	581–579
سد الذرائع:	581
السّرقة:	581
السريّة:	581
السّفر:	585–582
السكينة:	586

السّلاح:	587–586
السّلام:	592–587
السّلب:	592
السّلم:	593
السّنّة:	594
السّنّور:	594
السّواك:	596–594
السّهو:	597–596
سياسة:	598
السيّد:	598
السّيرة:	598

****

حرف الشّين: 599

شؤم: 599

الشّتم: 599

شجاعة: 599

الشحوم: 599

الشّرب: 600

الشّرط: 600

الشّرك: 600

الشّطرنج: 600

الشّعر: 602–601

الشِعر: 605–603

الشّغار: 605

الشّفاعة: 610–605

الشّفعة:	611–610
الشّكّ:	612
الشّكر:	613
الشّمائل:	627–613
الشّورى:	630–627
شهادة:	633–630
الشّهر:	635–633
شهيد:	639–635
الشّيطان:	639
الشّيعة:	642–640
الفهرس:	674–643